المصنف

عبد الرزاق الصنعاني (ت ٢١١هـ)

الجزء ٧

نص المؤلف كما في طبعة: حبيب الرحمن الأعظمي ، المجلس العلمي- الهند
المصدر: مجموعة OpenITI (KITAB)، برخصة المشاع الإبداعي CC BY-NC-SA 4.0، للاستخدام غير التجاري.
نص المؤلف دون تغيير، لا تشمل هذه النسخة حواشي المحققين.
Romanov, M. & Seydi, M. OpenITI. doi:10.5281/zenodo.3082463

عبد الرزاق،

11929 - عن معمر، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قول ابن مسعود قال: «إذا ملكها أمرها فتفرقا قبل أن تقضي شيئا فلا أمر لها»

عبد الرزاق،

11930 - عن الثوري، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: «إذا خير الرجل امرأته فلم تختر في مجلسها فليس بشيء». عبد الرزاق،

11931 - عن الثوري، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء مثله

عبد الرزاق،

11932 - عن ابن جريج، عن عطاء قال: «إذا ملكها أمرها فلم تقل شيئا حتى يفترقا من مجلسهما، فلا قول لها، وليس بيدها شيء إن ارتده هو قبل أن تقول شيئا حتى تقوم من ذلك المجلس، فلا خيار لها»

أخبرنا

11933 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنا عمرو بن دينار، أن أبا الشعثاء، كان يقول: " إذا ملك الرجل امرأته أمرها، فإن تفرقا من ذلك المجلس قبل أن تقول شيئا: فلا شيء لها، فإن ارتد أمره قبل أن تقول شيئا، فلا شيء لها "

عبد الرزاق،

11934 - عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء قال: " إذا ملك الرجل امرأته، فالقول ما قالت: في مجلسها، فإن تفرقا، ولم تقل شيئا فلا أمر لها ". قال عمرو: قال أبو الشعثاء: «كيف يمشي في الناس وأمر امرأته بيد غيره؟»

أخبرنا

11935 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: «إن خير رجل امرأته فلم تقل شيئا حتى تقوم فليس بشيء»

عبد الرزاق،

11936 - عن الثوري في رجل يملك امرأته أمرها ثم يرتده قبل أن تقوم قال: «ليس له أن يرجع فيما خرج منه»

عبد الرزاق،

11937 - عن الثوري، عن محمد بن سالم، عن الشعبي قال: «لها الخيار ما دامت في مجلسها»

عبد الرزاق،

11938 - عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، أن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، كانا

يقولان: «إذا خير الرجل امرأته، أو ملكها، وافترقا من ذلك المجلس، ولم يحلف شيئا، فأمرها إلى زوجها»

عبد الرزاق،

11939 - عن الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: «إذا سكتت فهو رضاها»، وذكر غيره عن إبراهيم قال: «لها الخيار ما كانت في مجلسها، فإن لم تختر في مجلسها فليس بشيء»

عبد الرزاق،

11940 - عن معمر، عن رجل، عن أبي معشر، عن إبراهيم في امرأة يخيرها زوجها فلا تقول شيئا، حتى يفترقا من ذلك المجلس قال: «لا خيار لها إلا في ذلك المجلس»

عبد الرزاق،

11941 - عن عثمان بن مطر، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم قال: «تختار ما لم تتحول من مقعدها، فإن تحولت فلا خيار لها»

عبد الرزاق،

11942 - عن الثوري، عن منصور، عن الحكم، عن علي قال: «هو بيدها حتى تتكلم»

عبد الرزاق،

11943 - عن معمر، عن الزهري، وقتادة، قالا: «أمرها بيدها حتى تقضي»، قال قتادة: «فإن أصابها زوجها قبل أن تقضي»

عبد الرزاق،

11944 - عن معمر، عن عمرو، عن الحسن قال: «أمرها بيدها في ذلك المجلس، وفي غيره حتى تقضي فيه»

باب: يملك امرأته غيرها

[ج ٧ - ص ٣]

عبد الرزاق،

11945 - عن الثوري، عن جابر قال: سألت الشعبي، عن رجل جعل أمر امرأته بيد رجل فطلقها ثلاثا؟ قال عمر: «واحدة ولا رجعة له عليها». وقال علي: «من كانت بيده عقدة فجعلها بيد غيره فهي كما جرت على لسانه»

عبد الرزاق،

11946 - عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب، أنه سمع الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة قال: «إذا جعل أمر امرأته بيد وليها فطلق ثلاثا فقد بانت منه»

عبد الرزاق،

11947 - عن ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد: أن عائشة، " زوجت المنذر ابنة عبد الرحمن بن أبي بكر، وليس بشاهد، فجاء عبد الرحمن، فقال: أي عباد الله أيفتات في بناتي، فأمرت عائشة المنذر أن يجعل الأمر بيده، فرده عليه، فلم يعد ذلك الأمر شيئا "

أخبرنا

11948 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: أتملكه هي آخر؟ قال: «لا». قلت: ملكت عائشة حفصة حين ملكها المنذر أمرها؟

قال: «لا، إنما عرضت عليها لتطلقها أم لا ولم تملكها أمرها»

عبد الرزاق،

11949 - عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاوس قال: وقلت له: كيف كان أبوك يقول: في رجل ملك أمر امرأته رجلا، أيملك الرجل أن يطلقها؟ قال: «لا»

عبد الرزاق،

11950 - عن الثوري، قال: " إذا قال الرجل للرجل: اذهب فطلق امرأتي ثلاثا فطلقها واحدة فهو جائز لأن الواحدة من الثلاث، وإن قال: طلق واحدة، فطلق ثلاثا فهو خلاف ليس بشيء "

عبد الرزاق،

11951 - عن معمر قال: إذا قال: طلقها ثلاثا فطلقها واحدة قال: «هي واحدة»

عبد الرزاق،

11952 - عن معمر، عن الزهري، عن قتادة في رجل ملك أمر امرأته رجلا، فقالا: «فهو في يده حتى يقضي فيه»

عبد الرزاق،

11953 - عن الثوري، قال: " إذا قال الرجل لآخر: أمر امرأتي بيدك، فليس له أن يرجع إلا أن يرد عليه الرجل "

باب: المملكة إلى أجل

[ج ٧ - ص ٥]

عبد الرزاق،

11954 - عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل قال لامرأته: أمرك بيدك بعد يوم أو يومين قال: «ليس هذا بشيء». قلت: فأرسل رجلا أن أمرها بيدها يوما أو ساعة. قال: «ما أدري هذا ما أظن هذا شيئا». وأقول أنا قد أرسلت عائشة بتمليك عبد الرحمن قريبة إليهم وقد سمعته قبل هذا يقول هو بيدها "

عبد الرزاق،

11955 - عن معمر، عن قتادة في رجل قال لامرأته: أمرك بيدك بعد يومين قال: «أمرها بيدها حتى تقول ذلك»

عبد الرزاق،

11956 - عن هشام، عن الحسن في رجل يملك امرأته أمرها إلى أجل قال: «هو بيدها ما لم يصبها»

عبد الرزاق،

11957 - عن معمر، عن قتادة في رجل قال لامرأته: أمرك بيدك إلى آخر عشرة أيام قال: «هو بيدها إلا أن يطأها وهو على ما قالت»

عبد الرزاق،

11958 - عن الثوري في الرجل يملك امرأته أمرها إلى أجل قال: " هو إلى الأجل. ومثله إذا قال لعبده: أنت حر إلى سنة فهو إلى الأجل ". هذا قول إبراهيم، وغيره

باب: ملكها نفرا شتى

[ج ٧ - ص ٦]

عبد الرزاق،

11959 - عن معمر، عن الزهري في رجل جعل أمر امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما ورد الآخر قال: «هي طالق»

عبد الرزاق،

11960 - عن معمر، عن قتادة في رجل جعل أمر امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما ثلاثا ورد الآخر قال: «هي طالق ثلاثا»

عبد الرزاق،

11961 - عن الثوري في رجل جعل أمر امرأته إلى قوم شتى فطلق بعضهم قال: «ليس لأحدهم أن يطلق دون الآخر»

باب: المملكة يموت أحدهما

[ج ٧ - ص ٦]

عبد الرزاق،

11962 - عن معمر، عن قتادة في رجل جعل أمر امرأته في يديها قال: «إن مات أحدهما قبل أن تقضي شيئا لم يرث أحدهما صاحبه، وإن جعل أمرها بيد غيرها، فمات الذي جعل أمرها بيده قبل أن يقضي شيئا، فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإن مات أحدهما قبل أن يقضي شيئا، لم يتوارثا». قال معمر: وسمعت من يقول: «إن مات الذي جعل أمرها بيده قبل أن يقضي شيئا فليس بشيء». وهو أعجب إلي من قول قتادة

عبد الرزاق،

11963 - عن معمر قال: سألت عمرا، عن رجل جعل أمر امرأته إلى يد رجل فمات الرجل قبل أن يقضي شيئا قال: «إن شاء طلقها واحدة وراجعها»

باب: الرجل يقول لامرأته إن فعلت كذا وكذا فأمرك بيدك

[ج ٧ - ص ٧]

عبد الرزاق،

11964 - عن معمر، عن قتادة قال: " إذا قال الرجل لامرأته: إن فعلت كذا وكذا فأمرك بيدك " قال: «فإن فعلته فأمرها بيدها»

عبد الرزاق،

11965 - عن معمر، عن قتادة في رجل نكح امرأة وشرط عليها أنك إن فعلت كذا وكذا فأمرها بيدها قال: «كل شرط قبل النكاح فليس بشيء، وكل شرط بعد النكاح فهو عليه»

عبد الرزاق،

11966 - عن ابن جريج قال: قلت لعطاء، أرأيت إن أساء صحبتها، ولم يعدل عليها في القسم وكان بأرض فترك النفقة عليها؟ فقال: إن عدت إلى ذلك فأمرها بيدها. قال: " ليس هذا بشيء، وقد سمعته قبل هذا يقول: هو بيدها "

باب: التمليك والخيار سواء

[ج ٧ - ص ٧]

عبد الرزاق،

11967 - عن معمر، عن الزهري، قال: «التمليك والخيار سواء» فذكرت ذلك لأيوب، فقال: «ما أراهما إلا سواء»

عبد الرزاق،

11968 - عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم قال: «التمليك والخيار سواء»

عبد الرزاق،

11969 - عن الثوري، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن مسروق قال: «التمليك والخيار سواء». عبد الرزاق،

11970 - عن الثوري، عن ابن أبي ليلى، عن الشعبي، مثل ذلك. عبد الرزاق،

11971 - عن الثوري، عن ابن أبي ليلى، عن الشعبي، قال: هو في قول علي، وعمر، وزيد بن ثابت سواء

باب: الخيار

[ج ٧ - ص ٨]

عبد الرزاق،

11972 - عن ابن جريج، عن عطاء قال: «إذا خير الرجل امرأته فاختارته فليس بشيء، فإن اختارت الطلاق فهي واحدة، وهو أحق بها». وبلغنا، عن عمر بن عبد العزيز مثل قول عطاء

عبد الرزاق،

11973 - عن معمر، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن مسعود قال: «إن اختارت زوجها فليس بشيء، وإن اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها»

عبد الرزاق،

11974 - عن معمر، عن قتادة، أن عليا قال: «إذا خيرها فاختارته فهي واحدة وهو أملك بها، وإن اختارت نفسها فهي واحدة وهي أحق بنفسها». وكان قتادة يفتي به

عبد الرزاق،

11975 - عن الثوري، عن حماد، عن إبراهيم، في الرجل يخير امرأته قال: إن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فهي واحدة وهو أحق بها قال: وقال عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود:

«إن اختارت نفسها فهي واحدة وهي واحدة، وإن اختارت زوجها فلا شيء». قال: وقال زيد بن ثابت: «إن اختارت نفسها فهي ثلاث»

عبد الرزاق،

11976 - عن الثوري، عن ابن ذكوان قال: حدثني خارجة بن زيد بن ثابت، وأبان بن عثمان، عن زيد بن ثابت قال: «إذا ملك الرجل امرأته أمرها، فاختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها»

عبد الرزاق،

11977 - عن ابن التيمي، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، أن عليا قال: «إن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فهي تطليقة وله الرجعة عليها». وقال زيد بن ثابت: إن اختارت نفسها فهي ثلاث ". وقال عمر، وعبد الله بن مسعود: «إن اختارت زوجها فلا بأس، وإن اختارت نفسها فهي واحدة وله الرجعة عليها»

عبد الرزاق،

11978 - عن معمر، عمن سمع، الحسن يقول: «إن خيرها فاختارت زوجها فهي واحدة وله الرجعة عليها»

عبد الرزاق،

11979 - عن معمر، عمن سمع، الحسن يقول: «إن خيرها فاختارت زوجها فهي واحدة». يرفعه الحسن إلى زيد بن ثابت. وكان الحسن يفتي به ويقول: «هو أملك بها، وإن اختارت نفسها فهي ثلاث». يرفعه الحسن إلى زيد بن ثابت. وكان الحسن يفتي به حتى مات

عبد الرزاق،

11980 - عن معمر قال: بلغني أن رجلا قال لرجل: خير امرأتك، ولك بعير نخيرها فاختارت زوجها، ثم قال: خيرها ولك بعير نخيرها فاختارت زوجها، ثم قال: خيرها أيضا ولك بعير نخيرها فاختارت زوجها، فقال الرجل الذي سأله أن يخير امرأته: قد حرمت عليك، ثم أتى عليا فقال: «لا تقربها فأرجمك»

عبد الرزاق،

11981 - عن الثوري، قال: حدثني مخول، عن أبي جعفر محمد بن علي قال: قال علي بن أبي طالب في الرجل يخير امرأته: «إن اختارت زوجها فلا شيء، وإن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة». قال مخول: فإنه يتحدث عنه بغير هذا. فقال: إنما هو شيء وجدوه في الصحف. قال الثوري: «وهذا القول أعدل الأقاويل عندي وأحبها إلي»

عبد الرزاق،

11982 - عن معمر، عن عاصم، عن الشعبي، عن مسروق قال: «ما أبالي أن أخير امرأتي مائة مرة كل ذلك تختارني». عبد الرزاق،

11983 - عن ابن عيينة، عن إسماعيل، عن الشعبي، عن مسروق مثله

عبد الرزاق،

11984 - عن معمر، عن الزهري، قال: قالت عائشة: «قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاخترنا الله ورسوله، فلم يعد ذلك طلاقا». قال معمر: وأخبرني من سمع، الحسن يقول: «إنما خيرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الدنيا والآخرة، ولم يخيرهن في الطلاق»

عبد الرزاق،

11985 - عن ابن عيينة، عن إسماعيل، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة قالت: «قد خير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، أفكان ذلك طلاقا»

عبد الرزاق،

11986 - عن محمد بن راشد قال: سمعت مكحولا يقول: «خير النبي صلى الله عليه وسلم نساءه فاخترنه فلم يكن ذلك طلاقا». قال: فكان مكحول يقول: «إذا خير الرجل امرأته فاختارته فليس بشيء، وإن اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها»

أخبرنا

11987 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: في الرجل يخير امرأته فتختار الطلاق قال: «هي واحدة، وأكره أن يخيرها»

عبد الرزاق،

11988 - عن ابن عيينة قال: أخبرني أبو الزناد، عن القاسم بن محمد، عن زيد بن ثابت في رجل ملك امرأته أمرها فطلقت نفسها ثلاثا قال: «هي واحدة»

باب: يخيرها ثلاثا

[ج ٧ - ص ١٢]

عبد الرزاق،

11989 - عن الثوري، عن جابر، عن الشعبي، عن مسروق، عن ابن مسعود، وسئل عن رجل قال لامرأته: اختاري، فسكتت، ثم قال: اختاري، فسكتت، ثم قال لها الثالثة: اختاري، فقالت: قد اخترت نفسي، قال: «هي ثلاث»

عبد الرزاق،

11990 - عن الثوري، عن بيان، عن الشعبي، قال: «إن خيرها ثلاثا فاختارت نفسها فقد بانت منه، وإن خيرها واحدة فاختارت نفسها ثلاثا فهي واحدة»

عبد الرزاق،

11991 - عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: إن قال: اختاري، ثم اختاري، ثم اختاري، فقالت: قد اخترت نفسي، ثم قد اخترت نفسي، ثم قد اخترت نفسي، قال: فإنما هي واحدة. قال: " ولكن لو قال: اختاري فقالت: اخترت نفسي، ثم قال: اختاري فقالت: قد اخترت نفسي، ثم قال: اختاري فقالت: قد اخترت نفسي. كل ذلك في مجلس واحد كن ثلاثا ". قلت لعطاء: فقلت: أنت طالق، وأنا طالق. قال: «هي واحدة»

عبد الرزاق،

11992 - عن معمر، عن الزهري، قال: " إذا قال الرجل لامرأته: اختاري فقالت: قد اخترت نفسي، ثم قال: اختاري فقالت: قد اخترت نفسي، ثم قال: اختاري فقالت: قد اخترت نفسي فقد ذهبت منه "

عبد الرزاق،

11993 - عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير قال: خير محمد بن أبي عتيق امرأته فطلقت نفسها ثلاثا، فسأل محمد زيد بن ثابت: «فجعلها واحدة وهو أملك بها». فحدثت أيوب بهذا الحديث، فقال: قد بلغني نحو هذا، عن زيد وسمعت في ذلك المجلس رجلا من أهل المدينة يحدث، عن رجل من أهل المدينة، عن زيد بن ثابت مثل قول أيوب، عن زيد بن ثابت

عبد الرزاق،

11994 - عن الثوري في رجل يخير امرأته ثلاثا قال: «إن اختارت نفسها فهي ثلاثا، وإن اختارت زوجها فلا شيء، وإن خيرها واحدة فاختارت نفسها فهي واحدة وهي أحق بنفسها ويخطبها إن شاء»

عبد الرزاق،

11995 - عن ابن التيمي، عن إسماعيل بن أبي خالد قال: سئل الشعبي، عن رجل خير امرأته فسكتت، ثم خيرها الثانية فسكتت، ثم خيرها الثالثة

فاختارت نفسها قال: «لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره»

عبد الرزاق،

11996 - عن الثوري، عن ابن ذكوان قال: حدثني خارجة بن زيد، وأبان بن عثمان بن عفان، عن زيد بن ثابت قال: «إذا ملك الرجل امرأته أمرها فاختارت نفسها، فهي واحدة وهو أملك بها»

عبد الرزاق،

11997 - عن ابن عيينة، عن أبي الزناد، عن القاسم بن محمد، عن زيد بن ثابت في رجل جعل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها ثلاثا قال: «هي واحدة»

باب: اختاري إن شئت

[ج ٧ - ص ١٥]

عبد الرزاق،

11998 - عن ابن جريج، عن عطاء قال: " إن قال: اختاري إن شئت فشاءت أن تختار فلها الخيار، فإن لم تقل شيئا حتى تفرقا من مجلسهما ذلك فلا خيرة لها إذا تفرقا "

عبد الرزاق،

11999 - عن معمر، عن قتادة قال: " إن قال: اختاري إن شئت فقالت: قد اخترت نفسي فهي واحدة وهي أملك بنفسها "

عبد الرزاق،

12000 - عن الثوري، عن أشعث، عن الحسن قال: " إن قال: أنت طالق إن شئت فهي بمنزلة الخيار ما داما في المجلس "

باب: أنت طالق إن شئت

[ج ٧ - ص ١٥]

عبد الرزاق،

12001 - عن الثوري، قال: " إذا قال: أنت طالق إن شئت، فالخيار لها ما دامت في مجلسها، فإن لم تقض شيئا في ذلك المجلس فلا مشيئة لها بعد ذلك، وإذا قال: أنت طالق متى شئت، وإذا شئت، فمتى شاءت، وإذا شاءت، تطليقة، ليس لها فوق ذلك، وإذا قال: أنت طالق كلما شئت، فهي كلما شاءت طالق، حتى تبين بثلاث، وهو لها وإن وقع عليها، وإذا قال: أنت طالق كم شئت، فهي طالق في ذلك المجلس ما شاءت، إن شاءت ثلاثا وإن شاءت واحدة، وإن قامت من ذلك المجلس قبل أن تقول شيئا فلا مشيئة لها "

عبد الرزاق،

12002 - عن معمر، عن الزهري، قال: " إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شئت، فإن قالت: قد شئت فهي طالق "

عبد الرزاق،

12003 - عن ابن جريج، عن عطاء قال: " إن قال: أنت طالق إن شئت، فشاءت، فهي طالق "

عبد الرزاق،

12004 - عن معمر، عن قتادة قال: " إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شئت قال: إن قالت: قد شئت، طلقت واحدة، وإن قالت: لم أشأ، فليس بشيء "

عبد الرزاق،

12005 - عن معمر، عن قتادة قال: " إذا قال لامرأته: إن شئت طلقتك، فقالت: قد شئت، فقال الزوج: لا أفعل، فليس بشيء "

باب: يخيرها وهو مريض

[ج ٧ - ص ١٦]

عبد الرزاق،

12006 - عن الثوري، قال: «إذا خير الرجل امرأته وهو مريض فاختارت نفسها، أو اختلعت، أو سألته الطلاق، فلا ميراث بينهما، لأن ذلك جاء من قبلها»

باب: المطلقة الحامل في بطنها توأمان

[ج ٧ - ص ١٧]

عبد الرزاق،

12007 - عن ابن جريج، عن عطاء قال: «إن طلقها وفي بطنها توأمان، فلم يراجعها حتى وضعت واحدا، وفي بطنها الآخر، فإنها امرأته ما لم تضع حملها كله»

عبد الرزاق،

12008 - عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء الخراساني، عن ابن عباس قال: «إن طلقها وفي بطنها توأمان، فوضعت أحدهما، راجعها زوجها ما لم تضع الآخر»

عبد الرزاق،

12009 - عن معمر، عن الزهري، قال: «له الرجعة عليها حتى تضع حملها كله إذا لم يبت طلاقها»

عبد الرزاق،

12010 - عن معمر، عن جابر، عن الشعبي، قال: «له الرجعة عليها ما لم تضع حملها كله، إذا كان في بطنها اثنان»

عبد الرزاق،

12011 - عن الثوري، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، قال: «له الرجعة عليها حتى تضع الآخر، إذا كان لم يبت طلاقها»

عبد الرزاق،

12012 - عن معمر، عن قتادة، عن ابن المسيب، والحسن، وسليمان بن يسار قالوا: «له الرجعة عليها حتى تضع الآخر منهما، إذا كان لم يبت طلاقها». قال قتادة: وقال عكرمة: إذا وضعت واحدا فقد انقضت عدتها "

باب: إذا ارتابت في الحمل

[ج ٧ - ص ١٨]

عبد الرزاق،

12013 - عن ابن جريج، عن عطاء قال: «أيما امرأة مطلقة، أو متوفى عنها، تجد في بطنها كالحشة، لا تدري أفي بطنها ولد أم لا، وهي تجد كالحركة، تشك» قال: «فلا تعجل بنكاح حتى تستبين أنه ليس في بطنها ولد»

عبد الرزاق،

12014 - عن معمر، وسئل عنها؟ فقال: لم أسمع فيها بشيء غير، أن عمر: «جعل للتي ترتاب أن تنتظر تسعة أشهر، ثم تعتد ثلاثة أشهر»

باب: عدة الحبلى ونفقتها

[ج ٧ - ص ١٨]

عبد الرزاق،

12015 - عن ابن جريج، عن عطاء قال: «ليست المبتوتة الحبلى منه في شيء، إلا أنه ينفق عليها من أجل ولده، فإن كانت غير حبلى فلا نفقة لها»

عبد الرزاق،

12016 - عن معمر، عن الزهري في المبتوتة الحبلى قال: «لها النفقة حتى تضع حملها»

عبد الرزاق،

12017 - عن معمر، عن قتادة قال: «لها النفقة حتى تضع حملها، ولا يتوارثان»

عبد الرزاق،

12018 - عن ابن جريج، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: «لا نفقة للمبتوتة إلا أن تكون حاملا»

عبد الرزاق،

12019 - عن ابن جريج قال: حدثني هشام بن عروة، أنه سأله عن الرجل يطلق امرأته البتة، هل يرث أحدهما الآخر؟ وهل لها نفقة؟ فقال: «لا يرث أحدهما الآخر، ولا نفقة لها إلا أن تكون حبلى»

عبد الرزاق،

12020 - عن الثوري، عن ابن أبي ليلى في المطلقة الحامل قال: «لها النفقة ولا سكنى» قال: وقال حماد: «لها النفقة والسكنى»

عبد الرزاق،

12021 - عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء قال: أخبرني عبد الرحمن بن عاصم بن ثابت، أن فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس أخبرته، وكانت عند رجل من بني مخزوم فأخبرته أنه طلقها ثلاثا، وخرج إلى بعض المغازي، وأمر وكيلا له أن يعطيها بعض النفقة، فاستقلتها، فانطلقت إلى إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهي عندها، فقالت: يا رسول الله هذه فاطمة بنت قيس طلقها فلان، فأرسل إليها ببعض النفقة، فردتها، وزعم أنه شيء تطول به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «صدق» ثم قال لها: «انتقلي إلى أم مكتوم فاعتدي عندها» ثم قال: " إلا أن أم مكتوم امرأة يكثر عوادها، ولكن انتقلي إلى عبد الله بن أم مكتوم فإنه أعمى

، فانتقلت عنده، حتى انقضت عدتها، ثم خطبها أبو جهم، ومعاوية بن أبي سفيان، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمره فيهما، فقال: «أما أبو جهم فأخاف عليك قسقاسته بالعصا، وأما معاوية فرجل أملق من المال» فتزوجت أسامة بن زيد بعد ذلك

عبد الرزاق،

12022 - عن ابن جريج قال: حدثني ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: حدثتني فاطمة بنت قيس أنها كانت عند أبي عمرو بن حفص بن المغيرة، فطلقها آخر ثلاث تطليقات، فزعمت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتته في خروجها من بيتها، فأمرها، زعمت أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى، فأبى مروان إلا أن يتهم حديث فاطمة في خروج المطلقة من بيتها ". عبد الرزاق،

12023 - عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب، عن عروة، أن عائشة، أنكرت ذلك على فاطمة

عبد الرزاق،

12024 - عن معمر، عن الزهري، قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة، خرج مع علي

إلى اليمن، وأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت قد بقيت من طلاقها، وأمر لها الحارث بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، بنفقة، فاستقلتها، فقالا لها: والله ما لك نفقة إلا أن تكوني حاملا، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت له أمرها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «لا نفقة لك» واستأذنته في الانتقال، فأذن لها، فقالت: أين يا رسول الله قال: «إلى ابن أم مكتوم، وكان أعمى، تضع ثيابها عنده ولا يراها»، فلما

مضت عدتها أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد، فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها عن ذلك، فحدثته، فأتى مروان، فأخبره، فقال مروان: لم أسمع بهذا الحديث إلا من امرأة، سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها، فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان: بيني وبينكم القرآن. قال الله عز وجل: {ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} [الطلاق: 1] قالت: هذا لمن كانت له مراجعة، فأي أمر يحدث بعد الثلاث، فكيف تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا، فعلى ما تحبسونها. قال عبد الرزاق: «وحدثنا معمر بهذا الحديث أولا ثم حدثنا بهذا الآخر بعد» .

عبد الرزاق،

12025 - عن معمر، عن الزهري، قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أن عبد الله بن عمرو بن عثمان، طلق وهو غلام شاب في إمرة مروان، ابنة سعيد بن زيد، وأمها ابنة قيس، فطلقها البتة، فأرسلت إليها خالتها فاطمة بنت قيس، فأمرتها بالانتقال من بيت زوجها عبد الله بن عمرو، فسمع ذلك مروان، فأرسل إليها، فأمرها أن ترجع إلى مسكنها، فسألها ما حملها على الانتقال، قبل أن تنقضي عدتها؟ فأرسلت تخبره أن فاطمة بنت قيس أفتتها بذلك، وأخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه

وسلم: " أفتاها بالخروج - أو قال: بالانتقال - " حين طلقها أبو عمرو بن حفص المخزومي، فأرسل مروان قبيصة بن ذؤيب إلى فاطمة بنت قيس يسألها عن ذلك، فأخبرتها أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص المخزومي قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عليا على بعض اليمن، فخرج معه زوجها، وبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها، وأمر عياش بن أبي ربيعة، والحارث بن هشام أن ينفقا عليها، فقالا: والله، ما لها نفقة، إلا أن تكون حاملا قالت: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: «لا نفقة لك، إلا أن تكوني حاملا» واستأذنته في الانتقال، فأذن لها، فقالت: أين أنتقل يا رسول الله؟ قال: «عند ابن مكتوم» وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يبصرها، فلم تزل هنالك حتى مضت عدتها فأنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد

، فرجع قبيصة بن ذؤيب إلى مروان، فأخبره بذلك، فقال مروان: لم أسمع بهذا الحديث إلا من امرأة، فنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها، فقالت فاطمة حين بلغها ذلك: بيني وبينكم كتاب الله عز وجل، قال الله تعالى: {فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] حتى {لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} [الطلاق: 1] فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ وإنما هي مراجعة الرجل امرأته، فكيف تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا، فكيف تحبس امرأة بغير نفقة؟

عبد الرزاق،

12026 - عن ابن عيينة، عن المجالد، عن الشعبي، قال: حدثتني فاطمة بنت قيس، وكانت عند أبي حفص بن عمرو - أو عند أبي عمرو بن حفص - فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم في النفقة والسكنى، فقالت: قال لي: «اسمعي مني يا بنت آل قيس» وأشار بيده، فمدها على بعض وجهه، كأنه يستتر منها، وكأنه يقول لها: " اسكتي إنما النفقة للمرأة على زوجها إذا كانت عليها رجعة، فإذا لم تكن له

عليها رجعة فلا نفقة لها ولا سكنى، اذهبي إلى فلانة - أو قال: أم شريك - فاعتدي عندها " ثم قال: " لا، تلك امرأة يجتمع إليها، - أو قال: يتحدث عندها -، اعتدي في بيت ابن أم مكتوم "

عبد الرزاق،

12027 - عن سلمة بن كهيل، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس قالت: طلقني زوجي ثلاثا، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته، فقال: «لا نفقة لك ولا سكنى». قال: فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: قال عمر بن الخطاب: «لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لها النفقة والسكنى»

باب: الكفيل في نفقة المرأة

[ج ٧ - ص ٢٤]

عبد الرزاق،

12028 - عن الثوري، وسألناه، عن المرأة تدعي حبلا قال: كان ابن أبي ليلى يرسل إليها نساء فينظرن إليها فإن عرفن ذلك وصدقنها، أعطاها النفقة، وأخذ منها كفيلا "

عبد الرزاق،

12029 - عن ابن جريج، عن عطاء، أن ابن عباس قال: «تعتد المبتوتة حيث شاءت»

عبد الرزاق،

12030 - عن إبراهيم بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن عليا، قال في المبتوتة: «لا نفقة لها ولا سكنى»

أخبرنا

12031 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: «تعتد المبتوتة حيث شاءت»

أخبرنا

12032 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنا أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها

رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «بلى جدي نخلك، فإنك عسى أن تصدقين، أو تفعلين معروفا»

عبد الرزاق،

12033 - عن معمر قال: أخبرني من سمع، الحسن، وعكرمة، يقولان: «تعتد المبتوتة كيف شاءت أي حيث شاءت»

عبد الرزاق،

12034 - عن الثوري، عن يونس، عن الحسن قال: «المطلقة تحج في عدتها»

عبد الرزاق،

12035 - عن محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، وعطاء، قالا: «المتوفى عنها والمبتوتة تحجان، وتعتمران، وتنتقلان، وتبيتان»

أخبرنا

12036 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، ومعمر، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة: أنها كانت «تنهى المطلقة أن تخرج من بيتها حتى تنقضي عدتها»

أخبرنا

12037 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني ميمون بن مهران قال: ذاكرت ابن المسيب حديث فاطمة قال: «فتنت فاطمة الناس»

عبد الرزاق،

12038 - عن عبد الله بن محرر، عن ميمون بن مهران، ومعمر، عن جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران قال: سألت ابن المسيب، أتخرج المطلقة الثلاث من بيتها؟ فقال: «لا». فقلت: فأين حديث فاطمة؟ قال: «تلك امرأة فتنت الناس كانت لسنة على أحمائها»

عبد الرزاق،

12039 - عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال: «لا تنتقل المبتوتة من بيت زوجها حتى يخلو أجلها»

عبد الرزاق،

12040 - عن معمر، والثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فأبت أن تجلس في بيتها، فأتى ابن مسعود، فقال: هي تريد أن تخرج إلى أهلها، فقال: «احبسها، ولا تدعها». قال: إنها تأبى علي قال: «فقيدها». فقال: إن لها إخوة غليظة رقابهم قال: «فاستأد عليهم الأمير»

عبد الرزاق،

12041 - عن عبد الله بن كثير، عن شعبة، عن حماد، عن إبراهيم، عن شريح في المطلقة ثلاثا قال: «لها النفقة والسكنى»

عبد الرزاق،

12042 - عن جعفر بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أنه كان «إذا طلق امرأة من نسائه عزلها عن منزله، حتى تنقضي عدتها، ثم تتحول بعد»

عبد الرزاق،

12043 - عن ابن جريج قال: حدثني هشام بن عروة، عن أبيه، أنه سأله عن رجل طلق امرأته البتة وهو مريض؟ قال: «لا يرث أحدهما الآخر، ولا نفقة لها إلا أن تكون حبلى، أو يطلق مضارا في مرضه، فيموت وهي في عدتها»

عبد الرزاق،

12044 - عن معمر، عن الزهري في رجل طلق امرأته وهي حاجة قال: «تعتد في سفرها»

باب أين تعتد المختلعة؟ وهل تنقضي العدة من السقط؟

[ج ٧ - ص ٢٨]

عبد الرزاق،

12045 - عن معمر، عن قتادة قال: «تعتد المختلعة حيث شاءت»

عبد الرزاق،

12046 - عن معمر، عن الزهري، قال: «تعتد في بيتها، وكل مطلقة، والملاعنة»

عبد الرزاق،

12047 - عن معمر قال: قلت للزهري: في المرأة تعتد من وفاة، أو طلاق، فتسقط؟ قال: «قد خلا أجلها» قال: وإن كان مضغة، أو علقة قال: «نعم». قاله معمر، وقاله قتادة "

عبد الرزاق،

12048 - عن معمر، عن الزهري، قال: «إذا أسقطت المرأة سقطا بينا فلا سبيل إلى بيعها»

باب: عدة المتوفى عنها

[ج ٧ - ص ٢٨]

1 أخبرنا

12049 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء قال: «تعتد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا، وإن لم يصبها زوجها، وإن كانت مرضعا أو فطيما». قال معمر: وأخبرني من سمع، الحسن يقول مثله

باب: أين تعتد المتوفى عنها

[ج ٧ - ص ٢٩]

أخبرنا

12050 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء قال: «لا يضر المتوفى عنها أين اعتدت»

أخبرنا

12051 - عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء، عن ابن عباس قال: " إنما قال الله: تعتد أربعة أشهر وعشرا، ولم يقل تعتد في بيتها، تعد حيث شاءت ". عبد الرزاق،

12052 - عن الثوري، عن رجل، عن عطاء، عن ابن عباس مثله

أخبرنا

12053 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء، أن عائشة: «حجت - أو اعتمرت - بأختها بنت أبي بكر في عدتها، وقتل عنها طلحة بن عبيد الله». قال ابن جريج: فأخبرني ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، أنها أم كلثوم

عبد الرزاق،

12054 - عن معمر، عن الزهري، عن عروة قال: خرجت عائشة بأختها أم كلثوم حين قتل عنها طلحة بن عبيد الله إلى مكة في عمرة. قال عروة: «كانت عائشة تفتي المتوفى عنها زوجها بالخروج في عدتها»

عبد الرزاق،

12055 - عن الثوري، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمد قال: «حجت عائشة بأختها في عدتها فكانت الفتنة وخوفها». قال الثوري: فأخبرني عبيد الله بن عمر أنه سمع القاسم بن محمد يقول: أبى الناس ذلك عليها

عبد الرزاق،

12056 - عن الثوري، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، قال: كان علي يرحلهن يقول: «ينقلهن»

عبد الرزاق،

12057 - عن معمر، عن أيوب، أو غيره، أن عليا «انتقل ابنته أم كلثوم في عدتها، وقتل عنها عمر»

عبد الرزاق،

12058 - عن معمر، عن الزهري، سئل عن رجل خرج بامرأته في بادية فمات قال: «ترجع إلى بيتها فتعتد فيه إلا أن يكون حين خرج قد أجمع على طلاقها فتعتد في باديتها»

أخبرنا

12059 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: «تعتد المتوفى عنها حيث شاءت»

عبد الرزاق،

12060 - عن محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، وعطاء، قالا: «المتوفى عنها تحج، وتعتمر، وتنتقل، وتبيت»

أخبرنا

12061 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: حدثني ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله، أنه كان يقول: " لا يصلح أن تبيت ليلة واحدة إذا كانت في عدة وفاة، أو طلاق يقول: إلا في بيتها "

عبد الرزاق،

12062 - عن معمر، عن الزهري، عن سالم، أن ابن عمر قال: «لا تخرج المتوفى عنها في عدتها من بيت زوجها»

عبد الرزاق،

12063 - عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: «لا تخرج المتوفى عنها من بيت زوجها»

عبد الرزاق،

12064 - عن عبد الله بن عمر، عن نافع، ومعمر، عن أيوب، عن نافع قال: «كانت بنت عبد الله بن عمر تعتد من وفاة زوجها، فكانت تأتيهم بالنار فتحدث عندهم، فإذا كان الليل أمرها أن ترجع إلى بيتها»

عبد الرزاق،

12065 - عن معمر، عن أيوب، أن عمر بن الخطاب، «لم يأذن للمتوفى عنها زوجها أن تبيت عند أبيها إلا ليلة واحدة وهو في الموت»

عبد الرزاق،

12066 - عن ابن جريج قال: سمعت يحيى بن سعيد، يحدث، أن عمر بن الخطاب، «أرخص للمتوفى عنها أن تبيت عند أبيها وهو وجع، ليلة واحدة». قال يحيى: «فنحن على أن تظل يومها أجمع حتى الليل في غير بيتها إن شاءت، وتنقلب وذكر نساء فعلن ذلك بالنهار في زمن عمر وغيره»

عبد الرزاق،

12067 - عن معمر، عن أيوب، عن يوسف بن ماهك، عن أمه مسيكة، أن امرأة متوفى عنها زوجها زارت أهلها في عدتها وضربها الطلق، فأتوا عثمان فسألوه؟ فقال: «احملوها إلى بيتها وهي تطلق»

عبد الرزاق،

12068 - عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة قال: سأل ابن مسعود نساء من همدان نعي إليهن أزواجهن، فقلن: إنا نستوحش. فقال عبد الله: «تجتمعن بالنهار، ثم ترجع كل امرأة منكن إلى بيتها بالليل»

عبد الرزاق،

12069 - عن معمر، عن منصور، عن علقمة، عن ابن مسعود مثله. إلا أنه قال: «توفي عنهن أزواجهن في طاعون كان بالكوفة»

عبد الرزاق،

12070 - عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن رجل من أسلم، عن أم سلمة، أن امرأة سألتها توفي عنها زوجها، فقالت: إن أبي وجع قالت: «كوني أحد طرفي النهار في بيتك»

أخبرنا

12071 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنا حميد الأعرج، عن مجاهد قال: كان عمر، وعثمان، «يرجعانهن حواج ومعتمرات من الجحفة وذي الحليفة»

12072 - عن الثوري، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن المسيب قال: «رد عمر بن الخطاب نساء حاجات - أو معتمرات - توفي أزواجهن من

ظهر الكوفة»

عبد الرزاق،

12073 - عن معمر، عن الزهري، عن ابن لكعب بن عجرة قال: حدثتني عمتي، وكانت تحت أبي سعيد الخدري، أن فريعة، حدثتها أن زوجها خرج في طلب أعلاج أباق، حتى إذا كان بطرف القدوم - وهو جبل - أدركهم فقتلوه قال: فأتت النبي صلى الله عليه وسلم: فذكرت له أن زوجها قتل، وإنه تركها في مسكن ليس له، واستأذنته في الانتقال، فأذن لها، فانطلقت حتى إذا كانت بباب الحجرة أمر بها فردت وأمرها أن تعيد عليه حديثها «، ففعلت،» فأمرها أن لا تخرج حتى يبلغ الكتاب أجله "

عبد الرزاق،

12074 - عن معمر، عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة، يحدث، عن عمته زينب بنت كعب، عن فريعة، بهذا الحديث قال: فلما كان زمن عثمان، أتته امرأة تسأله عن ذلك قالت فريعة: فذكرت له فأرسل إلي فسألني فأخبرته «فأمرها أن لا تخرج من بيت زوجها حتى يبلغ الكتاب أجله»

عبد الرزاق،

12075 - عن الثوري، عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة، عن فريعة بنت مالك، أن زوجها قتل بالقدوم قالت: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن لها أهلا فأمرها أن تنتقل، فلما أدبرت ردها فقال: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله أربعة أشهر وعشرا»

أخبرنا

12076 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن أبي بكر، أن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة، أخبره، عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة، أن فريعة ابنة مالك - أخت أبي سعيد الخدري - أخبرتها، أن زوجا لها خرج، حتى إذا كان بالمدينة على ستة أميال عند طرف جبل يقال له: القدوم تعادى عليه اللصوص فقتلوه، وكانت فريعة في بني الحارث بن الخزرج في مسكن لم يكن لبعلها، إنما كان سكنى، فجاءها إخوتها، فيهم أبو سعيد الخدري فقالوا: ليس بأيدينا سعة فنعطيك وتمسك، ولا يصلحنا إلا أن نكون جميعا، ونخشى عليك الوحشة، فاسألي النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت فقصت عليه ما قال إخوتها، والوحشة، واستأذنته في أن تعتد عندهم، فقال: «افعلي إن شئت»، فأدبرت حتى إذا كانت في الحجرة قال: «تعالي، عودي لما قلت»، فقالت: فقال: «امكثي في مسكنك حتى يبلغ الكتاب أجله»، ثم إن عثمان بعث إليه امرأة من قومه تسأله عن أن تنتقل من بيت زوجها فتعتد في غيره، فقال: «افعلي»

ثم قال لمن حوله: هل مضى من النبي صلى الله عليه وسلم، أو من صاحبي في مثل هذا شيء؟ فقالوا: إن فريعة تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم: فأرسل إليها، فأخبرته، فانتهى إلى قولها، وأمر المرأة أن لا تخرج من بيتها. أخبرت أن هذه المرأة التي أرسلت إلى عثمان أم أيوب بنت ميمون بن عامر الحضرمي، وأن زوجها عمران بن طلحة بن عبيد الله

عبد الرزاق،

12077 - عن ابن جريج، عن عبد الله بن كثير قال: قال مجاهد: استشهد رجال يوم أحد عن نسائهم، وكن متجاورات في داره، فجئن النبي صلى الله عليه وسلم فقلن: إنا نستوحش يا رسول الله بالليل، فنبيت عند إحدانا، حتى إذا أصبحنا تبددنا إلى بيوتنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن، حتى إذا أردتن النوم فلتأت كل امرأة إلى بيتها»

عبد الرزاق،

12078 - عن معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: «لا تخرج المتوفى عنها إلا أن ينتوي أهلها منزلا فتنتوي معهم»

عبد الرزاق،

12079 - عن ابن جريج قال: أخبرني هشام بن عروة، عن أبيه، أنه سئل عن المتوفى عنها أتنتقل؟ فقال: «لا تنتقل إلا أن ينتوي أهلها منزلا فتنتوي معهم»

عبد الرزاق،

12080 - عن معمر، عن الزهري، قال: «أخذ المرخصون في المتوفى عنها بقول عائشة، وأخذ أهل العزم والورع بقول ابن عمر»

باب: النفقة للمتوفى عنها

[ج ٧ - ص ٣٦]

عبد الرزاق،

12081 - عن ابن جريج، عن عطاء قال: «لا نفقة للمتوفى الحامل إلا من مال نفسها»

عبد الرزاق،

12082 - عن الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عطاء، عن ابن عباس قال: «لا نفقة للمتوفى عنها الحامل، وجبت المواريث»

عبد الرزاق،

12083 - عن معمر، عن أيوب، عن عمرو بن دينار، أن ابن عباس قال: «لا نفقة لها»

أخبرنا

12084 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار، أن موسى بن باذان توفي، وامرأة له حبلى، فسئل ابن عباس عن النفقة عليها، فقال: «لا نفقة لها». فأتى ابن الزبير، فقال: «أنفقوا عليها»، ثم قال: «لآ لها، إن شئتم». فحدثنا أن عبد الله بن المسيب، أو قال ابن السائب - أنا أشك - العائذي لقاه لا نفقة لها قال: «لا تنفقوا عليها إن شئتم»

أخبرنا

12085 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: «ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة حسبها الميراث»

عبد الرزاق،

12086 - عن الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: «ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة حسبها الميراث». عبد الرزاق،

12087 - عن معمر، عن قتادة، عن جابر بن عبد الله مثله

عبد الرزاق،

12088 - عن معمر، عن قتادة، عن ابن المسيب في المتوفى عنها الحامل قال: «ليس لها نفقة»

عبد الرزاق،

12089 - عن معمر، عن أيوب، عن الحسن، وعكرمة، قالا: «في المتوفى عنها ليس لها نفقة ولا سكنى»

عبد الرزاق،

12090 - عن معمر، عن أيوب قال: أرسل ابن سيرين إلى عبد الملك بن يعلى، يسأله عن المتوفى عنها وهي حامل، وذلك من أجل التي اختلفوا فيها فلم يجعل لها عبد الملك بن يعلى نفقة "

عبد الرزاق،

12091 - عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، قال في المتوفى عنها وهي حامل: «لها النفقة». قال الزهري: فذكرت ذلك لقبيصة بن ذؤيب، فقال: «لا نفقة لها، ولو كنت لا بد فاعلا جعلته من نصيب ذي بطنها»

عبد الرزاق،

12092 - عن ابن جريج قال: سئل ابن شهاب، عن المتوفى عنها وهي حامل على من نفقتها قال: كان ابن عمر يرى: «نفقتها إن كانت حاملا أو غير حامل فيما ترك زوجها»، فأبى الأئمة ذلك، وقضوا بأن لا نفقة لها

عبد الرزاق،

12093 - عن الثوري، عن أشعث، عن الشعبي، أن عليا، وابن مسعود، كانا يقولان: «النفقة من جميع المال للحامل»

عبد الرزاق،

12094 - عن الثوري، عن منصور، عن شريح قال: «النفقة للحامل المتوفى عنها من جميع المال، والرضاع من جميع المال»

عبد الرزاق،

12095 - عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم قال: كان أصحابنا يقولون: «إن كان المال ذا مز فهو من نصيبه» - يعني الرضاع -

عبد الرزاق،

12096 - عن الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: «إن كان نصيبه تمام رضاعه فهو من نصيبه، وإلا فهو من جميع المال»

عبد الرزاق،

12097 - عن الثوري، عن سليمان الشيباني، عن عبد الله بن معقل قال: «الرضاع من نصيبه»

عبد الرزاق،

12098 - عن الثوري، وسألناه عن المرأة تدعي حملا قال: كان ابن أبي ليلى «يرسل إليها نساء فينظرن إليها، فإن عرفن ذلك وصدقنها أعطاها النفقة، وأخذ منها كفيلا»

باب: السكنى للمتوفى عنها

[ج ٧ - ص ٤٠]

عبد الرزاق،

12099 - عن ابن جريج، عن يحيى بن سعيد قال: سئل ابن المسيب، عن المرأة المتوفى عنها زوجها وهي في كراء، من يعطي الكراء؟ قال: «زوجها فإن لم، فالأمير»

عبد الرزاق،

12100 - عن معمر، عن الزهري في امرأة توفي عنها زوجها وهي في كراء قال: «هو في مال زوجها إنما تحبس في حقه عليها»

عبد الرزاق،

12101 - عن الثوري، عن بعض الفقهاء، أنه كان يقول: " كان للمتوفى عنها النفقة والسكنى حولا فنسخها: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} [البقرة: 234] ونسخها: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] فإذا كانت حاملا فوضعت حملها، انقضت عدتها، وإذا لم تكن حاملا تربصت أربعة أشهر وعشرا "

عبد الرزاق،

12102 - عن الثوري، عن سليمان الشيباني، وإسماعيل، عن الشعبي في المرأة تأكل نصيبها من مال زوجها بعد وفاته، ولا تعلم بوفاته قال: «ما

أكلت بعد وفاته فهو عليها يؤخذ من نصيبها». عبد الرزاق،

12103 - عن ابن عيينة، عن إسماعيل، عن الشعبي مثله

عبد الرزاق،

12104 - عن الثوري، عن حماد، ومنصور، عن إبراهيم قال: «هو لها بما حبست نفسها عليه». " وقول الشعبي: أحب إلى سفيان "

باب: المطلقة والمتوفى عنها سواء

[ج ٧ - ص ٤١]

عبد الرزاق،

12105 - عن معمر، عن الزهري، وعطاء الخراساني، عن ابن المسيب قال: «تحد المبتوتة، كما تحد المتوفى عنها، فلا تمس طيبا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، ولا تكتحل، ولا تلبس الحلي، ولا تختضب، ولا تلبس المعصفر»

عبد الرزاق،

12106 - عن الثوري، عن عبد العزيز بن المسيب قال: «المطلقة والمتوفى عنها حالهما واحد في الزينة»

عبد الرزاق،

12107 - عن الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم، أنه كان «يكره الزينة للتي لا رجعة له عليها من المطلقات»

عبد الرزاق،

12108 - عن معمر، عن الزهري، قال: «لا تحدث حليا، وإن كان عليها لم تنزعه، ولا تمس طيبا، وتمتشط بالحناء، والكتم، وتدهن بالدهن الذي ينش بالريحان، وكره الذي فيه الأفواه»

عبد الرزاق،

12109 - عن معمر قال: أخبرني قتادة، أنه سمع الحسن يقول: «لا تحد المبتوتة، تلبس ما شاءت، وتدهن ما شاءت»

عبد الرزاق،

12110 - عن ابن جريج، عن عطاء قال: «ولتزين المبتوتة، تنفق نفسها، وغير المبتوتة لبعلها»

باب: ما تتقي المتوفى عنها

[ج ٧ - ص ٤٣]

عبد الرزاق،

12111 - عن ابن جريج، عن عطاء قال: كان ابن عباس، «يأمر المتوفى عنها باعتزال الطيب» قال عطاء: نهيت عن الطيب والزينة، فإياها وكل لبسة إذا رئيت عليها، قيل: تزينت، ولا تلبس صباغا، ولا حليا، وزعم أنه بلغه عن ابن عباس اعتزال المتوفى عنها الطيب والزينة "

أخبرنا

12112 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، قال عطاء: «تنهى المتوفى عنها عن الطيب والزينة، ولا تكتحل بإثمد، من أجل أنه زينة، وأن فيه مسكا، ولا بحضض، فإن فيه زعموا ورسا، ولكن بصبر إن شاءت»

عبد الرزاق،

12113 - عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس: أنه كان «يأمر المتوفى عنها باعتزال الطيب والزينة». قال ابن جريج: وكان عطاء «لا يرى الفضة من الحلي الذي يكره»

عبد الرزاق،

12114 - عن معمر، عن بديل العقيلي، عن الحسن بن مسلم، عن صفية ابنة شيبة، عن أم سلمة قالت: «المتوفى عنها زوجها لا تلبس حليا، ولا تختضب، ولا تطيب»

عبد الرزاق،

12115 - عن عبد الله بن عمر، عن نافع، أن ابن عمر قال: «لا تبيت المتوفى عنها عن بيتها، ولا تطيب، ولا تختضب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب تجلبب به». عبد الرزاق،

12116 - عن الثوري، عن عبيد الله، وابن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر مثله

عبد الرزاق،

12117 - عن معمر، عن الزهري، قال: «يكره للمتوفى عنها العصب، والسواد، ولا تلبس الثياب المصبغة، ولا تلبس حليا، ولا تمس طيبا»

عبد الرزاق،

12118 - عن الثوري، عن أبي المقدام، أن ابن المسيب قال: «المتوفى عنها لا تحج، ولا تعتمر، ولا تلبس مجسدا، ولا تكتحل»

عبد الرزاق،

12119 - عن ابن جريج، عن عطاء، أنه قال: «إن كان على المتوفى عنها حلي من فضة حين مات عنها زوجها، فلا تنزعه إن شاءت، وإن لم يكن عليها حين مات، فلا تلبسه هي حينئذ تريد الزينة»، وكان يكره الذهب كله، ويقول: «هو زينة ويكرهه للمتوفى عنها ولغيرها»

عبد الرزاق،

12120 - عن معمر، عن الزهري، وعطاء الخراساني، عن ابن عباس، - قال أبو سعيد: ورأيت في كتاب غيري ابن المسيب مكان ابن عباس قال: «المتوفى عنها ولا تمس طيبا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، ولا تكتحل، ولا تلبس الحلي، ولا تختضب، ولا تلبس المعصفر»

عبد الرزاق،

12121 - عن معمر، عن الزهري، قال: «تمتشط بالحناء والكتم، وتدهن بالدهن الذي ينش بالريحان، ويكره الدهن الذي فيه الأفواه، ولا تمس طيبا»

عبد الرزاق،

12122 - عن ابن جريج قال: قال عطاء: «إن أصابها ضرورة إلى الإثمد وإلى غيره من الطيب فلتكتحل به، ولتداو به». قال: «وتمتشط بحناء وكتم، وتدهن بزيت نيئ، وفي هذه الأدهان الفارسية، وأما كل شيء فيه أفواه فلا ولا تمس بيدها طيبا»

عبد الرزاق،

12123 - عن ابن جريج قال: أخبرني موسى بن عقبة، عن نافع، أن عائشة ابنة مطيع، «في إحدادها كانت تصنع على عاصم بن عمر مثل

ذلك»

عبد الرزاق،

12124 - عن ابن جريج، عن عطاء قال: «الكست والأظفار ليست بطيب»

عبد الرزاق،

12125 - عن مالك، عن نافع، أن صفية بنت أبي عبيد، «اشتكت عينها وهي حادة على ابن عمر، فلم تكتحل حتى كادت عيناها ترمصان»

أخبرنا

12126 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني موسى بن عقبة، عن نافع، أن صفية بنت أبي عبيد، «اشتكت عينيها وهي حادة على ابن عمر، حتى اشتد وجع عينيها، فلم تكتحل بإثمد، كانت تلك عينها بالصبر»

عبد الرزاق،

12127 - عن ابن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن نافع، أن صفية بنت أبي عبيد، لما مات ابن عمر «اشتكت عينيها فكانت تكتحل بالصبر»

عبد الرزاق،

12128 - عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أم عطية قالت: " أمرنا أن لا نلبس في الإحداد الثياب المصبغة إلا العصب، وأمرنا أن لا نحد على هالك - أو قالت: على ميت - فوق ثلاث إلا الزوج، وأمرنا أن لا نمس طيبا إلا أدنى الطهر: الكست والأظفار "

عبد الرزاق،

12129 - عن هشام بن حسان، عن أم الهذيل، عن أم عطية قالت: في المتوفى عنها: «لا تلبس ثوبا مصبوغا، ولا تطيب إلا بنبذة من قسط وأظفار عند طهرها»

عبد الرزاق،

12130 - عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن حميد بن نافع، أن زينب بنت أبي سلمة، أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة

أنها دخلت على أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حين توفي أبو سفيان، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة، خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية، ثم مست بعارضيها، ثم قالت: أما والله ما لي بالطيب حاجة، غير إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث أيام، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا». قال: وقالت زينب: ودخلت على زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أخوها، فدعت

بطيب فمست منه، ثم قالت: أما والله ما لي حاجة بالطيب، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا». قالت زينب: وسمعت أم سلمة بنت أبي أمية زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: جاءت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي زوجها وقد اشتكت عينها، أفأكحلها؟ قال: «لا»، مرتين - أو ثلاثا - كل ذلك يقول: «لا» ثم قال: «إنما هي أربعة أشهر وعشرا» وقد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول. قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي البعرة على رأس الحول؟ قالت: كانت المرأة في الجاهلية إذا توفي زوجها دخلت حفشا. قيل لمالك: وما الحفش؟ قال: الخص. ولبست من شر ثيابها، ولم تمس طيبا، ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفتض به " فقلت له: وما تفتض به؟ قال: «تمسح به»، فقل: ما

تفتض بشيء إلا مات قال: «ثم تخرج فتعطى البعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ذلك ما شاءت من الطيب»

عبد الرزاق،

12131 - عن مالك، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن عائشة، أو عن حفصة قالت: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على

ميت فوق ثلاث إلا على زوج»

عبد الرزاق،

12132 - عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على هالك فوق ثلاث إلا على زوج»

عبد الرزاق،

12133 - عن معمر، عن هشام بن عروة، وابن جريج، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أنه كان يقول: «لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوجها، فإنها تحد عنه حتى تنقضي عدتها»

عبد الرزاق،

12134 - عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن الجراح، مولى أم حبيبة، عن أم حبيبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر - أو قال: تؤمن بالله ورسوله - تحد على هالك فوق ثلاث، إلا على زوجها، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا "

عبد الرزاق،

12135 - عن معمر، وابن جريج، عن هشام بن عروة، أن متوفى عنها سألت عروة، فقالت: ليس لها إلا خمار ببقم أفألبسه؟ قال: «لا». قالت:

ليس لي غيره. قال: «اصبغيه بسواد»

عبد الرزاق،

12136 - عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، أن أم سلمة، سئلت عن الإثمد للمتوفى عنها؟ فقالوا: إنها تعودته، وإنها تشتكي عينيها، فقالت: «لا، وإن فقئت عيناها»

عبد الرزاق،

12137 - عن ابن جريج، عن عطاء قال: «إن أصابها إلى الإثمد ضرورة، أو إلى غيره من الطيب فلتكتحل ولتداو به»

عبد الرزاق،

12138 - عن معمر، عن الزهري، قال: «لا تكتحل المتوفى عنها إلا أن تشتكي عينيها فتعاهد بدواء»

عبد الرزاق،

12139 - عن معمر، عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد قال: سألته متوفى عنها فقالت: أمي عطارة أبيع الطيب؟ فقال: «لا بأس عليك»، فلما ولت قال: «إنه على ذلك ليكره لها أن تعالج الطيب»

عبد الرزاق،

12140 - عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت إن مات وفي بيتها أفرشة؟ قال: «إني لأحب أن تنتزعها». قلت: تجعل مركبا في الموسم بزينة هي فيه متزينة؟ قال: «لا». قال: فيقال: من هؤلاء؟ فيقال: «فلانة قد تزينت حينئذ»

عبد الرزاق،

12141 - عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: المتوفى عنها تزين الجارية، من جواريها ترسلها في الحاجة، فقال: «لا بأس بذلك إنما نهيت عن الزينة». وسألته عن السابري؟ قال: «يشف، فكرهه للنساء كلهن»

عبد الرزاق،

12142 - عن معمر، عن الأعمش، عن سليمان بن مسهر، أن عمر بن الخطاب قال: «لا تلبسوا نساءكم القباطي، فإنه إن لا يشف يصف»

عبد الرزاق،

12143 - عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ولا يشف السابري قال: «لا بأس به، وتلبس من حسان ثياب البياض»، قلنا له: المروي والهروي؟ قال: «فزينة»

عبد الرزاق،

12144 - عن ابن جريج قال: قلت: لعطاء: شعرها؟ قال: «لا يصبرها ما لم تلبس ثيابها»

أخبرنا

12145 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: الفضة يموت زوجها وهي عليها الزينة هي ما لم تحدثها؟ قال: «لا». قلت: فتوفي عنها، وعليها خلخالا فضة، ودملوجان، وقلبان، وقلادة، وخواتم، كل ذلك فضة قال: لا تنتزعه إن شاءت، ليس ذلك بزينة، قلت: اللؤلؤ؟ قال: «زينة». قلت: فإن كان في خواتيم الفضة فصوص فيروزية، أو ياقوت؟ قال: «فلا تنزعه إن شاءت، وإن كان في شيء من ذلك ذهب فلتنزعه إن شاءت إلا أن يكون خاتما يسيرا، وهو يكره الذهب لها ولغيرها»

عبد الرزاق،

12146 - عن ابن جريج قال: قال إنسان لعطاء: خلخالا الذهب تحت الثياب؟ قال: «زينة»

عبد الرزاق،

12147 - عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الخرص؟ قال: «لا تنزعه، فإن كان ليس عليها من هذا شيء حين مات، فلا تلبس ذلك، لأنها تريد

الزينة حينئذ» قال: قلت: قلادة أو خمارة؟ قال: «لا، إلا أن يكون الشيء اليسير»

عبد الرزاق،

12148 - عن ابن جريج قال: قال عطاء: «وإن توفي عنها وهي جارية قد بلغت الرجال، وإن كانت لم تحض، فعليها ما على التي قد حاضت من المواعدة، والزينة، والطيب، وإن كانت جارية صغيرة لم تبلغ، فلا يضير أهلها أن يزينوها، أو يطيبوها، إن شاءوا»

عبد الرزاق،

12149 - عن الثوري، قال: «أم الولد تخرج، وتطيب، وتختضب، ليست بمنزلة المتوفى عنها، إذا مات سيدها»

باب يعرض الخاطب في العدة

[ج ٧ - ص ٥٣]

أخبرنا

12150 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: كيف يقول الخاطب؟ قال: " يعرض ولا يبوح بشيء، إن لي حاجة، وأبشري، فأنت بحمد الله نافقة، وتقول هي: قد أسمع ما تقول: ولا تعد شيئا، ولا تقول لعل ذلك "

أخبرنا

12151 - عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس، أنه قال له: " إن خير ما تقول إذا ذكرت وخطبت أن تقول: إنها ذات شرف، وإنها ذات ميسم وجمال "

عبد الرزاق،

12152 - عن معمر، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: " يعرض لها في خطبتها فيقول: والله إنك لجميلة، وإن النساء لمن حاجتي، وإنك لإلى خير أن شاء الله "

عبد الرزاق،

12153 - عن ابن مجاهد، عن أبيه، عن ابن عباس في: {إلا أن تقولوا قولا معروفا} [البقرة: 235] قال: " يقول: إنك لجميلة وإنك لإلى خير، وإن النساء لمن حاجتي "

عبد الرزاق،

12154 - عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: " يقول: إني لأريد التزويج "

عبد الرزاق،

12155 - عن الثوري، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: " يقول: إني لأريد التزويج "

عبد الرزاق،

12156 - عن الثوري، عن ليث، عن مجاهد قال: " يقول: إنك لجميلة، إنك لحسناء، إنك لنافقة، إنك لإلى خير، ونحو هذا ". عبد الرزاق،

12157 - عن ابن جريج، عن مجاهد مثله

عبد الرزاق،

12158 - عن معمر، عن قتادة قال: " يعرض لها: إني فيك لراغب، وإنك لجميلة، وإن النساء لمن حاجتي "

عبد الرزاق،

12159 - عن الثوري في قوله: {إلا أن تقولوا قولا معروفا} [البقرة: 235] قال: " يقول: إني فيك لراغب، وإني لأرجو إن شاء الله أن نجتمع

"

باب مواعدة الخاطب في العدة

[ج ٧ - ص ٥٤]

عبد الرزاق،

12160 - عن ابن جريج، عن عكرمة، «أن يواعد الرجل ولي المرأة بغير علمها»

أخبرنا

12161 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت لو واثقت، وعاقدت، وواعدت رجلا في عدتها لتنكحه، ثم تمت له، أيفرق بينهما؟ قال: «لا». قال ابن جريج: وبلغني أن ابن عباس قال: «خير له أن يفارقها»

عبد الرزاق

12162 - قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: المبتوتة تعاهد الرجل وتوافقه في عدتها؟ قال: «ولم تعاهد» قال: تقول لم أعدوك "

عبد الرزاق،

12163 - عن معمر في المبتوتة قال: تواعد في عدتها غير عهد؟ قال: «ذلك مكروه»

عبد الرزاق،

12164 - عن الثوري، قال: «المبتوتة والمتوفى عنها زوجها في المواعدة سواء»

عبد الرزاق،

12165 - عن معمر، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله: {لا تواعدوهن سرا} [البقرة: 235] قال: «هو الذي يأخذ عليها عهدا أو ميثاقا أن تحبس نفسها، ولا تنكح غيره»

عبد الرزاق،

12166 - عن ابن مجاهد، عن أبيه، عن ابن عباس في قوله: {لا تواعدوهن سرا} [البقرة: 235] قال: " يقول: إنك لمن حاجتي "

عبد الرزاق،

12167 - عن الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير في قوله: {لا تواعدوهن سرا} [البقرة: 235] قال: «لا يقاصها على كذا وكذا على أن لا تتزوج غيره». قال الشعبي، عن إبراهيم النخعي، قال: «هو الزنا»

عبد الرزاق،

12168 - عن معمر، عن قتادة، عن الحسن في قوله: {لا تواعدوهن سرا} [البقرة: 235] قال: «هو الفاحشة»

عبد الرزاق،

12169 - عن ابن التيمي، عن أبيه، عن أبي مجلز قال: «هو الزنا»

عبد الرزاق،

12170 - عن الثوري، عن ليث، عن مجاهد، أنه كان " يكره أن يقول: لا تسبقيني نفسك "

عبد الرزاق،

12171 - عن الثوري، عن رجل، عن الضحاك بن مزاحم في قوله: {أو أكننتم} [البقرة: 235] ثم قال: «أسررتم»

باب: {حتى يبلغ الكتاب أجله}

[البقرة: 235] [ج ٧ - ص ٥٧]

باب: {والوالدات يرضعن أولادهن}

[البقرة: 233] [ج ٧ - ص ٥٧]

عبد الرزاق،

12172 - عن الثوري، عن ليث، عن مجاهد في قوله: {حتى يبلغ الكتاب أجله} [البقرة: 235] قال: «حتى تنقضي العدة»

أخبرنا

12173 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: ما {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} [البقرة: 233]؟ قال: «إذا أرادت امرأة أن تقصر عن حولين كان حقا على أمه أن تبلغه، ولا يزيد عليهما إلا أن تشاء، وهي المطلقة والمتوفى عنها، ويروى أنها بين الناس بعد أن اختلفوا في وقت الرضاعة»

عبد الرزاق،

12174 - عن معمر، عن قتادة قال: «إذا أراد وأرادت الوالدة أن يفصلا ولدهما قبل الحولين، فكان ذلك عن تراض منهما وتشاور فلا بأس»

عبد الرزاق،

12175 - عن الثوري، عن ليث، عن مجاهد في قوله: {فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور} [البقرة: 233] قال: «يتشاوران فيما دون الحولين، ليس لها أن تفطم إلا بإذنه، وليس له أن يفطم إلا بإذنها»

باب: {لا تضار والدة بولدها}

[البقرة: 233] [ج ٧ - ص ٥٨]

عبد الرزاق،

12176 - عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ما {لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده} [البقرة: 233]؟ قال: «لا تدعه عليه مضارة، ولا يمنعها إياه بالذي يجد»

عبد الرزاق،

12177 - عن معمر، عن قتادة في قوله: {لا تضار والدة بولدها} [البقرة: 233] فترمي به على أبيه ضرارا {ولا مولود له بولده} [البقرة: 233] يقول: «ولا الوالد، فينتزعه منها ضرارا، إذا رضيت من أجر الرضاع بما ترضى به غيرها، فهي أحق به إذا رضيت بذلك»

عبد الرزاق،

12178 - عن الثوري، عن قال: {لا تضار والدة بولدها} [البقرة: 233] قال: «فترمي بولدها ولا ترضعه»، {ولا مولود له} [البقرة: 233] قال: " يقول: ولا الوالد فينتزعه منها "، {وعلى الوارث مثل ذلك} [البقرة: 233] يقول: «وعلى وارث الصبي مثل ما على الوالد، لا ينتزعه منها، وعليه بقية الرضاع»

باب: الرضاع ومن يجبر عليه

[ج ٧ - ص ٥٩]

عبد الرزاق،

12179 - عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ما {وعلى الوارث مثل ذلك} [البقرة: 233]؟ قال: «وارث المولود مثل ما ذكر»

أخبرنا

12180 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: يحبس وارث المولود إن لم يكن للمولود مال بأجر مرضعة؟ وإن كره الوارث؟ قال: «أفتدعه يموت»

عبد الرزاق،

12181 - عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن شعيب، أن ابن المسيب، أخبره، أن عمر بن الخطاب، وقف بني عم منفوس ابن عم كلالة، بالنفقة عليه مثل العاقلة. فقالوا: لا مال له. قال: «فوقفهم بالنفقة عليه كهيئة العقل»

عبد الرزاق،

12182 - عن الثوري، عن ليث، عن رجل، عن ابن المسيب، أخبره، أن عمر «جبر رجلا على رضاع ابن أخيه»

عبد الرزاق،

12183 - عن معمر، عن قتادة، وغيره في قوله: {وعلى الوارث مثل ذلك} [البقرة: 233] قال: «هو على وارث الصبي إذا لم يكن للصبي مال»

عبد الرزاق،

12184 - عن معمر، عن الزهري، أن عمر بن الخطاب: «أغرم ثلاثة كلهم يرث الصبي أجر رضاعه»

عبد الرزاق،

12185 - عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، أن عبد الله بن عتبة، جعل نفقة صبي من ماله، وقال لوارثه: " أما أنه لو لم يكن له مال أخذناك بنفقته، ألا ترى أنه يقول: {وعلى الوارث مثل ذلك} [البقرة: 233] "

عبد الرزاق،

12186 - عن ابن جريج، عن عطاء قال: «أجر رضاع المولود قد مات أبوه في حظ المولود من المال». قال ابن جريج: قال ابن كثير: «قبل انقضاء الحولين»

عبد الرزاق،

12187 - عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أسمعت فيها بشيء معلوم؟ {رزقهن وكسوتهن} [البقرة: 233] قال: «لا»، وقال ابن كثير {فآتوهن أجورهن} [الطلاق: 6]: {رزقهن وكسوتهن} [البقرة: 233]

أخبرنا

12188 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: {وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم} [البقرة: 233]؟ قال: " أمه، وغيرها {إذا سلمتم ما آتيتم} [البقرة: 233] أعطيتم "

عبد الرزاق،

12189 - عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم قال: «إذا قام أجره فأمه أحق به». قال سفيان: «فإن أبت أمه استؤجر له، فإن لم يكن له مال ولم يجدوا أحدا يرضعه». فإن جويبرا أخبرني، عن الضحاك، أنه قال: «تجبر أمه على أن ترضعه، فإن وجدوا من يرضعه لم تجبر الأم»

عبد الرزاق،

12190 - عن الثوري، وسألته عن رجل يموت ويترك امرأته ترضع، وليس لها مال، وتأبى أمه أن ترضعه قال: «لا تجبر على رضاعه وهو على العصبة». قال: «وأحب إلي أن يكون على الرجال والنساء، وعلى أمه بقدر ميراثها منه»

باب: طلاق المريض

[ج ٧ - ص ٦١]

عبد الرزاق،

12191 - عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، أن عثمان بن عفان، «ورث امرأة عبد الرحمن بن عوف بعد انقضاء العدة، وكان طلقها مريضا»

أخبرنا

12192 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنا ابن أبي مليكة، أنه سأل ابن الزبير عن الرجل يطلق المرأة فيبتها، ثم يموت وهي في عدتها، فقال ابن الزبير: «طلق عبد الرحمن بن عوف ابنة الأصبغ الكلبي فبتها، ثم مات وهي في عدتها فورثها عثمان». قال ابن الزبير: «وأما أنا فلا أرى أن ترث المبتوتة». قال ابن أبي مليكة: «وهي التي تزعم أنه طلقها مريضا»

عبد الرزاق،

12193 - عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب، وسألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في وجع، كيف تعتد إن مات؟ وهل ترثه؟ قال: «قضى عثمان في امرأة عبد الرحمن أنها تعتد، وترثه، وإنه ورثها بعد انقضاء عدتها، وإن عبد الرحمن طاوله وجعه». " اسم ابنة الأصبغ: تماضر بنت الأصبغ بن زياد بن الحصين وهي أم أبي سلمة "

عبد الرزاق،

12194 - عن ابن جريج قال: أخبرني هشام بن عروة، «أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته مريضا، ثم مات فورثها عثمان»

عبد الرزاق،

12195 - عن الثوري، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أن عثمان، «ورث امرأة عبد الرحمن بن عوف بعد انقضاء العدة، وكان طلقها مريضا»

عبد الرزاق،

12196 - عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار، أن عبد الرحمن بن هرمز، أخبره، " أن عبد الرحمن بن مكمل كان عنده ثلاث نسوة، إحداهن ابنة قارظ قال: فأخبرني عثمان بن أبي سليمان، أنها جويرية - وكان ذا مال كثير -، خرج تاجرا حتى إذا كان ببعض الطريق أخذه الفالج، فركب إليه ناس من قريش، فيهم نافع بن طريف، وإنه طلق اثنتين منهم، ثم مكث بعد طلاقه إياهما سنتين، وإنهما ورثاه، ومات في عهد عثمان، وهو - أظن ورثهما -، ولا أظنهما نكحتا "

عبد الرزاق،

12197 - عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب أن امرأة ابن مكمل ورثها عثمان بعد ما انقضت عدتها "

عبد الرزاق،

12198 - عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب، «لما أمر بيزيد بن عبد الله أن يقتل طلق امرأته ثلاثا فورثته»

أخبرنا

12199 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرجل يطلق البتة مريضا، ثم يموت من وجعه ذلك قال: «ترثه، وإن انقضت العدة إذا مات في مرضه ذلك، ولم تنكح»

عبد الرزاق،

12200 - عن معمر، عمن سمع، الحسن يقول: «ترثه، وإن انقضت العدة إذا مات من مرضه ذلك». وقال الحسن: «يتوارثان، إن مات من مرضه». وقال غير الحسن: ترثه ولا يرثها "

عبد الرزاق،

12201 - عن الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم، أن عمر بن الخطاب قال: «إذا طلقها مريضا ورثته ما كانت في العدة، ولا يرثها»

عبد الرزاق،

12202 - عن معمر قال: أخبرني من سمع، الحسن يقول: «يتوارثان إن مات من مرضه ذلك». قال معمر: وسمعت من يقول: «ترثه ولا يرثها»

عبد الرزاق،

12203 - عن معمر، وابن جريج، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: «إذا طلقها فبتها مريضا فانقضت العدة فلا ميراث بينهما»

عبد الرزاق،

12204 - عن معمر، عن أيوب، وغيره، عن ابن سيرين قال: «إذا انقضت العدة فلا ميراث بينهما»

عبد الرزاق،

12205 - عن معمر، عن قتادة، أن شريحا قال: «إذا انقضت العدة فلا ميراث بينهما»

عبد الرزاق،

12206 - عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: طلقها فبتها مريضا، ثم استصح في عدتها، ثم مرض فمات قبل أن تنقضي عدتها قال: «لا ميراث لها، ولا يملك منها في عدتها ارتجاعا، ولا يرثها إن ماتت فيما يجوز عليه بته إياها، ولا يجوز عليها في ميراثها»

عبد الرزاق،

12207 - عن الثوري، قال: «إذا طلق امرأته وهو مريض، فإنها تكون على أقصى العدتين، إن كان أربعة أشهر وعشرا أكثر من حيضها أحدت

بالأربعة والعشر، وإن كان الحيض أكثر أحدت بالحيض»

12208 - عبد الرزاق، عن مغيرة، عن إبراهيم، وعن أبي سهل عن الشعبي، قالا: «تعتد أربعة أشهر وعشرا»

عبد الرزاق،

12209 - عن الثوري في رجل طلق امرأته تطليقتين وهو مريض، فحاضت حيضتين، ثم صح فطلقها الثالثة قال: «لا ترثه لأنه إنما أبانها وهو صحيح، وإن طلقها تطليقتين وهو صحيح، ثم مرض فبتها ورثته»

عبد الرزاق،

12210 - عن سفيان الثوري في رجل حضره الموت فقال: إني كنت طلقت امرأتي منذ عشر سنين، ولها علي ألف درهم قالت: «صدقت إن كان ما أقر لها به أكثر من ميراثها، لم تزد على الميراث، وإن كان أقل من الميراث لم تزد عليه، لأنها رضيت به»

باب: تخلع من زوجها وهو مريض أو تقول: لا صداق لها

[ج ٧ - ص ٦٥]

عبد الرزاق،

12211 - عن الثوري، قال: «إذا اختلعت المرأة أو خيرها فاختارت نفسها، أو سألته الطلاق في مرضه فلا ميراث لها لأنه جاء من قبلها»

عبد الرزاق،

12212 - عن الثوري، قال: «إن اختلعت المرأة من زوجها بعشرة آلاف وهي مريضة، ثم توفيت، جعلنا له قدر ميراثه منها، وإن كان ميراثه أقل أعطيناه ميراثه، وإن كان ميراثه أكثر لم يزد على العشر، لأنه رضي بها، وإن صحت جاز له»

عبد الرزاق،

12213 - عن الثوري، في رجل قالت له امرأة في مرضها: لست أطلب زوجي صداقا ثم ماتت قال: قال الشعبي: «تصدق». وقال إبراهيم والحكم: «لا تصدق»

عبد الرزاق،

12214 - عن الثوري، عن جابر، عن الشعبي، قال: «إذا برأت المرأة زوجها من صداقها وهي مريضة لم يجز». أخبرناه محمد بن يحيى عنه

باب: تقول: طلقني وهو مريض وتقول الورثة: صحيح

عبد الرزاق،

12215 - عن الثوري في المرأة يطلقها زوجها ثلاثا، ثم يموت فتقول: طلقني وهو مريض، فقال أهله: بل طلقك صحيحا. على من البينة؟ قال: " القول قولها: إلا أن يأتوا هم بالبينة أنه طلقها وهو صحيح "

عبد الرزاق،

12216 - عن معمر، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر قال: طلق غيلان بن سلمة الثقفي نساءه وقسم ماله بين بنيه، - قال: في خلافة عمر -. فبلغ ذلك عمر، فقال: «طلقت نساءك، وقسمت مالك بين بنيك؟» قال: نعم. قال: " والله إني لأرى الشيطان فيما يسرق من السمع سمع بموتك، فألقاه في نفسك، فلعلك أن لا تمكث إلا قليلا، وايم الله لئن لم تراجع نساءك، وترجع في مالك، لأورثهن منك إذا مت، ثم لآمرن بقبرك فليرجمن كما رجم قبر أبي رغال - قال الزهري: وأبو رغال أبو ثقيف قال: فراجع نساءه وراجع ماله ". قال نافع: «فما مكث إلا سبعا حتى مات»

باب: المريض يطلق البكر

[ج ٧ - ص ٦٧]

عبد الرزاق،

12217 - عن معمر، عن الزهري في الرجل يطلق امرأته قبل أن يبني بها وهو مريض قال: «لها نصف الصداق ولا ميراث لها ولا عدة عليها»

عبد الرزاق،

12218 - عن معمر، عن قتادة، عن النخعي، وعمر بن عبد العزيز، قالا: «لها نصف الصداق ولا ميراث لها ولا عدة عليها»

عبد الرزاق،

12219 - عن ابن جريج قال: أخبرني من أصدق، أن عمر بن عبد العزيز، كتب إلى عدي في رجل طلق مريضا، ولم يجمع وقد فرض الصداق فإن لها شطره «.» وإنما أخذها من سليمان بن يسار "

عبد الرزاق،

12220 - عن الثوري، عن ابن أبي ليلى، عن الشعبي، قال: «لا ميراث للتي لم يدخل بها إذا طلقها مريضا، ولها نصف الصداق». قال: وبلغني عن إبراهيم النخعي مثل ذلك. قال عبد الرزاق: والناس عليه وبه آخذ "

عبد الرزاق،

12221 - عن معمر، عن قتادة، عن الحسن قال: «لها صداقها تاما، ولها الميراث وعليها العدة»

عبد الرزاق،

12222 - عن ابن جريج، عن عطاء قال: «ليس لها إلا نصف الصداق، ولها الميراث إن مات من وجهه ذلك، ما لم تنكح»

عبد الرزاق،

12223 - عن معمر، عن قتادة، أن أبا الشعثاء قال: «لها الصداق كاملا، ولا ميراث لها، ولا عدة عليها»

باب: متعة المطلقة

[ج ٧ - ص ٦٨]

عبد الرزاق،

12224 - عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: «لكل مطلقة متعة، إلا التي تطلق قبل أن يدخل بها، وقد فرض لها فلها نصف الصداق، ولا متعة لها»

عبد الرزاق،

12225 - عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: «لكل مطلقة متاع إلا التي تطلق قبل أن يدخل بها، وقد فرض لها، فلها نصف الصداق، لا متعة لها». عبد الرزاق،

12226 - عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر مثله

عبد الرزاق،

12227 - عن ابن جريج، عن عطاء قال: «لها نصف الصداق ولا متعة لها»

عبد الرزاق،

12228 - عن معمر، عن قتادة، عن ابن المسيب قال: «لها نصف الصداق، ولا متعة لها»

عبد الرزاق،

12229 - عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم في الذي يطلق امرأته ولم يدخل بها، وقد فرض لها قال: «لها نصف الصداق، ولا متعة»

عبد الرزاق،

12230 - عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم في الذي يطلق امرأته ولم يدخل بها، وقد فرض لها قال: «لها نصف الصداق، ولا متعة لها، فإن طلقها قبل أن يفرض، فلها المتعة، ولا صداق لها»

أخبرنا

12231 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء قال: «إن لم يدخل بها ولم يفرض لها، فلها المتعة، ولا صداق لها». عبد الرزاق،

12232 - عن الثوري، عن أبي بسطام، عن الحكم، عن إبراهيم، عن شريح، مثل ذلك قال: «لها النصف»

عبد الرزاق،

12233 - عن الثوري، عن ابن أبي ليلى، عن إبراهيم في التي قد فرض لها ولم يدخل بها قال: «ليس لها إلا النصف»

عبد الرزاق،

12234 - عن الثوري، عن حميد الأعرج، عن مجاهد قال: «لكل مطلقة متاع، إلا التي طلقت قبل أن يدخل بها، فلها النصف، ولا متاع لها»

عبد الرزاق،

12235 - عن الثوري، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: «للمطلقة التي لم يدخل بها متعة»

عبد الرزاق،

12236 - عن الثوري، عن الزبير بن عدي، عن زيد بن الحارث، أن شريحا: «جبر رجلا في المطلقة التي لم يفرض لها زوجها على المتاع»

عبد الرزاق،

12237 - عن الثوري، عن حماد قال: «تجبر على النصف من صداق نسائها»

12238 - معمر، عن الزهري، قال: «لكل مطلقة متعة»

عبد الرزاق،

12239 - عن معمر، عن ابن شهاب قال: المتعة للتي قد جمعت، والتي لم تجمع سواء. يقول: «لهن المتعة»

عبد الرزاق،

12240 - عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة قال: «لكل مطلقة متعة». وذكره، عن أبي قلابة

عبد الرزاق،

12241 - عن معمر، عمن سمع، الحسن يقول: «لكل مطلقة متعة»

عبد الرزاق،

12242 - عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن شريح قال: سمعته يقول: لرجل طلق متع فلم أدر ما رد عليه قال: فسمعت شريحا يقول: «لا تأبى أن تكون من المتقين، لا تأبى أن تكون من المحسنين»

عبد الرزاق،

12243 - عن معمر، عن الزهري، قال: «متعتان إحداهما يقضي بها السلطان، والأخرى حق من المتقين، من طلق قبل أن يفرض ويدخل، فإنه يؤخذ بالمتعة لأنه لا صداق عليه، ومن طلق بعدما يدخل ويفرض، فالمتعة حق عليه». عبد الرزاق،

12244 - عن ابن جريج، عن ابن شهاب مثله

عبد الرزاق،

12245 - عن الثوري، عن عمرو، عن الحسن قال: «إذا كان يملك الرجعة فليس عليه متعة حتى تنقضي العدة، فإن كان لا يملك الرجعة متع مكانه»

باب: متعة المختلعة

[ج ٧ - ص ٧١]

أخبرنا

12246 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء قال: «كل امرأة افتلتت نفسها من زوجها فلها المتعة وهو فعل ذلك». وعمرو، قال عطاء: «إن ملكها فطلقت نفسها، أو خيرها فاختارت نفسها، أو اختلعت منه، أو طلقها أن لا يفعل شيئا، ثم فعله أو جاءه عمدا فإن لها المتعة»

عبد الرزاق،

12247 - عن الثوري، عن حماد، عن إبراهيم قال: «للمطلقة والمختلعة المتعة». عبد الرزاق،

12248 - عن الثوري، عن جويبر، عن الضحاك بن مزاحم مثله

عبد الرزاق،

12249 - عن ابن جريج قال: حدثني ابن شهاب قال: «للمختلعة المتاع، ولا يكره الرجل»

عبد الرزاق،

12250 - عن معمر، عن الزهري، قال: «للمختلعة متعة»

باب: وقت المتعة

عبد الرزاق،

12251 - عن ابن جريج، عن عطاء قال: " لا أعلم للمتعة وقتا، قال الله عز وجل: {على الموسع قدره} [البقرة: 236] وقد متع عبيد الله بن عدي بغلام "

عبد الرزاق،

12252 - عن معمر، عن الزهري، قال: بلغني «أن المطلق، كان يمتع بالخادم والحلة». وقال ابن جريج، عن ابن شهاب مثله

عبد الرزاق،

12253 - عن معمر، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن سعد بن إبراهيم، أن عبد الرحمن بن عوف، «طلق امرأته فمتعها بخادم»

عبد الرزاق،

12254 - عن الثوري، وابن جريج، عن سعد بن إبراهيم قال: «متع عبد الرحمن بن عوف بجارية سوداء». قال ابن جريج في حديثه: «فثمنها ثمانون دينارا»

أخبرنا

12255 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر قال: «أدنى ما أراه يجزئ من متعة النساء ثلاثون

درهما، أو ما أشبهها»

عبد الرزاق،

12256 - عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: " كان يمتع بالخادم، أو النفقة، والكسوة، ومتع الحسن بن علي بمال - أحسبه قال: عشرة آلاف " - يعني درهم -

عبد الرزاق،

- 12257

عن الثوري، عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن أبيه، عن الحسن بن سعد، عن أبيه قال: " متع الحسن بن علي امرأتين بعشرين ألف وزقاق من عسل، فقالت إحداهما: فأراها جعفية، متاع قليل من حبيب مفارق "

عبد الرزاق،

12258 - عن الثوري، عن جابر، عن الشعبي، أن شريحا «متع بخمس مائة درهم»

عبد الرزاق،

12259 - عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، أن الأسود بن يزيد: «متع بثلاث مائة درهم»

عبد الرزاق،

12260 - عن إسرائيل بن يونس، عن أبي إسحاق أن شريحا متع بخمسمائة درهم، ومتع الأسود بثلاثمائة درهم، ومتع الحسن بن علي بعشرين ألف درهم، فلما أتيت بها ووضعت بين يديها قالت: متاع قليل من حبيب مفارق "

عبد الرزاق،

12261 - عن الثوري، عن محمد بن عجلان، عن أبان بن معاوية قال: سأل رجل ابن عمر فقال: إني موسع فأخبرني عن قدري قال: «تعطي كذا، وتكسو كذا». فحسبنا ذلك فوجدناه ثلاثين درهما "

عبد الرزاق،

12262 - عن معمر، عن هشام بن عروة قال: «متع أبي بخادم»

عبد الرزاق،

12263 - عن معمر، عن قتادة قال: «المتعة جلباب ودرع وخمار»

باب: هل للذمية والمملوكة متعة

وباب الموهبات

[ج ٧ - ص ٧٥]

عبد الرزاق،

12264 - عن الثوري، قال: «المملوكة وا 0000 والنصرانية 00000 إذا طلقت»

عبد الرزاق،

12265 - عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: اتهب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: «وهبت امرأة له نفسها فلم ينكحها، وليس ذلك لأحد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم». قلت: أرأيت لو فعل يستنكحها أيكون ذلك بغير صداق؟ قال: «فيما إذا خلص»، وأقول: أفليس في نكاحها ما قد علمت "

عبد الرزاق،

12266 - عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول: «وهبت ميمونة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم»

عبد الرزاق،

12267 - عن معمر، عن الزهري، وقتادة، أن ميمونة بنت الحارث بن حزم: «وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم»

12268 - عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني هشام بن عروة، عن عروة، أن خولة ابنة حكيم بن الأوقص، من بني سليم: «كانت من

اللائي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم». عبد الرزاق،

12269 - عن معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه مثله قال: ولم أسمع أنه قبلها

عبد الرزاق،

12270 - عن معمر، عن الزهري، قال: " لا تحل الهبة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: {خالصة لك من دون المؤمنين} [الأحزاب: 50] "

عبد الرزاق،

12271 - عن الثوري، عن جابر، عن الشعبي، قال: «لا تحل لأحد الهبة بعد النبي صلى الله عليه وسلم»

عبد الرزاق،

12272 - عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، أن ابن المسيب، ورجلين معه من أهل العلم قالوا: «لا تحل الهبة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو تزوجها على سوط لحلت»

عبد الرزاق،

12273 - عن ابن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن يزيد بن عبيد الله بن قسيط قال: كنت عند ابن المسيب، إذ سئل عن رجل بشر بجارية، فقال

له بعض القوم: هبها لي فوهبها له، فقال له ابن المسيب: «لا تحل الهبة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أصدقها سوطا لحلت له»

عبد الرزاق،

12274 - عن معمر، والثوري، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد الساعدي قال: سمعته يحدث، أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فوهبت نفسها له قال: فصمت، ثم عرضت نفسها عليه، فصمت قال: فلقد رأيتها قائمة مليا - أو قال: هويا - تعرض نفسها عليه وهو صامت قال: فقام رجل قال: أحسبه من الأنصار فقال: يا رسول الله، أن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها قال: «لك شيء؟» قال: لا، والله يا رسول الله. قال: «اذهب فالتمس شيئا ولو خاتما من حديد» قال: فذهب، ثم رجع، فقال: والله ما وجدت شيئا غير ثوبي هذا اشققه بيني وبينها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما في ثوبك فضل عنك، فهل تقرأ من القرآن شيئا؟» قال: نعم. قال: «ماذا؟» قال: سورة كذا، وكذا، وسورة كذا وكذا. قال: «فقد أملكتكها بما معك من القرآن». قال: فرأيته يمضي وهي تتبعه

عبد الرزاق،

12275 - عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: «إذا وهبت المرأة نفسها للرجل ببينة فدخل بها فلها مثل صداق امرأة من نسائها، فإن طلقها قبل أن يدخل بها ويفرض فلها المتعة»

باب: طلاق المعتوه

[ج ٧ - ص ٧٨]

عبد الرزاق،

12276 - عن الثوري، عن أبي إسحاق، عمن سمع عليا يقول: «كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه». عبد الرزاق،

12277 - عن الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عامر بن ربيعة، عن علي مثله

عبد الرزاق،

12278 - عن معمر، عن الزهري، وقتادة، قالا: «لا يجوز للأحمق المعتوه الذاهب العقل عتق ولا طلاق». عبد الرزاق،

12279 - عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة مثله

أخبرنا

12280 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء قال: «لا يجوز لأحمق فاسد طلاق ولا عتاق»

عبد الرزاق،

12281 - عن ابن التيمي، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر، عن الشعبي، قال: «لا يجوز طلاق المعتوه ولا نكاحه»

باب: المجنون والموسوس

[ج ٧ - ص ٧٨]

عبد الرزاق،

12282 - عن الثوري، عن جابر، عن الشعبي، قال: «ما كان في إفاقة المجنون من طلاق، أو عتاقة، أو قذف فهو جائز، وما صنع وهو يجن فليس بشيء»

عبد الرزاق،

12283 - عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة قال: «إذا طلق المجنون فقامت البينة أنه كان يعقل جاز طلاقه، وإلا أحلف بالله ما كان يعقل، فإن حلف وإلا جاز طلاقه»، وقال في المجنون الذي يستنكر يقتل رجلا: «يحلف بالله ما كان يعقل، فإن حلف غرم الدية، وإلا قتل»

أخبرنا

12284 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء قال: «ويطلق ولي الموسوس ولينتظره لعله يصح»

عبد الرزاق،

12285 - عن معمر، عن قتادة: في المعتوه، والمجنون الذي لا يتكلم قال: «يطلق عليه وليه»

عبد الرزاق،

12286 - عن الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عمرو بن شعيب قال: وجدنا في كتاب عبد الله بن عمرو، عن عمر بن الخطاب: «إذا تجنب الموسوس بامرأته طلق عنه وليه». قال سفيان: «ولا نأخذ بذلك، نرى أنها بلية وقعت، فإن كان يخشى عليها عزلت وأنفق عليها من ماله»

عبد الرزاق،

12287 - عن معمر، عن الزهري، قال: «لا يطلق عنه وليه ولتصبر»

عبد الرزاق،

12288 - عن معمر، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس، أن امرأة مجنونة أصابت فاحشة على عهد عمر، فأمر عمر برجمها، فمر بها على علي والصبيان يقولون: مجنونة بني فلان ترجم، فقال علي: «ما هذا؟» قالوا: أصابت فاحشة، فأمر عمر برجمها. فقال: «ردوها» فردوها فقام إلى عمر فقال: " أما علمت أن القلم مرفوع عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يعقل - أو قال: يحتلم - " قال: بلى. قال: «فما بال هذه » قال: فخلى سبيلها

باب: طلاق السفيه

[ج ٧ - ص ٨٠]

أخبرنا

12289 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: سفيه محجور عليه قال: «لا يجوز طلاقه، ولا نكاحه، ولا يجوز بيعه»

عبد الرزاق،

12290 - عن معمر، عن عبد الكريم الجزري قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي الكندي: " مهما أقلت السفهاء في شيء فلا تقلهم في ثلاث: عتق، ونكاح، وطلاق "

أخبرنا

12291 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: كنت عند عمر بن عبد العزيز: «ماذا أقلت السفهاء، فلا تقلهم بالطلاق والعتاقة»

باب: طلاق المبرسم

[ج ٧ - ص ٨١]

عبد الرزاق،

12292 - عن الثوري، عن جابر، عن الشعبي، سئل عن طلاق المبرسم قال: «لا يجوز حتى يعقل»

عبد الرزاق،

12293 - عن معمر، عن الزهري، وعن أيوب، عن أبي قلابة قال: «لا يجوز طلاق المبرسم، ولا عتاقه إلا أن يشهد عليه أنه كان يعقل حينئذ، وإلا حلف فإن حلف وإلا جاز عليه»

باب: طلاق الأخرس

[ج ٧ - ص ٨١]

عبد الرزاق،

12294 - عن معمر، عن قتادة في الأخرس الذي لا يتكلم قال: «يطلق عنه وليه»

عبد الرزاق،

12295 - عن الثوري في طلاق الأخرس وسألته قال: ليس له طلاق إلا أن يكتب؟. قال: «وفي نفسي منه شيء، وإن كتب» قال: «ولا يجوز بيعه ولا ابتياعه»

باب طلاق السكران

[ج ٧ - ص ٨٢]

عبد الرزاق،

12296 - عن ابن جريج، عن عطاء قال: " يجوز طلاق السكران، إنه ليس كالمريض المغلوب على عقله، إنما أتى ما أتى وهو يعلم أنه يقول: ما لا يصلح ويعلمه "

عبد الرزاق،

12297 - عن معمر، عن أيوب، عن الحسن، وابن سيرين سمعهما يقولان: «يجوز طلاق السكران، ويجلد جلدا»

عبد الرزاق،

12298 - عن معمر، عن قتادة قال: «يجوز طلاقه، ويجلد جلدا»

عبد الرزاق،

12299 - عن معمر، عن الزهري، قال: «يجوز طلاقه، وعتاقه، ولا يجوز شراؤه، ولا بيعه، ولا نكاحه»

عبد الرزاق،

12300 - عن ابن جريج، عن ابن شهاب قال: «يجوز الطلاق للسكران لأنه يشرب الخمر، وقد نهى الله عنها، ولا يجوز هبته ولا صدقته»

عبد الرزاق،

12301 - عن ابن جريج قال: أجاز عمر بن عبد العزيز إذ كان عاملا على المدينة طلاق السكران، فقال عبيد الله بن أيمن: «طلق رجل امرأته رملة ابنة طارق، فأجازه معاوية عليه»

عبد الرزاق،

12302 - عن ابن التيمي، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، وإبراهيم، قالا: «يجوز طلاق السكران وعتقه»

عبد الرزاق،

12303 - عن إبراهيم بن محمد، عن حرملة، عن ابن المسيب قال: «يجوز طلاق السكران»

عبد الرزاق،

12304 - عن ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: «طلاق السكران جائز»

عبد الرزاق،

12305 - عن إبراهيم بن محمد، عن داود، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: «ما أصاب السكران في سكره أقيم عليه»

عبد الرزاق،

12306 - عن ابن التيمي، عن ليث، عن طاوس قال: «ليس طلاق السكران بشيء»

عبد الرزاق،

12307 - عن رجل، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد أنه كان يقول: «لا يجوز طلاق السكران»

عبد الرزاق،

12308 - عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن أبان بن عثمان بن عفان، أنه قال: «لا يجوز طلاق السكران والمعتوه» قال عبد الرزاق: وذكره عبد الوهاب، عن الثوري، عن ابن أبي ذئب

عبد الرزاق،

12309 - عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: «لا يجوز طلاق السكران»

عبد الرزاق،

12310 - عن ابن التيمي، عن مسلم بن الديال، عن ابن شبرمة قال: «يجوز طلاق السكران، فأما نكاحه فإني لا أدري لعله لا يجوز» قال: وقال ابن أبي ليلى: «يجوز نكاحه وطلاقه»

باب: طلاق الصبي

[ج ٧ - ص ٨٤]

أخبرنا

12311 - عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، عن عطاء قال: «يجوز طلاق الغلام إذا بلغ أن يصيب النساء»

عبد الرزاق،

12312 - عن معمر، عن قتادة، وعن معمر، عن الزهري في الصبي قالا: «لا يجوز طلاقه، ولا عتاقه، ولا يقام عليه الحدود حتى يحتلم». قال معمر: وأخبرني من سمع الحسن يقول مثل قول الزهري

عبد الرزاق،

12313 - عن الثوري، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، قال: «لا يجوز طلاق الصبي شيئا حتى يحتلم»

عبد الرزاق،

12314 - عن الثوري، عن الأعمش، عن أبي معشر، عن إبراهيم قال: «لم يكونوا يرون طلاق الصغار شيئا»

عبد الرزاق،

12315 - عن الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن يحيى بن الجزار، عن علي: أنه كان «لا يرى طلاق الصبيان شيئا»

عبد الرزاق،

12316 - عن إبراهيم بن محمد، عن حسين بن عبد الله، عن جده، عن علي، قال: «لا يجوز على الغلام طلاق حتى يحتلم»

باب: التي لا تعلم مهلك زوجها

[ج ٧ - ص ٨٥]

عبد الرزاق،

12317 - عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، أن عمر، وعثمان، «قضيا في المفقود أن امرأته تتربص أربع سنين وأربعة أشهر وعشرا بعد ذلك، ثم تزوج فإن جاء زوجها الأول خير بين الصداق وبين امرأته»

عبد الرزاق،

12318 - عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء الخراساني، أن ابن شهاب، أخبره، أن عمر، وعثمان: «قضيا في ميراث المفقود يقسم من يوم تمضي الأربع سنوات على امرأته، وتستقبل عدتها أربعة أشهر وعشرا»

عبد الرزاق،

12319 - عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار، أن عمر، «أمر مولى المغيب عنها أن يطلقها»

عبد الرزاق،

12320 - عن الثوري، عن يونس بن خباب، عن مجاهد، عن الفقيد الذي فقد قال: دخلت الشعب فاستعوتني الجن، فمكثت امرأتي أربع سنين، ثم أتت عمر، فأمرها أن تتربص أربع سنين من حين رفعت أمرها إليه، ثم دعا وليه فطلق، وأمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا قال: ثم جئت بعدما تزوجت فخيرني عمر بينها وبين الصداق الذي أصدقت "

عبد الرزاق،

12321 - عن معمر، عن ثابت البناني، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: فقدت امرأة زوجها، فمكثت أربع سنوات، ثم ذكرت أمرها لعمر بن الخطاب، فأمرها أن تربص أربع سنين من حين رفعت أمرها إليه، فإن جاء زوجها وإلا تزوجت بعد السنين الأربع ولم تسمع له بذكر، ثم جاء زوجها بعد ذلك فبينا هو على بابه يستفتح أو بينا هو ذاهب إلى أهله قال: قيل: إن امرأتك تزوجت بعدك، فسأل عن ذلك فأخبر خبر امرأته فأتى عمر بن

الخطاب فقال: اعدني على من غصبني على أهلي، وحال بيني وبينهم، ففزع عمر لذلك وقال: «من هذا؟» قال: أنت يا أمير المؤمنين. قال: «وكيف؟» فقال: ذهبت بي الجن فكنت أتيه في الأرض، فجئت وقد تزوجت امرأتي، زعموا أنك أمرتها بذلك. قال عمر: «إن شئت رددنا إليك امرأتك، وإن شئت زوجناك غيرها». قال: بلى، زوجني غيرها فجعل عمر يسأله عن الجن وهو يخبره

عبد الرزاق،

12322 - عن ابن جريج قال: أخبرني داود بن أبي هند، عن رجل، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عمر بن الخطاب، أن رجلا من الأنصار خرج إلى مسجد قومه ليشهد العشاء فاستطير، فجاءت امرأته إلى عمر

فذكرت ذلك له فدعا قومه فسألهم عن ذلك؟ فصدقوها، فأمرها أن تتربص أربعة حجج، ثم أتته بعد انقضائهن فأمرها فتزوجت، ثم قدم زوجها فصاح بعمر، فقال: امرأتي لا طلقت ولا مت قال: «من ذا؟» قالوا: الرجل الذي كان من أمره كذا وكذا. قال: «فخيره بين أمرأته وبين المهر». وسأله، فقال: ذهبت بي حي من الجن كفار فكنت فيهم. قال: «فما كان طعامك فيهم؟» قال: ما لم يذكر اسم الله عليه، والفول حتى غزاهم حي مسلمون فهزموهم، فأصابوني في السبي فقالوا: ماذا دينك؟ فقلت: الإسلام. قالوا: أنت على ديننا إن شئت مكثت عندنا، وإن شئت

رددنا على قومك، قلت: ردوني فبعثوا معي نفرا منهم، أما الليل فيحدثوني وأحدثهم، وأما النهار فإعصار الريح أتبعها حتى رددت عليكم. قال ابن جريج: وأما أبو قزعة فسمعته يقول: إن عمر سأله «أين كنت؟» فقال: ذهب بي جن كفار فلم يزالوا يدورون بي الأرض حتى وقعت على أهل بيت فيهم مسلمون، فأخذوني فردوني قال: «ماذا يشاركونا فيه من طعامنا؟» قال: فيما لا يذكرون اسم الله عليه منها وفيما سقط. قال عمر: «إن استطعت، لا يسقط مني شيء»

عبد الرزاق،

12323 - عن ابن جريج قال: أخبرني يحيى بن سعيد، أنه سمع ابن المسيب يقول: «قضى عمر بن الخطاب في المرأة تفقد زوجها ولا تدري ما

الذي أهلكه أنها تربص أربع سنين، ثم تعتد عدة المتوفى عنها، ثم تنكح إن بدا لها»

عبد الرزاق،

12324 - عن الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب، عن عمر قال: «تتربص امرأة المفقود أربع سنين»

عبد الرزاق،

12325 - عن معمر، عن أيوب قال: كتب الوليد إلى الحجاج، أن سل من قبلك عن المفقود إذا جاء وقد تزوجت امرأته؟ فسأل الحجاج أبا مليح بن أسامة، فقال أبو مليح: حدثتني سهيمة

بنت عمير الشيبانية، أنها فقدت زوجها في غزاة غزاها فلم تدر أهلك أم لا، فتربصت أربع سنين، ثم تزوجت فجاء زوجها الأول وقد تزوجت قالت: فركب زوجاي إلى عثمان فوجداه محصورا، فسألاه وذكرا له أمرهما. فقال عثمان: «أعلى هذه الحال؟» قالا: قد وقع ولا بد. قال عثمان: «فخير الأول بين امرأته وبين صداقها» قال: فلم يلبث أن قتل عثمان. فركبا بعد حتى أتيا عليا بالكوفة فسألاه؟ فقال: «أعلى هذه الحال؟» قالا: قد كان ما ترى، ولا بد من القول فيه. قالت: وأخبراه بقضاء عثمان فقال: «ما أرى لهما إلا ما قال عثمان». فاختار الأول

الصداق. قالت: فأعنت زوجي الآخر بألفين كان الصداق أربعة آلاف، ورد أمهات أولاد كن له تزوجن بعده ورد أولادهن معهن، علم أنه قاله عبد الرزاق،

12326 - عن الثوري، عن داود بن أبي هند، عن ابن المسيب قال: «إذا فقد في الصف تربصت سنة، وإذا فقد في غير الصف فأربع سنين»

12327 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء قال: «تتربص أربع سنوات من يوم تكلم، ثم يطلقها وليه لتأخذ بالوثقى ولا تمنع زوجها تلك التطليقة إن جاءها فاختارها وكانت النية أن يراجعها فتعتد عدة المتوفى عنها، فإن جاء فاختارها اختارت من الأول، فإن اختار صداقها غرمته هي من مالها، ولم تعتد من الآخر قرت عنده كما هي»

عبد الرزاق،

12328 - عن معمر، عن الزهري، قال: " يغرم الزوج الصداق قال: أما نحن فنقول: تغرمه المرأة وهو أحب القولين إلينا "

عبد الرزاق،

12329 - عن معمر، عن قتادة قال: «إذا مضت أربع سنين من حين ترفع امرأة المفقود أمرها أنه يقسم ماله بين ورثته»

عبد الرزاق،

12330 - عن محمد بن عبيد الله العرزمي، عن الحكم بن عتيبة، أن عليا، قال في امرأة المفقود: «هي امرأة ابتليت فلتصبر حتى يأتيها موت، أو طلاق»

عبد الرزاق،

12331 - عن الثوري، عن منصور، عن الحكم، عن علي قال: «تتربص حتى تعلم أحي هو، أو ميت»

عبد الرزاق،

12332 - عن معمر، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، أن عليا قال: «هي امرأة ابتليت فلتصبر حتى يأتيها موت، أو طلاق»

عبد الرزاق،

12333 - عن ابن جريج قال: بلغني أن ابن مسعود وافق عليا على «أنها تنتظره أبدا»

عبد الرزاق،

12334 - عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: «هي امرأة ابتليت فلتصبر حتى يأتيها موت، أو طلاق»

عبد الرزاق،

12335 - عن الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: «تتربص حتى تعلم أحي هو، أو ميت»

باب: يجيء الأول وقد ماتت

[ج ٧ - ص ٩١]

عبد الرزاق،

12336 - عن ابن جريج، عن عطاء قال: إن جاء فوجدها قد ماتت قال: ميراثها قط. قال عطاء: «هي منه، وهو منها، إذا كانت نكحت في حياته»

عبد الرزاق،

12337 - عن ابن جريج، عن عبد الكريم قال: يقول: ما قال عمر: «يستحلف بالله أي ذلك كان مختارا لو وجدها حية، إياها أو صداقها»

عبد الرزاق،

12338 - عن معمر، عن الحسن، وقتادة، قالا: «إذا جاء المفقود فوجدها قد ماتت عند زوجها فميراثها للأول دون الآخر، ولها مهرها من الآخر بما استحل منها»

باب: يجيء وقد مات آخر

[ج ٧ - ص ٩٢]

عبد الرزاق،

12339 - عن ابن جريج قال: قلت لعطاء جاء الأول فوجدها قد تزوجت ومات زوجها الآخر أليس يختار أيضا؟ قال: «بلى». قلت: فمات الأول وعلم ذلك أيأخذ ورثته مهره إياها ثم لا ترثه؟ قال: «لا أدري»

عبد الرزاق،

12340 - عن معمر، عمن سمع الحسن يقول: في امرأة فقدت زوجها فتزوجت فتوفي زوجها الآخر ثم جاء الأول قال: «ترد ميراثها من الآخر إلى أهل الآخر وهي امرأة الأول». قال معمر: وقال قتادة: «ترث الآخر، فإن مات الأول قبل أن يأتي فإنها ترثه أيضا، وتعتد منهما جميعا عدتين»

عبد الرزاق،

12341 - عن الثوري، عن جابر، عن الشعبي، سئل عن امرأة فقدت زوجها، ثم تزوجت، ثم مات زوجها الآخر، ثم جاء الأول قال: «ترد ميراث الآخر، وهي امرأة الأول ترثه ويرثها»

عبد الرزاق،

12342 - عن الثوري، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، أنه قال: في امرأة فقدت زوجها فتزوجت غيره، فطلقها ثلاثا أنه يتزوجها الآخر.

قال: «نعم لا يسوى طلاقه بعده بعرة»

عبد الرزاق،

12343 - عن معمر، عن الحسن، وقتادة في المفقود تزوجت امرأته وهو حي، ثم توفي المفقود وامرأته عند زوجها الآخر، فلها مهرها بما استحل منها وترث الأول، وتعتد من هذا الآخر عدة الطلاق، وتعتد من الأول عدة المتوفى عنها ". قال قتادة: «وتكون هذه الفرقة من الآخر تطليقة»

عبد الرزاق،

12344 - عن ابن التيمي، عن أبيه، عن حماد، عن إبراهيم في رجل نعي إلى امرأته، وتزوجت فبلغ الأول فطلقها قال: «حرمت على الآخر، وتعتد ثلاثة قروء، ثم تبين منهما جميعا، وإن كانت حاملا فوضعت بعد شهر اعتدت شهرين من الأول، ثم تبين منهما جميعا والنفقة على الذي تعتد من مائه، وإن كانت حاملا فوضعت بعد شهر فإنها ترد الذي منه الحمل نفقته، وصارت النفقة على الذي طلقها والعدة منه بقية شهرين، فإذا اعتدت ثلاثة أشهر برئت من الأول، وانقضت عدتها منه، واعتدت من الآخر بقية الحمل، وإن شاء أن يتزوجها في عدتها فعل»

باب: المرأة يأبق زوجها وهو عبد

عبد الرزاق،

12345 - عن جابر، عن الشعبي في العبد يأبق وله المرأة قال: «هي امرأته حتى يموت». قال: وقال خالد: عن الحسن «إذا أبق فهي فرقة» وقول الشعبي أحب إلي "

باب الرجل يغيب عن امرأته فلا ينفق عليها

[ج ٧ - ص ٩٣]

عبد الرزاق،

12346 - عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: كتب عمر إلى أمراء الأجناد: «أن ادع فلانا وفلانا ناسا قد انقطعوا من المدينة وخلوا منها، فإما أن يرجعوا إلى نسائهم، وإما أن يبعثوا إليهن بنفقة، وإما أن يطلقوا ويبعثوا بنفقة ما مضى»

عبد الرزاق،

12347 - عن معمر، عن أيوب، عن نافع قال: كتب عمر إلى عماله في الذي يغيب عن امرأته فلا يبعث بنفقة، فكتب «أن ادعهم فأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا، فإن لم يطلقوا خذوهم بنفقة ما مضى، وما استقبل»

عبد الرزاق،

12348 - عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم قال: «إذا ادانت فهو عليه، وما أكلت من مالها فليس عليه»

12349 - عبد الرزاق، عن معمر، عن منصور، عن النخعي قال: «إذا ادانت أخذ به حتى يقضي عنها، وإن لم تستدن فلا شيء لها عليه إذا أكلت من مالها». قال معمر: وسألت ابن شبرمة عنها؟ قال: «إذا شكت إلى الجيران من يومئذ يؤخذ بالنفقة». قال معمر: ويقول آخرون «من يوم ترفع أمرها إلى السلطان»

عبد الرزاق،

12350 - عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: «ما ادانت فهو عليه». قال أبو حنيفة: " ونحن لا نقول ذلك يقول: ليس لها شيء إلا أن يفرضه السلطان "

عبد الرزاق،

12351 - عن الثوري، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي قال: أتت امرأة شريحا، فقالت: أن زوجي غاب، وإني استدنت دينارا، فأنفقت على نفسي. قال: «أن كان أمرك بذلك؟» قالت: لا. قال: «فاقضي دينك»

عبد الرزاق،

12352 - عن الثوري، عن مطرف، عن الشعبي قال: ليس للعاصية نفقة؟. يقول: «إذا عصت زوجها فخرجت بغير إذنه»

عبد الرزاق،

12353 - عن الثوري، عن مطرف، عن الشعبي قال: «إذا حبس المرأة من قبلها فلا نفقة لها»

باب: الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته

أخبرنا

12354 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: سألت عطاء، عن المرأة لا تجد عند الرجل ما يصلحها من النفقة؟ قال: «ليس لها إلا ما وجد، ليس له أن يطلقها»

عبد الرزاق،

12355 - عن معمر قال: سألت الزهري، عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته يفرق بينهما؟ قال: " يستأنى له، ولا يفرق بينهما، وتلا: {لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا} [الطلاق: 7] " قال معمر: وبلغني، عن عمر بن عبد العزيز مثل قول الزهري

عبد الرزاق،

12356 - عن الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب قال: «إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته جبر على أن يفارقها». قال الثوري: «ونحن لا نأخذ بهذا القول، هو بلاء ابتليت به فلتصبر»

عبد الرزاق،

12357 - عن ابن عيينة، عن أبي الزناد قال: سألت عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته؟ قال: «يفرق بينهما». قال: قلت: سنة. قال: «نعم، سنة»

عبد الرزاق،

12358 - عن معمر، عن حماد قال: «إذا لم يجد ما ينفق الرجل على امرأته يفرق بينهما»

عبد الرزاق،

12359 - عن معمر، عن قتادة قال: «إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته فرق بينهما»

عبد الرزاق،

12360 - عن معمر، عن قتادة قال: «لا تحبس المرأة على الخسف»

باب: الرجل يجد مع امرأته رجلا

[ج ٧ - ص ٩٧]

عبد الرزاق،

12361 - عن الثوري، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: «لو رأى رجل مع امرأته عشرة تفجر بهم لم تحرم عليه»

عبد الرزاق،

12362 - عن ابن التيمي، عن ليث، عن عطاء، ومجاهد، قالا: «إذا فجرت المرأة فإن شاء أمسكها»

عبد الرزاق،

12363 - عن ابن التيمي، عن أبيه، عن ابن سيرين قال: «لا يقربها ليفارقها»

عبد الرزاق،

12364 - عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن زيد بن أثيع قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: «أرأيت لو وجدت مع امرأتك رجلا؟» قال: أضربه بالسيف. ثم قال لعمر مثل ذلك، فقال مثل ذلك، ثم تتابع القوم على قول أبي بكر وعمر، ثم سأل سهيل بن بيضاء قال: أقول: لعنك الله فإنك خبيث، ولعنك الله فإنك خبيثة، ولعن الله أول الثلاث ما يحدث بهذا الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «تأولت يا ابن بيضاء»

عبد الرزاق،

12365 - عن معمر، عن هارون بن رئاب، عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: قال رجل: يا رسول الله، إن امرأتي ذات ميسم، وإنها والله ما تمنع يد لامس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «طلقها» فقال: يا رسول الله، لو أني أفارقها ثلاثا؟ قال: «فاستمتع بأهلك»

عبد الرزاق،

12366 - عن الثوري، عن عبد الكريم الجزري، عن رجل، عن مولى لبني هاشم، أن رجلا، سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي لا تمنع يد لامس، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن فارقها. قال: إنها تعجبني. قال: «فتمتع بها»

باب: الرجل يقذف امرأته، ويقر بإصابتها

[ج ٧ - ص ٩٨]

12367 - عبد الرزاق، أخبرني ابن جريج، عن عطاء قال: قلت: الرجل يقذف، ويقر بأن قد يصيبها في الطهر الذي رأى عليها فيه، ما رأى وقبل أن يرى عليها ما رأى قال: «فيلاعنها والولد لها»

عبد الرزاق،

12368 - عن معمر، عن قتادة قال: «إذا قذف امرأته، لاعنها أقر أنه أصابها، أو لم يقر»

باب الرجل ينتفي من ولده

[ج ٧ - ص ٩٩]

عبد الرزاق،

12369 - عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت إن نفاه بعد ما تضعه؟ قال: ويلاعنها، والولد لها، قلت: أولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر؟ قال: نعم، إنما ذلك لأن الناس في الإسلام ادعوا أولادا ولدوا على فرش رجال فقالوا: هم لنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الولد للفراش وللعاهر الحجر»

أخبرنا

12370 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: فنفاه بعدما احتلم قال: " فيجلد وهي امرأته إنما ذلك لحدثان ما تضع وأقول: إذا أقر بذلك بابنها ولا ينكره فلا نفاية له، وإن لم تضع "

عبد الرزاق،

12371 - عن معمر، عن الزهري، وسئل عن رجل ولدت امرأته ولدا فأقر به، ثم نفاه بعد قال: يلحق به إذا أقر به وولد على فراشه، وقال: إنما كانت الملاعنة التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت الفاحشة عليها. ثم ذكر الزهري، حديث الفزاري. فقال: حدثني سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ولدت امرأتي غلاما أسود وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ألك إبل؟» قال

: نعم. قال: «ما ألوانها؟» قال: حمر. قال: «أفيها أورق؟» قال: نعم، فيها ذود ورق. قال: «مما ذلك ترى؟» قال: ما أدري لعله أن يكون نزعها عرق. قال: «وهذا لعله أن يكون نزعه عرق». ولم يرخص له من الانتفاء منه

عبد الرزاق،

12372 - عن الثوري، عن إبراهيم في الذي ينتفي من ولده بعد أن يقر: إذا أقر ساعة فهو ولده، فإن أنكر بعد ذلك فهو قذف مستقل يلاعن ويلحق به ولده الذي كان أقر به "

عبد الرزاق،

12373 - عن عثمان بن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم قال: " إذا أقر، ثم نفاه قال: يلزمه الولد بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلاعن بكتاب الله عز وجل "

عبد الرزاق،

12374 - عن المجالد، عن الشعبي، عن عمر قال: «إذا اعترف بولده ساعة واحدة، ثم أنكر بعد لحق به»

عبد الرزاق،

12375 - عن ابن جريج، أنه بلغه، أن شريحا قال: في الرجل يقر بولده ثم ينكر: يلاعن فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فكتب إليه أن إذا أقر به طرفة عين فليس له أن ينكر "

عبد الرزاق،

12376 - عن ابن عيينة، عن المجالد، عن الشعبي قال: «إذا اعترف الرجل بولده، ثم انتفى منه فليس ذلك له يلحق به، وإن كره». وقال عامر: رأيت شريحا فعل ذلك برجل من كندة أقر بولده، ثم نفاه فألحقه به، ثم التفت إلينا فقال: «لو كان هذا هكذا لأوشك أحدكم أن ينتفي ولده»

عبد الرزاق،

12377 - عن عثمان بن سعيد، عن الحسن، وقتادة في الرجل يقر بولده ثم ينكره قال: «يلاعنها ويصير الولد لها ما كانت أمه عنده». ذكره، عن حماد، عن إبراهيم قال: «لو أقر بولد ستين سنة، ثم قذفها لاعنها وألزمها الولد». وقاله عثمان أيضا

عبد الرزاق،

12378 - عن أبي معشر، عن إبراهيم قال: «يلاعن بكتاب الله عز وجل ويلزمه الولد بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم»

باب: ينكر حملها قبل أن تضع

[ج ٧ - ص ١٠١]

عبد الرزاق،

12379 - عن الثوري، قال: لو أن امرأة كانت حاملا فقال زوجها: ليس هذا الذي في بطنها مني، لم يلاعن حتى تضع لأنه لا يدري، أفي بطنها ولد أم لا؟ «فإن رماها بالزنا لاعن»

باب: تنفي المرأة ولدها عن أبيه

[ج ٧ - ص ١٠٢]

عبد الرزاق،

12380 - عن معمر قال: قلت للزهري: أرأيت لو أن امرأة زنت فقالت: إن ولدها من غير زوجها، وقال الزوج: بل هو لي قال: «هو له إن اعترف به»

أخبرنا

12381 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: أم ولد ميسرة مولى ابن زياد تزعم أن ولدها ليس من ميسرة قال: «لا، الولد للفراش، وللعاهر الحجر». فقال له ابن عبيد بن عمير: أفلا يدعى له القافة؟ قال: «الولد للفراش، وللعاهر الحجر». قال ابن جريج: وأقول أنا: " إذا قالته الحرة: كذبت وضربت "

باب: الرجل يقذف، ثم يطلق

[ج ٧ - ص ١٠٢]

عبد الرزاق،

12382 - عن معمر، عن الزهري، وقتادة، قالا: «إذا طلق الرجل واحدة أو اثنتين، ثم قذف امرأته يلاعنها، وإن بت طلاقها ثم قذفها جلد ولحق به الولد». قال قتادة: «وإذا انقضت العدة في الواحدة جلد ولحق به الولد»

عبد الرزاق،

12383 - عن ابن جريج، عن ابن شهاب في رجل قذف امرأته بالزنا، ثم طلقها فيها نكاية قال: «يلاعنها لأنه قذفها وهي امرأته» وقال معمر: عن الزهري: «يجلد ويلحق به الولد»

عبد الرزاق،

12384 - عن عثمان بن سعيد، عن قتادة، عن جابر، عن ابن عباس قال: «إذا طلقها واحدة أو اثنتين، ثم قذفها جلد ولا ملاعنة بينهما». وقال ابن عمر: «يلاعن إذا كان يملك الرجعة»

عبد الرزاق،

12385 - عن معمر، عن الزهري قال: «إذا قذفها فلم تعلم حتى طلقها ثلاثا حد ولحق به الولد»

عبد الرزاق،

12386 - عن معمر، عن قتادة في رجل قذف امرأته، ثم طلقها فلم تعلم حتى انقضت عدتها قال: «يجلد ولا ملاعنة»

عبد الرزاق،

12387 - عن الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: «إذا قذف امرأته وليست له رجعة، فإنه يلاعن إذا كان يملك الرجعة، فإذا كان لا يملك الرجعة ضرب ولحق به الولد»

عبد الرزاق،

12388 - عن ابن جريج قال: قال علي، وابن مسعود: «إن قذفها وقد طلقها وله عليها رجعة لاعنها، وإن قذفها وقد طلقها وبتها لم يلاعنها»

عبد الرزاق،

12389 - عن الثوري، عن حماد في الرجل يقذف امرأته، ثم يطلقها قال: «لا ضرب، ولا لعان» قال: وقال الحكم: «الضرب». وقال جابر، عن الشعبي: «يلاعن»

عبد الرزاق،

12390 - عن ابن التيمي، عن إسماعيل بن أبي خالد، أن الحارث بن بزيد العكلي، قال للشعبي: «لا يلاعن أما إني لأستحيي إذا رأيت الحق أن أرجع إليه»

عبد الرزاق،

12391 - عن ابن جريج، عن عطاء قال: «إذا كان لا يملك الرجعة ضرب ولحق به الولد، ولا ملاعنة بينهما»

عبد الرزاق،

12392 - عن ابن جريج قال: أخبرني من سمع، الحسن يقول: " إن قذف رجل، ثم طلق ثلاثا قال: ألزمه ما فر منه قال: يلاعنها "

عبد الرزاق،

12393 - عن ابن جريج، عن عطاء: «في المختلعة إن قذفها قبل أن تفتدي منه جلد، ولا ملاعنة»

باب: قذفها قبل أن تهدى له

[ج ٧ - ص ١٠٤]

عبد الرزاق،

12394 - عن الثوري في رجل يقذف امرأته قبل أن تهدى إليه قال: «يلاعنها»

عبد الرزاق،

12395 - عن الثوري، عن سليمان الشيباني، عن الشعبي قال: «إذا قذف امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق إذا لاعنها»

عبد الرزاق،

12396 - عن الثوري، عن مطرف، عن الحكم قال: «إذا قذف امرأته قبل أن يدخل بها، وبها حمل فلها الصداق كاملا ويلاعنها»

عبد الرزاق،

12397 - عن معمر، عن الزهري، وحماد في رجل قذف امرأته قبل أن تهدى إليه، قالا: «إن كانت حاملا لاعنها، وفرق بينهما ولها مهرها تاما، والولد لها». قال معمر، وقال قتادة: «لها نصف الصداق، ويلاعنها إن لم يدخل بها»

عبد الرزاق،

12398 - عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: يقذف الرجل امرأته قبل أن تهدى إليه قال: «يلاعنها والولد له». وعمرو قاله

باب: يقذف امرأته وهو بأرض بائنة

[ج ٧ - ص ١٠٥]

عبد الرزاق،

12399 - عن معمر، عن خصيف، عن الشعبي قال: «إذا قذف الرجل امرأته وهو بأرض بائنة، ولم يدخل بها فإنه يجلد»

عبد الرزاق،

12400 - عن الثوري، قال: إذا قذف الرجل امرأته وهو بأرض بائنة قال: «إذا جاء لاعن»

باب: قوله لم أجدك عذراء

[ج ٧ - ص ١٠٦]

عبد الرزاق،

12401 - عن ابن جريج، عن عطاء، قلت: إذا قال لامرأته لم أجدك عذراء، ولا أقول ذلك من زنا، فلا يجلد، لم يجلد عمر: «زعموا أن العذرة تذهبها الوضوء وأشباهه»

عبد الرزاق،

12402 - عن معمر، عن قتادة، عن الحسن في الرجل يقول لامرأته: لم أجدك عذراء قال: «لا شيء عليه، العذرة تذهبها الحيضة والوثبة»

عبد الرزاق،

12403 - عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: «إن العذرة يذهبها غير الوطء، ولا ملاعنة بينهما»

عبد الرزاق،

12404 - عن معمر، عن الحكم بن أبان قال: سألت سالم بن عبد الله، عن ذلك فقال: «إن العذرة تذهبها الحيضة والوثبة»

عبد الرزاق،

12405 - عن الثوري، عن سليمان الشيباني، عن الشعبي في الرجل يقول لامرأته لم أجدك عذراء قال: «لا يضرب، إلا أن يرميها بالزنا لأن العذرة تذهب بها الحيضة والسيء»

عبد الرزاق،

12406 - عن عبد الله بن كثير، عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم في الرجل يدخل بالمرأة لم يجدها عذراء قال: «إن العذرة تذهب من النزوة والنفس»

باب: ولد له اثنان فانتفى من أحدهما

[ج ٧ - ص ١٠٧]

عبد الرزاق،

12407 - عن الثوري، عن جابر، عن الشعبي في رجل ولد له اثنان في بطن، فانتفى من أحدهما، وأقر بالآخر قال: «ينتفي من أحدهما جميعا، أو يدعيهما جميعا». قال سفيان: وتفسيره عندنا: إن انتفى بالأول، وأقر بالآخر، ضرب وألحقا به جميعا، وإن أقر بالأول، وانتفى عن الآخر لاعن وألزقا به جميعا "

باب: يقذفها ويقول: لم أر ذلك عليها

[ج ٧ - ص ١٠٧]

عبد الرزاق،

12408 - عن معمر، عن الزهري قال: " إنما كانت الملاعنة التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت الفاحشة عليها "

عبد الرزاق،

12409 - عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل قال لامرأته: يا زانية، ويقول: لم أر ذلك عليها، أو عن غير حمل قال: «لا يلاعنها». قال: ويقول بعضهم: " لا ملاعنة إلا عن حمل، أو يقول: رأيت "

عبد الرزاق،

12410 - عن الثوري قال: " إذا قال لها يا زانية، لاعنها على كل حال إذا رفعا إلى السلطان، رأى ذلك أو لم يره، أعمى كان أو غير أعمى. قال الله عز وجل: {والذين يرمون أزواجهم} [النور: 6] "

باب: قذفها ولم يترافعا إلى السلطان

[ج ٧ - ص ١٠٨]

عبد الرزاق،

12411 - عن الثوري، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن إبراهيم قال: «إذا قذف الرجل امرأته فلم يترافعا فهي امرأته»

عبد الرزاق،

12412 - عن الثوري، عن حماد، عن إبراهيم في رجل قذف امرأته، ثم مات قبل أن ترفعه إلى السلطان قال: «إن شاءت لم ترفعه إلى السلطان وهي امرأته»

عبد الرزاق،

12413 - عن معمر، عن الحسن قال: «ترفعه إلى السلطان لا بد». قال: وهو قول قتادة

باب: يقذفها وهي صماء بكماء

[ج ٧ - ص ١٠٨]

وباب: يقذفها ثم يموت

[ج ٧ - ص ١٠٨]

عبد الرزاق،

12414 - عن الثوري، عن يحيى بن أيوب، عن الشعبي في رجل قذف امرأته صماء بكماء قال: «هي بمنزلة الميتة، أضربه»، وقال غيره: «لا أضربه حتى تعرب عن نفسها»

عبد الرزاق،

12415 - عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: مات أحدهما ولم يتلاعنا قال: «يرثه الآخر»

عبد الرزاق،

12416 - عن الثوري، عن حماد، عن إبراهيم في الرجل يقذف امرأته، ثم يموت أحدهما قال: «يتوارثان ولا ملاعنة بينهما». عبد الرزاق،

12417 - عن معمر، عن حماد مثله.

12418 - عن معمر، عن الزهري مثله. قال معمر: وقاله الحسن أيضا، قال: «يتوارثان ولا يسأل الباقي عن شيء»

عبد الرزاق،

12419 - عن معمر، عن قتادة قال: «إذا قذف الرجل امرأته، ثم مات قبل أن يلاعنها، فإن اعترفت ورثت زوجها ورجمت، وإن شهدت ورثت زوجها، ولم ترجم، وإن ماتت فجاء بأربعة شهداء يشهدون ورثها، وإن

شهد لم يجلد ولم يرث، وإن اعترف الزوج جلد وورث، وإن مات ولم يشهد ولم يعترف لم يجلد ولم يرث». قال قتادة: «لو سكت كان بمنزلتها لم يجلد ولم يرث»

عبد الرزاق،

12420 - عن عبد الله بن كثير، عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، مثل قول الثوري. عن إبراهيم، «يتوارثان، ولا ملاعنة بينهما». قال الحكم: وقال الشعبي: «يلاعن بعد الموت». وقال الحكم: «يجلد، ويرثها، إذا قذفها، ثم ماتت»

باب: يقذفها بعد موتها

[ج ٧ - ص ١١٠]

عبد الرزاق،

12421 - عن الثوري، عن الشعبي قال: «إذا قذف الرجل امرأته وهي حية لاعنها، وإن قذفها بعد ما تموت جلد الحد»

باب: يقذفها قبل أن يتزوجها

[ج ٧ - ص ١١٠]

عبد الرزاق،

12422 - عن معمر، عن الزهري في رجل قذف امرأته قبل أن يتزوجها، ثم تزوجها فرافعته إلى السلطان قال: «يجلد، ولا يلاعنها وهي امرأته»

عبد الرزاق،

12423 - عن الثوري قال: «يضرب لها، لأن الحد وجب عليه قبل أن يتزوجها»

باب: الذي يكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللعان

[ج ٧ - ص ١١٠]

عبد الرزاق،

12424 - عن معمر، عن حماد قال: «إن أكذب نفسه قبل أن يقضي تلاعنها كله، جلد وراجعها»

عبد الرزاق،

12425 - عن الثوري قال: «إذا أكذب نفسه بعدما يبقى من التلاعن شيء ضرب وهي امرأته»

عبد الرزاق،

12426 - عن ابن جريج، عن عطاء قال: قلت له: أرأيت إن نزع الذي يقذف امرأته قبل أن يلاعنها قال: «فهي امرأته، ويجلد»

عبد الرزاق،

[ص: 111]

12427 - عن رجل من قيس، عن أبي حنيفة قال: «إذا قذف الرجل امرأته، ثم أكذب نفسه قبل أن يلاعنها جلد ثمانين وألزق به الولد وهما على نكاحهما، فإن قذفها بعد ما يجلد يكذب نفسه لم يكن بينهما ملاعنة، ولكنه يجلد كلما قذفها لأنها شهادة لا تقبل»

باب: يكذب نفسه بعد اللعان أو قبله

[ج ۷ - ص ۱۱۱]

عبد الرزاق،

12428 - عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: قد نزع وأكذب نفسه بعدما يلاعنها قال: «لا يجلد». قلت: لم؟ قال: «قد تفرقا، قد باء بلعنة الله»

عبد الرزاق،

12429 - عن معمر، عن الزهري قال: «إن أكذب نفسه بعدما يلاعنها جلد وألحق به الولد». قال معمر: وأخبرني من سمع، الحسن يقول: «يجلد ولا يلحق به الولد»

عبد الرزاق،

12430 - عن معمر، عن داود بن أبي هند، عن ابن المسيب، أنه سمعه يقول: «إذا تاب الملاعن واعترف بعد الملاعنة، فإنه يجلد ويلحق به الولد، وتطلق امرأته تطليقة بائنة، ويخطبها مع الخطاب، ويكون ذلك متى أكذب نفسه»

عبد الرزاق،

12431 - عن ابن جريج، عن داود بن أبي هند، عن ابن المسيب، أنه سمعه وهو يسأل عن الملاعن إذا اعترف بعد ملاعنته أنه: «يجلد، وتدفع إليه امرأته»

عبد الرزاق،

12432 - عن معمر، عن حماد قال: «إذا أكذب نفسه بعد أن يقضي تلاعنه فرق بينهما»

باب: لا يجتمع المتلاعنان أبدا

[ج ٧ - ص ١١٢]

عبد الرزاق،

12433 - عن الثوري، ومعمر، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: قال عمر بن الخطاب: «لا يجتمع المتلاعنان أبدا»

عبد الرزاق،

12434 - عن قيس بن الربيع، عن عاصم بن أبي النجود، عن شقيق بن سلمة، عن عبد الله بن مسعود قال: «لا يجتمع المتلاعنان أبدا»

عبد الرزاق،

12435 - عن ابن جريج، عن عطاء قال: «لا تحل له أبدا». قال: «لم أرهم يريدون أن يجتمعوا أبدا». قال: قلت: وإن نكحت غيره؟ قال: «نعم»

عبد الرزاق،

12436 - عن قيس بن الربيع، عن عاصم بن أبي النجود، عن زر بن حبيش، عن علي قال: «لا يجتمع المتلاعنان»

عبد الرزاق،

12437 - عن أبي هاشم، عن النخعي قال: «إذا أكذب نفسه جلد ولحق به الولد ولا يجتمعان»

عبد الرزاق،

12438 - عن معمر، عن الزهري قال: «إذا أكذب نفسه فلا يتناكحان أبدا». قال معمر: وأخبرني من سمع، الحسن يقول: مثل قول الزهري

عبد الرزاق،

12439 - عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم قال: «إذا أكذب نفسه ضرب الحد»

عبد الرزاق،

12440 - عن معمر، عن داود بن أبي هند، عن ابن المسيب قال: «متى أكذب جلد، وخطبها مع الخطاب»

عبد الرزاق،

12441 - عن أبي حنيفة قال: «الملاعنة تطليقة بائنة»

عبد الرزاق،

12442 - عن الثوري، عن داود بن أبي هند، عن ابن المسيب قال: «إذا أكذب نفسه جلد وردت إليه»

عبد الرزاق،

12443 - عن معمر، عن داود قال: سمعت ابن المسيب يقول: «إذا تاب الملاعن واعترف بعد الملاعنة، فإنه يجلد ويلحق به الولد وتطلق امرأته تطليقة بائنة، ويخطبها مع الخطاب ويكون ذلك متى أكذب نفسه»

عبد الرزاق،

12444 - عن معمر، عن أيوب، عن عكرمة قال: لما نزلت: {الذين يرمون أزواجهم} [النور: 6] الآية. قال سعد بن عبادة: إني أطلع الآن، تفخذها رجل فنظرت حتى أدمنت، فإن ذهبت أجمع الشهداء، ثم أجمعهم حتى يقضي حاجته، وإن حدثتكم بما رأيت ضربتم ظهري ثمانين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: «ألا تسمعون إلى ما قال سيدكم؟» قالوا: يا نبي الله، لا تلمه فإنه ليس فينا أحد أشد غيرة منه، والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا، ولا طلق امرأة قط فاستطاع أحد منا أن يتزوجها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا، إلا البينة التي ذكر الله». قال: فابتلي ابن عم له، وهو هلال بن أمية، فجاء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدرك على امرأته رجلا فأنزل الله عز وجل: {والذين يرمون أزواجهم} [النور: 6] الآية، إلى {الصادقين} [النور: 6]. فلما شهد أربع مرات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «قفوه فإنها واجبة»، ثم قال له: «إن كنت كاذبا فتب». قال: لا والله، إني لصادق. ثم مضى على الخامسة، ثم

شهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم

: «قفوها فإنها واجبة» ثم قال لها: «إن كنت كاذبة فتوبي»، فسكتت ساعة ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، ثم مضت على الخامسة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن جاءت به كذا، وجاءت به كذا فهو لفلان»، فجاءت به على المكروه من ذلك. قال معمر: فبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لولا ما أنزل الله فيه كان لي فيه أمر»

عبد الرزاق،

12445 - عن إبراهيم بن محمد قال: أخبرني داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين حين تلاعنا، وقال: «إذا وضعت فأتوني به قبل أن ترضعه» وقال: «إن جاءت به أسود جعدا قططا فهو للذي رميت به، وإن جاءت به أحمر سبطا، فهو من زوج المرأة» فجاءت به أسود جعدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أمره ليس لولا ما قضى الله فيه»

أخبرنا

12446 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب، عن الملاعنة، وعن السنة فيها على حديث سهل بن سعد أخي بني ساعدة أن رجلا، من الأنصار جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله،

أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فأنزل الله عز وجل في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد قضى الله فيك وفي امرأتك»

قال: فتلاعنا في المسجد وأنا حاضر قال: فلما فرغا قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم حين فرغا من التلاعن ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ذلك التفريق بين كل متلاعنين» وكانت حاملا فأنكره فكان ابنها يدعى لأمه

أخبرنا

12447 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، لعله عن الزهري، عن سهل بن سعد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن جاءت به أحيمر قضيئا أقضى كأنه وحرة فلا أراها إلا صدقت وكذب عليها، وإن جاءت به أسود ذا أليتين، فلا أراه إلا صدق عليها» فجاءت به على المكروه من ذلك

أخبرنا

12448 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير يقول: " قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: هو هذا يا رسول الله

ولدها فأمده رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره حتى رأينا أنه، قائل له شيئا فلم يقل شيئا "

أخبرنا

12449 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم لما تلاعنا: «أما أنتما فقد عرفتما أني لا أعلم الغيب»

أخبرنا

12450 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي قال: لما كان من شأن المتلاعنين عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا أحب أن أكون أول الأربعة»

12451 - عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج قال: حدثني يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن ابن عباس، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي عهد بأهلي مذ عفار النخل قال: وعفارها أنها كانت تؤبر، ثم تعفر أربعين لا تسقى بعد الإبار قال: فوجدت رجلا مع امرأتي قال: وكان زوجها مصفرا حمشا سبط الشعر والذي رميت به خدل إلى السواد جعدا قطط مستهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اللهم بين، ثم لاعن بينهما فجاءت بولد يشبه الذي رميت به».

12452 - عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، عن أبي الزناد، عن القاسم بن محمد نحو هذا الحديث. وزاد القاسم، فقال ابن شداد بن الهاد لابن عباس: هي المرأة التي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو كنت راجما بغير بينة رجمتها» فقال ابن عباس: لا ولكنها تلك المرأة كانت قد أعلنت في الإسلام

عبد الرزاق،

12453 - عن إبراهيم بن محمد قال: أخبرني أبو الزناد، عن القاسم بن محمد، عن ابن عباس قال: لاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العجلاني وامرأته، وكانت حبلى، وقال زوجها: ما قربتها منذ عفار النخل، - وعفار النخل أنها كانت لا تسقى بعد الإبار شهرين -، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللهم بين» قال: ويزعمون أن زوج المرأة كان حمش الذراعين والساقين، أصهب الشعر، وكان الذي رميت به أسود، فجاءت بغلام أسود أحلى جعدا قططا عبل الذراعين، خدل الساقين. قال القاسم بن محمد: قال ابن شداد بن الهاد لابن عباس: أهي المرأة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو كنت راجما بغير بينة لرجمتها»؟ فقال ابن عباس: «لا، تلك المرأة كانت قد أعلنت في الإسلام»

باب التفريق بين المتلاعنين ولمن الصداق

عبد الرزاق،

12454 - عن معمر، عن أيوب قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: كنا بالكوفة نختلف في الملاعنة يقول بعضنا: لا نفرق بينهما. قال سعيد: فلقيت ابن عمر فسألته عن ذلك، فقال: فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوي بني العجلان وقال: «والله إن أحدكما لكاذب، فهل منكما تائب؟» فلم يعترف واحد منهما فتلاعنا، ثم فرق بينهما

قال أيوب: فحدثني عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال: يا رسول الله صداقي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «إن كنت صادقا فهو لها بما استحللت منها، وإن كنت كاذبا فذلك أوجب لها» - أو كما قال - [ج ٧ - ص ١١٨]

عبد الرزاق،

12455 - عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين: «حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها»، فقال: يا رسول الله، مالي؟ قال: «لا مال لك إن كنت صادقا فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كاذبا فهو أبعد لك منها»

باب كيف الملاعنة

[ج ٧ - ص ١١٩]

أخبرنا

12456 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: كيف الملاعنة؟ قال: " يشهد أربع شهادات بالله شهادة، ثم ليشهد أربعا أنه لمن الصادقين، ثم يقول: وعليه لعنة الله، إن كان من الكاذبين، وهي مثل ذلك، وتقول: وعليها غضب الله إن كان من الصادقين "

أخبرنا

12457 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، أنه قال: «ويدرأ عنها للحد العذاب، أن يلاعن كما يدرأ عنها هي»

عبد الرزاق،

12458 - عن معمر، عن أيوب، عن سعيد بن جبير قال: " أخبرني أمير من الأمراء أن ألاعن بين الرجل وبين امرأته فلاعنت بينهما قال: قلت: كيف فعلت؟ قال: كما هو في كتاب الله عز وجل "

عبد الرزاق،

12459 - عن الثوري قال: يقول: «أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها من الزنا يبدأ هو، ثم هي بعد»

باب اللعان أعظم من الرجم

[ج ٧ - ص ١٢٠]

وباب من قذف الملاعنة

[ج ٧ - ص ١٢٠]

عبد الرزاق،

12460 - عن الثوري، عن بيان، عن الشعبي قال: «اللعان أعظم من الرجم»

عبد الرزاق،

12461 - عن الثوري، عن داود بن أبي هند قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: «وجبت اللعنة والغضب على أكذبهما»

عبد الرزاق،

12462 - عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: فمن افترى عليها قال: «يحد»

عبد الرزاق،

12463 - عن معمر، عن الزهري، وقتادة قال: «من قذف الملاعنة جلد الحد»

عبد الرزاق،

12464 - عن عبد الله بن كثير، عن شعبة، عن المغيرة، والشعبي، أنهما قالا في الذي يلاعن امرأته، ثم يقول لها بعد الفرقة ليس الولد مني؟ قالا: «يجلد». وسألت الحكم، وحمادا فقالا مثل ذلك. عبد الرزاق،

12465 - عن هشيم بن بشير، عن مغيرة، عن إبراهيم، والشعبي، مثل حديث شعبة

باب من قذف ابن الملاعنة، والرجل يتزوج أخته من الرضاعة

[ج ٧ - ص ١٢١]

عبد الرزاق،

12466 - عن معمر، عن الزهري، وقتادة، قالا: «من قذف ابن الملاعنة جلد الحد»

عبد الرزاق،

12467 - عن هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم، والشعبي، قالا: «من قذف ابن الملاعنة جلد»

عبد الرزاق،

12468 - عن معمر، عن الزهري في الذي يتزوج أخته من الرضاعة ولا يعلم حتى يدخل بها، ثم يقذفها، ثم يعلم ذلك قال: «لا ملاعنة بينهما، ويفرق بينهما، ويجلد، ويلحق به الولد»

عبد الرزاق،

12469 - عن معمر، عن الزهري في رجل تزوج امرأة فلما ماتت أعلم أنها أخته من الرضاعة قال: «يغرم الصداق ولا يرثها». وقال قتادة: «يرثها»

باب من دعي للذي انتفى منه

[ج ٧ - ص ١٢٢]

عبد الرزاق،

12470 - عن ابن جريج قال: " إن قال إنسان لابن الملاعنة: يا ابن فلان للذي انتفى منه عزر ولم يجلد "

عبد الرزاق،

12471 - عن معمر، عن الزهري قال: " إذا قال إنسان: يا ابن فلان للرجل للذي انتفى منه قال: «لا ينبغي أن يدعى له، ولم يذكر عليه حدا»

عبد الرزاق،

12472 - عن الثوري قال: " من قال لابن الملاعنة: يا ابن فلان الذي انتفى منه فليس عليه حد "

باب ادعاه أبوه بعد ما مات

[ج ٧ - ص ١٢٣]

وباب لاعنها وهو مريض

[ج ٧ - ص ١٢٣]

عبد الرزاق،

12473 - عن الثوري في الملاعنة: «إذا ادعى الذي لاعن أمه بعد ما يموت فلا يجوز لأنه إنما ادعى مالا، وإن ادعى وهو حي ضرب ولحق به»

عبد الرزاق،

12474 - عن الثوري قال: «لو أن رجلا قذف امرأته وهو مريض لاعنها، ثم مات من مرضه ذلك ورثته ما كانت في العدة لأنه جاء من قبله، وإن ماتت هي لم يرثها»

باب ادعاء المرأة الولد

[ج ٧ - ص ١٢٣]

وباب ميراث الملاعنة

[ج ٧ - ص ١٢٣]

عبد الرزاق،

12475 - عن الثوري قال: «لا يجوز دعوى النساء في الولد أنها ولدته إلا ببينة»

أخبرنا

12476 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: حدثنا داود بن أبي هند، عن عبد الله يعني ابن عبيد بن عمير قال: كتبت إلى رجل من بني زريق من أهل المدينة يسأل عن ابن الملاعنة من يرثه؟ فكتب إلي أنه سأل فاجتمعوا على، أن النبي صلى الله عليه وسلم: «قضى به للأم، وجعلها بمنزلة أبيه وأمه»

عبد الرزاق،

12477 - عن الثوري، عن داود بن أبي هند قال: حدثني عبد الله بن عبيد بن عمير قال: كتبت إلى أخ لي من بني زريق لمن قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن الملاعنة؟ قال: «قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمه هي بمنزلة أبيه وأمه» قال سفيان: «ترثه أمه، المال كله»

عبد الرزاق،

12478 - عن الثوري، عن موسى بن عبيدة، عن نافع، عن ابن عمر قال: " ابن الملاعنة يدعى لأمه، ومن قذف لأمه يقول: يا ابن الزانية

ضرب الحد، وأمه عصبته يرثها، وترثه ". قال سفيان: «المال كله»

عبد الرزاق،

12479 - عن معمر، عن قتادة، أن ابن مسعود قال: «ميراث ولد الملاعنة كله لأمه»

عبد الرزاق،

12480 - عن الثوري، عن المغيرة، عن إبراهيم قال: «ابن الملاعنة عصبته أمه هم يرثونه ويعقلون عنه، ويضرب قاذف أمه، ولا يجتمع أبوه وأمه»

عبد الرزاق،

12481 - عن الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن يحيى بن الجزار، عن علي، قال: «عصبة ابن الملاعنة عصبة أمه»

عبد الرزاق،

12482 - عن صاحب له، عن ابن أبي ليلى، عن الشعبي، عن علي، وابن مسعود، قالا: «عصبة ابن الملاعنة عصبة أمه»

عبد الرزاق،

12483 - عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: من يرث ولد الملاعنة ترك أمه وحدها؟ قال: «لها الثلث، ولعصبة أمه ما بقي». قلت: وترك ابنته؟ قال: «لها الشطر، ولعصبة أمه ما بقي»

عبد الرزاق،

12484 - عن ابن جريج، عن ابن شهاب قال: «جرت السنة في ابن الملاعنة أنه يرثها، وترث أمه منه ما فرض الله لها»

عبد الرزاق،

12485 - عن معمر، عن قتادة، أن زيد بن ثابت قال: «ترث أمه منه الثلث، وما بقي في بيت المال». وقاله ابن عباس أيضا

عبد الرزاق،

12486 - عن معمر قال: اختلف النخعي، والشعبي في ميراث ابن الملاعنة فبعثوا إلى المدينة رسولا يسأل عن ذلك، فرجع فحدثهم عن أهل المدينة أن المرأة التي لاعنت زمن النبي صلى الله عليه وسلم زوجها، فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما فتزوجت فولدت أولادا، ثم توفي ابنها الذي لاعنت عليه، فورثت أمه منه السدس، وورثت إخوته منه الثلث، وكان ما بقي بين إخوته وأمه على قدر مواريثهم، صار لأمه الثلث ولإخوته الثلثان ". عبد الرزاق،

- 12487

عن إسماعيل بن عبد الله، عن ابن عون، مثل حديث معمر

عبد الرزاق،

12488 - عن معمر قال: وبلغني أن بعضهم يقول: لأمه الثلث، ولعصبة أمه ما بقي " قال: " وأرى إن كان معها إخوة فلهم ما بقي، فإن لم يكن له. أم قال ابن طاوس: أخبرت، عن رجل من أهل المدينة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الخال وارث من لا وارث له، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مولى من لا مولى له». عبد الرزاق،

12489 - عن ابن عيينة، عن ابن طاوس مثله

عبد الرزاق،

12490 - عن معمر قال: سمعت بعض أهل المدينة يقول: «لأمه الثلث، فإن كانت من العرب فالثلثان في بيت المال، وإن كانت من العرب فالثلثان في بيت المال، وإن كانت من الموالي فلموالي أمه الثلث»

باب ولد الزنا

[ج ٧ - ص ١٢٦]

عبد الرزاق،

12491 - عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ولد الزنا ولدته أمه حرا قال: «ميراثه ميراث الملاعنة»

عبد الرزاق،

12492 - عن الثوري قال: «ميراث ولد الزنا ميراث ولد ابن الملاعنة»

عبد الرزاق،

12493 - عن معمر، عن الزهري في أولاد الزنا لا يرثهم من ادعاهم، ويتوارثون من قبل الأمهات لأنا لا ندري لعل أباهم ليس بواحد، ولا نصدق أمهاتهم إن قالت ذلك فإن ولدت غلامين من زنا فمات أحدهما ورث الآخر السدس "

عبد الرزاق،

12494 - عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: «إن ترك الرجل ابنته وإخوته لأمه وأخواله فإن المال كله لابنته»

باب المسلم يقذف امرأته النصرانية

[ج ٧ - ص ١٢٧]

عبد الرزاق،

12495 - عن ابن جريج، عن عطاء قال: في الرجل يقذف امرأته يهودية أو نصرانية: قال: «عليها غضب الله هي امرأته كما هي، لا يلاعنها»

عبد الرزاق،

12496 - عن ابن جريج قال: أخبرني سليمان بن موسى، عن مكحول قال: «لا ملاعنة بينهما»

عبد الرزاق،

12497 - عن معمر، عن الزهري، وحماد، قالا: «إذا قذف المسلم امرأة نصرانية حاملا فلا ملاعنة بينهما»

أخبرنا

12498 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عياش، عن ابن شهاب قال: من وصية النبي صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد «أن لا لعان بين أربع وبين أزواجهن اليهودية، والنصرانية عند المسلم والأمة عند الحر، والحرة عند العبد»

قال معمر: وحدثني ذلك عطاء الخراساني، أنه سمع ما كتب به النبي صلى الله عليه وسلم إلى عتاب بن أسيد: " وإن قال رجل لنسوة: قد زنت

إحداكن ولا يدري أيتهن ولم يقل هي فلانة، فلا حد ولا ملاعنة "

[ج ٧ - ص ١٢٧]

عبد الرزاق،

12499 - عن الثوري، عن جابر، عن الشعبي قال: «لا يلاعن اليهودية، ولا النصرانية، إنما يلاعن التي إذا قذفها ضرب»

عبد الرزاق،

12500 - عن معمر، عن الزهري قال: «إذا قذف الحر امرأته أمة ألحق به الولد، ولا ملاعنة بينهما، ولا حد عليه، ولا يفرق بينهما، تكون امرأته على حالها»

عبد الرزاق،

12501 - عن الثوري، عن ليث، عن عطاء، ومجاهد، قالا: «لا لعان بين المسلم واليهودية والنصرانية والمملوكة»

عبد الرزاق،

12502 - عن الثوري، عمن، سمع إبراهيم يقول: «لا يلاعن اليهودية، ولا النصرانية، ولا المملوكة، وقسمتها وقسمة الحرة سواء، وعدتهما وطلاقهما، - يعني اليهودية والنصرانية - وليس بينهما لعان، ولا ميراث، وتنكح النصرانية على المسلمة الحرة، ولا تنكح الأمة على النصرانية»

عبد الرزاق،

12503 - عن ابن التيمي، عن أبيه، عن طاوس، ومجاهد، والشعبي، عن الحكم، وعن إبراهيم قالوا: " في اليهودية والنصرانية تحت المسلم يقذفها إنه يلاعنها، وكذلك قولهم في الحر تحته الأمة، وكانوا يقولون: «ليس على قاذفهن حد»

عبد الرزاق،

12504 - عن معمر، عن رجل، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو قال: «لا ملاعنة بين اليهودية والنصرانية والمملوكة والمسلم»

عبد الرزاق،

12505 - عن معمر، عن قتادة قال: «إذا قذف المسلم امرأته النصرانية لاعنها»

عبد الرزاق،

12506 - عن الثوري، عن يونس، عن الحسن قال: «يلاعن في كل زوج»

عبد الرزاق،

12507 - عن ابن التيمي، عن داود بن أبي هند، عن ابن المسيب قال: «يجلد قاذفها، سماها الله تعالى من المحصنات»

أخبرنا

12508 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قال عمرو بن شعيب، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: " أربع لا لعان بينهن، وبين أزواجهن: اليهودية، والنصرانية تحت المسلم، والحرة عند العبد، والأمة عند الحر، والأمة عند العبد، والنصرانية عند النصراني "

باب الرجل يقذف النصرانية تحت المسلم

[ج ٧ - ص ١٢٩]

عبد الرزاق،

12509 - عن معمر، عن حماد قال: «إذا قذف الرجل النصرانية وهي عند المسلم فلا حد عليه»

عبد الرزاق،

12510 - عن معمر، عن قتادة قال: «إذا قذف النصرانية تحت المسلم جلد الحد»

عبد الرزاق،

12511 - عن موسى، عن الزهري قال: «إن كان لها ولد مسلم جلد قاذفها بحرمة الإسلام، وإلا فلا حد على قاذفها»

عبد الرزاق،

12512 - عن الثوري، عن أبي إسحاق الشيباني، عن عمر بن عبد العزيز في رجل قذف نصرانية لها ولد مسلم فجلده عمر بضعة وثلاثين سوطا "

باب قذف الرجل النصرانية

[ج ٧ - ص ١٣٠]

عبد الرزاق،

12513 - عن معمر، عن الزهري قال: «من قذف نصرانيا أو نصرانية عزر، ولم يحد»

عبد الرزاق،

12514 - عن ابن جريج قال: أخبرني سليمان بن موسى قال: «قولنا لا حد على من افترى على امرأة من أهل الكتاب، وإن كان عبد مسلم»

عبد الرزاق،

12515 - عن ابن جريج قال: أخبرني سليمان بن موسى، عن رجاء بن حيوة قال: استقام بنا ونحن أناس من أهل الشام سليمان في خلافته، ومعه عمر بن عبد العزيز، فقال عمر: " كيف تقولون في رجل قال لرجل: يا شارب الخمر؟ " قال: قلنا نحده. قال عمر: «سبحان الله، ما نحد إلا من قذف مسلما»

عبد الرزاق،

12516 - عن ابن جريج قال: سمعت نافعا مولى ابن عمر يقول: «لا حد على أحد من المسلمين افترى على أحد من المشركين نصراني، أو يهودي، أو مجوسي»

أخبرنا

12517 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قال عطاء: «افترى على رجل مسلم الأب من أهل الشرك فعقوبة ولا خلاف»

عبد الرزاق،

12518 - عن الثوري، عن طارق، ومطرف بن طريف، قالا: كنا عند الشعبي، فجاءه رجل مسلم، ونصراني قذف أحدهما الآخر، فضرب النصراني للمسلم ثمانين، وقال للنصراني: ما فيك أعظم من القذف، فترك، فرفع ذلك إلى عبد الحميد فكتب فيه، إلى عمر بن عبد العزيز يذكر ما صنع الشعبي «فحسن ذلك عمر»

عبد الرزاق،

12519 - عن الثوري في نصراني قذف نصرانية: «لا يضرب بعضهم لبعض إذا تحاكموا إلى أهل الإسلام، كما لا يضرب المسلم لهم إذا قذفهم كذلك لا يضرب بعضهم لبعض»

باب الرجل يطأ سريته، وينتفي من حملها

[ج ٧ - ص ١٣١]

أخبرنا

12520 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء قال: «إذا أنكر الرجل حمل سريته دعي له القافة، فإن كان قد أحصنها فهو له، لا يجوز عليها ما قال»

عبد الرزاق،

12521 - عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، أن عمر قال: «من كان منكم يطأ جاريته فليحصنها، فإن أحدا منكم لا يقر بإصابة جاريته إلا ألحقت به الولد»

أخبرنا

12522 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، وابن جريج، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عمر، أنه قال: " قد بلغني أن رجالا منكم يعزلون فإذا حملت الجارية قال: ليس مني، والله لا أوتى برجل منكم فعل ذلك إلا ألحقت به الولد، فمن شاء فليعزل، ومن شاء لا يعزل "

عبد الرزاق،

12523 - عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم، أن عمر، مر بأمة تنزع على إبل تسقي، فقال: «لعل سيد هذه، أن يكون يطؤها ثم ينكر ولدها، أما إنه لو أنكر ألزمته إياه»

عبد الرزاق،

12524 - عن ابن جريج قال: حدثت، عن عمر بن عبد العزيز، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر، عن عمر، أنه قال: «يا أيها الناس، أمسكوا عليكم ولائدكم، فإن أحدا لا يطأ وليدة فتلد إلا ألحقت به ولدها». عبد الرزاق،

12525 - عن ابن جريج، عن موسى، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن عمر، مثل ذلك

أخبرنا

12526 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عبد العزيز بن عمر، أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز، أن عمر، قضى في وليدة رجل أنته، فذكرت له أنه كان يصيبها وهي خادم له، تختلف لحاجته وأنها حملت فشك في حملها فاعترف بإصابتها، فقال عمر: " أيها الناس، ما بال رجال يصيبون ولائدهم، ثم يقول أحدهم: إذا حملت ليس مني. فأيما رجل اعترف بإصابة وليدته فحملت فإن ولدها له، أحصنها أو لم يحصنها، وإنها إن ولدت حبيس عليه لا تباع ولا تورث ولا توهب، وإنه يستمتع بها ما كان حيا، فإن مات فهي حرة لا تحسب في حصة ولدها ولا يدركها دين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أنه لا يحل لولد أنه لا يملك والده ولا يترك في ملكه "

أخبرنا

12527 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: تخبرني أبو نوفل مسلم بن عمرو، أنه سمع عبد الله بن عمير بن الحارث، يحدث، أن أبا بكر - أو عمر - أصاب وليدة له سوداء فعزلها، ثم باعها

فانطلق بها سيدها حتى إذا كان في بعض الطريق أرادها فامتنعت منه، فإذا هو براعي غنم فدعاه فراطنها فأخبرته أنه سيدها. قالت: إني حملت من سيدي الذي كان قبل هذا، وإن في ديني لا يصيبني رجل في حمل من آخر فكتب سيدها إلى أبي بكر - أو عمر - فأخبره الخبر فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد، وكان مجلسهم الحجر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: " جاءني جبريل عليه السلام في مجلسي هذا عن الله عز وجل، أن أحدكم ليس بالخيار على الله إذا تنجع المتنجع ولكنه: {يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور} [الشورى: 49] فاعترف بولدك. فكتب بذلك فيها "

عبد الرزاق،

12528 - عن سعيد بن عبد العزيز، عن غيلان بن أنس قال: ابتاع أبو بكر جارية أعجمية من رجل قد كان أصابها فحملت له فأراد أبو بكر أن يطأها فحاملت عليه، وأخبرته أنها كانت حاملا فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «إنها حفظت فحفظ الله لها، إن أحدكم إذا انتجع

بذلك المنتجع فليس بالخيار على الله» قال: فردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى صاحبها

أخبرنا

12529 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قيل لعطاء: أم ولد ميسرة مولى ابن باذان تزعم أن ابنها ليس من ميسرة قال: «لا تصدق، الولد للفراش وللعاهر الحجر» قال: وسأله ابن عبيد بن عمير، عن شأن ميسرة، وقال: لا تدعن له القافة؟ قال: «لا، الولد للفراش وللعاهر الحجر». قال: وأقول أنا: إذا قالت الحرة لولدها من الرجل كذبت وضربت

عبد الرزاق،

12530 - عن الثوري قال: «إذا كان الرجل يقع على جارية له، تدخل وتخرج، ثم حملت فقال ليس مني لا يلحق به»

عبد الرزاق،

12531 - عن الثوري، عن ابن ذكوان، عن خارجة بن زيد قال: كان زيد بن ثابت يقع على جارية له يطيب نفسها لأنها كانت جارية له، فلما ولدت له انتفى من ولدها وضربها مائة، ثم أعتق الغلام ".

12532 - عن ابن عيينة، عن أبي الزناد، عن خارجة بن زيد مثله. إلا أنه قال: كانت الجارية فارسية

عبد الرزاق،

12533 - عن الثوري: «أن ينكر ولد الأمة إذا كان اعترف به، وإن انتفى منه قبل أن يعترف به لم يلحق»

عبد الرزاق،

12534 - عن محمد بن عمر قال: أخبرني عمرو بن دينار، أن ابن عباس: «وقع على جارية له، وكان يعزلها فولدت فانتفى من ولدها»

عبد الرزاق،

12535 - عن الثوري، عن عبد الكريم الجزري، عن زياد قال: كنت عند ابن عباس يسب الغلام، وأمه فتناوله بلسانه قال: «إنه لابنك» فدعاه وحمل أمه على راحلة قال: وكان ابن عباس انتفى منه

عبد الرزاق،

12536 - عن ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن رجل، من أهل المدينة، أن عمر بن الخطاب، كان يعزل عن جارية له، فحملت فشق ذلك عليه، وقال: «اللهم لا تلحق بآل عمر من ليس منهم» قال: فولدت غلاما أسود فسألها، فقالت: من راعي الإبل. قال: «فاستبشر»

عبد الرزاق،

12537 - عن الثوري في أم الولد قالت: ليس ولدي من سيدي قال: «لا تصدق السيد أحق بالولد، وليس عليها ضرب إذا اعترف به»

باب دخول الرجل على امرأة رجل غائب

[ج ٧ - ص ١٣٦]

أخبرنا

12538 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل غائب عن امرأته، ولم تكن استأذنته بالخروج أتخرج في طواف، أو عيادة مريض ذي رحم؟ قال: «لا، أبى إباء شديدا» فقلت: أبوها يموت؟ فأبى أن يرخص لها في أبيها. قال: «وأقول إنها تأتيه، وذا رحم قريب، قد ترك ابن عمر الجمعة، وانطلق إلى ذي رحم دعي إليه»

عبد الرزاق،

12539 - عن الثوري، عن سعد بن إبراهيم، عن عمه حميد بن عبد الرحمن قال: قال عمر بن الخطاب: " لا يدخل على امرأة مغيبة إلا ذو محرم، ألا وإن قيل: حموها، ألا وإن حموها الموت "

عبد الرزاق،

12540 - عن ابن جريج قال: قال عطاء: «لا يدخل عليها وهو غائب إلا ذو محرم»

عبد الرزاق،

12541 - عن ابن عيينة، عن أبي حصين، عن أبي عبد الرحمن السلمي، قال: قال عمر بن الخطاب: «لا يدخل رجل على مغيبة» قال: فقام رجل فقال: إن أخا لي أو ابن عم لي خارج غازيا وأوصاني بأهله، فأدخل

عليهم؟ قال: فضربه بالدرة، ثم قال: " ادن كذا، ادن دونك، وقم على الباب لا تدخل، فقل: ألكم حاجة؟ أتريدون شيئا؟ "

عبد الرزاق،

12542 - عن معمر، عن الحسن، أن عمرو بن العاص، استأذن على علي فلم يجده فرجع، ثم استأذن عليه مرة أخرى فوجده فكلم امرأة علي في حاجته، فقال علي: كأن حاجتك كانت إلى المرأة؟ قال: نعم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى أن يدخل على المغيبات». فقال له علي: أجل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى أن يدخل على المغيبات»

عبد الرزاق،

12543 - عن معمر، عن منصور بن المعتمر، عن عرفجة قال: قال أبو موسى لأم ابنه أبي بردة: «إذا دخل عليك رجل ليس بذي محرم فادعي إنسانا من أهلك فليكن عندك، فإن الرجل والمرأة إذا خلوا جرى الشيطان بينهما»

عبد الرزاق،

12544 - عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لرجل يؤمن بالله أن يخلو بامرأة ليست ذات محرم، إلا ومعها ذو محرم»

عبد الرزاق،

12545 - عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاوس، عن أبيه، أنه قال: «لا يدخل ذو محرم لها إلا أن يكون عندها رجل من أهلها ذو محرم لها» قال: أكاد أن أستيقن أنه أثره عن النبي صلى الله عليه وسلم

عبد الرزاق،

12546 - عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل كان يدخل عليها عنده أيدخل بعده؟ قال: «لا وإذا حضر فليدخل عليها غير ذي محرم إلا أن يأبى»، قلت: فيجلس على سريره قال: «نعم إنما ذلك إلا يوطئ على فراشه لزنية»

عبد الرزاق،

12547 - عن ابن عيينة، عن الأعمش، عن خيثمة، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: «مثل الذي يأتي المغيبة ليجلس على فراشها، ويتحدث عندها، كمثل الذي ينهشه أسود من الأساود»

عبد الرزاق،

12548 - عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة قال: قدم رجل من سفر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «أقد نزلت على فلانة، وغلقت عليك بابها، لا يخلون رجل بامرأة»

باب: العزل عن الإماء

[ج ٧ - ص ١٣٩]

12549 - أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر الأعرابي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سليمان الأحول، أنه سمع عمرو بن دينار، يسأل أبا سلمة بن عبد الرحمن، عن عزل النساء فقال: زعم أبو سعيد

الخدري أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله إن لي أمة تسنو علي - أو تنضح علي - وإني أعزلها، ولا أعزلها إلا خشية الولد، وزعمت يهود أنها الموءودة الصغرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «كذبت يهود كذبت يهود» قال: فسألنا أبا سلمة أسمعه من أبي سعيد؟ فقال: لا، ولكن أخبرنيه رجل عنه

عبد الرزاق،

12550 - عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر بن عبد الله قال: جاء ناس من المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله إنها تكون لنا الإماء فنعزل عنهن، وزعمت يهود أنها الموءودة الصغرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «كذبت يهود كذبت يهود وكذبت لو أراد الله أن يخلقه لم يرده»

عبد الرزاق،

12551 - عن الثوري، عن منصور، والأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد الله قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:

إن لي جارية وأنا أعزل عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما قضى الله لنفس أن تخرج هي كائنة». عبد الرزاق،

12552 - عن معمر، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر مثله، إلا أنه قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الأنصار

أخبرنا

12553 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد، وهو جالس مع عطاء، أن ابن عباس سأله رجل وهو جالس عنده عن عزل النساء، فقال: «ليس به بأس»، فدعا ابن عباس جارية له ترمي فقال: «إني لأصنعه بهذه» - فقال عطاء حينئذ - فقال له رجل من القوم: إن ناسا يقولون إنها الموؤدة الصغرى. فقال ابن عباس: «سبحان الله، تكون نطفة، ثم تكون علقة، ثم تكون مضغة، ثم تكون عظما، ثم يكسى العظم» قال: وقال بيده وجمع أصابعه فمدها في السماء وقال: «العزل يكون قبل هذا كله»

عبد الرزاق،

12554 - عن معمر، والثوري، عن أبي هارون العبدي، قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: «كانت لي جارية كنت أعزل عنها فولدت لي أحب الناس إلي»

عبد الرزاق،

12555 - عن مالك، عن ضمرة بن سعيد، عن الحجاج بن عمرو، أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت، فجاءه ابن فهد رجل من أهل اليمن، فقال: يا أبا سعيد، عندي جوار ليس نسائي اللائي أكن أعجب إلي منهن وليس كلهن يعجبني أن تحمل مني أفأعزل؟ فقال زيد: «أفته يا حجاج». قال: فقلت: «غفر الله لك إنما نجلس إليك لنتعلم منك» قال: «أفته». قال: قلت: «هو حرثك إن شئت سقيت، وإن شئت أعطشت» قال: وكنت أسمع ذلك من زيد فقال: زيد: صدق

عبد الرزاق،

12556 - عن الثوري، عن منصور، عن مجاهد، أن ابن عباس: «كان يعزل عن أمة له، ثم يريها إياه مخافة أن تجيء بشيء»

عبد الرزاق،

12557 - عن الثوري، عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال: أخبرتني سرية لعلي يقال لها جمانة أو أم جمانة قالت: كان علي يعزل عنها فقلنا له: فقال: «أحيي شيئا أماته الله»

عبد الرزاق،

12558 - عن الثوري، عن أبي علي، عن جدته، أنها كانت سرية للحسن بن علي فكان: «يعزل عنها»

عبد الرزاق،

12559 - عن هشيم، عن مصعب بن سعد، أن سعدا كان: «يعزل عن أم ولده»

عبد الرزاق،

12560 - عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاوس، عن أبيه، أنه سئل عن عزل الإماء فقال: «قد كان يفعل»

باب: تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الأمة

[ج ٧ - ص ١٤٣]

أخبرنا

12561 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء: أنه كره أن يعزل عن الحرة إلا بأمرها يقول: «هو من حقها»

عبد الرزاق،

12562 - عن الثوري، عن عبد الكريم الجزري، عن عطاء، عن ابن عباس قال: «تستأمر الحرة في العزل، ولا تستأمر الأمة»

عبد الرزاق،

12563 - عن ابن عيينة، عن حميد الأعرج، عن سعيد بن جبير قال: «لا يعزل عن الحرة إلا بأمرها»

عبد الرزاق،

12564 - عن معمر، عن قتادة، عن رجل، عن عكرمة قال: «لا بأس أن يعزل الرجل عن امرأته إذا استأمرها فأذنت له»

باب العزل

[ج ٧ - ص ١٤٤]

عبد الرزاق،

12565 - عن معمر، عن الزهري، أن سعد بن أبي وقاص، وزيد بن ثابت، وابن عباس: «كانوا يعزلون»

أخبرنا

12566 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: حدثني عطاء، أنه سمع جابر بن عبد الله، وذكروا له العزل فقال: «قد كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم»

عبد الرزاق،

12567 - عن الثوري، عن إبراهيم بن المهاجر، عن النخعي، أن ابن مسعود: «كان لا يرى بالعزل بأسا»

عبد الرزاق،

12568 - عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة قال: سئل عبد الله بن مسعود، عن العزل فقال: «لو أخذ الله ميثاق نسمة من صلب آدم، ثم أفرغه على صفا لأخرجه من ذلك الصفا فاعزل، وإن شئت فلا تعزل»

عبد الرزاق،

12569 - عن الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: كانوا يقولون: «إن النطفة التي قضى الله فيها الولد لو وضعت على صخرة لخرج منها الولد»

عبد الرزاق،

12570 - عن الثوري، عن الأعمش، عن عبد الملك بن ميسرة، عن مجاهد قال: سألنا ابن عباس، عن العزل فقال: «أوجلكم أن تسألوا» قالوا: فسألنا نحن ببيتنا فرجعنا إليه فتلا علينا: {ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين} [المؤمنون: 12] حتى {ثم أنشأناه خلقا آخر} [المؤمنون: 14] فقال: «كيف تكون من الموؤدة حتى تمر على هذا الخلق»

عبد الرزاق،

12571 - عن ابن جريج، عن عطاء، أن رجلا، قال لابن عباس: إن ناسا يرون أنها الموؤدة الصغرى - يعني العزل - فقال: «سبحان الله، تكون نطفة، ثم تكون علقة، ثم تكون مضغة، ثم تكون عظاما، ثم تكسى العظام لحما» فقال بيده: فجمع أصابعه ثم مدها في السماء، وقال: «العزل قبل هذا كله، كيف يكون موءودة، ثم ينفخ فيه الروح فيكون العزل قبل هذا كله»

عبد الرزاق،

12572 - عن الثوري، عن سلمة بن تمام، عن الشعبي قال: سئل ابن عباس عن العزل فقال: «ما كان ابن آدم ليقتل نفسا قضى الله بخلقها، هو حرثك إن شئت سقيت، وإن شئت أعطشت»

عبد الرزاق،

12573 - عن مالك، عن أبي النضر، عن عبد الرحمن بن أفلح، عن أم ولد لأبي أيوب الأنصاري، أن أبا أيوب «كان يعزل»

عبد الرزاق،

12574 - قال: وذكره ابن جريج، عن زياد، عن أبي الزناد، عن خارجة بن زيد، أن أبا أيوب «كان يعزل»

عبد الرزاق،

12575 - عن ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد قال: سمعت ابن المسيب يقول: «اختلف فيه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والله ما هو إلا حرثك إن شئت سقيته، وإن شئت أعطشته»

عبد الرزاق،

12576 - عن معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل

فقال: «أو إنكم لتفعلون؟» قالوا: نعم. قال: «فلا عليكم أن لا تفعلوا، فإن الله لم يقض نفسا أن يخلقها إلا وهي كائنة»

عبد الرزاق،

12577 - عن معمر، عن الزهري، عن سالم، أن ابن عمر كان يكره العزل ". قال معمر: ولا أعلم الزهري إلا قد قال: وكان عمر «يكره ذلك»

أخبرنا

12578 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عبيد الله بن حميد الأعرج، عن عروة، عن عياض قال: والله، إني لقائم أصلي إذ سمعت عبد الله بن عمر، «يشدد في العزل» فانصرفت إليه فقلت: أرأي هذا منك؟ قال: «نعم»

عبد الرزاق،

12579 - عن إسرائيل بن يونس، عن عبد الأعلى، عن محمد بن الحنفية قال: سئل علي، عن عزل النساء، فقال: «ذلك الوأد الخفي»

عبد الرزاق،

12580 - عن ابن التيمي، عن أبيه، عن أبي عمرو الشيباني، عن ابن مسعود، قال في العزل: «هو الموؤدة الخفية»

عبد الرزاق،

12581 - عن هشيم، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير قال: أخذ ابن عباس بلحيتي حين نبتت فقال: «أسعيد، تزوجت؟» قلت: لا، وما ذاك في نفسي اليوم. قال: «لئن كان في صلبك وديعة فستخرج»

عبد الرزاق،

12582 - عن إبراهيم بن محمد قال: أخبرني خلاد بن عبد الرحمن أنه دخل على سعيد بن جبير، وهو شاب حين خرج وجهه قال: فقال لي: «أتزوجت يا خلاد؟» قال: قلت: لا، وما ذاك في نفسي اليوم. قال: فضرب بيده على ظهري ثم قال: «إن كان في ظهرك وديعة فستخرج»

أخبرنا

12583 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني زياد، عن أبي الزناد، عن خارجة بن زيد، أن أبا أيوب «كان يعزل»

باب: حق المرأة على زوجها وفي كم تشتاق

[ج ٧ - ص ١٤٨]

أخبرنا

12584 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو قزعة، إياي وعطاء، عن رجل من بني قشير، عن أبيه، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرأتي علي؟ قال: «تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح - أو لا تهجر -، ولا تهجر إلا في البيت»

عبد الرزاق،

12585 - عن الثوري في المرأة تشكو زوجها أنه لا يأتيها قال: «له ثلاثة أيام، ولها يوم وليلة»

عبد الرزاق،

12586 - عن الثوري، عن جابر، ومالك بن مغول، عن الشعبي قال: جاءت امرأة إلى عمر، فقالت: زوجي خير الناس يقوم الليل، ويصوم النهار، فقال عمر: «لقد أحسنت الثناء على زوجك». فقال كعب بن سور لقد اشتكت فأعرضت الشكية. فقال عمر: «اخرج مما قلت». قال: أرى أن تنزله بمنزلة رجل له أربع نسوة له ثلاثة أيام ولياليهن، ولها يوم وليلة

عبد الرزاق،

12587 - عن ابن عيينة، عن زكريا بن أبي زائدة، عن الشعبي قال: أتت امرأة عمر فقالت: يا أمير المؤمنين، زوجي خير الناس يصوم النهار، ويقوم الليل، والله إني لأكره أن أشكوه، وهو يعمل بطاعة الله عز وجل والسلام عليكم ورحمة الله. فقال كعب بن سور ما رأيت كاليوم شكوى أشد ولا عدوى أجمل. فقال عمر: «ما تقول؟» قال: تزعم أنه ليس لها من زوجها نصيب. قال: «فإذا فهمت ذلك فاقض بينهما» قال: يا أمير المؤمنين أحل الله من النساء مثنى وثلاث ورباع فلها من كل أربعة أيام يوم يفطر، ويقيم عندها، ومن كل أربع ليال ليلة يبيت عندها

عبد الرزاق،

12588 - عن معمر، عن قتادة قال: جاءت امرأة إلى عمر، فقالت: زوجي يقوم الليل، ويصوم النهار. قال: «أفتأمريني أن أمنعه قيام الليل وصيام النهار؟» فانطلقت، ثم عاودته بعد ذلك، فقالت له: مثل ذلك ورد عليها مثل قوله الأول، فقال له كعب بن سور يا أمير المؤمنين: إن لها حقا. قال: «وما حقها؟» قال: أحل الله له أربعا فاجعل لها واحدة من الأربع لها في كل أربع ليال ليلة، وفي أربعة أيام يوما قال: فدعا عمر زوجها، وأمره أن يبيت معها من كل أربع ليال ليلة، ويفطر من كل أربعة أيام يوما

أخبرنا

12589 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي لبيد، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أن امرأة جاءت عمر فقالت: زوجي رجل صدق يقوم الليل، ويصوم النهار، ولا أصبر على ذلك. قال: فدعاه، فقال: «لها من كل أربعة أيام يوم، وفي كل أربع ليال ليلة»

عبد الرزاق،

12590 - عن زمعة، وغيره، عن زيد بن أسلم قال: بلغني، أن عمر بن الخطاب، جاءته امرأة فقالت: إن زوجها لا يصيبها فأرسل إلى زوجها فسأله فقال: قد كبرت، وذهبت قوتي. فقال عمر: «أتصيبها في كل شهر مرة؟» قال: في أكثر من ذلك، قال عمر: «في كم؟» قال: أصيبها في كل طهر مرة، قال عمر: «اذهبي فإن في هذا ما يكفي المرأة»

عبد الرزاق،

12591 - عن معمر، عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير قال: دخلت خولة ابنة حكيم امرأة عثمان بن مظعون على عائشة وهي باذة الهيئة فسألتها، ما شأنك، فقالت: زوجي يقوم الليل، ويصوم النهار، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة فذكرت ذلك له، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم عثمان فقال: «يا عثمان، إن الرهبانية لم تكتب علينا، أفما لك في أسوة، فوالله إني أخشاكم لله، وأحفظكم لحدوده»

قال الزهري: وأخبرني سعيد بن المسيب، أنه سمع سعد بن أبي وقاص: لقد «رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان التبتل»، ولو أحله له لاختصينا [ج ٧ - ص ١٥٠]

عبد الرزاق،

12592 - عن معمر، عن خالد، عن أبي قلابة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من تبتل فليس منا»

عبد الرزاق،

12593 - عن ابن جريج قال: أخبرني من أصدق، أن عمر، وهو يطوف سمع امرأة، وهي تقول:

[البحر الطويل]

تطاول هذا الليل واخضل جانبه ... وأرقني إذ لا خليل ألاعبه

فلولا حذار الله لا شيء مثله ... لزعزع من هذا السرير جوانبه

فقال عمر: «فما لك؟» قالت: أغربت زوجي منذ أربعة أشهر، وقد اشتقت إليه. فقال: «أردت سوءا؟» قالت: معاذ الله قال: «فاملكي على نفسك فإنما هو البريد إليه» فبعث إليه، ثم دخل على حفصة فقال: «إني سائلك عن أمر قد أهمني فأفرجيه عني، كم تشتاق المرأة إلى زوجها؟» فخفضت رأسها فاستحيت. فقال: «فإن الله لا يستحيي من الحق»، فأشارت ثلاثة أشهر وإلا فأربعة. فكتب عمر «ألا تحبس الجيوش فوق أربعة أشهر»

عبد الرزاق،

12594 - عن معمر قال: بلغني، أن عمر بن الخطاب، سمع امرأة، وهي تقول:

[البحر الطويل]

تطاول هذا الليل واسود جانبه ... وأرقني إذ لا حبيب ألاعبه

فلولا الذي فوق السماوات عرشه ... لزعزع من هذا السرير جوانبه

فأصبح عمر فأرسل إليها فقال: «أنت القائلة كذا وكذا؟» قالت: نعم. قال: «ولم؟» قالت: أجهزت زوجي في هذه البعوث. قال: فسأل عمر حفصة «كم تصبر المرأة من زوجها؟» فقالت: «ستة أشهر»، فكان عمر بعد ذلك يقفل بعوثه لستة أشهر

باب: الرجل يقول لامرأته: يا أخية

[ج ٧ - ص ١٥٢]

عبد الرزاق،

12595 - عن الثوري، عن خالد الحذاء، عن أبي تميمة الهجيمي، قال: " مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل وهو يقول لامرأته: يا أخية، فزجره ومر برجل وهو يقول: والأمانة فقال: قلت: والأمانة، قلت: «والأمانة»

باب: أي الأبوين أحق بالولد

[ج ٧ - ص ١٥٣]

أخبرنا

12596 - عبد الرزاق قال: أخبرنا المثنى بن الصباح قال: أخبرني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، أن امرأة طلقها زوجها، وأراد أن ينتزع ولدها منها، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، حين كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، أراد أبوه أن ينتزعه مني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنت أحق به ما لم تزوجي»

أخبرنا

12597 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قال عمرو بن شعيب: عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم، بابن لها، فقالت: يا رسول الله، حين كان بطني له وعاء، وثديي سقاء، وحجري حواء، أراد أبوه أن ينتزعه مني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنت أحق به ما لم تزوجي»

عبد الرزاق،

12598 - عن معمر قال: سمعت الزهري، يحدث، أن أبا بكر، قضى على عمر في ابنه أنه مع أمه، وقال: «أمه أحق به ما لم تتزوج»

عبد الرزاق،

12599 - عن معمر، عن الزهري قال: «المرأة أحق بولدها ما لم تزوج، فإذا تزوجت فإن أباه يأخذه»

عبد الرزاق،

12600 - عن الثوري، عن عاصم، عن عكرمة قال: خاصمت امرأة عمر إلى أبي بكر رضي الله عنهما، وكان طلقها فقال: «هي أعطف، وألطف، وأرحم، وأحنا، وأرأف، وهي أحق بولدها ما لم تزوج»

أخبرنا

12601 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء الخراساني، عن ابن عباس قال: طلق عمر بن الخطاب امرأته الأنصارية أم ابنه عاصم فلقيها تحمله بمحسر، ولقيه قد فطم ومشى، فأخذ بيده لينتزعه منها ونازعها إياه حتى أوجع الغلام وبكى، وقال: أنا أحق بابني منك فاختصما إلى أبي بكر فقضى لها به، وقال: " ريحها وحرها وفرشها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه - ومحسر: سوق بين قبا وبين الحديبية -، وزعم لي أهل المدينة

إنما لقي جدته الشموس تحمله بمحسر "

عبد الرزاق،

12602 - عن ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد قال: أبصر عمر عاصما ابنه مع جدته، أم أمه فكأنه جاذبها إياه، فلما رآه أبو بكر مقبلا قال أبو بكر: «هي أحق به» قال: فما راجعه الكلام

عبد الرزاق،

12603 - عن ابن جريج قال: حدثني ابن تيم أن امرأة عمر هذه ابنة عاصم بن الأقلح، والأقلح من بني عمرو بن عوف من الأوس "

عبد الرزاق،

12604 - عن ابن جريج قال: سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير يقول: طلق رجل من أهل العراق امرأته وهي حبلى، فلم يطلقها بشيء حاملا، ولا والدا، ولا مرضعا، ولا بعد ذلك، ولا ابنه، حتى أنشأ الناس مرة في الحج، فقال رجل من القوم والأب في الرفقة: يا فلان أترى ابنك في الرفقة أتعرفه إن رأيته؟ قال: لا والله قال: هذا ابنك فجبذ بخطامه فانطلق فلما قدما لعمر احتجزت أمه بردائها، ثم ارتجزت فقالت:

[البحر الرجز]

خلوا إليكم يا عبيد الرحمن ... الحمل حول والفصال حولان

فسمع عمر قولها فقال: «خلوا عنها» فقصت عليه القصة فخير الفتى فاختار أمه فانطلقت به

عبد الرزاق،

12605 - عن ابن جريج، أنه سمع عبد الله بن عبيد الله يقول: اختصم أب وأم في ابن لهما إلى عمر بن الخطاب: فخيره فاختار أمه فانطلقت به "

عبد الرزاق،

12606 - عن معمر، عن أيوب، عن إسماعيل بن عبيد الله، عن عبد الرحمن بن غنم قال: اختصم إلى عمر في صبي فقال: «هو مع أمه حتى يعرب عنه لسانه فيختار»

عبد الرزاق،

12607 - عن معمر قال: حدثني من سمع عبد الله بن عبيد الله يقول: «قضى عمر في خلافته أنه مع أمه حتى يشب فيختار»

عبد الرزاق،

12608 - عن الثوري، عن خالد الحذاء، عن أبي الوليد قال: اختصم عم، وأم إلى عمر، فقال عمر: «جدب أمك، خير لك من خصب عمك»

عبد الرزاق،

12609 - عن الثوري، عن يونس بن عبيد الله الجرمي، عن عمارة بن ربيعة الجرمي قال: خاصمت في أمي عمي من أهل البصرة إلى علي قال: فجاء عمي وأمي فأرسلوني إلى علي فدعوته فجاء فقصوا عليه، فقال: «أمك

أحب إليك أم عمك؟» قال: قلت: بل أمي ثلاث مرات. قال: وكانوا يستحبون الثلاث في كل شيء. فقال لي: «أنت مع أمك وأخوك هذا إذا بلغ ما بلغت خير كما خيرت» قال: وأنا غلام

عبد الرزاق،

12610 - عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن شريح: أنه قضى أن الصبي مع أمه إذا كانت الدار واحدة، ويكون معهم في النفقة ما يصلحهم قال: فنظروا فإذا غنيمات وأبعرة فقال: «ما في هذه فضل عن هؤلاء»

عبد الرزاق،

12611 - عن ابن جريج، عن زياد، عن هلال بن أسامة، عن سليم أبي ميمونة، أنه سمع أبا هريرة يقول: جاءت أم وأب يختصمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن لهما، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: فداك أبي وأمي، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبة ونفعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «يا غلام، هذا أبوك، وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت به»

12612 - عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني زياد، عن هلال بن أسامة، أن أبا ميمونة، سليما مولى من أهل المدينة رجل صدق قال: بينا أنا جالس عند أبي هريرة جاءت امرأة فارسية معها ابن لها قد

أغناها، وقد طلقها زوجها فقالت: يا أبا هريرة، ثم رطنت بالفارسية، زوجي يريد أن يذهب بابني. فقال أبو هريرة: استهما عليه ورطن لها بذلك، فجاء زوجها إلى أبي هريرة، فقال: من يحاقني في ولدي؟ فقال أبو هريرة: اللهم إني لا أقول هذا، إني سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد عنده فقالت: يا رسول الله فداك أبي وأمي، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «استهما عليه»، فقال زوجها: من يحاقني عليه يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «استهما عليه، يا غلام، هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت». فأخذ بيد أمه فانطلقت به "

أخبرنا

12613 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أجلح قال: إني لأول خلق الله بالكوفة نشر هذا الحديث، أن جدة وأما اختصمتا إلى شريح فقالت الجدة:

[البحر الرجز]

أبا أمية أتيناك ... وأنت المرؤ نأتيه

أتاك ابني وأماه ... وكلتانا نفديه

غلام هالك الوالد ... رجاء أن تربيه

فلو كنت تأيمت ... لما نازعتك فيه

تزوجت فهاتيه ... ولا يذهب بك التيه

ألا يا أيها القاضي ... فهذي قصتي فيه

فقالت الأم:

ألا يا أيها القاضي ... لقد قالت لك الجده

حديثا فاستمع مني ... ولا ينظرك لي رده

أعزي النفس عن ابني ... وكبدي حملت كبده

فلما كان في حجري ... يتيما ضائعا وحده

تزوجت لذي الخير ... لمن يضمن لي رفده

ومن يبذل له الود ... ومن يكفيني فقده

فقال شريح: «قوما عنكما إلى العشية»، فرجعتا إليه فقال:

[البحر الرمل]

قد سمع القاضي الذي قلتما ... فقضى بينكما ثم فصل

بقضاء بارز بينكما ... وعلى القاضي جهد إن عدل

قال للجدة: بيني بالصبي ... ابنك لبك من ذات العلل

إنها لو رضيت كان لها ... قبل دعواها البدل "

باب ولد العبد والمكاتب

[ج ٧ - ص ١٦٠]

أخبرنا

12614 - عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج قال: سمعت عطاء، يسأل عن ولد المكاتب، والعبد من الحرة فقال: «أمه أحق به من أجل أنها حرة»

عبد الرزاق،

12615 - عن الثوري في ولد العبد والمكاتب فقال: «أمه أحق به لأنها حرة»

باب المسلم له ولد من نصرانية

[ج ٧ - ص ١٦٠]

أخبرنا

12616 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن عثمان البتي، عن عبد الحميد الأنصاري، عن أبيه، عن جده، أن جده أسلم، وأبت امرأته أن تسلم، فجاء بابن له صغير لم يبلغ قال: فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم الأب هاهنا، والأم هاهنا، ثم خيره وقال: «اللهم اهده» فذهب إلى أبيه

باب المرتدين

[ج ٧ - ص ١٦١]

عبد الرزاق،

12617 - عن معمر، عن عمرو، عن الحسن قال: «إذا ارتد المرتد عن الإسلام، فقد انقطع ما بينه وبين امرأته». فقال الثوري: «والرجل والمرأة سواء»

عبد الرزاق،

12618 - عن الثوري قال: «إذا ارتدت المرأة ولها زوج ولم يدخل بها، فلا صداق لها، وقد انقطع ما بينهما، فإن كان قد دخل بها فلها الصداق كاملا»

عبد الرزاق،

12619 - عن معمر، عن إسحاق بن راشد، أن عمر بن عبد العزيز، قال في الرجل يؤسر فيتنصر قال: «إذا علم بذلك برئت منه امرأته واعتدت ثلاثة قروء»

عبد الرزاق،

12620 - عن الثوري، عن موسى بن أبي كثير قال: سألت ابن المسيب، عن المرتد كم تعتد امرأته؟ قال: «ثلاثة قروء» قال: قلت: قتل. قال: «فأربعة أشهر وعشرا»

باب من فرق الإسلام بينه وبين امرأته

[ج ٧ - ص ١٦٢]

عبد الرزاق،

12621 - عن معمر، عن الزهري، أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة «فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منهن أربعا». ذكره عن سالم، عن ابن عمر، قال معمر: وأخبرني من سمع الحسن يقول: «يختار منهن أربعا» قال: وقال قتادة: «يمسك الأربع الأول»

عبد الرزاق،

12622 - عن ابن عمارة، عن الحكم، عن إبراهيم قال: «يمسك الأربع الأول». وقاله الثوري، عن إبراهيم

عبد الرزاق،

12623 - عن الثوري، عن رجل، عن إبراهيم في الرجل يكون تحته الأختان، ثم يسلمون؟ قال: «يفارق الآخرة، ويقر على الأولى، ولا يجامعها حتى تنقضي عدة الآخرة، وإن كان تزوجهما في عقدة واحدة فارقهما جميعا»

عبد الرزاق،

12624 - عن معمر، عن الكلبي، عن رجل، عن قيس بن الحارث الأسدي قال: أسلمت وتحتي ثمان نسوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اختر منهن أربعا»

عبد الرزاق،

12625 - عن ابن جريج قال: قال عكرمة مولى ابن عباس، فرق الإسلام بين أربع، وبين أبناء بعولتهن حمينة ابنة أبي طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار كانت عند خلف بن سعد بن عياض بن عمارة الخزاعي فخلف عليها الأسود بن خلف، وفاختة بنت الأسود بن المطلب بن أسد كانت عند أمية بن خلف فخلف عليها صفوان بن أمية بن خلف، وأم عبيد بنت ضمرة بن مالك بن عزير كانت عند الأسلت فخلف عليها أبو قيس بن الأسلت من الأنصار، ومليكة بنت خارجة بن سنان بن أبي حارثة كانت عند زبان بن سنان فخلف عليها منظور بن زبان بن سنان وجاء الإسلام وعند القيس بن الحارث بن ربيعة بن جدل الأسدي ثمان نسوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «طلق وأمسك أربعا» وطلق أربعا فجعلت هذه تقول: أنشدك الله والصحبة، وتقول هذه: أنشدك الله والقرابة

قال عكرمة مولى ابن عباس: " وجاء الإسلام

وعند صفوان بن أمية بن خلف ست نسوة: عاتكة بنت الوليد بن المغيرة، وآمنة بنت أبي سفيان بن حرب، وبرزة بنت مسعود بن عمرو بن عبد يا ليل الثقفي، وابنة عامر بن مالك بن جعفر ملاعب الأسنة، وفاختة بنت الأسود بن المطلب، وأم وهب بنت أبي أمية بن قيس السهمي: فطلق أم وهب بنت أبي أمية، وكانت عجوزا، وفارق التي كانت عند أبيه في

الجاهلية وهي فاختة بنت الأسود، وكانت عاتكة بنت الوليد من آخر من نكح، وابنة عامر بن مالك وكانت ممن أمسك حتى طلق عاتكة في إمارة عمر بن الخطاب " [ج ٧ - ص ١٦٣]

عبد الرزاق،

12626 - عن ابن جريج قال: وقال عكرمة مولى ابن عباس: وجاء الإسلام وعند عروة بن مسعود عشر نسوة، وعند سفيان بن عبد الله الثقفي تسع نسوة، وعند أبي سفيان بن حرب ست نسوة، قال عمرو: «هن ست من جمح»

عبد الرزاق،

12627 - عن إبراهيم بن محمد، عن إسحاق بن عبد الله، عن أبي وهب الجيشاني، عن أبي خراش، عن الديلمي، أنه أسلم وعنده أختان، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم: «أن يختار أيتهما شاء ويطلق الأخرى»

عبد الرزاق،

12628 - عن الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن إبراهيم في رجل أسلم وعنده نسوة قال: «يمسك الأول الأربع، ويخلي سبيل الأخر»

عبد الرزاق،

12629 - عن معمر، عن قتادة في رجل أسلم وتحته أختان قال: «يمسك الأولى منهما». قال معمر: وأخبرني من سمع الحسن يقول: «يختار أيتهما شاء»

عبد الرزاق،

12630 - عن معمر، عن عوف قال: حدثني عمرو بن هند، أن رجلا أسلم وتحته أختان، فقال له علي بن أبي طالب: «لتفارقن إحداهما أو لأضربن عنقك»

باب: متى أدرك الإسلام من نكاح أو طلاق

[ج ٧ - ص ١٦٥]

12631 - أخبرنا أبو سعيد أحمد بن زياد بن بشر الأعرابي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبري قال: قرأنا عل، عبد الرزاق، عن الثوري، عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن شعيب: أنه ما كان من ميراث في الجاهلية لوارثه على نحو مواريثهم فيها

، وما كان من نكاح أو طلاق كان في الجاهلية فأدركه الإسلام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أقره على ذلك إلا الربا فما أدرك الإسلام من ربا لم يقبض رد إلى البايع رأس ماله وطرح الربا، وذكر أن الناس كلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريثهم وكانوا يتوارثون كابرا عن كابر ليرجعها فأبى»

عبد الرزاق،

12632 - عن ابن جريج قال: سألت عطاء، أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر الناس على ما أدركهم عليه الإسلام من طلاق أو نكاح أو ميراث؟ قال: «ما بلغنا إلا ذلك»

عبد الرزاق،

12633 - عن معمر، عن الزهري قال: «إذا وقعت المواريث فمن أسلم على ميراث فليس بشيء»

عبد الرزاق،

12634 - عن معمر، عن ابن طاوس، عن عطاء بن أبي رباح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كل مال قسم في الجاهلية فهو على قسم الجاهلية، وكل مال أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام»

عبد الرزاق،

12635 - عن معمر، عن قتادة، وأيوب، عن أبي قلابة، عن عمر بن الخطاب قال: «من أسلم على ميراث قبل أن يقسم ورث منه»

عبد الرزاق،

12636 - عن ابن جريج قال: قال عطاء: «فما كان من نكاح في الشرك إلا أن يسلم عليه فهو عليه»

عبد الرزاق،

12637 - عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار قال: «أقر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من ميراث في الجاهلية، وما أدركه الإسلام لم يقسم قسم على قسم الإسلام»

عبد الرزاق،

12638 - عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى قال: حدثنا نافع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أنه: «ما كان من ميراث اقتسم في

الجاهلية فهو على قسمته في الجاهلية، وما أدرك الإسلام فهو على قسمة الإسلام»

عبد الرزاق،

12639 - عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار قال: «ولقد جاء الإسلام ونساء عند رجال فما علمتهن إلا كن عندهم في الإسلام على نكاح الجاهلية»

عبد الرزاق،

12640 - عن الثوري، عن جابر، عن الشعبي، أن زينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم: «أسلمت وزوجها مشرك أبو العاص بن الربيع، ثم أسلم بعد ذلك بحين فلم يجدد نكاحا». وذكر معمر، عن خالد، عن الشعبي

عبد الرزاق،

12641 - عن الثوري قال: «إذا أسلم النصرانيان فهما على نكاحهما»

عبد الرزاق،

12642 - عن الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم، فيمن أسلم على ميراث لم يقسم قال: «فلا حق له لأن المواريث وقعت قبل أن يسلم، والعبيد بتلك المنزلة»

أخبرنا

12643 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار، أن الحسن بن محمد بن علي، أخبره، أن أبا العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف، أخبره، وكان تزوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة قال: «فجيء به النبي صلى الله عليه وسلم في القد، فحلته زينب» قال عمرو: «فلا أظنهما إلا أقرا على نكاحهما في الجاهلية»

عبد الرزاق،

12644 - عن إبراهيم بن محمد، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: " أسلمت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجها العاص بن الربيع - يعني: مشركا -، ثم أسلم بعد ذلك، فأقرهما النبي صلى الله عليه وسلم على نكاحهما "

عبد الرزاق،

12645 - عن إسرائيل بن يونس، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: أسلمت امرأة على عهد النبي صلى الله، ثم جاء زوجها الأول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أسلمت معها وعلمت بإسلامي معها: «فنزعها النبي صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول»

عبد الرزاق،

12646 - عن معمر، عن الزهري، أنه بلغه أن نساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كن أسلمن بأرضهن غير مهاجرات وأزواجهن - حين أسلمن - كفار، منهن عاتكة ابنة الوليد بن المغيرة كانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت يوم الفتح بمكة، وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام فركب البحر، فبعث رسولا إليه ابن عمه وهب بن عمير بن وهب بن خلف برداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أمانا لصفوان فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، وأن يقدم عليه، فإن أحب أن يسلم أسلم وإلا سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهرين فلما قدم صفوان بن أمية على النبي صلى الله عليه وسلم بردائه ناداه على رءوس الناس وهو على فرسه فقال: يا محمد هذا وهب بن عمير أتاني بردائك، يزعم أنك دعوتني إلى القدوم عليك، إن رضيت مني أمرا قبلته، وإلا سيرتني شهرين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «انزل أبا وهب» قال: لا، والله لا أنزل حتى

تبين لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا، بل لك سير أربعة». قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل هوازن بجيش فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صفوان يستعيره أداة وسلاحا عنده، فقال صفوان: أطوعا أو كرها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا، بل طوعا»، فأعاره صفوان الأداة والسلاح التي عنده، وسار صفوان وهو كافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشهد حنينا والطائف وهو كافر

وامرأته مسلمة، فلم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين امرأته حتى أسلم صفوان، واستقرت امرأته عنده بذلك النكاح فأسلمت أم حكيم بنت الحارث بن هشام يوم الفتح بمكة، وهرب زوجها عكرمة بن أبي جهل من الإسلام حتى قدم اليمن فارتحلت أم حكيم بنت الحارث حتى قدمت اليمن فدعته إلى الإسلام فأسلم، فقدمت به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وثب إليه فرحا، وما عليه رداء حتى بايعه، ثم لم يبلغنا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بينهما واستقرت عنده على ذلك النكاح، ولكنه لم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرق هجرتها بينها وبين زوجها الكافر إلا أن يقدم مهاجرا

قبل أن تنقضي عدتها، فإنه لم يبلغنا أن امرأة فرق بينهما وبين زوجها إذا قدم عليها مهاجرا وهي في عدتها

عبد الرزاق،

12647 - عن أيوب، عن معمر، عن عكرمة بن خالد، أن عكرمة بن أبي جهل «فر يوم الفتح فكتبت إليه امرأته فردته فأسلم، وكانت قد أسلمت قبل ذلك فأقرهما النبي صلى الله عليه وسلم على نكاحهما»

عبد الرزاق،

12648 - عن حميد، عن الحجاج بن أرطأة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو قال: «أسلمت زينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم قبل زوجها أبي العاص بسنة، ثم أسلم فردها النبي صلى الله عليه وسلم بنكاح جديد»

عبد الرزاق،

12649 - عن ابن جريج، عن رجل، عن ابن شهاب قال: أسلمت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجرت بعد النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة الأولى، وزوجها أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بمكة مشرك، ثم شهد أبو العاص بدرا مشركا، فأسر ففدى، وكان موسرا، ثم شهد أحدا أيضا مشركا، فرجع عن أحد إلى مكة، ثم مكث بمكة ما شاء الله، ثم خرج إلى الشام تاجرا فأسره بطريق الشام نفر من الأنصار، فدخلت زينب على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن المسلمين يجير عليهم

أدناهم قال: «وما ذاك يا زينب؟» قالت: أجرت أبا العاص، فقال: «قد أجزت جوارك»، ثم لم يجز جوار امرأة بعدها، ثم أسلم فكانا على نكاحهما، وكان عمر خطبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهراني ذلك، فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لها فقالت: أبو العاص يا رسول الله حيث قد علمت، وقد كان نعم الصهر، فإن رأيت أن تنتظره، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قال: وأسلم أبو سفيان بن

الحارث بن عبد المطلب بالروحاء مقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم للفتح، فقدم على جمانة ابنة أبي طالب مشركة، فأسلمت فجلسا على نكاحهما، وأسلم مخرمة بن نوفل، وأبو سفيان بن حرب، وحكيم بن حزام بمر الظهران، ثم قدموا على نسائهم مشركات فأسلمن فجلسوا على نكاحهم، وكانت امرأة مخرمة شفا ابنة عوف أخت عبد الرحمن بن عوف، وامرأة حكيم زينب بنت العوام، وامرأة أبي سفيان هند ابنة عتبة بن ربيعة. قال ابن شهاب: «وكان عند صفوان بن أمية مع عاتكة ابنة الوليد آمنة ابنة أبي سفيان فأسلمت أيضا مع عاتكة بعد الفتح، ثم أسلم صفوان بعد ما قام عليهما»

عبد الرزاق،

12650 - عن ابن جريج قال: كان ابن شهاب يقول: «يخير زوجها إذا أسلمت قبله، فإن أسلم فهي امرأته وإلا فرق الإسلام بينهما». قال: وكتب عمر بن عبد العزيز: «إذا أسلمت قبله خلعها منه الإسلام كما تخلع الأمة من العبد إذا أعتقت قبله»

عبد الرزاق،

12651 - عن ابن التيمي، عن أبيه، عن الحسن، وعمر بن عبد العزيز قال: «إذا أسلم وهي في العدة فهو أحق بها». قال الثوري: وقاله ابن شبرمة أيضا

عبد الرزاق،

12652 - عن الثوري في المشركين المعاهدين يسلم أحدهما متى ما رفع إلى السلطان، فعرض عليه الإسلام فرق بينهما ". قال: وقال الشعبي: «كل فرقة طلاق». قال: وقال أصحابنا: «كل شيء جاء من قبله فهو طلاق، وكل شيء جاء من قبلها فهو فرقة وليس بطلاق»

باب المحاربين يسلم أحدهما

[ج ٧ - ص ١٧٣]

عبد الرزاق،

12653 - عن الثوري قال: «إذا كانا محاربين فأسلم أحدهما فقد انقطع النكاح»

باب النصرانيين تسلم المرأة قبل الرجل

[ج ٧ - ص ١٧٣]

عبد الرزاق،

12654 - عن الثوري، عن عبد الكريم البصري، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: في النصرانية تكون تحت النصراني فتسلم المرأة قال: «لا يعلو النصراني المسلمة، يفرق بينهما»

عبد الرزاق،

12655 - عن الثوري، عن سليمان الشيباني قال: «أنبأني ابن المرأة التي فرق بينهما عمر حين عرض عليه الإسلام فأبى ففرق بينهما»

عبد الرزاق،

12656 - عن ابن جريج، عن أبي الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: «نساء أهل الكتاب لنا حل، ونساؤنا عليهم حرام»

عبد الرزاق،

12657 - عن ابن جريج، عن ابن شهاب، أنه قال: «يعرض عليه الإسلام، فإن أسلم فهي امرأته، وإلا فرق بينهما الإسلام»

عبد الرزاق،

12658 - عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت لو أسلمت امرأة وزوجها مشرك، فلم تنقض مدتها حتى أسلم؟ قال: «هو أحق بها»، قلت: كيف وقد فرق الإسلام بينهما؟ قال: «لا أدري والله»

عبد الرزاق،

12659 - عن معمر، عن الزهري في امرأة أسلمت وزوجها مشرك، فلم تنقض عدتها حتى أسلم؟ قال: «يقران على نكاحهما، إلا أن يكون أمرهما قد رفع إلى السلطان، فيفرق بينهما». قال معمر: وقال عمر بن عبد العزيز

عبد الرزاق،

12660 - عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال: أسلمت امرأة في أهل الحيرة، ولم يسلم زوجها، فكتب فيها عمر بن الخطاب: «أن خيروها فإن شاءت فارقته، وإن شاءت قرت عنده»

عبد الرزاق،

12661 - عن ابن عيينة، عن مطرف، عن الشعبي، أن عليا قال: «هو أحق بها ما لم يخرجها من مصرها»

عبد الرزاق،

12662 - عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم قال: «هو أحق بها ما لم يخرجها من دار هجرتها»

باب: لا يزوج مسلم يهوديا ولا نصرانيا

[ج ٧ - ص ١٧٥]

12663 - عن الثوري، وقتادة، قالا: «لا يحل لك أن تنكح يهوديا، ولا نصرانيا، ولا مجوسيا، ولا رجلا من غير أهل دينك»

عبد الرزاق،

12664 - عن الثوري، عن يزيد بن أبي زياد، عن زيد بن وهب قال: كتب عمر بن الخطاب: «أن المسلم ينكح النصرانية، وأن النصراني لا ينكح المسلمة، ويتزوج المهاجر الأعرابية، ولا يتزوج الأعرابي المهاجرة ليخرجها من دار هجرتها»

أخبرنا

12665 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن أبي الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: «نساء أهل الكتاب لنا حل، ونساؤنا عليهم حرام»

باب: نكاح نساء أهل الكتاب

[ج ٧ - ص ١٧٦]

أخبرنا

12666 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء قال: «لا بأس بنكاح نساء أهل الكتاب، ولا ينكح المسلمون نساء العرب»

عبد الرزاق،

12667 - عن معمر، عن قتادة في قوله: {ولا تنكحوا المشركات} [البقرة: 221] قال: «المشركات ممن ليس من أهل الكتاب»

عبد الرزاق،

12668 - عن معمر، عن قتادة، أن حذيفة نكح يهودية زمن عمر، فقال عمر: «طلقها، فإنها جمره» قال: أحرام؟ قال: «لا». قال: فلم يطلقها حذيفة لقوله: «حتى إذا كان بعد ذلك طلقها»

عبد الرزاق،

12669 - عن ابن جريج قال: سئل عطاء، عمن نكح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل الكتاب؟ فقال: «حذيفة بن اليمان»

عبد الرزاق،

12670 - عن الثوري، عن الصلت بن بهرام، عن أبي وائل، أن حذيفة، تزوج يهودية، فكتب إليه عمر: «أن يفارقها»

عبد الرزاق،

12671 - عن الثوري، عن يزيد بن أبي زياد، عن زيد بن وهب قال: كتب عمر بن الخطاب: «أن المسلم ينكح النصرانية، وأن النصراني لا ينكح المسلمة، ويتزوج المهاجر الأعرابية، ولا يتزوج الأعرابي المهاجرة ليخرجها من دار هجرتها، ومن وهب هبة لذي رحم جازت هبته، ومن وهب هبة لغير ذي رحم فلم يثبه من هبته فهو أحق بها»

عبد الرزاق،

12672 - عن ابن جريج قال: أخبرني عامر بن عبد الرحمن بن نسطاس، أن طلحة بن عبيد الله نكح بنت عظيم يهود قال: فعزم عليه عمر: «إلا ما طلقها»

عبد الرزاق،

12673 - عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن هبيرة بن يريم: أن طلحة بن عبيد الله: «تزوج يهودية»

عبد الرزاق،

12674 - عن معمر، عن الزهري قال: «نكح رجل من قومي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة من أهل الكتاب»

عبد الرزاق،

12675 - عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: «ليس بنكاحهن بأس»

عبد الرزاق،

12676 - عن ابن جريج قال: أخبرت، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب كتب إلى حذيفة بن اليمان وهو بالكوفة، ونكح امرأة من أهل الكتاب، فكتب: " أن فارقها فإنك بأرض المجوس، وإني أخشى أن يقول الجاهل: كافرة قد تزوج صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجهل الرخصة التي كانت من الله فيتزوجوا نساء المجوس ففارقها "

أخبرنا

12677 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يسأل عن نكاح المسلم اليهودية والنصرانية، فقال: «تزوجوهن زمان الفتح بالكوفة مع سعد بن أبي وقاص، ونحن لا نكاد نجد المسلمات كثيرا، فلما رجعنا طلقناهن». قال: «ونساؤهم لنا حل، ونساؤنا عليهم حرام»

عبد الرزاق،

12678 - عن معمر، عن الزهري، وقتادة، قالا: «لا يحل لك أن تنكح يهوديا ولا نصرانيا، ولا مجوسيا»

باب: المجوسي يجمع بين ذوات الأرحام، ثم يسلمون

[ج ٧ - ص ١٧٩]

عبد الرزاق،

12679 - عن ابن جريج قال: سئل عطاء، عن مجوسي جمع بين امرأة وابنتها، ثم أسلم؟ قال: «أحب إلي أن يعتزلهما»

عبد الرزاق،

12680 - عن ابن جريج قال: أخبرني من أصدق أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدي بن عدي في مجوسي جمع بين امرأة وابنتها، ثم أسلموا جميعا؟: «أن يفرق بينه وبينهما جميعا»

عبد الرزاق،

12681 - عن معمر، عن قتادة في مجوسي جمع بين امرأة وابنتها، ثم أسلموا؟: «يفارقهما جميعا، ولا ينكح واحدة منهما أبدا»

عبد الرزاق،

12682 - عن معمر، عن جابر الجعفي، عن الشعبي قال: «ما كان في الحلال يحرم فهو في الحرام أشد»

عبد الرزاق،

12683 - عن الثوري في رجل جمع بين مجوسيتين أختين، ثم أسلموا؟ قال: «يفرق في الإسلام الأختين»

باب: الطلاق في الشرك

[ج ٧ - ص ١٨٠]

عبد الرزاق،

12684 - عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل طلق امرأته في الشرك، وبت طلاقها ما كان، ثم أسلما؟ قال: «ما أرى أن تحل له حتى تنكح زوجا غيره»

عبد الرزاق،

12685 - عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار قال: «لقد طلق رجال نساء في الجاهلية، ثم جاء الإسلام فما رجعن إلى أزواجهن»

عبد الرزاق،

12686 - عن معمر، عن الزهري: أنه كان «يوجب الطلاق في الشرك»

عبد الرزاق،

12687 - عن معمر، عن الزهري في نصرانية طلقها زوجها وهما نصرانيان، ثم أسلما بعد ذلك، ولم تنكح زوجا غيره "

عبد الرزاق،

12688 - عن الثوري، عن فراس الهمداني قال: سألت الشعبي، عمن طلق في الشرك، ثم أسلم قال: «لم يزده الإسلام إلا قوة وشدة»

عبد الرزاق،

12689 - عن معمر، عن قتادة قال: سئل عمر عن رجل طلق امرأته في الجاهلية تطليقتين، وفي الإسلام تطليقة، فقال عمر: «لا آمرك، ولا أنهاك». فقال عبد الرحمن بن عوف: «لكني آمرك ليس طلاقك في الشرك بشيء». قال معمر: وكان قتادة يفتي به يقول: «ليس طلاقك في الشرك بشيء»

باب: جمع أربع من أهل الكتاب

[ج ٧ - ص ١٨١]

عبد الرزاق،

12690 - عن الثوري: عن جمع أربع من أهل الكتاب قال: «لا بأس بذلك»

عبد الرزاق،

12691 - عن ابن جريج، عن عطاء، أنه كان يقول: المرأة من أهل الكتاب كهيئة الحرة المسلمة، عدتها وطلاقها والقسمة لها إذ كانت مع المسلمة قال: «وتنكح على المسلمة، ومن نكحها فقد أحصن، سمين محصنات»

عبد الرزاق،

12692 - عن ابن جريج قال: قال لي سليمان بن موسى: «شأن اليهودية والنصرانية، كشأن الحرة المسلمة الطلاق والعدة والإحصان، والقسم بينهما وبين الحرة المسلمة»

عبد الرزاق،

12693 - عن معمر، عن قتادة، عن ابن المسيب: «أن المرأة من أهل الكتاب عدتها وطلاقها وقسمتها كهيئة المسلمة». قال: وسمعت الزهري يقول مثل ذلك

عبد الرزاق،

12694 - عن معمر، عن الزهري، عن رجل من مزينة، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رجم يهوديا زنى بيهودية»

عبد الرزاق،

12695 - عن ابن عيينة، عن مطرف، عن الشعبي في قوله: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب} [المائدة: 5] قال: «إذا أحصنت فرجها، واغتسلت من الجنابة»

عبد الرزاق،

12696 - عن معمر، عن الزهري، وقتادة، قالا: «تنكح اليهودية على المسلمة»

باب: نكاح المجوسي النصرانية

[ج ٧ - ص ١٨٢]

عبد الرزاق،

12697 - عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أعلى المرأة من أهل الكتاب للمجوسي نكاح أو بيع؟ قال: «ما أحب ذلك»

عبد الرزاق،

12698 - عن الثوري، عن ليث، عن عطاء: أنه كره أن تكون النصرانية عند المجوسي، وكره أن تباع نصرانية من مجوسي "

أخبرنا

12699 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: في الرجل له الأمة المسلمة، وعبد نصراني بزوج العبد الأمة؟ قال: «لا»

باب: النصرانية تحت النصراني تسلم قبل أن يجامعها

[ج ٧ - ص ١٨٢]

عبد الرزاق،

12700 - عن معمر، عن الزهري في النصرانية تكون تحت النصراني فتسلم قبل أن يدخل بها؟ قال: «تفارقه، ولا صداق لها». عبد الرزاق،

- 12701

عن الثوري، عن يونس، عن الحسن مثله قال: وقال الثوري: وقال غيره: «لها نصف الصداق، لأنها دعته إلى الإسلام»

عبد الرزاق،

12702 - عن معمر، عن قتادة قال: «تفارقه، ولها نصف الصداق» قال قتادة: «وكذلك الأمة تحت العبد فتعتق قبل أن يدخل بها»

عبد الرزاق،

12703 - عن ابن جريج قال: أخبرني محمد، عن رجل، عن سعيد بن جبير، أنه قال: «يفرق بينهما، ولها نصف الصداق لأن الطلاق الآن جاء من قبله»

عبد الرزاق،

12704 - عن رباح، عن عبد الكريم البصري، عن عكرمة، عن ابن عباس في النصرانية تكون تحت النصراني فتسلم قبل أن يدخل بها قال:

«يفرق بينهما، ولا صداق لها»

باب المشركين يفترقان، ثم يموت أحدهما في العدة وقد أسلم الآخر

[ج ٧ - ص ١٨٤]

عبد الرزاق،

12705 - عن الثوري في مشرك طلق مشركة فلم تعتد حتى أسلمت قال: «تعتد ثلاثة قروء، ولا ميراث لها». وقال في مشرك مات عن مشركة فأسلمت قبل انقضاء عدتها قال: «تعتد أربعة أشهر وعشرا، وتحتسب بما مضى من عدتها في الشرك قبل أن تسلم»

عبد الرزاق،

12706 - عن ابن جريج قال: أقول: «إن طلق مشرك مشركة فلم يبتها، ثم أسلمت قبل انقضاء عدتها اعتدت عدة المسلمات، واحتسبت بما اعتدت في شركها، وإن بتها فكذلك أيضا كهيئة الأمة تطلق فتعتد حيضة فتعتق، وإن لم تسلم حتى تنقضي عدتها فحسبها ما اعتدت، وعدتها عدتها ما كانت في شركها، وطلاقه طلاقه ما كان في شركهما على ذلك إذا أسلما، وإن طلقها فبتها وهما مشركان، ثم مات عنها قبل أن تنقضي عدتها، ثم أسلمت اعتدت الحيض لما مضى ولم تعتد عدة المتوفى عنها من أجل البت، وإن أسلمت بعد البت قبل أن يموت، ثم مات فكذلك أيضا، وإن طلقها ولم يبتها، ثم أسلمت، ثم مات عنها قبل انقضاء عدتها فأسلمت بعد موته اعتدت عدة المتوفى عنها من أجل الإسلام كان بعد موته كما إذا طلقها فلم يبتها، ثم أسلمت قبل انقضاء عدتها اعتدت عدة المسلمة

وحسبت ما مضى من عدتها في شركها فقد أسلمت وهي امرأته، ثم لم تستقبل عدة المطلقة»

باب: {وآتوهم ما أنفقوا}

[الممتحنة: 10] [ج ٧ - ص ١٨٥]

12707 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت لو أن امرأة اليوم من أهل الشرك جاءت إلى المسلمين وأسلمت أيعاض زوجها منها لقول الله في الممتحنة: {وآتوهم مثل ما أنفقوا}؟ قال: «لا، إنما كان ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل العهد بينه وبينهم»

عبد الرزاق،

12708 - عن معمر، عن الزهري قال: «إنما كان هذا صلحا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش يوم الحديبية، فقد انقطع ذلك يوم الفتح، ولا يعاض زوجها منها بشيء»

عبد الرزاق،

12709 - عن معمر، عن قتادة قال: «قد انقطع ذلك»

عبد الرزاق،

12710 - عن الثوري في قوله: {وآتوهم ما أنفقوا} [الممتحنة: 10] قال: كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة، ولا يعمل به اليوم "

12711 - عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: فجاءت امرأة الآن من أهل العهد قال: «نعم يعاض» قال: «ولم يكن النبي صلى الله

عليه وسلم يضايق من جاء من نساء قريش، إنما كان يشرط عليهن ولا يضايقهن»

باب: نصارى العرب

[ج ٧ - ص ١٨٦]

عبد الرزاق،

12712 - عن ابن جريج قال: قال عطاء: «ليس نصارى العرب أهل الكتاب، إنما أهل الكتاب بنو إسرائيل الذين جاءتهم التوراة والإنجيل، فأما من دخل فيهم من الناس فليس منهم»

عبد الرزاق،

12713 - عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن عبيدة، أن عليا، كان يكره ذبائح بني تغلب ويقول: «لا يتمسكون من النصرانية إلا بشرب الخمر». عبد الرزاق،

12714 - عن هشام، عن عبيدة مثله

عبد الرزاق،

12715 - عن الثوري، عن يونس، عن ابن سيرين، عن عبيدة، عن علي، أنه قال: «لا تأكلوا ذبائح نصارى العرب؛ فإنهم لا يتمسكون من النصرانية إلا بشرب الخمر»

عبد الرزاق،

12716 - عن معمر قال: سألت الزهري، عن ذبائح نصارى العرب قال: «لا بأس به، من انتحل دينا فهو من أهله، وتنكح نساؤهم»

عبد الرزاق،

12717 - عن معمر، عن عطاء الخراساني قال: " لا بأس، ألا تسمع الله يقول: {ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب} [البقرة: 78] "

عبد الرزاق،

12718 - عن الثوري، عن عاصم، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: " {من يتولهم منكم فإنه منهم} [المائدة: 51] "

عبد الرزاق،

12719 - عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم قال: «لا بأس بذبائحهم»

عبد الرزاق،

12720 - عن الثوري، عن أبي حصين، عن الشعبي قال: «أحل الله ذبائحهم، وما كان ربك نسيا»

عبد الرزاق،

12721 - عن الثوري، عن أبي العلاء برد بن سنان، عن عبادة بن نسي، عن غضيف بن الحارث قال: كتب عامل عمر إلى عمر، أن قبلنا ناسا يدعون السامرة يقرأون التوراة، ويسبتون السبت، ولا يؤمنون بالبعث، فما ترى يا أمير المؤمنين في ذبائحهم؟ فكتب إليه عمر بن الخطاب: «أنهم طائفة من أهل الكتاب»

باب: لا تنكح امرأة من أهل الكتاب

[ج ٧ - ص ١٨٨]

عبد الرزاق،

12722 - عن الثوري، عن بعض أصحابه، عن الحكم، عن أبي عياض: «في نكاح المشركات في غير عهد أنه كره نساءهم، ورخص في ذبائحهم في أرض الحرب».

12723 - قال عبد الرزاق: فأما الحسن بن عمارة فذكره، عن الحكم، عن أبي عياض، عن علي

عبد الرزاق،

12724 - عن ابن جريج قال: بلغني «أن لا تنكح امرأة من أهل الكتاب إلا في عهد»

باب: جمع بين ذوات الأرحام في ملك اليمين

[ج ٧ - ص ١٨٨]

عبد الرزاق،

12725 - عن معمر، عن مالك، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبيه قال: كنت جالسا عند عمر إلى جنبه، إذ جاءه رجل فسأله عن المرأة، وابنتها بما تملك اليمين هل يطؤ إحديهما بعد الأخرى؟ قال: فنهاه نهيا وددت أنه كان أشد من ذلك النهي قال: «ما أحب أن يحسرهما جميعا». عبد الرزاق،

12726 - عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن عبيد الله، عن أبيه مثله

عبد الرزاق،

12727 - عن معمر، عن يحي بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، أن عبد الرحمن: «كره الأمة وابنتها في ملك اليمين»

عبد الرزاق،

12728 - عن معمر، ومالك، عن الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب، أن رجلا سأل عثمان عن الأختين يجمع بينهما، فقال عثمان: «أحلتهما آية، وحرمتهما آية، فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك» قال: فخرج من عنده فلقي رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال: «لكني أنهاك ولو كان من الأمر إلي شيء، ثم وجدت أحدا يفعل ذلك لجعلته نكالا». فقال ابن شهاب: " أراه عليا

عبد الرزاق،

12729 - عن إسرائيل بن يونس، عن عبد العزيز بن رفيع قال: سمعت محمد بن علي بن أبي طالب، وسأله رجل عن جمع الأختين مما ملكت اليمين، فقال: «حرمتهما آية، وأحلتهما آية أخرى»

12730 - عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، والأسلمي، عن أبي الزناد، عن عبد الله بن نيار الأسلمي، أن أباه استسر وليدة له يقال لها: لؤلؤة وكانت لوليدته ابنة صغيرة قال: فلما ترعرعت الجارية نزع أمها، ونفس فيها فلبث كذلك حتى شبت الجارية، فأراد أن يستسرها، فكلم عثمان في ذلك في خلافته، فقال: «ما أنا بآمرك، ولا ناهيك عن ذلك، وما كنت لأفعل ذلك أنا»، قال نيار حينئذ: ولا أنا والله لا أفعل ما لا تفعل في ذلك فباع الجارية بستمائة دينار، ولم يطأها قال أبو الزناد: فحدثني عامر الشعبي، عن علي بن أبي طالب أنه أفتى بهذا سواء

أخبرنا

12731 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: سمعت عبد الله بن أبي مليكة، يخبر أن معاذ بن عبيد الله بن معمر، جاء عائشة أم المؤمنين فقال لها: إن لي سرية أصبتها، وإنها قد بلغت لها ابنة جارية أفأستسر ابنتها؟ قالت: «لا» قال: أحرمها الله؟ قالت: «لا، يفعله أحد من أهلي، ولا أحد أطاعني»، قال: إني والله لا أدعها إلا أن تقولي حرمها الله. قالت: «لا

يفعله أحد من أهلي ولا أحد أطاعني». وسأل إنسان ابن عمر عن ذلك فقال مثل قول عائشة. قال: ولم أسمع ذلك من عائشة، ولكن أنبأنيه من شئت من بني تيم

عبد الرزاق،

12732 - عن ابن جريج، عن ابن شهاب قال: أخبرني قبيصة بن ذؤيب الأسلمي، أنه استفتى عثمان في امرأة وأختها مما ملكت اليمين، فقال عثمان: «أحلتهما آية، وحرمتهما آية، ولم أكن لأفعل ذلك»

عبد الرزاق،

12733 - عن معمر، عن ليث، أن ابن عمر، كان «يكره الأختين مما ملكت اليمين». قال معمر: وأخبرني من سمع الحسن يكرهه أيضا

عبد الرزاق،

12734 - عن معمر، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، وغيره، أن رجلا سأل عائشة قال: قنه أمة لي قد كبرت ولها ابنة قد بلغت، وكان قد أصاب أمها أفأستسريها؟ قالت: «لا» قال: أحرام هي؟ قالت: «أنهاك عنها» قال: أحرام هي؟ قالت: «أنهاك عنها، ومن أطاعني»

عبد الرزاق،

12735 - عن الثوري، عن غير واحد من أصحابه أنهم قالوا: إذا زوجها فلا بأس بأختها، وكان ابن عمر «يكره ذلك، وإن كان زوجها»

عبد الرزاق،

12736 - عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، أن عكرمة، مولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس كان لا يرى بأسا أن يجمع إنسان بين أختين والمرأة وابنتها، وإن ابن عباس كان يقول: «لا تحرمهن عليك قرابة بينهن إنما تحرمهن عليك القرابة بينك وبينهن» وإن ابن عباس كان يقول: " {إلا ما ملكت أيمانكم} [النساء: 24] " ثم يقول: «هي مرسلة». كل هذا أخبرني عمرو، أن ابن عباس أفتى معاذ بن عبيد الله بن معمر بأن يجمع بين جاريتين له أختين أو أم وابنتها. قال: من أخبرك بذلك؟ قال: عكرمة مولى ابن عباس حسبت قال: ابن أبي مليكة ومن شئت

أخبرنا

12737 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو، أيضا، أن ابن عباس، كان يعجب من قول علي في الأختين يجمع بينهما حرمتهما آية وأحلتهما آية أخرى ويقول: " {إلا ما ملكت أيمانكم} [النساء: 24] هي مرسلة

عبد الرزاق،

12738 - عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، أنه سمع أبا الشعثاء: «لا يعجبه رأي ابن عباس في جمع بينهما»

12739 - عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، أن عبد الله بن صفوان: «جمع بين امرأة وابنتها»

عبد الرزاق،

12740 - عن ابن جريج، ومعمر، قالا: أخبرنا ابن طاوس، أنه كان يكره أن يجمع الرجل أختين ولكنه كان يقول: «إذا ترك هذه لا يمسها أبدا فليصب هذه»

أخبرنا

12741 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: سئل عطاء: أيجمع الرجل بين الأختين أو يصيب أمته، ثم يصيب بعدها أمها أو ابنتها؟ قال: «لا، وكره ذلك»

عبد الرزاق،

12742 - عن معمر، عن قتادة، أن ابن مسعود، كان يكره الأمة وأمها، قال قتادة: وراجع رجل ابن مسعود في جمع بين أختين فقال: قد أحل الله لي ما ملكت يميني، فأغضب ابن مسعود فقال له: «جملك مما ملكت يمينك»

عبد الرزاق،

12743 - عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: «يكره من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد»

عبد الرزاق،

12744 - عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار قال: سمعت وهب بن منبه، يقول في التوراة: «ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها»

عبد الرزاق،

12745 - عن الثوري، عن عبد العزيز بن رفيع، عن وهب بن منبه قال: سمعته يقول: " إنا نجده مكتوبا: من كشف عن فرج امرأة وابنتها فهو ملعون "

عبد الرزاق،

12746 - عن الثوري، عن عبد الكريم الجزري، عن ميمون بن مهران، أن ابن عمر: سئل عن الأمة يطؤها سيدها، ثم يريد أن يطأ ابنتها؟ قال: «لا، حتى يخرجها من ملكه»

عبد الرزاق،

12747 - عن الثوري، عن غير واحد من أصحابه أنهم قالوا: إذا زوجها فلا بأس بأختها، وكان ابن عمر «يكره ذلك، وإن زوجها»

عبد الرزاق،

12748 - عن الثوري، عن إسماعيل، عن رجل يقال له إبراهيم، عن إبراهيم النخعي، قال: «من نظر إلى فرج امرأة وابنتها، لم ينظر الله إليه يوم القيامة»

عبد الرزاق،

12749 - عن هشام بن حسان، عن واصل، مولى أبي عيينة، عن حماد، عن إبراهيم قال: «من نظر إلى فرج امرأة وابنتها، احتجب الله عنه يوم القيامة»

عبد الرزاق،

12750 - عن الثوري، عن مطرف، عن أبي الجهم، عن أبي الأخضر التميمي، عن عمار بن ياسر قال: " ما حرم الله شيئا من الحرائر إلا قد حرمه من الإماء أن يجمعهن رجل، يقول يزيد: على أربع في السراري "

باب: هل يطؤ أحد جاريته مشركة

[ج ٧ - ص ١٩٥]

عبد الرزاق،

12751 - عن معمر، عن قتادة، أن ابن مسعود قال: «وأكره أمتك مشركة»

عبد الرزاق،

12752 - عن معمر، عن الزهري قال: «لا يحل لرجل اشترى جارية مشركة أن يطأها حتى تغتسل وتصلي وتحيض عنده حيضة»

عبد الرزاق،

12753 - عن جعفر بن سليمان قال: أخبرني يونس بن عبيد، عن الحسن قال: «كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أصاب أحدهم الجارية من الفيء، فأراد أن يصيبها أمرها فغسلت ثيابها، واغتسلت، ثم علمها الإسلام، وأمرها بالصلاة واستبرأها بحيضة، ثم أصابها»

عبد الرزاق،

12754 - عن إسرائيل بن يونس، عن موسى بن أبي عائشة قال: سألت مرة بن شراحيل، وسعيد بن جبير عن الرجل تكون له الجارية المجوسية أيطؤها؟ قالوا: «لا»

عبد الرزاق،

12755 - عن الثوري، عن موسى بن أبي عائشة قال: سألتهما عن الرجل له الجارية المجوسية أيطؤها؟ فقالا: «لا، هم أنجاس إن فعلوا ذلك». عبد الرزاق،

12756 - عن ابن عيينة، عن موسى بن أبي عائشة مثله. إلا أنه قال أحدهما: «لا»، وقال الآخر: «هم أنجاس إن فعلوا ذلك»

عبد الرزاق،

12757 - عن الثوري قال: «أما السنة فلا يقع عليها حتى تصلي إذا استبرأها، وإذا كانت من أهل الكتاب فليستبرئها، ثم لتغتسل وليصبها»

عبد الرزاق،

12758 - عن عباد بن كثير، أو غيره، عن ليث، عن مجاهد قال: «في السنة تستحد، وتأخذ من شعرها وأظفارها، وتغتسل، وتغسل ثيابها، وتشهد أن لا إله إلا الله وتصلي، فإن أبت لم يمنعه ذلك أن يقع عليها بعد أن يستبرئها»

عبد الرزاق،

12759 - عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: «يعرض عليها الإسلام فإن أبت فليصبها إن شاء إذا استبرأها، وإن كانت مجوسية ولكنه يكرهها على الغسل من الجنابة»

عبد الرزاق،

12760 - عن إبراهيم بن يزيد، عن عمرو بن دينار، عن ابن المسيب قال: «لا بأس أن يطأ الرجل جاريته المجوسية»

باب الرجل يزني بأم امرأته، وابنتها، وأختها

[ج ٧ - ص ١٩٧]

أخبرنا

12761 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: سئل عطاء، عن رجل كان يصيب امرأة سفاحا أينكح ابنتها؟ قال: «لا، وقد اطلع على فرج أمها»، فقال إنسان: ألم يكن يقال: لا يحرم حرام حلالا؟ قال: «ذلك في الأمة كان يبغي بها، ثم يبتاعها - أو يبغي بالحرة -، ثم ينكحها فلا يحرم حينئذ ما كان صنع من ذلك»

أخبرنا

12762 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: «إن زنى بأم امرأته أو ابنتها، حرمتا عليه جميعا»

عبد الرزاق،

12763 - عن معمر، عن ابن جريج، عن الشعبي، وعن عمرو، عن الحسن قالا: «إذا زنى الرجل بأم امرأته أو ابنة امرأته، حرمتا عليه جميعا»

عبد الرزاق،

12764 - عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاوس، عن أبيه، في الرجل كان يزني بالمرأة؟: «لا ينكح أمها، ولا ابنتها»

عبد الرزاق،

12765 - عن إبراهيم بن محمد، عن صفوان بن سليم، عن عبد الله بن بزيد، مولى آل الأسود، أنه سأل ابن المسيب، وأبا سلمة بن عبد الرحمن، وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وعروة بن الزبير: عن الرجل يصيب المرأة حراما، يصلح له أن يتزوج بابنتها؟ فقالوا: «لا»

عبد الرزاق،

12766 - عن عبد الوهاب، وابن أبي سبرة، عن ابن أبي ذئب، عن خاله الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب قال: سألت ابن المسيب، وعروة بن الزبير، عن الرجل يزني بالمرأة هل تحل له ابنتها؟ فقالا: «لا يحرم الحرام الحلال». عبد الرزاق،

12767 - عن معمر، عن الزهري قال: قلت لابن شهاب، أتأثره عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنكر أن يكون حدثه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن سمعه من أناس من الناس

عبد الرزاق،

12768 - عن معمر، عن قتادة قال: قال يحيى بن يعمر للشعبي: والله ما حرم حرام حلالا قط، قال له الشعبي: «بل لو أخذت كوزا من خمر فسكبته في جب من ماء، لكان ذلك الماء حراما». قال: وكان الحسن يقول مثل قول الشعبي

عبد الرزاق،

12769 - عن معمر، عن قتادة قال: سئل ابن عباس، عن الرجل يزني بأم امرأته قال: «تخطى بحرمة إلى حرمة، ولم تحرم عليه امرأته»

عبد الرزاق،

12770 - عن معمر، عن قتادة، عن ابن المسيب، فيمن زنى بذات محرم؟ قال: «تحرم على كل حال». قال: وقال إبراهيم والحسن: «حد الزنا»

عبد الرزاق،

12771 - عن معمر، عن عبد الكريم الجزري، عن مجاهد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يدخل الجنة من زنى بذات محرم»

عبد الرزاق،

12772 - عن الثوري، عن جابر، عن الشعبي قال: قال عبد الله: «ما اجتمع حلال وحرام إلا غلب الحرام على الحلال». قال سفيان: «وذلك في الرجل يفجر بامرأة وعنده ابنتها أو أمها، فإذا كان ذلك فارقها»

عبد الرزاق،

12773 - عن معمر، عن داود، عن الشعبي قال: «ما كان في الحلال حراما فهو في الحرام حرام»

عبد الرزاق،

12774 - عن الثوري، عن عبد الرحمن الأصبهاني قال: أخبرني الثقة، عن عبد الله بن معقل بن مقرن، أنه قال: «هي محرم عليه في الحلال، فكيف لا تحرم عليه في الحرام»

عبد الرزاق،

12775 - عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار قال: أمرني أبو الشعثاء أن أسأل عكرمة، عن رجل زنى بامرأة، ثم رأى لها جارية هل يصلح أن يطأ الجارية؟ فسألته فقال: «لا»

عبد الرزاق،

12776 - عن عثمان بن سعيد، عن قتادة، عن عمران بن حصين في «الذي يزني بأم امرأته، قد حرمتا عليه جميعا»

عبد الرزاق،

12777 - عن معمر، وسئل، عن قتادة، عن رجل جامع - يعني أم امرأته - حرمتا عليه جميعا حتى إذا كان بعد ذلك قيل له فباشرها قال: «لم يحرم إذا»

عبد الرزاق،

12778 - عن معمر، عن الزهري، فيمن زنى بذات محرم؟ قال: «إن لم يكن أحصن جلد مائة، وغلظ عليه في الحبس والنفي»

أخبرنا

12779 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرت عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، أنه سئل عن رجل فجر بأم المرأة، ثم يريد أن يتزوج ابنتها أو يفجر بابنتها، ثم يريد أن يتزوج أمها قال: «لا يحرم حرام حلالا» ثم جئت عروة فسألته عن ذلك، فقال مثل قول ابن المسيب

باب الرجل يزني بأخت امرأته

[ج ٧ - ص ٢٠١]

عبد الرزاق،

12780 - عن الثوري في الرجل بغى بأخت امرأته قال: «لا يفسدها عليه، وليس في الزنا عدة»

عبد الرزاق،

12781 - عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس في رجل زنى بأخت امرأته: «تخطى حرمة إلى حرمة، ولم تحرم عليه امرأته». عبد الرزاق،

12782 - عن ابن جريج قال: وبلغني عن عكرمة مثله

عبد الرزاق،

12783 - عن الثوري، وسألته عن رجل أراد أن يتزوج امرأة فقال له ابنه: إني قد أصبتها حراما فلا تقربها. قال: «إن شاء الله تعالى لم يصدقه ابنه»

عبد الرزاق،

12784 - عن ابن جريج قال: أخبرت، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن أم الحكم، أنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إني زنيت بامرأة في الجاهلية وابنتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا أرى ذلك، ولا يصلح ذلك: أن تنكح امرأة تطلع من ابنتها على ما اطلعت عليه منها "

باب: الرجل يزني بامرأة، ثم يتزوجها

[ج ٧ - ص ٢٠٢]

أخبرنا

12785 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء قال: كان ابن عباس يقول في الرجل يزني بالمرأة، ثم يريد نكاحها قال: «أول أمرها سفاح، وآخره نكاح»

أخبرنا

12786 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: «لا بأس بذلك، أول أمرها زنا حرام، وآخره حلال»

عبد الرزاق،

12787 - عن معمر، عن قتادة، عن عكرمة، أن ابن عباس قال: في الرجل يزني بالمرأة، ثم ينكحها إذا تابا فإنه ينكحها، «أوله سفاح، وآخره نكاح، أوله حرام، وآخره حلال». عبد الرزاق،

12788 - عن ابن التيمي، عن داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس مثله

عبد الرزاق،

12789 - عن الثوري، عن شيبة بن نعامة، عن سعيد بن جبير في امرأة فجر بها رجل، ثم يريد أن يتزوجها؟ قال: «أوله سفاح، وآخره نكاح، وأحلها له ماله»

عبد الرزاق،

12790 - عن محمد بن مسلم، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس قال: قيل لابن عباس: الرجل يصيب المرأة حراما، ثم يتزوجها قال: " إذ ذاك خير - أو قال: ذاك أحسن - "

عبد الرزاق،

12791 - عن ابن جريج قال: أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد قال: سألت ابن عباس، عن الرجل يصيب المرأة حراما، ثم يتزوجها قال: «الآن حسن، أصاب الحلال». قال: وقال لي ابن عباس: «وما يكره من ذلك؟» قلت: إنه يقول: إنه كذا وكذا قال: «فهو كذا»

عبد الرزاق،

12792 - عن ابن التيمي، عن أبيه، عن أبي مجلز، عن ابن عباس قال: «أعلم أن الله يقبل التوبة منهما جميعا كما يقبلها منهما متفرقين»

أخبرنا

12793 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد، أنه سمع سباع بن ثابت الزهري يقول: إن وهب بن رباح تزوج امرأة وللمرأة ابنة من غير موهب ولموهب ابن من غير امرأته، فأصاب ابن وهب ابنة المرأة فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب «فحد عمر ابن موهب، وأخر المرأة حتى وضعت، ثم حدها وحرص على أن يجمع بينهما»، فأبى ابن موهب "

عبد الرزاق،

12794 - عن معمر قال: سألت الزهري، عن الرجل يفجر بالمرأة، ثم يريد نكاحها. قال: «لا بأس به»

عبد الرزاق،

12795 - عن شيخ، من أهل المدينة قال: سمعت ابن شهاب يحدث عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عن رجل زنى بامرأة، ثم يريد أن يتزوجها قال: «ما من توبة أفضل من أن يتزوجها خرجا من سفاح إلى نكاح»

أخبرنا

12796 - عبد الرزاق قال: أخبرنا عبيد الله بن عمر، عن نافع قال: جاء رجل إلى أبي بكر فذكر له، أن ضيفا له افتض أخته استكرهها على نفسها،

فسأله فاعترف بذلك، «فضربه أبو بكر الحد، ونفاه سنة إلى فدك، ولم يضربها، ولم ينفها لأنه استكرهها، ثم زوجها إياه أبو بكر، وأدخله عليها»

عبد الرزاق،

12797 - عن عبد الله بن عمر، عن نافع قال: كانت جارية لابن عمر وكان له غلام يدخل عليها فسبه، فرآه ابن عمر يوما فقال: «أحامل أنت؟» قالت: نعم. قال: «ممن؟» قالت: من فلان. قال: «الذي سببته؟» قالت: نعم. فسأله ابن عمر فجحد، وكانت له إصبع زايدة، فقال له ابن عمر: «أرأيت إن جاءت به ذا زايدة» قال: هو إذا مني قال: «فولدت غلاما له إصبع زايدة» قال: فضربهما ابن عمر الحد، وزوجها إياه، وأعتق الغلام الذي ولدت

عبد الرزاق،

12798 - عن معمر، عن قتادة، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: سئل ابن مسعود، عن الرجل يزني بالمرأة، ثم ينكحها قال: «هما زانيان ما اجتمعا» قال: فقيل لابن مسعود: أرأيت إن تابا؟ قال: {وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات} [الشورى: 25]. قال: فلم يزل ابن مسعود يرددها حتى ظننا أنه لا يرى به بأسا

عبد الرزاق،

12799 - قال: سمعت أبا حنيفة يحدث، عن حماد، عن إبراهيم قال: سئل علقمة بن قيس: عن رجل زنى بامرأة، هل يصلح له أن يتزوجها؟ قال: " {وهو الذي يقبل التوبة عن عباده} [الشورى: 25] " الآية

عبد الرزاق،

12800 - عن معمر، عن الحكم بن أبان قال: سألت سالم بن عبد الله، عن الرجل يزني بالمرأة، ثم ينكحها، فقال: سئل عن ذلك ابن مسعود، فقال: " {وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات} [الشورى: 25] "

عبد الرزاق،

12801 - عن ابن التيمي، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن عائشة قالت: «لا نرى إلا زانيان ما اجتمعا». عبد الرزاق،

12802 - عن ابن التيمي، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن ابن مسعود، وعائشة مثله

عبد الرزاق،

12803 - عن معمر، عن قتادة، عن الحسن قال: «هو أحق بها لأنه يحبها»

عبد الرزاق،

12804 - عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: «إذا فجر الرجل بالمرأة فهو أحق بها من غيره، وإذا زنى الرجل بالمرأة فجلدت لينكحها إن شاء، فإذا تابا حل له نكاحها»

عبد الرزاق،

12805 - عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء قال: «هو أحق بها من غيره»

عبد الرزاق،

12806 - عن معمر، عن قتادة قال: «إذا تابا حل نكاحهما» قال: فقيل له ما توبتهما؟ قال: «أن يخلو واحد منهما بصاحبه فلا يهم به»

باب: المرأة الزانية هل يحل نكاحها

[ج ٧ - ص ٢٠٧]

عبد الرزاق،

12807 - عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: «إذا زنت المرأة، ثم أونس منها توبة، حل نكاحها»

عبد الرزاق،

12808 - عن ابن جريج قال: «إذا تابت فعلمت توبتها حلت لمن أراد نكاحها»

عبد الرزاق،

12809 - عن محمد بن راشد قال: سمعت مكحولا يقول: " لا يحل لرجل مسلم أن يتزوج امرأة قد حدت في الزنا، ولا يحل لامرأة مسلمة أن تتزوج رجلا قد حد في الزنا، وإنما أنزل الله هذه الآية: {الزاني لا ينكح إلا زانية} [النور: 3] في هذا "

باب: الرجل يطؤ جارية بغيا

[ج ٧ - ص ٢٠٨]

عبد الرزاق،

12810 - عن معمر، عن أيوب، عن سعيد بن أبي الحسن قال: دخلت على ابن عباس أول النهار فوجدته صائما، ثم دخلت عليه في نهاري ذلك فوجدته مفطرا، فسألته عن ذلك، فقال: «رأيت جارية لي فأعجبتني فأصبتها» قال: «أما إني أزيدك أخرى، قد كانت أصابت فاحشة فخصناها»

عبد الرزاق،

12811 - عن الثوري، عن عبد الكريم الجزري، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنه وقع على جارية فجرت، فقلت له: أتقع عليها وقد فجرت؟ فقال: «إنها لا أم لك ملك يميني»

عبد الرزاق،

12812 - عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي معبد قال: «وطئ ابن عباس أم سليط بعدما أنكر حملها»

عبد الرزاق،

12813 - عن عبيد الله، وعبد الله ابني عمر، عن محمد بن سعيد بن المسيب، أن أباه سعيد بن المسيب «وقع على جارية له قد فجرت»

عبد الرزاق،

12814 - عن معمر، عن قتادة، أن ابن مسعود قال: «أكره أن يطأ الرجل أمته بغيا»

عبد الرزاق،

12815 - عن ابن التيمي، عن أبيه، عن طاوس قال: وبلغني عن الحسن قال: «إذا رأيت الزنا من جاريتك، فلا تقربنها، وإذا رأيت ذلك من امرأتك فلا تمسها، أو لا تمسكها»

باب: العبد ينكح سيدته

[ج ٧ - ص ٢٠٩]

أخبرنا

12816 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: كان عطاء: «ينهى عن نكاح العبد سيدته»

عبد الرزاق،

12817 - عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب ونحن بالجابية نكحت عبدها فانتهرها، وهم أن يرجمها وقال: «لا يحل لك مسلم بعده»

عبد الرزاق،

12818 - عن معمر، عن قتادة قال: تسرت امرأة غلاما لها، فذكرت لعمر فسألها: «ما حملك على هذا؟» فقالت: كنت أرى أنه يحل لي ما يحل للرجال من ملك اليمين، فاستشار عمر فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: تأولت كتاب الله تعالى على غير تأويله، فقال عمر: «لا جرم والله، لا أحلك لحر بعده أبدا كأنه عاقبها بذلك ودرأ الحد عنها، وأمر العبد أن لا يقربها»

عبد الرزاق،

12819 - عن معمر، عن قتادة قال: جاءت امرأة إلى أبي بكر فقالت: أتدري أردت عتق عبدي وأتزوجه فهو أهون علي مؤنة من غيره، فقال:

إيتي عمر فسليه. فسألت عمر فضربها عمر - أحسبه قال: حتى قشعت، أو قال: فأقشعت ببولها -، ثم قال: «لن يزال العرب بخير ما منعت نساءها»

عبد الرزاق،

12820 - عن الثوري، عن حصين بن عبد الرحمن، عن بكر بن عبد الله المزني، أن عمر بن الخطاب، كتب إليه في: العبد ينكح سيدته، فكتب: «ينهى عن ذلك، وأوعد فيه»

عبد الرزاق،

12821 - عن أبي بكر بن عبد الله، أنه سمع أباه يقول: حضرت عمر بن عبد العزيز جاءته، امرأة من العرب بغلام لها رومي فقالت: إني استسررته فمنعني بنو عمي، وإنما أنا بمنزلة الرجل يكون له الوليدة فيطؤها فانه عني بني عمي. فقال لها عمر: «أتزوجت قبله؟» قالت: نعم. قال: «أما والله، لولا منزلتك من الجهالة لرجمتك بالحجارة، ولكن اذهبوا به فبيعوه إلى من يخرج به إلى بلد غير بلدها»

باب: يزوج غلامه أخته

[ج ٧ - ص ٢١١]

وباب: ما ترى الأمة من سيدها إذا زوجها عبده

[ج ٧ - ص ٢١١]

عبد الرزاق،

12822 - عن معمر، عن الزهري في رجل زوج أخته غلاما له قال: «إن كان لها ولي غيره فأجاز النكاح وإلا فلا»

عبد الرزاق،

12823 - عن الثوري في رجل ينكح أمته غلامه قال: «لا ينبغي أن ترى من سيدها شيئا، ولا يرى منها شيئا عن غير واحد»

عبد الرزاق،

12824 - عن معمر في رجل ينكح أمته غلامه قال: «يكره أن ينظر إلى عورتها»

باب: هل يرى غلام المرأة رأسها وقدمها

[ج ٧ - ص ٢١١]

أخبرنا

12825 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء قال: قلت له: هل يرى غلام المرأة رأسها وقدمها؟ قال: «ما أحب ذلك، إلا أن يكون غلاما يسيرا، فأما رجل ذو هيبة فلا»

أخبرنا

12826 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: «لا تضع المرأة خمارا عند غلام زوجها»

عبد الرزاق،

12827 - عن الثوري، عن ليث، عن طاوس، ومجاهد قالا: «لا ينظر المملوك إلى شعر سيدته» قال: في بعض القراءة «وما ملكت أيمانكم الذين لم يبلغوا الحلم»

أخبرنا

12828 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني إسماعيل بن كثير، عن جدته قالت، إني لجالسة عند أمة ابنة عبد بن عمرو أخت ذي اليدين، وعندها عبد الله بن عمر فلم يرع عبد الله بن عمر إلا غلام لأمة يقال له: ركانة قد دخل بغير إذن فقال: «من هذا؟» قالت أمة: غلام لي،

قال: " أخرج لا أم لك، فاستأذن وقل: السلام عليكم، أدخل؟ " ففعل الغلام

باب: ما يرى من ذوات المحارم

[ج ٧ - ص ٢١٢]

عبد الرزاق،

12829 - عن معمر، عن الزهري، قال: «لا بأس أن ينظر الرجل إلى قصة المرأة من تحت الخمار، إذا كان ذا محرم، فأما أن تسلخ خمارها عنده فلا»

عبد الرزاق،

12830 -

عن معمر، عن الزهري في المرأة تسلخ خمارها عند ذي محرم قال: «أما أن يرى الشيء من دون الخمار، فلا بأس، وأما أن تسلخ الخمار فلا»

عبد الرزاق،

12831 - عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: «ما كان أكره إليه من أن يرى عورة من ذات محرم». قال: «وكان يكره أن تسلخ خمارها عنده»

عبد الرزاق،

12832 - عن الثوري، عن ليث، عن طاوس، أنه كان «يكره أن يرى شعر ابنته». قال ليث: وكان الشعبي «يكره من كل ذي ذات محرم»

عبد الرزاق،

12833 - عن الثوري، عن سالم، عن أبي يعلى قال: كان محمد بن علي ابن الحنفية «يدوت أمه» - يقول يمشطها -

عبد الرزاق،

12834 - عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم في هذه الآية: {أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن} [النور: 31] قال: «ينظروا إلى ما فوق الذراع والرأس والأذن»

باب استسرار العبد

[ج ٧ - ص ٢١٣]

أخبرنا

12835 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: كنت لا أعلم عطاء، " لا يرى بأسا أن يستسر العبد في ماله - أو قال: سيده - بإذنه "

عبد الرزاق،

12836 - عن معمر، عن أيوب، عن نافع قال: كان ابن عمر، يرى «لمملوكه سراري لا يعيب ذلك عليهم»

عبد الرزاق،

12837 - عن معمر قال: «إذا أعتق رجل عبدا له سرية فأعتقهما جميعا، فلا يقربها إلا بنكاح»

عبد الرزاق،

12838 - عن الثوري، عن قيس بن مسلم، عن الشعبي قال: «يتسرر العبد ما شاء». ويونس، عن الحسن مثله

عبد الرزاق،

12839 - عن هشام، عن ابن سيرين، «كره أن يتسرى العبد»

عبد الرزاق،

12840 - عن الثوري قال: كرهه ابن سيرين، والحكم بن عتيبة، قال الثوري، ونحن عليه: «لا يحل فرجها لرجلين»

عبد الرزاق،

12841 - عن الثوري: «وللعبد أن يتبع ابنته إذا تسرى في مال سيده».

عبد الرزاق،

12842 - عن ابن جريج، أن ابن شهاب كرهه

أخبرنا

12843 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار، أن أبا معبد مولى ابن عباس، أخبره، أن عبدا كان لابن عباس، وكانت له امرأة جارية لابن عباس، فطلقها فبتها، فقال ابن عباس: «إنك لا طلاق لك» فارجعها فأبى، فقال ابن عباس: «هي لك»، فاستحللها بملك اليمين فأبى

عبد الرزاق،

12844 - عن معمر، عن جابر الجعفي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: «لا بأس أن يتسرى العبد»

عبد الرزاق،

12845 - عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، أن ابن عمر: كان لا يرى به بأسا، وأنه أعتق غلاما له سريتان أعتقهما جميعا، وقال: «لا تقربهما إلا بنكاح». وأخبرناه ابن جريج، عن نافع

باب الرجل يحل أمته للرجل

[ج ٧ - ص ٢١٥]

عبد الرزاق،

12846 - عن معمر، عن الحسن يقول: «إذا أحل الرجل الجارية للرجل، فعتقها له، فإن حملت ألحق به الولد»

عبد الرزاق،

12847 - عن معمر، عن قتادة، أن ابن عمر قال: «لا يحل لك أن تطأ فرجا، إلا فرجا إن شئت بعت، وإن شئت وهبت، وإن شئت أعتقت»

عبد الرزاق،

12848 - عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن وهب قال: جاء رجل إلى ابن عمر، فقال: إن أمي كانت لها جارية، وإنها أحلتها لي أطوف عليها. فقال: " لا تحل لك إلا بإحدى ثلاث: إما أن تزوجها، وإما أن تشتريها، أو تهبها لك "

عبد الرزاق،

12849 - عن معمر، عن الزهري في الرجل يحل الجارية للرجل، فقال: «إن وطئها جلد مائة أحصن، أو لم يحصن، فإن حملت لم يلحق به الولد ولم يرثه، وله أن يفديه ليس لهم أن يمنعوه»

عبد الرزاق،

12850 - عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء قال: " كان يفعل: يحل الرجل وليدته لغلامه، وابنه وأخيه وأبيه، والمرأة لزوجها، وما أحب أن يفعل ذلك وما بلغني عن ثبت، وقد بلغني أن الرجل يرسل وليدته إلى ضيفه "

عبد الرزاق،

12851 - عن ابن جريج قال: أخبرني إبراهيم بن أبي بكر، عن عبد الرحمن بن زادويه، عن طاوس، أنه قال: «هي أحل من الطعام، فإن ولدت فولدها للذي أحلت له وهي لسيدها الأول»

عبد الرزاق،

12852 - عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار، أنه سمع طاوسا يقول: قال ابن عباس: «إذا أحلت امرأة الرجل، أو ابنته، أو أخته له جاريتها فليصبها، وهي لها» قال ابن عباس: «فليجعل به بين وركيها»

عبد الرزاق،

12853 - عن معمر قال: قيل لعمرو بن دينار إن طاوسا لا يرى به بأسا؟ فقال: «لا تعار الفروج»

عبد الرزاق،

12854 - عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاوس، عن أبيه، كان لا يرى بأسا قال: «هو حلال، فإن ولدت فولدها حر، والأمة لامرأته، لا يغرم زوجها شيئا»

عبد الرزاق،

12855 - عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن قيس، عن الوليد بن هشام، أخبره، أنه سأل عمر بن عبد العزيز، فقال: امرأتي أحلت جاريتها لابنها؟ قال: «فهي له»

عبد الرزاق،

12856 - عن معمر، عن عمرو، عن الحسن، وابن مجاهد، عن أبيه قال: «إذا أحلتها له فأعتقها له، ويلحق به الولد»

باب إصابته وليدته عند عبده

[ج ٧ - ص ٢١٧]

أخبرنا

12857 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل أصاب أمته عند عبده قال: «ينكل ولا يحد»

أخبرنا

12858 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: سمعت عطاء، وغيره، يحدث، أن 000، فقال: «أما والله لو أقررت بذلك لرجمتك». قال عطاء وغيره: «لم يكن ليرجمه ولكن فرقه»

عبد الرزاق،

12859 - عن معمر، عن أيوب، عن نافع، أن عمر، قال لرجل من ثقيف - قال غير أيوب، وهو المغيرة ابن شعبة - قال: فقال له عمر: «ما فعل غلامك المولد؟» قال: فذلك حين دعاه عمر فسأله عنه، فقال: خيرا يا أمير المؤمنين وقد أنكحته. قال: «فلعلك تخالفه إلى امرأته إذا غاب؟» فقال: لا يا أمير المؤمنين. فقال: «لو أخبرتني أنك تفعل لجعلتك نكالا». قال: وبلغني أن عليا أشار إليه أن لا يعترف

عبد الرزاق،

12860 - عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن قبيصة بن ذؤيب: «أن رجلا منهم وقع على وليدته، وكانت عند عبده فجلده عمر بن

الخطاب مائة جلدة»

عبد الرزاق،

12861 - عن معمر، عن الزهري في رجل أصاب أمته عند عبده قال: «يجلد مائة»

عبد الرزاق،

12862 - عن ابن جريج قال: سمعت عبد الله بن عبيد، يسأل عطاء، عن رجل أنكح أمته عبدا له، فولدت له فادعى السيد بعض أولادها، فقال: «لا دعوى له، الولد للفراش، وللعاهر الحجر»

عبد الرزاق

12863 - قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني موسى بن عقبة، عن نافع، أن رجلا من ثقيف، أخبره، أن رجلا منهم كانت له جارية حسناء، كان عمر يعرف تلك الجارية، فأنكحها الرجل غلاما له، وكان الرجل يقع عليها، فأتى العبد إلى عمر، فأخبره ذلك، فغيب عمر العبد وأرسل إلى سيده، فسأله «ما فعلت فلانة؟» فقال: يا أمير المؤمنين، عندي، وقد أنكحتها غلاما لي. فقال عمر: «هل تقع عليها؟» فأشار إليه من عند عمر أن قل: لا. فقال: لا. فقال: «أما والله، لو أخبرتني أنك تفعل لجعلتك نكالا للناس»

عبد الرزاق،

12864 - عن معمر، عن الزهري، في امرأة وزوجها لهما جارية ولها زوج، فوقع زوج المرأة على الجارية قال: إن كان لم يطلقها - أو قال: هو ابني فله الولد -، الولد للفراش، وللعاهر الحجر، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان العبد قد طلقها فوقع عليها السيد في العدة دعي له القافة. فإن عروة بن الزبير، أخبرني أن عمر بن الخطاب دعا القافة في رجلين ادعيا ولد امرأة وقعا عليها في طهر واحد. وإن كان وقع عليها السيد بعد انقضاء العدة، فالولد لسيدها، وذكر النكال

باب الرجل يزوج عبده أمته، ثم يعتقها

[ج ٧ - ص ٢١٩]

عبد الرزاق،

12865 - عن ابن جريج في رجل زوج أمته عبده على عشرة دراهم، ثم أعتقهما جميعا قال: «لا يأخذ السيد من صداقها شيئا، لأنه ماله، ولا يكون على عبده دين، ولا يأخذ من العبد شيئا». قال: «ولا بأس أن يزوج عبده أمته بشهادة الشهود، ولا يجعل لها مهرا، ولكنه لو أنكح جاريته بكرا، ثم أعتقها كان لسيدها الصداق»

عبد الرزاق،

12866 - عن الثوري في رجل تزوج أمة، ثم اشتراها قبل أن يدخل بها قال: «لا يعطي أهلها مهرها فلأن ذلك إنما جاء من قبلهم، فإن دخل بها فالصداق للذي باعها»

عبد الرزاق،

12867 - عن الثوري في رجل أنكح أمته بصداق معلوم مؤخر، ثم أعتقها سيدها قال: «المهر للسيد، لأنه وقع يوم وقع، وهو له»

عبد الرزاق،

12868 - عن ابن التيمي، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: إذا أعتقها سيدها قبل أن يدخل بها ". قال ابن شبرمة قال: «الصداق للمولى»

باب المملوك يسترق

[ج ٧ - ص ٢٢٠]

و

باب عدة الأمة

 [ج ٧ - ص ٢٢٠]

عبد الرزاق،

12869 - عن الثوري في مملوك مأذون له في التجارة، كانت له امرأة أمة، فاشتراها قال: «لا يفسد النكاح لأن الملك لغيره، وإن شاء العبد باعها»

عبد الرزاق،

12870 - عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: «عدة الأمة حيضة»

عبد الرزاق،

12871 - عن عبد الله بن محرر، عن ميمون بن مهران، أن عمر بن الخطاب قال: «طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان»

عبد الرزاق،

12872 - عن ابن عيينة، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عتبة، عن عمر بن الخطاب قال: " ينكح العبد ثنتين، ويطلق تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين، فإن لم تحض فشهرين - أو قال: فشهر ونصف - "

عبد الرزاق،

12873 - عن الثوري، عن محمد بن عبد الرحمن، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عتبة قال: «ينكح العبد ثنتين، وعدة الأمة حيضتان»

أخبرنا

12874 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، قال أخبرني عمرو بن دينار، أن عمرو بن أوس، أخبره، عن رجل من ثقيف، عن عمر، أنه قال: «لو استطعت جعلت عدة الأمة حيضة ونصفا». قال قتادة: فقام رجل، فقال: فاجعلها شهرا ونصف يا أمير المؤمنين. فسكت

12875 - عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، قال أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: «جعل لها عمر حيضتين»

عبد الرزاق،

12876 - عن معمر، عن الزهري، وقتادة، قالا: «عدة الأمة تطلق حيضتان». قال: وذكره قتادة، عن ابن المسيب

عبد الرزاق،

12877 - عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: عدة الأمة؟ قال: حيضتان. قال: ذكروا أن عمر بن الخطاب قال: «لو استطعت لجعلتها حيضة ونصفا»

عبد الرزاق،

12878 - عن داود بن قيس قال: سألت سالم بن عبد الله، عن عدة الأمة، فقال: «حيضتان، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف»

عبد الرزاق،

12879 - عن معمر، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن ابن مسعود قال: «يكون عليها نصف العذاب، ولا يكون لها نصف الرخصة»

عبد الرزاق،

12880 - عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: «ما أرى عدة الأمة إلا كعدة الحرة، إلا أن يكون مضت بذلك سنة، فالسنة أحق أن تتبع»

باب عدة الأمة

[ج ٧ - ص ٢٢٣]

عبد الرزاق،

12881 - عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أمة تكون عند عبد فطلقها واحدة، ثم عتقت بعدما اعتدت حيضة، فاختارت الخروج قال: «تعتد عدة الحرة، وتحتسب بما مضى من عدتها أمة». وقال عمرو بن دينار مثل ذلك قال: «إن بتت، وإن لم تبت». قال: وقال ابن أبي ليلى: عن أشياخهم مثل قول عمر

عبد الرزاق،

12882 - عن معمر، عن الزهري، وقتادة في الأمة يطلقها العبد تطليقة، فتحيض حيضة، ثم تعتق فتختار الزوج قال: «تعتد عدة الحرة، وتحتسب بتلك الحيضة، إلا أن يكون زوجها ارتجعها، فإن طلقها تطليقتين، ثم عتقت في العدة اعتدت أيضا عدة الحرة». قال قتادة: وإن شاء راجعها في العدة، وتكون عنده على تطليقة. وقال الزهري: لا تحل حتى تنكح زوجا غيره "

عبد الرزاق،

12883 - عن الثوري، عن إسماعيل، عن الشعبي، ويونس، عن الحسن في الأمة تكون تحت الرجل، فيطلقها تطليقة، ثم يدركها عتاقة في العدة، قالا: «تعتد ثلاث حيض، وإذا طلقها تطليقتين فأدركها عتاقة في العدة اعتدت حيضتين»

باب عدة الأمة صغيرة، أو قد قعدت عن المحيض

[ج ٧ - ص ٢٢٤]

عبد الرزاق

12884 - قال: أخبرنا ابن جريج قال: قال عطاء: تداول ثلاثة من التجار جارية فولدت، فدعا عمر القافة، فألحقوا ولدها بأحدهم، ثم قال عمر: «من ابتاع جارية قد بلغت المحيض، فليتربص بها حتى تحيض، فإن كانت لم تبلغ المحيض فخمسة وأربعين يوما»

عبد الرزاق،

12885 - عن ابن جريج، عن عطاء، في عدة الأمة صغيرة، أو قاعدا؟ قال: قال عمر: «شهر ونصف»

عبد الرزاق،

12886 - عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء قال: «خمسا وأربعين ليلة»

عبد الرزاق،

12887 - عن معمر، عن قتادة، عن ابن المسيب قال: «عدة الأمة صغيرة، أو قعدت شهر ونصف»

عبد الرزاق،

12888 - عن معمر، عن الزهري قال: «عدتها شهران لكل حيضة شهر»

عبد الرزاق،

12889 - عن الثوري، عن عبد الكريم البصري، عن مجاهد قال: «ثلاثة أشهر»

عبد الرزاق،

12890 - عن ابن أبي شيبة، عن الحكم، عن إبراهيم قال: «ثلاثة أشهر»

عبد الرزاق،

12891 - عن الثوري، عن يونس، عن الحسن قال: «ثلاثة أشهر»

عبد الرزاق،

12892 - عن الثوري، عن الحسن قال: «ثلاثة أشهر»

عبد الرزاق،

12893 - عن معمر، عن صدقة بن يسار قال: خاصمت إلى عمر بن عبد العزيز: في أمة لم تحض، فجعل عدتها ثلاثة أشهر ". قال معمر: لا أعلمه، إلا قال: «جعل على يدي رجل ثلاثة أشهر»

عبد الرزاق،

12894 - عن معمر قال: أخبرني من، سمع الحسن يقول: «ثلاثة أشهر»

باب عدة الأمة تباع

[ج ٧ - ص ٢٢٥]

عبد الرزاق،

12895 - عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: عدة الأمة تباع قد حاضت؟ قال: «حيضة». وقال عمرو: «حيضة»

أخبرنا

12896 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قال عطاء: تداول ثلاثة من التجار جارية، فولدت، فدعا عمر بن الخطاب القافة، فألحقوا ولدها بأحدهم، ثم قال عمر: «من ابتاع جارية قد بلغت المحيض، فليتربص بها حتى تحيض، وإن كانت لم تحض فليتربص بها خمسة وأربعين ليلة»

عبد الرزاق،

12897 - عن الثوري، عن فراس، عن الشعبي، عن علقمة، عن ابن مسعود قال: «تستبرأ الأمة بحيضة»

عبد الرزاق،

12898 - عن إبراهيم بن محمد، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك قال: «استبرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بحيضة»

عبد الرزاق،

12899 - عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان " يجعل عدة الأمة تباع حيضة

عبد الرزاق،

12900 - عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر في الأمة تباع قال: «تستبرأ بحيضة»

عبد الرزاق،

12901 - عن معمر، عن قتادة في الأمة تباع قد حاضت قال: «تستبرأ بحيضة». قال معمر، وأخبرني، من سمع الحسن يقول مثله

عبد الرزاق،

12902 - عن معمر، عن قتادة في الأمة تباع وقد حاضت قال: «يستبرئها الذي باعها، ويستبرئها الذي ابتاعها بحيضة أخرى». وقاله الثوري أيضا

عبد الرزاق،

12903 - عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن طاوس قال: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مناديا في بعض مغازيه: «لا يقعن رجل على حامل، ولا حائل حتى تحيض»

عبد الرزاق،

12904 - عن الثوري، عن زكريا، عن الشعبي قال: أصاب المسلمون نساء يوم أوطاوس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم: «أن لا يقعوا على حامل حتى تضع، ولا على غير حامل حتى تحيض حيضة»

عبد الرزاق،

12905 - عن الثوري، عن عمرو بن عبيد، عن الحسن في الأمة تشترى وهي حائض قال: «تجزئها تلك الحيضة». قال الثوري: وقال غيره: «لا تجزئها حتى تستبرأ بحيضة أخرى»

باب الأمة العذراء تباع

[ج ٧ - ص ٢٢٧]

عبد الرزاق،

12906 - عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: «إذا كانت الأمة عذراء لم يستبرئها». قال معمر، وقال أيوب: «يستبرئها قبل أن يقع عليها»

عبد الرزاق،

12907 - عن معمر، عن قتادة في أمة عذراء اشتراها رجل من امرأة قال: «لا يستبرئها، وإن اشتراها من رجل يستبرئها»

عبد الرزاق،

12908 - عن معمر، عن رجل قال: سئل الحكم بن عتيبة عن الأمة العذراء تباع يستبرأ رحمها؟ قال: «نعم، تستبرأ». قيل: فما شأن الحرة إذا نكحت لم تستبرأ؟ قال: «إن الحرة تؤمن على ما لم تؤمن عليه الأمة»

عبد الرزاق،

12909 - عن الثوري في الأمة التي لم تبلغ قال: «تستبرأ كما تستبرأ العجوز إذا وهبت، أو تصدق بها عليه، أو ورثها استبرأها، وإن لم تكن في ملكه، واستخلصها استبرأها»

باب الرجل يقع على حمل ليس منه

[ج ٧ - ص ٢٢٨]

عبد الرزاق،

12910 - عن عبد العزيز بن أبي رواد قال: أخبرني يزيد بن يزيد بن جابر، عن سليمان بن حبيب المحاربي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر مرت به امرأة وهي مجح، فقال: «لمن هذه؟» فقيل لفلان. قال: «فلعله يطؤها؟» قالوا: نعم. قال: «فكيف يصنع بولدها أيرثه وليس بابنه، أم يسترقه وهو يغذوه في سمعه وبصره؟ لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره»

عبد الرزاق،

12911 - عن ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: «المني يزيد في الولد»

عبد الرزاق،

12912 - عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجامع على حبل ليس منه». قال: «ونهى عن بيع الغنائم حتى تقسم»

باب الرجل ينكح أمته كان يصيبها

[ج ٧ - ص ٢٢٩]

12913 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء في رجل أنكح أمته قد كان يصيبها قال: «عدتها حيضتان بعدما ينكحها»

عبد الرزاق،

12914 - عن معمر، عن قتادة قال: «حيضتان»

عبد الرزاق،

12915 - عن معمر، عن الزهري قال: «يستبرئها بحيضة»

عبد الرزاق،

12916 - عن معمر، عن الزهري قال: «إذا كان الرجل يطؤ جاريته فعدتها ثلاثة أشهر»

باب الرجل ينكح أمته كان لا يمسها

[ج ٧ - ص ٢٢٩]

عبد الرزاق،

12917 - عن ابن جريج قال: قلت لعطاء، رجل أنكح أخته من الرضاعة، وامرأة أنكحت أمتها؟ قال: «تعتد»، قلت: من أي شيء؟ قال: «كانتا أمتين»

باب ما ينال منها الذي يشتريها

[ج ٧ - ص ٢٣٠]

عبد الرزاق،

12918 - عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة في الرجل يشتري الجارية، فيستبرئها قال: «يقبل ويباشر في استبرائها»

عبد الرزاق،

12919 - عن ابن التيمي، عن أبيه، عن الحسن قال: «يصيب ما دون الفرج»

عبد الرزاق،

12920 - عن الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن إبراهيم قال: «يصيب ما دون الفرج»

عبد الرزاق،

12921 - عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين قال: «لا يقبل، ولا يباشر»

عبد الرزاق،

12922 - عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: «لا يقبل، ولا يباشر». وهو قول أيوب أيضا

عبد الرزاق،

12923 - عن الثوري قال: نحن نقول بقول ابن سيرين: «لا يقبل، ولا يباشر»

باب عدة الأمة كان سيدها يطؤها ثم عتقت أو توفي عنها

[ج ٧ - ص ٢٣١]

عبد الرزاق،

12924 - عن معمر، عن الزهري في الرجل يطؤ أمته ولا تلد له، ثم يموت عنها قال: «تستبرأ بشهرين وخمس ليال»

عبد الرزاق،

12925 - عن الثوري، عن سليمان الشيباني، عن الحكم بن عتيبة في الأمة يصيبها سيدها، ولم تلد له قال: «إذا كان سيدها يطؤها ولم تلد له، فأعتقها فإنها تعتد ثلاثة أشهر»

باب عدة المدبرة

[ج ٧ - ص ٢٣١]

عبد الرزاق،

12926 - عن ابن جريج، عن عطاء في رجل دبر جارية كان يطؤها، ثم مات قال: «تعتد ثلاث حيض» وعمرو قاله أيضا

عبد الرزاق،

12927 - عن معمر، عن قتادة، أن عمرو بن العاص قال: «في المعتقة عن دبر إذا كان سيدها يطؤها، فإن لم تلد له فعدتها إذا مات عنها أربعة أشهر وعشرا»

عبد الرزاق،

12928 - عن الثوري قال: «تعتد المدبرة ثلاث حيض»

باب عدة السرية إذا أعتقت أو مات عنها سيدها

[ج ٧ - ص ٢٣٢]

عبد الرزاق،

12929 - عن ابن جريج، عن عطاء في رجل أعتق سريته حبلى قال: «تعتد ثلاث حيض» قال: «هي امرأة حرة». وقاله عمرو بن دينار

عبد الرزاق،

12930 - عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: «تعتد حيضة»

عبد الرزاق،

12931 - عن الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن إبراهيم، ومعمر، عن أبي هاشم، عن إبراهيم قال: «إذا أعتقت السرية، أو مات عنها سيدها، فإنها تعتد ثلاثة قروء»

عبد الرزاق،

12932 - عن ابن المبارك، عن الحجاج، عن الحكم بن عتيبة، عن علي قال: «عدة السرية ثلاث حيض»

عبد الرزاق،

12933 - عن معمر، عن الزهري قال: «تعتد أم الولد إذا مات عنها سيدها أربعة أشهر وعشرا»

عبد الرزاق،

12934 - عن الثوري، عن عبد الرحمن بن حرملة، عن ابن المسيب قال: «تعتد أربعة أشهر وعشرا».

عبد الرزاق،

12935 - عن معمر، عن حميد الطويل، عن سعيد بن جبير قال: «تعتد أم الولد إذا مات عنها سيدها أربعة أشهر وعشرا»

عبد الرزاق،

12936 - عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: «تعتد حيضة»

عبد الرزاق،

12937 - عن ابن عيينة، عن ابن أنعم، عن راشد بن الحارث، عن ابن المسيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال في أم الولد: «أعتقها ولدها، وتعتد عدة الحرة»

عبد الرزاق،

12938 - عن الثوري، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن ابن عمر قال: «تعتد حيضة»

عبد الرزاق،

12939 - عن الثوري، عن إسماعيل، أن الشعبي قال: «تعتد حيضة»

عبد الرزاق،

12940 - عن عبد الله بن كثير، عن يونس، عن الحسن قال: «إذا أعتقت فعدتها حيضة»

عبد الرزاق،

12941 - عن الثوري في أم ولد زوجها سيدها، فمات عنها زوجها قبل أن يجامعها، فاعتدت، ثم رجعت إلى سيدها، فمات عنها قال: «عليها العدة ولو مات سيدها وهي في عدة زوجها أجزأها»

عبد الرزاق،

12942 - عن الثوري في أم ولد زوجها سيدها، فلم يبن بها زوجها حتى مات سيدها، ثم فارقها زوجها قبل أن يدخل بها؟: " فليس عليها عدة من السيد ولا من الزوج

عبد الرزاق،

12943 - عن ابن جريج، عن عطاء في رجل أعتق سريته حبلى؟ قال: «تعتد ثلاث حيض» قال: «هي امرأة حرة». قاله عمرو بن دينار

باب طلاق الحرة

[ج ٧ - ص ٢٣٤]

عبد الرزاق،

12944 - عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب قال: قضى عثمان في مكاتب طلق امرأته تطليقتين، وهي حرة؟: «فقضى له أن لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره»

عبد الرزاق،

12945 - عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: كم يطلق العبد الحرة؟ قال: " يقول ناس: العدة والطلاق للنساء. وقال ناس: الطلاق للرجال ما كانوا والعدة للنساء ما كن ". قلت: فأي ذلك أعجب إليك؟ قال: «الطلاق للرجال، والعدة للنساء»

عبد الرزاق،

12946 - عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أن عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت، قالا: «الطلاق للرجال، والعدة للنساء». ذكره أبو سلمة، عن نفيع مكاتب أم سلمة

عبد الرزاق،

12947 - عن معمر، عن أيوب، عن سليمان بن يسار، أن زيد بن ثابت، وعثمان بن عفان، قالا في مملوك كان لأم سلمة اسمه نفيع طلق امرأته تطليقتين: «لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره»، وكانت امرأته حرة

أخبرنا

12948 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن أيوب قال: حدثني رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب، عن عائشة أم المؤمنين قال: جاءها غلام لها تحته امرأة حرة، فقال لها: طلقت امرأتي. فقالت عائشة: «لا تقربها، وانطلق فسأل» فسئل عثمان فقال: «لا تقربها»، ثم جاء عائشة فحدثها. ثم انطلق نحو زيد بن ثابت فسأله فقال: «لا تقربها»

عبد الرزاق،

12949 - عن الثوري، عن أبي الزناد، عن سليمان بن يسار، أن مكاتبا لأم سلمة اسمه نفيع كانت تحته امرأة، فطلقها تطليقتين، ثم أراد أن يراجعها، فأمره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي عثمان، فيسأله عن ذلك، فلقيه عند الدرج آخذا بيد زيد بن ثابت، فسألهما فابتدراه جميعا، فقالا: «حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك». إلا أن الثوري قال: «لقيهما وهما متخاصران»

عبد الرزاق،

12950 - عن ابن جريج قال: أخبرت عن عكرمة، عن ابن عباس، أنه كان يقول: «الطلاق للرجال ما كانوا، والعدة للنساء ما كن»

عبد الرزاق،

12951 - عن ابن جريج، والثوري، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب قال: «الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء»

أخبرنا

12952 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: كتب إلي عبد الله بن زياد بن سمعان، أن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري، أخبره، عن نافع، عن أم سلمة - زوج النبي صلى الله عليه وسلم -، أن غلاما لها طلق امرأته تطليقتين، فاستفتت أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره». قال عبد الرحمن، وسألت أنا عبد الله بن زياد بن سمعان، أن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري أخبره عن نافع، عن أم سلمة ثم ذكر مثله

عبد الرزاق،

12953 - عن الثوري، عن أشعث، عن الشعبي، عن ابن مسعود قال: «الطلاق والعدة بالمرأة»

عبد الرزاق،

12954 - عن الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: «الطلاق والعدة بالمرأة»

عبد الرزاق،

12955 - عن معمر، عن قتادة، أن عليا قال: «السنة بالمرأة - يعني الطلاق - والعدة بها». قال معمر، وأخبرني، من، سمع الحسن يقول مثل ذلك

عبد الرزاق،

12956 - عن إبراهيم بن أبي يحيى، وإبراهيم بن محمد، وغير واحد، عن عيسى، عن الشعبي، في اثني عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: «الطلاق والعدة بالمرأة»

عبد الرزاق،

12957 - عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال: «أيهما رق نقص الطلاق برقه، والعدة للنساء»

عبد الرزاق،

12958 - عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: «أيهما رق نقص الطلاق برقه، والعدة للنساء»

عبد الرزاق،

12959 - عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: " أيهما رق: نقص الطلاق برقه، والعدة بالمرأة " يقول: «إذا كانت الأمة تحت

الحر، فطلقها فطلاقها ثنتان، وعدتها حيضتان، وإن كانت حرة تحت عبد فطلاقها ثنتان، وعدتها ثلاث حيض»

باب طلاق العبد بيد سيده

[ج ٧ - ص ٢٣٨]

أخبرنا

12960 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء، أن ابن عباس، كان يقول: «طلاق العبد بيد سيده، إن طلق جاز، وإن فرق فهي واحدة إذا كانا له جميعا، وإذا كان العبد له والأمة لغيره طلق للسيد إن شاء»

عبد الرزاق،

12961 - عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار قال: أخبرني غير واحد كان يقول: «لا طلاق لعبد إلا بإذن سيده»

أخبرنا

12962 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن عمرو بن دينار، أن أبا معبد، أخبره، أن عبدا كان لابن عباس، وكانت له امرأة جارية لابن عباس، فطلقها فبتها، فقال ابن عباس: «لا طلاق لك فارجعها» فأبى

12963 - قال عبد الرزاق،: وأخبرنا معمر، عن سماك بن الفضل، أن العبد سأل ابن عمر، فقال: «لا ترجع إليها، وإن ضرب رأسك»

أخبرنا

12964 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول في العبد والأمة: «سيدهما يجمع بينهما ويفرق»

أخبرنا

12965 - عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، أنه قال: «لا طلاق لعبد إلا بإذن سيده، إن طلق اثنتين لم يجزه سيده إن شاء» أبو الشعثاء يقول ذلك

أخبرنا

12966 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب قال: قلت لسعيد بن جبير: إن جابر بن زيد يقول في طلاق العبد: «طلاقه بيد سيده». قال سعيد: « كذب جابر، إنما الطلاق بيد الذي يطؤ المرأة»

عبد الرزاق،

12967 - عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب قال: «إذا أنكح السيد عبده، فليس له أن يفرق بينهما». قال معمر: وأخبرني هشام بن عروة قال: سألناه عن رجل أنكح عبده امرأة، هل يسع له أن ينزعها بغير طيب نفسه؟ قال: «لا، ولكن إذا ابتاعه وقد أنكحه غيره فهو أملك، إن شاء فرق بينهما، وإن شاء تركهما»

عبد الرزاق،

12968 - عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: «إذا أذن السيد لعبده أن يتزوج، فإنه لا يجوز لامرأته طلاق إلا أن يطلقها العبد، فأما أن

بأخذ أمة غلامه، أو أمة وليدته فلا جناح عليه»

عبد الرزاق

12969 - قال: أخبرني أبي، عن المسيب بن رافع، عن شريح، أنه كان يجيز طلاق العبد، ولا يجيز نكاحه. وتفسيره أنه «ليس له أن ينكح إلا بإذن سيده، فإذا نكح فالطلاق بيد العبد»

عبد الرزاق،

12970 - عن معمر قال: «طلاق العبد جائز». قال معمر عن رجل، عن أبي معشر، عن إبراهيم، أنه قال: «إذا أنكحه سيده فالطلاق بيد العبد»

عبد الرزاق،

12971 - عن الثوري، عن رجل كان أجيرا لسالم بن عبد الله، عن سالم بن عبد الله قال: قال عمر: «إذا نكح العبد بغير إذن مواليه، فنكاحه حرام، وإذا نكح بإذن مواليه، فالطلاق بيدي من يستحل الفرج»

باب الرجل يزوج عبده أمته فينتزعها منه

[ج ٧ - ص ٢٤١]

عبد الرزاق،

12972 - عن الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب، أن رجلا زوج عبده أمته، ثم جعل بيده ليطلقها. فقال ابن المسيب: «بئس ما صنع»

عبد الرزاق،

12973 - عن الثوري قال: «إذا أنكحت أمتك فليس لك أن تنتزعها من زوجها»

عبد الرزاق،

12974 - عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أنتزع أمتي من عبد قوم آخرين أنكحتها إياه قال: «نعم، وأرضه». قلت: أبى إلا صداقه قال: «هو له كله، فإن أبى فانتزعها إن شئت، ومن حر إن أنكحتها إياه»، ثم رجع بعد عن ذلك. فقال: «لا تنزعها من الحر، وإن أعطيته الصداق، ولا تستخدمها، ولا تبعها، ولا تنتزعها»

عبد الرزاق،

12975 - عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أينتزعها سيدها ضرارا لغير حاجة؟ قال: «نعم، ولكنه يأثم»

باب نكاح العبد بغير إذن سيده

[ج ٧ - ص ٢٤٢]

عبد الرزاق،

12976 - عن الثوري، عن رجل، كان أجيرا لسالم بن عبد الله، عن سالم قال: قال عمر بن الخطاب: «إذا نكح العبد بغير إذن مواليه، فنكاحه حرام، وإذا نكح بإذن مواليه، فالطلاق بيد من يستحل الفرج»

عبد الرزاق،

12977 - عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل نكح بغير إذن سيده، ثم طلق ولم يعلم سيده قال: «لا يجوز نكاحه، ليس ذلك بنكاح، ولا طلاقه بطلاق» قال عطاء: «ولكنه قد أخطأ السنة»

عبد الرزاق،

12978 - عن معمر، عن قتادة قال: «لا نكاح لعبد، إلا بإذن سيده». وذكره قتادة، عن الحسن

12979 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما عبد نكح بغير إذن سيده، فهو عاهر»

عبد الرزاق،

12980 - عن عبد الله بن عمر، عن نافع، أن ابن عمر، «ضرب غلاما له الحد تزوج بغير إذنه، وفرق بينهما»

عبد الرزاق،

12981 - عن معمر، عن أيوب، عن نافع، أن ابن عمر، «وجد عبدا له نكح بغير إذنه، ففرق بينهما، وأبطل صداقه، وضربه حدا»

أخبرنا

12982 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني موسى بن عقبة، عن نافع، أن ابن عمر، كان يرى «نكاح العبد بغير إذن سيده زنا، ويرى عليه الحد، وعلى التي نكح إذا أصابها إذا علمت أنه عبد، ويعاقب الذين أنكحوه»

عبد الرزاق،

12983 - عن الثوري قال: أخبرني سلمة بن تمام، عن رجل، عن مملوك تزوج بغير إذن مواليه قال: «هي أباحت فرجها»

عبد الرزاق،

12984 - عن معمر، عن قتادة قال: «تزوج غلام لأبي موسى امرأة، فساق إليها خمس قلائص، فخاصم إلى عثمان فأبطل النكاح، وأعطاها قلوصين، ورد إلى أبي موسى ثلاثا»

عبد الرزاق،

12985 - عن معمر، عن قتادة، عن الحسن في عبد تزوج بغير إذن سيده قال: «إن شاء السيد فرق بينهما، وإن شاء أقرهما على نكاحهما». عبد الرزاق،

12986 - عن الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم، مثل قول الحسن

باب العبدين يفترقان بطلاق، ثم يعتقان

[ج ٧ - ص ٢٤٤]

عبد الرزاق،

12987 - عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: طلق امرأته بإذن سيدها، فبتها، ثم أعتقها قال: «لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره» وقاله الثوري

عبد الرزاق،

12988 - عن معمر، عن عاصم بن سليمان، عن الشعبي، عن مسروق، قال فيها: «لا تحل له، حتى تنكح زوجا غيره، لا تحل إلا من حيث حرمت»

عبد الرزاق،

12989 - عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عمر بن معتب، عن أبي الحسن، مولى ابن نوفل قال: سئل ابن عباس عن عبد طلق امرأته تطليقتين، ثم أعتقها أيتزوجها؟ قال: «نعم»، قيل عمن؟ قال: «أفتى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم»

باب الأمة تكون عند الرجل فيطلقها، ثم يشتريها

[ج ٧ - ص ٢٤٥]

عبد الرزاق،

12990 - عن ابن جريج، عن عطاء قال: قلت لعطاء: رجل بت أمة، ثم ابتاعها، ولم تنكح بعده أحدا، أتحل له؟ قال: «نعم، كان ابن عباس يقوله». قال عطاء: «وإن كان أصابها حين ابتاعها، ثم أعتقها، فلينكحها قبل أن تنكح زوجا غيره، وإن لم يصبها فلا»

عبد الرزاق،

12991 - عن الثوري قال: أخبرني عثمان بن حكيم، عن سليمان بن يسار، أن جارية كثير بن الصلت كانت تحت عبد فأبانها، ثم قضي له: أن أعتق، فأراد أن يشتريها، فقال زيد بن ثابت: «لا تحل لك، حتى تنكح زوجا غيرك»

عبد الرزاق،

12992 - عن مالك، عن الزهري، عن أبي عبد الرحمن، عن زيد بن ثابت في الأمة يطلقها زوجها البتة، ثم يشتريها، أنه «لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره». قاله مالك، وقاله ابن المسيب، وسليمان بن يسار

عبد الرزاق،

12993 - عن معمر، عن الزهري، أن كثيرا - مولى الصلت - طلق امرأته تطليقتين، ثم اشتراها، فسأل عنها زيد بن ثابت، فقال: «لا تحل له

حتى تنكح زوجا غيره»

أخبرنا

12994 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني إسماعيل بن أمية، عن قسيط، ورجل آخر، أن زيد بن ثابت، قال في رجل بت أمة، ثم ابتاعها، فأعتقها، فقال زيد: «إن أصابها حين ابتاعها، ثم أعتقها، فلا ينكحها حتى تنكح زوجا غيره». قال ابن جريج: «اسم العبد قسطاس غلام كثير بن الصلت»

عبد الرزاق،

12995 - عن معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن ابن قسيط، أن كثيرا، مولى الصلت كان طلقها تطليقتين، ثم اشتراها، وأعتقها، فقال زيد: «لو كنت وطئتها بالملك حلت لك، ولكن لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك»

عبد الرزاق

12996 - قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول في الأمة تكون تحت الرجل، فيطلقها، ثم يشتريها بعد ذلك، فيتسراها قال: «أكره ذلك»

عبد الرزاق،

12997 - عن الثوري، عن جابر، عن الشعبي، عن مسروق، أنه سئل عن أمة كانت تحت رجل، فطلقها تطليقتين، ثم اشتراها قال: «لا تحل له إلا من الباب الذي حرمت عليه منه»

عبد الرزاق،

12998 - عن الثوري، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق قال: «لا تحل له»

عبد الرزاق،

12999 - عن الثوري، عن إسماعيل قال: سئل الشعبي، أرأيت لو أن سيدها وقع عليها؟ قال: «ليس بزوج»

أخبرنا

13000 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء، أن عبدا من أهل اليمن طلق امرأته، فبتها، ثم أراد العبد أن يبتاعها، فجاء ابن عباس يسأله عن ذلك، «فأمره أن يبتاعها إن شاء»

13001 - عبد الرزاق، عن شعبة، عن أبي عون، عن أبي صالح، عن علي في رجل كانت عنده أمة، فطلقها اثنتين، ثم اشتراها، قيل له قال: قيل له: «أيأتيها؟» فأبى

باب الأمة تعتق عند العبد

عبد الرزاق،

13002 - عن ابن جريج، عن عطاء قال: «إذا أعتقت الأمة عند العبد خيرت، فإن اختارت نفسها فهي واحدة، وإلا فليست بشيء»

عبد الرزاق،

13003 - عن معمر، عن قتادة قال: «إذا اختارت نفسها فهي واحدة بائنة». قال معمر، وأخبرني إسحاق بن راشد، أن عمر بن عبد العزيز قال: «هي تطليقة بائنة»

عبد الرزاق،

13004 - عن معمر، عن حماد قال: «إن اختارت نفسها فهي فرقة وليس بطلاق». وذكره الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، وعن ليث،

13005 - عن طاوس

عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاوس، عن أبيه قال: «إن شاءت جلست عنده، وإن شاءت فارقته». وحسن بن مسلم، وغيره

عبد الرزاق،

13006 - عن الزهري قال: جاءت بريرة عائشة تستعينها في كتابتها، فقالت عائشة: أرأيت إن عددت لهم ما يسألونك عدة واحدة، أيبيعونك فأعتقك؟ قالت: حتى أسألهم فذهبت فسألتهم فقالوا: نعم، والولاء لنا، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال: «اشتريها وأعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق»، فاشترتها فأعتقتها، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا، فقال: «ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله، فشرطه ذلك باطل، وإن اشترط مائة شرط، شرط الله أحق وأوثق»

أخبرنا

13007 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: لما سامت عائشة بريرة فقالت: أعتقها فقالوا وتشترطين لنا ولاءها، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ذلك له. فقال: «نعم، اشترطيه فإن الولاء لمن أعتق»، ثم قام، فخطب، فقال: «ما بال الشرط قد وقع قبله حق الله، الولاء لمن أعتق»

أخبرنا

13008 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع عروة بن الزبير يقول: جاءت وليدة لبني هلال - يقال لها بريرة -

تستعين عائشة في كتابتها، فسامت عائشة بها أهلها فقالوا: لا نبيعها إلا ولنا ولاؤها، فتركتها، وقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أبوا أن يبيعوها إلا ولهم الولاء عليها. فقال: «لا يمنعك ذلك، إنما الولاء لمن أعتق» فابتاعتها عائشة، وأعتقتها، فخيرت بريرة فاختارت نفسها، فقسم لها النبي صلى الله عليه وسلم شاة، فأهدت لعائشة نصفها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «هل عندكم من طعام؟» قالت: لا، إلا ذا الشاة التي أعطيت بريرة، فنظر ساعة، ثم قال: «قد وقعت موقعها، هي عليها صدقة، ولنا هدية»، فأكل منها. وقال عروة: «ابتاعتها مكاتبة على ثمان أواق لم تقض من كتابتها شيئا»

عبد الرزاق،

13009 - عن معمر، عن قتادة قال: أهدت بريرة إلى عائشة شيئا من الصدقة تصدق به عليها، فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرت له، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «هو عليها صدقة وعلينا هدية»

أخبرنا

13010 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، ومعمر، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن زوج بريرة كان عبدا لبني فلان - ناس من الأنصار - يقال له: مغيث، والله، لكأني أنظر إليه الآن يتبعها في سكك المدينة وهو يبكي، فقال أيوب، عن ابن سيرين كلم رسول الله صلى الله

عليه وسلم بريرة أن ترجع إلى زوجها، فقالت: يا رسول الله، أتأمرني بذلك؟ فقال: «إنما أنا شفيع له». فقالت: لا والله لا أرجع إليه أبدا

أخبرنا

13011 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن ابن شهاب قال: «اعتدت بريرة ثلاث حيض»

عبد الرزاق،

13012 - عن الثوري، عن خالد، عن عكرمة قال: «كان عبد يقال له مغيث - وقال غير خالد - يتبعها في السكك تسيل عيناه»

عبد الرزاق،

13013 - عن الثوري، عن ابن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر قال: «لا تخير إلا أن تكون عند عبد». عبد الرزاق،

13014 - عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر مثله

باب الأمة تعتق عند العبد فيصيبها ولا تعلم أن لها الخيار

[ج ٧ - ص ٢٥١]

عبد الرزاق،

13015 - عن معمر، عن الزهري، وقتادة في الأمة تعتق عند العبد، ثم لا تختار حتى يصيبها زوجها. قالا: «لا خيار لها». قال معمر، وأخبرني أيوب، عن أبي قلابة، وعن نافع مثله

عبد الرزاق،

13016 - عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: «إذا أصابها فلا خيار لها»

عبد الرزاق،

13017 - عن معمر، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، أن مولاة لبني عدي بن كعب - يقال لها: زبراء - حدثته أنها كانت عند عبد، فعتقت. قالت: فأرسلت إلي حفصة - زوج النبي صلى الله عليه وسلم - أني مخبرتك بخبر، ولا أحب أن تصنعي شيئا: إن أمرك بيدك حتى يمسك زوجك، فإذا مسك فليس لك. قالت: قلت: «فهو الطلاق، فهو الطلاق، فهو الطلاق». وأما ابن عيينة، فذكره عن الزهري، عن سالم، عن زبراء

عبد الرزاق،

13018 - عن ابن جريج، عن نافع، أن ابن عمر قال: «لها الخيار قبل أن يصيبها زوجها، فإن أقرت له فأصابها فليس له أن يفارقها إلا أن يشاء»

عبد الرزاق،

13019 - عن ابن جريج، عن عطاء قال: «إن أصابها قبل أن يعلم أن لها الخيار فلها الخيار إذا علمت، فإن علمت أن لها الخيار، ثم أصابها فلا خيار لها»

عبد الرزاق،

13020 - عن الثوري، عن ابن جريج قال: أخبرت، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، أن عبد الله بن عمر قال: «إن أصابها وقد عرفت، فليس لها الخيار، وإن أصابها ولم تعرف فإن لها الخيار إذا علمت، وإن أصابها ألف مرة حتى يشهد العدول على أن قد علمت أن لها الخيار»

أخبرنا

13021 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن أبي النضر، عن ابن المسيب قال: «إن أعتقت وزوجها مملوك، فبادر إليها فأصابها قبل أن تعلم أن لها الخيار فلها الخيار إذا علمت، ولو وليت لضربته ضربا أولم منه كتفيه»

عبد الرزاق،

13022 - عن الثوري، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، أن عمر بن الخطاب قال: «إذا جامعها بعد أن تعلم أن لها الخيار، فلا خيار لها»

عبد الرزاق،

13023 - عن الثوري قال: «إذا أعتقت - يعني وزوجها - وهي في مجلس، وهي تعلم أن لها الخيار، فلم تختر في ذلك المجلس حتى تقوم فلا خيار لها، وإن ادعت أنها لم تكن تعلم، استحلفت ثم خيرت». قال سفيان: " ويقول ناس: إن لها الخيار أبدا حتى يقفها الإمام فيخيرها " بلغني هذا عنه

عبد الرزاق،

13024 - عن ابن جريج قال: أخبرت، أن ابن مسعود قال: «إن أعتقت عند عبد، فلم تعلم أن لها الخيار، أو لم تختر حتى عتق زوجها، أو حتى تموت أو يموت توارثا»

باب الأمة تعتق عند الحر

[ج ٧ - ص ٢٥٣]

عبد الرزاق،

13025 - عن معمر، عن قتادة، عن الحسن، قالا: «إذا أعتقت عند الحر فلا خيار»

عبد الرزاق،

13026 - عن معمر، عن الزهري، وعن أيوب، عن أبي قلابة، قالا: «إذا أعتقت عند حر، فلا خيار لها، أتختار وهي عند مثلها»

عبد الرزاق،

13027 - عن عبد الله بن عمر، عن نافع، والثوري، عن عبد الله، عن نافع، والثوري، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: «إذا أعتقت عند حر، فلا خيار لها»

عبد الرزاق،

13028 - عن معمر، عن عاصم، عن الشعبي قال: «إذا أعتقت عند حر، فلها الخيار»

عبد الرزاق،

13029 - عن الثوري، عن يونس، عن الشعبي قال: «تخير عند حر كانت أو عند عبد»

عبد الرزاق،

13030 - عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: «إذا أعتقت عند حر، فلها الخيار»

عبد الرزاق،

13031 - عن إبراهيم بن يزيد، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن المسيب قال: «كان زوج بريرة حرا»

عبد الرزاق،

13032 - عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن عائشة: «أن زوج بريرة كان حرا»

13033 - عبد الرزاق، عن معمر، وابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: «إذا أعتقت عند حر فلها الخيار، إن شاءت جلست عنده، وإن شاءت فارقته». قال ابن جريج: وقال حسن بن مسلم: نحوه

عبد الرزاق،

13034 - عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: «إذا أعتقت عند حر فلها الخيار»

عبد الرزاق،

13035 - عن ابن عيينة، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: «تخير، وإن كانت تحت قرشي»

عبد الرزاق،

13036 - عن معمر، عن الزهري، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأمة عتقت ولها زوج: «إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تفعليه، ولكني أتحرج أن أكتمكيه، إن لك الخيار على زوجك»

عبد الرزاق،

13037 - عن ابن جريج، أن صفية بنت أبي عبيد، كان لها غلام وجارية أنكحت بينهما، فأرادت عتق الأمة، فخشيت أن تفارق زوجها، فبدأت، فأعتقت زوجها، ثم أعتقتها. قال نافع: «وكانت تبغض زوجها فخشيت أن تختار فراقه»

باب الأمة عند العبد فيعتق قبل أن تختار

[ج ٧ - ص ٢٥٥]

عبد الرزاق،

13038 - عن معمر، عن الزهري في أمة عتقت عند عبد، فعتق قبل أن تختار شيئا وهي في عدتها، فقال: «لها الخيار»

باب الأمة تعتق عند عبد قبل أن يبني بها

[ج ٧ - ص ٢٥٥]

عبد الرزاق،

13039 - عن معمر، عن قتادة في أمة عتقت تحت عبد قبل أن يبني قال: «فهي بالخيار، فإن اختارت نفسها قبل أن يبني فلها نصف الصداق»

عبد الرزاق،

13040 - عن معمر، عن الزهري قال: «ليس لها شيء، إن اختارت نفسها». قال معمر: «وهو أحب القولين إلي»

عبد الرزاق،

13041 - عن هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم، في رجل تزوج الأمة على مهر مسمى، فأعتقها مواليها قبل أن يدخل بها، فإن ابن شبرمة قال: «الصداق للموالي»

باب الأمة تعتق عند الحر فتحدث حدثا

[ج ٧ - ص ٢٥٦]

عبد الرزاق،

13042 - عن الثوري في أمة كانت عند حر، فعتقت قال: «إن وقع عليها وهي لا تعلم أن لها خيارا، ثم أحدثت بعد ذلك حدثا أو هما، فإنهما يجلدان ولا يرجمان، وإن خيرت فاختارته، ثم وقع عليها، ثم أحدثا بعد ذلك الوقاع رجما، وإن اختارته فلم يقع عليها حتى يحدثا، فإنهما يجلدان»

باب المكاتبة تعتق عند الرجل، والمدبرة، وأم الولد

[ج ٧ - ص ٢٥٦]

عبد الرزاق،

13043 - عن الثوري، عن فراس، عن الشعبي قال: «المكاتبة تخير»

أخبرنا

13044 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء قال: «إن كاتبهما سيدهما وأعتقهما، فهي امرأته كما هي، لا خيار لها»

أخبرنا

13045 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: وكاتب العبد على امرأته وحدثها، وعتقت قال: «هي أملك بأمرها»

عبد الرزاق،

13046 - عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم قال: «إذا أعانها في كتابتها، فلا خيار لها». وقال فراس: عن الشعبي: «تخير، وإن أعانها في كتابتها»

عبد الرزاق،

13047 - عن الثوري قال: ويقال: «إن تزوجها وهي مكاتبة، فلا خيار لها، وإن تزوجها قبل المكاتبة فلها الخيار»

عبد الرزاق،

13048 - عن الثوري قال: " قال أصحابنا: أم الولد تخير إذا مات سيدها، ولها زوج والمدبرة والمكاتبة، ومن الحر أيضا لهن الخيار "

عبد الرزاق،

13049 - عن الثوري في المكاتب وامرأته مكاتبة إذا أديا ما عليهما، فإن امرأته تخير "

عبد الرزاق،

13050 - عن معمر، عن قتادة، عن الحسن في رجل نكح مكاتبة، فعتقت عنده قال: «لا خيار لها»

عبد الرزاق،

13051 - عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة قال: «لا خيار لها»

عبد الرزاق،

13052 - عن معمر، عن الزهري قال: «لا خيار لها»

عبد الرزاق،

13053 - عن معمر، عن عاصم، عن الشعبي، وأيوب، عن ابن سيرين، قالا: «لها الخيار»

عبد الرزاق،

13054 - عن معمر، عن رجل، عن جابر بن زيد قال: «لها الخيار، وإن أعانها في كتابتها»

باب الرجل ابتاع امرأته فأعتقها

[ج ٧ - ص ٢٥٨]

عبد الرزاق،

13055 - عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول في الأمة تكون تحت الرجل: «لا بأس أن يشتريها، فيعتقها، ثم ينكحها»

أخبرنا

13056 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل كانت له امرأة، فابتاعها، فأعتقها قال: «ليست بامرأة، يستقبل نكاحا جديدا، وصداقا من أجل أنه ملكها، فمحا الرق والنكاح»

13057 - عبد الرزاق، معمر، عن قتادة في رجل تحته امرأة، فاشتراها، ثم أعتقها قال: «ينكحها نكاحا جديدا، ويصدقها، فإن النكاح الأول قد انقطع»

باب العبد يتزوج الحرة فتملكه أو بعضه

[ج ٧ - ص ٢٥٩]

عبد الرزاق،

13058 - عن معمر، عن قتادة في امرأة تزوجت عبدا قال: «إذا ملكت منه شيئا حرمت عليه، وإن شاءت أعتقت وتزوجته، وتكون تلك الفرقة تطليقة»

عبد الرزاق،

13059 - عن معمر، عن عطاء بن السائب قال: قدمت المدينة فقلت: أي أهلها أعلم فكلهم أمرني بعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، فأتيته، فقلت: امرأة كان زوجها مملوكا، فاشترته؟ فقال: «إن اقتوته فرق بينهما، وإن أعتقته فهو على نكاحها، ولا صداق ولا عدة». قال معمر، وبلغني عن النخعي مثل ذلك، قال معمر، وقال قتادة: «لا يفارقه»

عبد الرزاق،

13060 - عن ابن عيينة قال: أخبرني عروة قال: كتب إلي عبد الكريم بن أبي المخارق أن أسأل عن امرأة كان زوجها مملوكا، فورثته، فسألت عامرا الشعبي، فقال: «إن أعتقته حينئذ فهما على نكاحهما، وإن اقتوته فرق بينهما»

عبد الرزاق،

13061 - عن ابن جريج قال: سألت عطاء - أو سئل - عن رجل أنكح أم ولده عبده، فتوفي السيد وله ولد من أم ولده تلك قال: «يفرق بينهما من أجل أنه صار لولدها من العبد شيء». قال ولدها - في قول عطاء: إذا ملكت منه شيء حرمت عليه

عبد الرزاق،

13062 - عن معمر قال: بلغني عن. . . .، «إذا أنكح أم ولده غلامه، ثم مات السيد كان لها الخيار، فإن اختارت زوجها فلا يفرق بينها وبينه». قيل لمعمر: فإن لها ابنا من سيدها، فصار زوجها لابنها ذلك قال: «الولد لأمه وهو عبد، فينكح أم ولد سيده». قال: «ولا يفرق بينهما». قال الزهري: «لا يأخذ الرجل من مال ولده شيئا إلا أن يحتاج، فيستنفق بالمعروف». قال عبد الرزاق: وذكره معمر، عن قتادة، عن الحسن، نحوا من قول عطاء حين قال: «وإن كانت لابنه جارية أخذها فوطئها». قال قتادة: «فلم يعجبني ما قال»

باب: الرجل يتزوج الأمة فيشتري بعضها

[ج ٧ - ص ٢٦٠]

عبد الرزاق،

13063 - عن معمر، عن الزهري في رجل تزوج أمة، فاشترى بعضها قال: «حرمت عليه حتى يستخلصها، وإن أصابها فحملت فهي من أمهات الأولاد، وتقوم لشركائه». قال معمر، وقال قتادة: «لم تقم منه إلا قربا، وتكون على حالها»

عبد الرزاق،

13064 - عن معمر، عن ابن طاوس، أن أباه سئل عنها، فقال: «ما هي امرأته، هي جاريته كأنه كرهها»

عبد الرزاق،

13065 - عن الثوري، عن أشعث، عن الحكم قال: سألت إبراهيم عن الأمة تكون تحت الرجل الحر، فيرث بعضها، أو الحرة فيتزوجها العبد، فترث بعضه قال: «إذا ورث أحدهما من الآخر شيئا، فقد فسد النكاح»

باب الحر تحته أمة فيشتريها

[ج ٧ - ص ٢٦١]

عبد الرزاق،

13066 - عن الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم، وجابر، عن الشعبي في الحر تكون تحته الأمة فيشتريها قال: «لا، أبطل الشرى النكاح، وتكون عنده بملك اليمين»

باب العبد يغر الحرة

[ج ٧ - ص ٢٦١]

عبد الرزاق،

13067 - عن ابن جريج، عن ابن شهاب في رجل استعار متاعا، فتزوج به امرأة، فقال: «يأخذ الرجل متاعه، وحقهم على الذي غرهم»

عبد الرزاق،

13068 - عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: «إذا نكحت المرأة رجلا لا تعلم إلا أنه حر، ثم أدركه رق، فإنها تخير، فإن شاءت قرت عنده، وإن شاءت خرجت»

عبد الرزاق،

13069 - عن ابن جريج، عن عطاء قال: «إن أقدمت وقد طعن لها في رقه، فلا خيرة لها بعد». وقال عمرو: «لها الخيار، إلا أن تكون استيقنت»

عبد الرزاق،

13070 - عن معمر، عن الزهري في رجل نكح حرة، غرها بنفسه، ولم تعلم حتى دخل بها قال: «تخير، فإن شاءت فارقته، وإن شاءت قرت عنده، ولها مهر مثلها بما استحل منها بغروره إياها»

عبد الرزاق،

13071 - عن معمر، عن قتادة، أن غلاما تزوج امرأة غرها بنفسه، وساق إليها خمس قلاص، فخاصموه إلى عثمان، «فأبطل النكاح، وأعطاها

قلوصين، ورد إلى أبي موسى ثلاثا»

عبد الرزاق،

13072 - عن ابن جريج، عن عطاء قال: قلت له: عبد تزوج حرة غرها بنفسه، زعم أنه حر، وساق إليها مالا لسيده قال: «ما وجد من ماله بعينه أخذه، وما استهلكت فلا شيء عليها، فإن كان المال للعبد فهو لها». وأقول أنا وعبيد الله بن يزيد: «مالي ومال عبدي سواء، يأخذه منها، ويكون لها مثل صداق نسائها»

عبد الرزاق،

13073 - عن ابن جريج قال: قال لي ابن أبي ليلى، عن فقهائهم: «لسيد العبد ما أصدقها غلامه، يأخذه منها عجلت قبل أن تعلم»

عبد الرزاق،

13074 - عن ابن جريج قال: أخبرني داود بن أبي هند، عن عامر الشعبي، أو عبد الله بن قيس، «كان غلام لأبي موسى راع فغر حرة، فتزوجها بغير إذن أبي موسى، وأصدقها خمس ذود من إبل أبي موسى، فأعطاها عثمان بعيرين، ورد إليه ثلاثة أبعرة». «وكانت مولاة لأبي جعدة، فأخبرت أن غلام أبي موسى أفلح»

باب نكاح الحر الأمة

[ج ٧ - ص ٢٦٣]

أخبرنا

13075 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء قال: «لا يحل لحر أن ينكح أمة اليوم وهو يجد بصداقها حرة». عبد الرزاق،

13076 - عن ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه مثله قال: قلت: نخاف الزنا. قال: ما أعلمه يحل له

عبد الرزاق،

13077 - عن معمر، عن قتادة قال: «إذا خشي على نفسه العنت، فلينكحها»

عبد الرزاق،

13078 - عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: «إذا خشي أن يبغي بها، فلا بأس أن ينكحها»

عبد الرزاق،

13079 - عن الثوري، عن بعض أصحابه قال: «لا ينكح الحر الأمة، إلا أن يخشى على نفسه». وذكره عن إبراهيم

عبد الرزاق،

13080 - عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: «لا يحل لحر أن ينكح أمة، وهو يجد طول حرة». عبد الرزاق،

13081 - عن معمر، عن الزهري، مثل قول طاوس

أخبرنا

13082 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: «من وجد صداق حرة، فلا ينكح أمة»

عبد الرزاق،

13083 - عن الثوري، عن عمرو بن عبيد، عن الحسن قال: «لا ينكح الحر الأمة، إلا أن يخشى على نفسه، ولا يجد طول الحرة»

عبد الرزاق،

13084 - عن هشيم، عن منصور بن زاذان، عن الحسن، وابن سيرين، كانا يكرهان نكاح الأمة في هذا الزمان، قالا: «إنما رخص في نكاحهن حين كانت الحرة يشتد المؤنة فيهن»

عبد الرزاق،

13085 - عن رجل، عن عمران بن حدير، عن النزال، عن ابن عباس قال: «إذا ملك الرجل ثلاثمائة درهم، وجب عليه الحج، وحرم عليه الإماء»

عبد الرزاق،

13086 - عن ابن سمعان، أنه سمع مجاهدا، يقول في قوله: {ذلك تخفيف من ربكم ورحمة} [البقرة: 178] يقول: «في نكاح الإماء» يقول: «لا بأس به»

عبد الرزاق،

13087 - عن الثوري، عن ليث، عن مجاهد في الرجل ينكح الأمة قال: «هو مما وسع به على هذه الأمة، نكاح الأمة والنصرانية، وإن كان موسرا». وبه يأخذ سفيان يقول: لا بأس بنكاح الأمة "

ثم ذكر حديث ابن أبي ليلى، عن المنهال، عن عباد بن عبد الله، عن علي قال: «إذا نكحت الحرة على الأمة كان للحرة يومان، وللأمة يوم». «ذلك أني سألته عن نكاح الأمة». فحدثني بحديث علي هذا وقال: لم أر به بأسا

باب نكاح الأمة على الحرة

[ج ٧ - ص ٢٦٥]

أخبرنا

13088 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء قال: كان يقال: «لا تنكح الأمة على الحرة إلا بأمرها، فإن اجتمعتا تحته فللحرة ثلثا النفقة، وللأمة الثلث»

أخبرنا

13089 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: «لا تنكح الأمة على الحرة، وتنكح الحرة على الأمة»

عبد الرزاق،

13090 - عن الثوري، عن ابن أبي ليلى، عن المنهال بن عمرو، عن عباد بن عبد الله قال: قال علي: «إذا نكحت الحرة على الأمة، كان للحرة يومان، وللأمة يوم»

أخبرنا

13091 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، والثوري، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب قال: «تنكح الحرة على الأمة». قال: «ولا تنكح الأمة على الحرة، فإن الحرة رضيت كان لها من القسم الثلثان، وللأمة الثلث»

عبد الرزاق،

13092 - عن معمر، عن قتادة، عن الحسن، وابن المسيب، قالا: «لا تنكح الأمة على الحرة، وتنكح الحرة على الأمة، ويقسم للحرة يومان، وللأمة يوم، والنفقة كذلك»

عبد الرزاق،

13093 - عن الثوري، عن يونس، عن الحسن، وعن داود، عن ابن المسيب، قالا: «إن نكح الحرة على الأمة، كان للحرة يومان، وللأمة يوم»

عبد الرزاق،

13094 - عن معمر، عن قتادة، عن ابن المسيب قال: «إن نكح الأمة على الحرة خيرت الحرة، فإن أحبت أن تقر عنده فلها مثل ما للأمة من قسمة ونفقة، وإن شاءت فرق بينه وبين الأمة».

13095 - عبد الرزاق، معمر، عن الزهري قال: «لا بأس بأن تنكح الحرة على الأمة، ولا تنكح الأمة على الحرة، فإن نكح أمة على حرة، فرق بينه وبين الأمة، وعوقب، وإن نكح حرة على أمة وقد علمت أن تحته أمة، فلها مثلا ما للأمة من قسمة ونفقة، وإن نكحت ولم تعلم أن تحته أمة، خيرت، فإن شاءت فارقته، وإن شاءت قرت عنده»

عبد الرزاق،

13096 - عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب، عن الحرة تنكح على الأمة، «أن السنة فيها التي يعمل الحر بها، أن لا ينكح الحر أمة، وهو يجد طولا لحرة، فإن لم يجد طولا خلي بينه وبين نكاح الأمة، فإن نكح عليها حرة خلي بينه وبين ذلك، إذا علمت الحرة أن تحته أمة، فإن لم تعلم خيرت الحرة بين فراقه والمكث عنده على مثلي ما للأمة من قسمة ونفقة، وإن نكح عليها أمة نزعت وعوقب»

عبد الرزاق،

13097 - عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاوس، عن أبيه، أنه كان يقول: «لا تجتمع الأمة والحرة في النكاح عند الرجل». قال طاوس: «وأن تصبروا، عن نكاح الأمة خير لكم»

13098 - عبد الرزاق، عن الثوري، وابن عيينة، عن إسماعيل، عن الشعبي، عن مسروق قال: «أما نكاح الأمة على الحرة فهو مثل لحم الخنزير، اضطر إليه، ثم استغنى عنه» قال: «ولا بأس أن ينكح العبد الأمة على الحرة»

عبد الرزاق،

13099 - عن ابن جريج، عن رجل، عن الحسن قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح الأمة على الحرة»

عبد الرزاق،

13100 - عن ابن جريج قال: حدثت، عن سعيد بن جبير يقول: «ما ازلحف ناكح الأمة عن الزنا إلا قليلا» وعن أبي هريرة مثله

عبد الرزاق،

13101 - عن ابن عيينة، عن عمرو بن عبيد، عن الحسن قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تنكح الأمة على الحرة»

عبد الرزاق،

13102 - عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار قال: قال ابن عباس: «نكاح الحرة على الأمة طلاق الأمة»

عبد الرزاق،

13103 - عن معمر، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب، أن عمر بن الخطاب قال: «إذا نكح العبد الحرة، فقد أعتق نصفه. وإذا نكح الحر الأمة، فقد أرق نصفه». عبد الرزاق،

13104 - عن ابن جريج، ذكره، عن عمر مثله

عبد الرزاق،

13105 - عن معمر، عن رجل، عن عكرمة، أن لقمان قال: «لا تنكح أمة غيرك، فتورث بنيك حزنا طويلا»

باب نكاح الحر الأمة النصرانية

[ج ٧ - ص ٢٦٩]

عبد الرزاق،

13106 - عن الثوري، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال في مملوكة نصرانية: " لا ينبغي أن يتزوجها المسلم، ألم تسمع الله يقول: {من فتياتكم المؤمنات} [النساء: 25]؟ "

باب عتقها صداقها

[ج ٧ - ص ٢٦٩]

عبد الرزاق،

13107 - عن معمر، عن قتادة، عن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أعتق صفية، ثم جعل عتقها صداقها». أخبرنا

13108 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وجعل مهرها عتقها، ولم يذكر أنها صفية

عبد الرزاق،

13109 - عن الأسلمي قال: أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، «استبرأ صفية بحيضة»

عبد الرزاق،

13110 - عن الثوري، عن يونس بن عبيد، عن شعيب بن الحبحاب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها»

عبد الرزاق،

13111 - عن معمر، عن رجل، من همدان قال

: جاء رجل إلى الشعبي من أهل خراسان، فقال: إن عندنا رجلا يقول: من أعتق أمته، ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته. فقال عامر الشعبي: حدثني أبو بردة بن أبي موسى، عن أبيه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه

وسلم يقول: " إن الرجل إذا أدب الأمة، فأحسن أدبها، ثم أعتقها، فتزوجها كان له أجران اثنان، وإن الرجل من أهل الكتاب إذا آمن بكتابه، ثم آمن بكتابنا، فله أجران اثنان، وإن العبد إذا أدى حق الله وحق سيده كان له أجران اثنان، ثم قال له: خذها، أعطيتكها بغير ثمن، إن كان ليرتحل فيما هو أهون منها إلى المدينة "

عبد الرزاق،

13112 - عن الثوري، عن صالح، عن الشعبي، عن أبي بردة، عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كانت له جارية، فأحسن تأديبها وعلمها، فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها، فله أجران اثنان»

عبد الرزاق،

13113 - عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار قال: بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ثلاثة لهم أجرهم مرتين: عبد أدى حق الله وحق سيده، ورجل أعتق سريته، ثم نكحها، ومسلمة أهل الكتاب "

عبد الرزاق،

13114 - عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي في الرجل يعتق جاريته، ثم يتزوجها، ويجعل عتقها صداقها قال: «له أجران اثنان»

عبد الرزاق،

13115 - عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم قال: «كانوا يكرهون أن يعتقها، ثم يتزوجها، ولا يرون بأسا أن يجعل عتقها صداقها». عبد الرزاق،

13116 - عن ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه، قال ذلك حسن

عبد الرزاق،

13117 - عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: «لا بأس أن يعتق الرجل الأمة، فيتزوجها، ويجعل عتقها صداقها». قال معمر، وأخبرني من، سمع الحسن يقول مثل ذلك

عبد الرزاق،

13118 - عن ابن عيينة، عن زكريا، عن الشعبي قال: «كانت جويرية ملك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعتقها، وجعل صداقها عتق كل أسير من بني المصطلق»

عبد الرزاق،

13119 - عن ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: قالت جويرية للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أزواجك يفخرن علي، ويقلن لم

بزوجك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: «أولم أعظم صداقك، ألم أعتق أربعين من قومك»

عبد الرزاق،

13120 - عن معمر، عن قتادة قال: «إذا أعتق الرجل أمته، وجعل عتقها مهرها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فلا بأس عليها»

عبد الرزاق،

13121 - عن ابن جريج قال: يقول: «إن طلقها سعت له في نصف قيمتها». وهو في قول من قال بقول عطاء

عبد الرزاق،

13122 - عن الثوري قال: «إذا طلق الرجل امرأته، فجعل عتقها صداقها سعت له في نصف قيمتها إذا طلقها قبل أن يجامعها». في قول من قال: «عتقها صداقها». وفي قول من قال: «لا يكون نكاحا أن يجعل عتقها صداقها، فطلقها قبل أن يدخل بها سعت في قيمتها»

عبد الرزاق،

13123 - عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي الكنود قال: قال ابن مسعود: «مثل الذي يعتق سريته، ثم ينكحها، مثل الذي أهدى بدنة ثم ركبها»

عبد الرزاق،

13124 - عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال في الرجل يعتق الأمة، ثم يتزوجها قال: «يمهرها سوى عتقها»

عبد الرزاق،

13125 - عن معمر، عن الزهري قال: «إذا أعتق الرجل أمته، ثم نكحها، فليسم شيئا يتحللها به»

باب الولي والشهود في المملوكين

[ج ٧ - ص ٢٧٣]

عبد الرزاق،

13126 - عن ابن جريج، عن عطاء قال: «لا يضر الرجل أن لا يشهد على نكاح غلامه أمته، ولا على تفريق بينهما»

عبد الرزاق،

13127 - عن الثوري، عن عبد الملك، عن عمير، عن المغيرة بن شعبة أنه أراد أن يتزوج امرأة هو أقرب إليها من الذي أراد أن يزوجها إياه، فأمر غيره أبعد منه، فزوجها إياه ". قال سفيان: «وأم الولد بتلك المنزلة إذا أعتقها ثم أراد نكاحها»

عبد الرزاق،

13128 - عن الثوري قال: سئل ابن عمر عن امرأة لها أمة أتزوجها؟ قال: «لا، ولكن ليأمر وليها فليزوجها». قال الثوري: «يشهد الرجل إذا أنكح أمته عبده أو غيره»

باب لا نكاح إلا بأربعة

[ج ٧ - ص ٢٧٣]

عبد الرزاق،

13129 - عن معمر، عن قتادة قال: " لا نكاح إلا بأربعة: بولي، وخاطب، وشاهدين "

عبد الرزاق،

13130 - عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: «فرق بين السفاح والنكاح الشهود»

عبد الرزاق،

13131 - عن معمر، عن الزهري قال: «إذا أعلموا ذلك كفى»

باب كم يتزوج العبد

[ج ٧ - ص ٢٧٤]

عبد الرزاق،

13132 - عن ابن جريج قال: أخبرت، أن عمر بن الخطاب سأل الناس: «كم ينكح العبد؟ فاتفقوا على أن لا يزيد على اثنتين»

عبد الرزاق،

13133 - عن ابن جريج، والثوري، قالا: أخبرنا جعفر بن محمد، عن أبيه، أن عليا قال: «ينكح العبد اثنتين»

عبد الرزاق،

13134 - عن ابن عيينة، عن محمد بن عبد الرحمن، مولى أبي طلحة، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عتبة، عن عمر بن الخطاب قال: «ينكح العبد اثنتين»

عبد الرزاق،

13135 - عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، أن عمر بن الخطاب، سأل الناس: «كم يحل للعبد أن ينكح؟» فقال عبد الرحمن بن عوف: اثنتين، فصمت عمر كأنه رضي بذلك وأحبه، قال بعضهم: قال: قال له عمر: «وافقت الذي في نفسي»

عبد الرزاق،

13136 - عن معمر قال: «ينكح العبد اثنتين»

عبد الرزاق،

13137 - عن معمر، عن الزهري قال: «ينكح العبد أربعا»

عبد الرزاق،

13138 - عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أينكح العبد أربعا بإذن سيده؟ فكأنه «لم يكره ذلك»

عبد الرزاق،

13139 - عن ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء قال: «يتزوج العبد اثنتين». قال: وقال مجاهد: «يتزوج أربعا»

باب الشغار والصداق، وهل ينكح الرجل أمته بغير مهر

[ج ٧ - ص ٢٧٥]

أخبرنا

13140 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: الشغار في الإماء؟ قال: «لا، لها صداقها»

عبد الرزاق،

13141 - عن الثوري قال: «الشغار في الإماء مثل الشغار في الحرائر، فإذا شاغرها فلها مهر مثلها»

أخبرنا

13142 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء قال: قال ابن عباس في الرجل ينكح أمته غلامه بغير مهر قال: «لا بأس بذلك»

عبد الرزاق،

13143 - عن معمر قال: أخبرني أنه كان «يكره أن ينكح الرجل غلامه أمته بغير صداق، ويستحب له أن يسمي صداقا»

عبد الرزاق،

13144 - عن ابن جريج قال: " قالوا في الأمة ينكحها سيدها، ويصدقها زوجها، ويعطي بعض الصداق ويبقي بعضه، ويعتقها سيدها. قالوا: لسيدها ما بقي من صداقها على زوجها كما لو آجرها رجلا، فكانت إجارتها عليه، ثم أعتقها كانت الإجارة لسيدها "

عبد الرزاق،

13145 - عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أينكح الرجل أمته عبده أو غلاما عنده بغير مهر؟ قال: «لا»، ثم سألته بعد حين قال: «أمتي أنكحها غلامي بغير مهر». قال: كان ابن عباس يقول ذلك

عبد الرزاق،

13146 - عن ابن جريج قال: قال عطاء: «لا يضر الرجل أن لا يشهد على نكاح غلامه أمته، ولا يحل يفرق بينهما»

باب متعة الأمة

[ج ٧ - ص ٢٧٦]

أخبرنا

13147 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: للأمة من الحر، أو العبد متعة؟ قال: «لا». قلت: فالحرة عند العبد؟ قال: «ولا»

عبد الرزاق،

13148 - عن معمر، عن قتادة قال: «ولا متعة لها»

عبد الرزاق،

13149 - عن معمر، عمن سمع الحسن يقول: «لكل مطلقة متعة، وللأمة من العبد متعة إن طلقها»

عبد الرزاق،

13150 - عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار قال: " {وللمطلقات متاع} [البقرة: 241] "

باب نفقة الحبلى المطلقة

[ج ٧ - ص ٢٧٧]

عبد الرزاق،

13151 - عن معمر، عن الزهري، وقتادة في الحرة يطلقها العبد حاملا: «النفقة على العبد، وليس عليه أجر الرضاع». قال: «وهي في الحر تحته الأمة كذلك»

عبد الرزاق،

13152 - عن الثوري، «الحبلى المطلقه ينفق عليها حتى تضع حملها»

عبد الرزاق،

13153 - عن ابن جريج قال: بلغني: «أن الحرة يطلقها العبد حاملا، فإذا وضعت، فلا ينفق على ولدها من أجل أنه لا يرثها، ولا ينفق عليها حاملا إلا بإذن سيده، والأمة كذلك»

باب الأمة تغر الحر بنفسها

[ج ٧ - ص ٢٧٧]

عبد الرزاق،

13154 - عن ابن جريج، عن عطاء، وغيره في الأمة تأتي قوما، فتخبرهم أنها حرة، فينكحها أحدهم، فتلد لهم: «إن أباهم يفادي فيهم»

عبد الرزاق،

13155 - عن ابن جريج قال: سمعت سليمان بن موسى، يذكر أن عمر بن الخطاب، قضى في مثل ذلك على آبائهم، كل ولد له من الرقيق في الشبر والذرع. قلت له: فكان أولاده حسانا. قال: «لا يكلف مثلهم في الذرع»

عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: قال لي عمر: " اعقل عني ثلاثا: الإمارة شورى، وفي فداء العرب مكان كل عبد عبد، وفي ابن الأمة عبد «وكتم ابن طاوس الثالثة» [ج ٧ - ص ٢٧٧]

عبد الرزاق،

13156 - عن معمر، عن قتادة، في الأمة ينكحها الرجل وهو يرى أنها حرة، فتلد أولادا قال: «قضى عثمان في أولادها مكان كل عبد عبد، ومكان كل جارية جاريتان»

عبد الرزاق،

13158 - عن معمر، عن الزهري قال: قضى عمر بن الخطاب في «فداء سبي العرب ستة فرائض». وقضى عمر بن عبد العزيز في «فداء سبي العرب في كل رأس أربعمائة درهم». قال معمر: " ثم ترك ذلك بعد في أهل عمان، فقال: هم أحرار حيث وجدتموهم "

عبد الرزاق،

13159 - عن الثوري، عن عبد الله بن عون، عن غاضرة العنبري، قال: أتينا عمر بن الخطاب في نساء تبايعن في الجاهلية: «فأمر أن يقوم أولادهن على آبائهم، ولا يسترقوا»

عبد الرزاق،

13160 - عن أبي بكر بن عياش، قال أبو حصين، عن الشعبي قال: لما استخلف عمر قال: «ليس على عربي ملك، ولسنا بنازعين من يد أحد شيئا أسلم عليه، ولكنا نقومهم الملة»

عبد الرزاق،

13161 - عن ابن عيينة، عن يحيى العشاوي، قال: كتب عمر بن عبد العزيز، أن عمر بن الخطاب: " قضى في فداء سبي العرب: في كل رأس مائة أربعة دراهم "

عبد الرزاق،

13162 - عن ابن عيينة، عن زكريا، عن الشعبي قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبي العرب في الجاهلية، أن فداء الرجل ثمان من الإبل، وفي الأنثى عشرة». قال ابن عيينة، فأخبرني المجالد، عن الشعبي، أن ذلك شكي إلى عمر بن الخطاب " فجعل فداء الرجل أربعمائة درهم

عبد الرزاق،

13163 - عن معمر، عمن، سمع الحسن يقول: «مكان كل عبد عبد، ومكان كل جارية جارية»

عبد الرزاق،

13164 - عن معمر، عن رجل، عن عكرمة مولى ابن عباس قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء رقيق العرب من أنفسهم في الرجل يسبى في الجاهلية بثمان من الإبل، وفي ولد إن كان لأمة بوصيفين وصيفين لكل إنسان منهم ذكر أو أنثى، وقضى في سبية الجاهلية

بعشر من الإبل، وقضى في ولدها من العبد بوصيفين يفديه موالي أمه، وهم عصبتها لهم ميراثها وميراثه ما لم يعتق أبوه، وقضى في سبي الإسلام بستة من الإبل في الرجل، والمرأة، والصبي، فذاك فداء العرب»

عبد الرزاق،

13165 - عن الثوري في الأمة تغر الحر بنفسها قال: «على الأب قيمة الولد، ولو غره غيرها كانت القيمة على الأب، ويتبع الذي غره». قال الثوري: وقال إبراهيم: «تهضم القيمة». قال: وقال ابن أبي ليلى: «يقومون حين ولدوا إلا أنهم أحرار». وقال الثوري وقولنا: «يقومون حين يقضي القاضي فيهم»

عبد الرزاق،

13166 - عن عبد الله بن كثير، عن شعبة، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: سألت عن الرجل يتزوج الأمة، ويقال: إنها حرة؟ قال: «صداقها على الذي غره». قال: وقال حماد مثل ذلك. قال: وقال الحكم: «إذا ولدت، ففكاك الولد على الأب»

عبد الرزاق،

13167 - عن محمد بن مسلم، عن إبراهيم بن ميسرة قال: نكح رجل أمة، فولدت له، فكتب إلى عمر بن عبد العزيز في ذلك، فكتب: «أن

يفادي أولاده، وذلك إن أحب أهل الجاهلية أو كرهوا»

باب الأمة تباع ولها زوج

[ج ٧ - ص ٢٨٠]

عبد الرزاق،

13168 - عن معمر، عن سعيد، عن قتادة قال: إن أبي بن كعب قال: «بيعها طلاقها»

عبد الرزاق،

13169 - عن معمر، عن حماد، عن إبراهيم، عن ابن مسعود، أنه قال في الأمة تباع ولها زوج. قال: «بيعها طلاقها»

عبد الرزاق،

13170 - عن معمر، عن قتادة، أن جابر بن عبد الله قال: «بيعها طلاقها»

عبد الرزاق،

13171 - عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب قال: «بيعها طلاقها، فإن بيع العبد لم تطلق هي حينئذ»

عبد الرزاق،

13172 - عن معمر، عن رجل، عن الحسن قال: «بيعها طلاقها، وأيهما بيع فهو طلاقها، فإذا نكحها فليس له أن يفرق»

عبد الرزاق،

13173 - عن ابن التيمي، عن أبيه، عن الحسن قال: «بيعها طلاقها»

عبد الرزاق،

13174 - عن الثوري، عن حماد، عن إبراهيم، أن عليا قال: «هو زوجها حتى يطلقها أو يموت»

عبد الرزاق،

13175 - عن معمر، عن عاصم، عن الشعبي قال: اشترى شرحبيل بن السمط جارية، فأهداها لعلي بن أبي طالب - أحسبه قال: فدعاها علي - فقالت: إني مشغولة. فقال: «ما شغلك؟» قالت: إن لي زوجا. قال: «فلا حاجة لنا في شيء مشغول»، فردها عليه

عبد الرزاق،

13176 - عن الثوري، عن جابر، عن الشعبي، أن شراحيل بن مرة، بعث إلى علي بجارية، فقال لها علي: «أفارغة أنت، أم مشغولة؟» فقالت: بل مشغولة - لها زوج - فردها، فاشترى شراحيل بضعها بألف وخمسمائة درهم، فبعث بها إلى علي، فقبلها

عبد الرزاق،

13177 - عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أن عبد الرحمن بن عوف، " قال لزوجها: لك كذا وكذا وطلقها ". قال: لا

عبد الرزاق،

13178 - عن معمر، عن الزهري قال: أهدى عبد الله بن عامر بن كريز جارية من البصرة لعثمان بن عفان: «فأخبر أن لها زوجا فردها عليه»

عبد الرزاق،

13179 - عن معمر، عن الزهري، وقتادة: «كانا يكرهان الأمة لها زوج، وإن بيعت»

عبد الرزاق،

13180 - عن معمر قال: أخبرني من، سمع الحسن يقول: سئل عن جارية سبيت ولها زوج، أتحل لسيدها؟ فقال الحسن: " أما ترون قول الفرزدق: وذات خليل "

باب ظهار العبد من الأمة

[ج ٧ - ص ٢٨٢]

عبد الرزاق،

13181 - عن معمر، عن قتادة، عن إبراهيم النخعي في العبد يظاهر من امرأته أمة قال: «لو صام شهرا أجزأ عنه». قال قتادة، وقال الحسن: «يصوم شهرين»

عبد الرزاق،

13182 - عن عبد الله بن محرر، عن أبي معشر، عن إبراهيم قال: «يصوم شهرين إلا أن يأذن له سيده، فيعتق رقبة». عبد الرزاق،

13183 - عن عثمان، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم مثله

عبد الرزاق،

13184 - عن الثوري، عن يونس، عن الحسن قال: «يصوم شهرين، وإن أذنوا له أن يعتق جاز، وأن يطعم إذا ظاهر». قال سفيان: «لا يجوز لأن الولاء يكون لغيره»

عبد الرزاق،

13185 - عن الثوري، عن ليث، عن مجاهد: " في تكفير العبد ليس على المملوك إلا الصوم والصلاة

عبد الرزاق،

13186 - عن معمر، عن الزهري: " في ظهار العبد شهرين يصوم شهرين

عبد الرزاق،

13187 - عن الثوري في العبد يظاهر، أو يؤلي، قال: «يقع عليه»

باب إيلاء العبد من الأمة

[ج ٧ - ص ٢٨٣]

أخبرنا

13188 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء قال: «لا إيلاء له دون سيده، وهو شهران»

قال ابن جريج: وبلغني أن عمر بن الخطاب قال: «إيلاء العبد شهران»

عبد الرزاق،

13189 - عن إبراهيم بن محمد، عن محمد بن عبد الرحمن، مولى آل طلحة، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عتبة، عن عمر بن الخطاب، أنه قال: «إيلاء العبد شهران»

عبد الرزاق،

13190 - عن معمر، عن الزهري قال: «إيلاء العبد من الأمة أربعة أشهر»

باب ظهار الحر من الأمة

[ج ٧ - ص ٢٨٤]

عبد الرزاق،

13191 - عن ابن جريج، عن عطاء في رجل ظاهر من امرأته أمة قال: «شطر الصوم، ولا ظهار لعبد دون سيده»

عبد الرزاق،

13192 - عن الثوري قال: «إذا ظاهر العبد، أو آلى وقع عليه»

عبد الرزاق،

13193 - عن معمر، عن قتادة قال: «إيلاء العبد من الحرة أربعة أشهر»

باب العبد يقذف امرأته وهي حرة

[ج ٧ - ص ٢٨٤]

أخبرنا

13194 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء: في عبد قذف امرأته حرة قال: «لا لعان بينهما». قال: لو قذف حر امرأته؟ أمة؟ قال: «ليس عليه شيء». قال: «وإن قذف عبد امرأته أمة، فلا ملاعنة بينهما، ليس من قذف أمة شيء»

عبد الرزاق،

13195 - عن الثوري قال: في العبد يقذف امرأته أمة قال: «ليس بينهما لعان، وإن قذف العبد امرأته وهي حرة، فإنه يضرب لها، ولا لعان، وتكون امرأته»

عبد الرزاق،

13196 - عن معمر، عن الزهري: في العبد يقذف حرة قال: «لا ملاعنة بينهما، ويجلد الحد، ويلحق به الولد»

عبد الرزاق،

13197 - عن معمر، عن رجل، عن عمرو بن شعيب، عن عبد الله بن عمرو، أنه قال: في العبد يقذف امرأة حرة قال: «لا ملاعنة بينهما»

باب الرجل يكشف الأمة حين يشتريها

[ج ٧ - ص ٢٨٥]

عبد الرزاق،

13198 - عن ابن جريج، عن عطاء قال: قلت له: الرجل يشتري الأمة، أينظر إلى ساقيها، وقد حاضت، أو إلى بطنها؟ قال: «نعم»، قال عطاء: كان ابن عمر «يضع يده بين ثدييها، وينظر إلى بطنها، وينظر إلى ساقيها، أو يأمر به»

أخبرنا

13199 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو - أو أبو الزبير -، عن ابن عمر: " أنه وجد تجارا مجتمعين على أمة، فكشف عن بعض ساقها، ووضع يده على بطنها

عبد الرزاق،

13200 - عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، ومعمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر كان إذا أراد أن يشتري جارية، فراضاهم على ثمن، وضع يده على عجزها، وينظر إلى ساقيها وقبلها - يعني بطنها - ".

عبد الرزاق،

13201 - عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر مثله

عبد الرزاق،

13202 - عن معمر، عن عمرو بن دينار، عن مجاهد قال: مر ابن عمر: على قوم يبتاعون جارية، فلما رأوه وهم يقلبونها، أمسكوا عن ذلك، فجاءهم ابن عمر، فكشف عن ساقها، ثم دفع في صدرها، وقال: «اشتروا». قال معمر، وأخبرني ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: وضع ابن عمر يده بين ثدييها، ثم هزها

عبد الرزاق،

13203 - عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن مجاهد قال: كنت مع ابن عمر في السوق، فأبصر بجارية تباع، فكشف عن ساقها، وصك في صدرها، وقال: «اشتروا». يريهم أنه لا بأس بذلك

عبد الرزاق،

13204 - عن ابن عيينة قال: وأخبرني ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: «وضع ابن عمر يده بين ثدييها، ثم هزها»

عبد الرزاق،

13205 - عن ابن جريج، عن نافع، أن ابن عمر: " كان يكشف عن ظهرها، وبطنها، وساقها، ويضع يده على عجزها

عبد الرزاق،

13206 - عن ابن جريج، عن رجل، عن ابن المسيب، أنه قال: «يحل له أن ينظر إلى كل شيء فيها، ما عدا فرجها»

عبد الرزاق،

13207 - عن الثوري، عن جابر، عن الشعبي قال: «إذا كان الرجل يبتاع الأمة، فإنه ينظر إلى كلها إلا الفرج»

عبد الرزاق،

13208 - عن ابن جريج قال: أخبرني من أصدق عمن، سمع عليا، يسأل عن الأمة تباع أينظر إلى ساقها، وعجزها، وإلى بطنها؟. قال: «لا بأس بذلك، لا حرمة لها، إنما وقفت لنساومها»

عبد الرزاق،

13209 - عن الثوري، عن عبيد المكتب، عن إبراهيم، عن بعض أصحاب عبد الله، أنه قال في الأمة: «تباع ما أبالي إياها مسست، أو الحائط»

باب بيع أمهات الأولاد

[ج ٧ - ص ٢٨٧]

أخبرنا

13210 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عبد الرحمن بن الوليد، أن أبا إسحاق الهمداني أخبره، أن أبا بكر كان يبيع أمهات الأولاد في إمارته، وعمر في نصف إمارته، ثم إن عمر قال: «كيف تباع وولدها حر»، فحرم بيعها حتى إذا كان عثمان شكوا - أو ركبوا - في ذلك

عبد الرزاق

13211 - قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: «كنا نبيع أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم فينا حي لا نرى بذلك بأسا»

13212 - عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج قال: عطاء أنه بلغه، أن عليا، كتب في عهده، «وإني تركت تسع عشرة سرية، فأيتهن ما كانت ذات ولد قومت بحصة ولدها بميراثه مني، وأيتهن ما لم تكن ذات ولد فهي حرة». قال: فسألت محمد بن علي بن حسين الأكبر: أذلك في عهد علي؟ قال: «نعم»

عبد الرزاق،

13213 - عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار قال: كتب علي في وصيته: «فإن حدث بي حدث في هذا الغزو، أما بعد، فإن ولائدي اللاتي

أطوف عليهن تسع عشرة وليدة، منهن أمهات أولاد معهن أولادهن، ومنهن حبالى، ومنهن من لا ولد لهن، فقضيت إن حدث بي حدث في هذا الغزو، فإن من كانت منهن ليست بحبلى وليس لها ولد، فهي عتيقة لوجه الله ليس لأحد عليها سبيل، ومن كانت منهن حبلى أو لها ولد فإنها تحبس على ولدها وهي من حظه، فإن مات ولدها وهي حية، فإنها عتيقة لوجه الله، هذا ما قضيت في ولائدي التسع عشرة والله المستعان». «شهد هياج بن أبي سفيان، وعبيد الله بن أبي رافع وكتب في جمادى سنة سبع وثلاثين»

عبد الرزاق،

13214 - عن ابن عيينة، عن الأعمش، عن زيد بن وهب قال: مات رجل منا، وترك أم ولد، فأراد الوليد بن عقبة أن يبيعها في دينه، فأتينا ابن مسعود، فوجدناه يصلي، فانتظرناه حتى فرغ من صلاته، فذكرنا ذلك له. فقال: «إن كنتم لا بد فاعلين، فاجعلوها في نصيب ولدها». قال: فجاءه رجلان قد اختلفا في آية، فقرأ أحدهما، فقال عبد الله «أحسنت، من أقرأك؟» قال: أقرأني أبو حكيم المزني. فاستقرأ الآخر، فقال: «أحسنت، من أقرأك؟» فقال: أقرأني عمر بن الخطاب. قال: فبكى عبد الله حتى خضب دموعه الحصى، ثم قال: «اقرأ كما أقرأك عمر» ثم دور داره بيده، ثم قال: «إن عمر كان حصنا حصينا للإسلام، يدخل الناس

فيه ولا يخرجون». قال: «فلما مات عمر أسلم الحصن، والناس يخرجون منه ولا يدخلون فيه»

عبد الرزاق،

13215 - عن عبد الله بن كثير، عن شعبة، عن الحكم بن عتيبة، عن زيد بن وهب قال: أتيت عبد الله بن مسعود، أنا ورجل نسأله عن أم الولد قال: فكان يصلي في المسجد، وقد اكتنفه رجلان عن يمينه، وعن يساره، حتى إذا فرغ من صلاته سأله رجل، عن آية من القرآن، فقال: «من أقرأك؟» قال: أقرأني أبو حكيم وأبو عمرة وقال للآخر: «من أقرأك؟» قال: أقرأني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: فبكى عبد الله حتى بل الحصى. قال: «اقرأ كما أقرأك عمر، إن عمر كان للإسلام حصنا حصينا». قال: فسألته عن أم الولد؟ قال: «تعتق من نصيب ولدها»

أخبرنا

13216 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء، أن ابن عباس قال: «لا تعتق أم الولد حتى يتكلم بعتقها»

عبد الرزاق،

13217 - عن ابن جريج، عن عطاء، أن ابن الزبير: " جعلها في نصيب ابنها

عبد الرزاق،

13218 - عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، - أظنه -، عن عطاء، عن ابن عباس قال: «في أم الولد والله ما هي إلا بمنزلة بعيرك أو شاتك»

عبد الرزاق،

13219 - عن أبي سفيان، عن شريك بن عبد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما رجل ولدت منه أمته فهي معتقة، عن دبر منه»

أخبرنا

13220 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء، أن ابن الزبير، " أقام أم حبي - أم ولد لمحمد بن صهيب يقال له: خالد - في مال ابنها "

عبد الرزاق،

13221 - عن محمد بن عبد الله، أن الحكم بن عتيبة، أخبره، أن عليا خالف عمر: " في أم الولد إنها لا تعتق إذا ولدت لسيدها

أخبرنا

13222 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني إبراهيم بن ميسرة، أن طاوسا، أخبره، أن ابن عباس، قال لابنة له لأم ولد: «أشهدكم

أن هذه حرة». قال: حسبت أن طاوسا قال: «وهي تلعب على بطنه». فأخبرت بذلك مجاهدا، فقال: «وأنا أشهدكم أن هذا حر للصباح ابنه»

أخبرنا

13223 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عثمان بن أبي سليمان، أن عمر بن الخطاب، لقي عبد الرحمن بن عوف، ومع عمر ابنته زينب أم أبي سراقة، ومع عبد الرحمن ابنه عثمان، وكلاهما لأم ولد - زينب وعثمان - فقال عمر: «يا أبا محمد كيف صنعت في هذا لعثمان؟ فأما هذه لزينب فإني أشهدك أنها حرة»، فقال عبد الرحمن: ماذا تقول؟ فإنما ذا عبد الرحمن ماذا تقول؟ كالمنتهر، فسكت عمر

عبد الرزاق،

13224 - عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن عبيدة السلماني، قال: سمعت عليا يقول: «اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن» قال: «ثم رأيت بعد أن يبعن»، قال عبيدة: فقلت له: فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة - أو قال: في الفتنة - قال: فضحك علي

عبد الرزاق،

13225 - عن عبيد الله، وعبد الله ابني عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: «قضى عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن، ولا يوهبن، ولا يرثن، يستمتع بها صاحبها ما كان حيا، فإذا مات عتقت»

عبد الرزاق،

13226 - عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، أن عمر، «أعتق أمهات الأولاد، إذا مات ساداتهن». عبد الرزاق،

13227 - عن معمر، عن قتادة، عن عمر، مثل حديث الزهري

عبد الرزاق،

13228 - عن الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: لقيه نفر، فقال: من أين أقبلتم؟ قالوا: من العراق قال: فمن لقيتم؟ قالوا: ابن الزبير قالوا: فأحل لنا أشياء كانت تحرم علينا قال: ما أحل لكم مما حرم عليكم؟ قالوا: بيع أمهات الأولاد قال: تعرفون أبا حفص عمر نهى أن تباع، أو توهب، أو تورث، وقال: «يستمتع منها صاحبها ما كان حيا، فإذا مات فهي حرة»

عبد الرزاق،

13229 - عن معمر، عن أيوب، عن نافع قال: جاء رجل ابن عمر، فقال: إن ابن الزبير قد أذن ببيع أمهات الأولاد قال: فقال ابن عمر: لكن

أبا حفص عمر بن الخطاب أمير المؤمنين - أتعرفونه؟ «لم يأذن ببيعهن وأعتقهن»

عبد الرزاق،

13230 - عن معمر، عن قتادة، أن عمر: «أعتق أمهات الأولاد، إذا مات ساداتهن»

عبد الرزاق،

13231 - عن يحيى بن العلاء، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: أعتق عمر أمهات الأولاد إذا مات ساداتهن، فأتت امرأة منهن عليا أراد سيدها أن يبيعها في دين كان عليه، فقال: «اذهبي فقد أعتقكن عمر»

عبد الرزاق،

13232 - عن إبراهيم بن محمد، عن إسحاق بن عبد الله، عن القاسم بن محمد، أن رجلا من الأنصار توفي عن أم ولد له، «فأعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أصاب غنيمة، فأعاض أهلها»

عبد الرزاق،

13233 - عن الثوري، عن ابن أنعم، عن سليمان بن يسار قال: قلت لابن المسيب: أعمر أعتق أمهات الأولاد؟ قال: «لا، ولكن أعتقهن رسول الله صلى الله عليه وسلم»

عبد الرزاق،

13234 - عن معمر، عن الزهري قال: «ضرب على صفية وجويرية الحجاب، وقسم لهما النبي صلى الله عليه وسلم كما قسم لنسائه»

عبد الرزاق،

13235 - عن معمر، عن قتادة، أن عليا «قضى عن النبي صلى الله عليه وسلم أشياء بعد وفاته كان عامتها عدة» قال: - حسبت أنه قال: خمسمائة ألف - ". فقال عبد الرزاق: يعني دراهم. قلنا لعبد الرزاق: وكيف قضى النبي صلى الله عليه وسلم، وأوصى إليه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ قال: نعم لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي، فلولا ذلك ما تركوه أن يقضي "

أخبرنا

13236 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: «عهد النبي صلى الل0ه عليه وسلم، أن أم إبراهيم حرة»

عبد الرزاق،

13237 - عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي العجفاء، أن عمر قال: " الأمة إذا أسلمت، وعفت، وحصنت، فإن ولدها يعتقها، وإن فجرت، وكفرت - أو قال: زنت - رقت "

عبد الرزاق،

13238 - عن معمر، عن أيوب، عن إياس، أنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز: في أم الولد، - يعني يرى - قال: فأراني رجعة الكتاب حين جاءه، فكتب إليه: «أن أقم عليها الحد، لا تردها عليه، ولا تسترق»

عبد الرزاق،

13239 - عن معمر، عن عبد الكريم الجزري، عن عطاء في: أم الولد إذا زنت قال: «يستمتع بها صاحبها، ولا تباع»

عبد الرزاق،

13240 - عن ابن جريج قال: سئل ابن شهاب عن أم الولد تزني أيبيعها سيدها؟ قال: «لا يصلح له أن يبيعها، ولكن يقام عليها الحد، حد الأمة»

عبد الرزاق،

13241 - عن سفيان، عن الثوري، عن أبي حسين، عن مجاهد قال: «لا يرقها حدث»

13242 - عبد الرزاق قال: وأخبرنني، عن جرير بن حازم قال: قال رجل لسالم بن عبد الله: أم ولد لأبي فجرت قال: «فجورها على نفسها، وهي امرأة حرة»

باب ما يعتقها السقط

[ج ٧ - ص ٢٩٥]

عبد الرزاق،

13243 - عن معمر، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، أن عمر بن الخطاب قال: «الأمة يعتقها ولدها، وإن كان سقطا». عبد الرزاق،

13244 - عن الثوري، عن أبيه، عن عكرمة، عن عمر مثله

عبد الرزاق،

13245 - عن الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: «السقط بينا مضغة كان أو علقة»

عبد الرزاق،

13246 - عن هشام، عن الحسن قال: «إذا كان سقطا بينا»

عبد الرزاق،

13247 - عن معمر، عن الزهري قال: «إذا أسقطت سقطا بينا، فهي من أمهات الأولاد، وإن لم يكن بينا فهي أمة»

عبد الرزاق،

13248 - عن عمر بن ذر قال: حدثني محمد بن عبد الله الثقفي، أن أباه عبد الله بن قارب اشترى جارية بأربعة آلاف، قد أسقطت لرجل سقطا، فسمع عبد الله عمر بن الخطاب، فأرسل إليه قال: وكان أبي عبد

الله بن قارب صديقا لعمر بن الخطاب -، فلامه لوما شديدا، وقال: «والله إني كنت لأنزهك، عن هذا - أو عن مثل هذا -» قال: وأقبل على الرجل ضربا بالدرة، وقال: " الآن حين اختلطت لحومكم ولحومهن، ودماؤكم ودماؤهن، تبيعونهن، تأكلون أثمانهن، قاتل الله يهود حرمت عليهم الشحوم - أو قال: حرموا شحومها - فباعوها وأكلوا أثمانها، اردده " قال: فرددتها وأدركت من مالي ثلاثة آلاف درهم، وتوى ألف

عبد الرزاق،

13249 - عن معمر، عن الزهري قال: «إذا أسقطت الأمة سقطا بينا، فلا سبيل إلى بيعها»

باب عتق ولد أم الولد

[ج ٧ - ص ٢٩٧]

عبد الرزاق،

13250 - عن معمر، عن الزهري في الرجل تلد له الأمة، ثم ينكحها، فتلد له أولادا قال: «هم مملوكون»

عبد الرزاق،

13251 - عن ابن جريج قال: قال لي ابن شهاب: «هم مملوكون». وعبد الملك بن مروان، والخلفاء «حرا»

عبد الرزاق،

13252 - عن معمر، عن عبد الكريم الجزري، أن عمر بن عبد العزيز قال: في الأمة تلد لسيدها، ثم ينكحها، فتلد قال: «لا يعتق ولدها»

أخبرنا

13253 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: حدثني عمرو بن عبد الله، أن روح بن زنباع استسر وليدة له، فولدت، ثم أنكحها غلاما له، فولدت له، فجاء عبد الملك، فذكر ذلك له، فقال: «أولادها لك حيا وميتا»

عبد الرزاق،

13254 - عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: «إذا أعتقت عتق ولدها، يعتقون بعتقها».

13255 - عبد الرزاق، قال أخبرنا ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر مثله

عبد الرزاق،

13256 - عن ابن جريج، والثوري، وابن عيينة عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب قال: «إذا أعتقت عتق ولدها». عبد الرزاق،

13257 - عن ابن جريج، عن محمد بن عروة العتواري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أنه قال في أولاد أم الولد مثل قول ابن المسيب

عبد الرزاق،

13258 - عن معمر، عن الحسن، وقتادة، قالا: «إذا أنكحها سيدها وقد ولدت له، فولدها بمنزلة أمهم»

عبد الرزاق،

13259 - عن الثوري، عن داود، عن الشعبي، وغيره قال: «هم بمنزلة أمهم». قال الثوري: وإبراهيم يقول ذلك أيضا، والمدبرة، والمكاتبة

عبد الرزاق،

13260 - عن معمر، عن قتادة: في أمة تزوجها رجل، فولدت له، ثم ابتاعها زوجها قال: «ليبعها إن شاء، إلا أن يكون ابتاعها، وهي حامل، أو ولدت له بعد ما ابتاعها». قال معمر، وقاله حماد: عن النخعي أيضا

عبد الرزاق،

13261 - عن معمر قال: أخبرني من، سمع الحسن يقول: «هي من أمهات الأولاد». قال: «وقول الحسن أحب إلي»

عبد الرزاق،

13262 - عن ابن التيمي، عن أبيه، عن حماد، عن إبراهيم قال: «هي أمة، حتى تحدث عنده حملا»

باب الغيرة

[ج ٧ - ص ٢٩٩]

عبد الرزاق،

13263 - عن معمر، عن قتادة، عن الحسن، أو غيره قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إنها زنت، فقال رجل: إنها غيران يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن شئتم لأحلفن لكم أن التاجر فاجر، وأن الغيران ما يدري أين أعلى الوادي من أسفله»

عبد الرزاق،

13264 - عن ابن جريج، عن الحسن، أن امرأة وجدت زوجها على جارية لها، فغارت، فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واتبعها حتى أدركها، فقالت: إنها زنت. فقال: كذبت يا رسول الله، ولكنها كان من أمرها كذا وكذا، وأخذت بلحيته، فانتهرها النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلته، فقال: «ما تدري الآن أعلى الوادي من أسفله»

عبد الرزاق،

13265 - عن الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن حجية بن عدي، أن امرأة جاءت إلى علي، فقالت: إن زوجها وقع على جاريتها، فقال: «إن تكوني صادقة نرجمه، وإن تكوني كاذبة نجلدك». فقالت: يا ويلها غيرى نغرة قال: وأقيمت الصلاة، فذهبت

عبد الرزاق،

13266 - عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار، أن عليا، خطب ابنة أبي جهل، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «إن علي بن أبي طالب خطب العوراء ابنة أبي جهل، ولم يكن ذلك له، ولا تجتمع بنت نبي الله، وابنة عدو الله»

عبد الرزاق،

13267 - عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي جعفر قال: خطب علي ابنة أبي جهل، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «إن عليا خطب العوراء ابنة أبي جهل، ولم يكن ذلك له أن تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنت عدو الله، وإنما فاطمة مني»

عبد الرزاق،

13268 - عن ابن عيينة، عن زكريا، عن الشعبي قال: جاء علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسأله عن ابنة أبي جهل، وخطبها إلى عمها الحارث بن هشام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «عن أي بالها تسألني، أعن حسبها؟» قال: لا، ولكن أريد أن أتزوجها، أتكره ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما فاطمة بضعة مني، وأنا أكره أن تحزن أو تغضب»، فقال علي: فلن آتي شيئا ساءك "

عبد الرزاق،

13269 - عن معمر، عن الزهري، وعن أيوب، عن ابن أبي مليكة، أن علي بن أبي طالب، خطب ابنة أبي جهل، حتى وعد النكاح، فبلغ ذلك فاطمة، فقالت لأبيها: يزعم الناس أنك لا تغضب لبناتك، وهذا أبو الحسن قد خطب ابنة أبي جهل حتى وعد النكاح

. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا، فحمد الله تعالى، وأثنى عليه بما هو أهله، ثم ذكر أبا العاص بن الربيع، فأثنى عليه في صهره، ثم قال: «إنما فاطمة بضعة مني، وإني أخشى أن يفتنوها والله، لا تجتمع بنت رسول الله، وبنت عدو الله تحت رجل» قال: فسكت علي عن ذلك النكاح وتركه

عبد الرزاق،

13270 - عن ابن التيمي، عن ليث، عن أبي عبيدة بن عبد الله قال: لا أدري أرفعه أم لا. قال: «ما أحل الله حلالا أكره إليه من الطلاق، وإن الله تعالى كتب الجهاد على الرجال، والغيرة على النساء، فمن صبر منهن كان لها مثل أجر المجاهد»

عبد الرزاق،

13271 - عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي جعفر قال: أعطى أبو بكر عليا جارية، فدخلت أم أيمن على فاطمة، فرأت فيها شيئا كرهته، فقالت: ما لك؟ فلم تخبرها. فقالت: " ما لك، فوالله ما كان أبوك يكتمني

شيئا. فقالت: جارية أعطوها أبا حسن، فخرجت أم أيمن، فنادت على باب البيت الذي

فيه علي بأعلى صوتها: أما رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظ في أهله. فقال: «ما هذا الصوت؟» فقالوا: أم أيمن تقول: أما رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحفظ في أهله. فقال علي: «وما ذاك؟» قالت: جارية بعث بها إليك. فقال علي: «الجارية لفاطمة»

عبد الرزاق،

13272 - عن ابن عيينة، عن شيخ منهم، عن أبيه قال: جاء جابر بن عبد الله إلى عمر يشكو إليه ما يلقى من النساء، فقال عمر: " إنا لنجد ذلك حتى إني لأريد الحاجة، فتقول: ما تذهب إلا إلى فتاة بني فلان تنظر إليهن ". فقال له عبد الله بن مسعود: أما بلغك أن إبراهيم عليه السلام شكا إلى الله درء خلق سارة، فقيل له: إنها خلقت من الضلع. فألبسها على ما كان منها ما لم تر عليها خربة في دينها. فقال له عمر: «لقد حشا الله بين أضلاعك علما كثيرا»

باب الدعوة

[ج ٧ - ص ٣٠٣]

أخبرنا

13273 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني جعفر بن محمد، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أخرجت من نكاح، ولم أخرج من سفاح»

عبد الرزاق،

13274 - عن ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد قال: سمعت سليمان بن يسار يقول: كان عمر بن الخطاب: «يليط أولاد الشرك بآبائهم»

عبد الرزاق،

13275 - عن الثوري، عن عبد الله بن عون، عن غاضرة العنبري قال: أتينا عمر بن الخطاب في نساء تبايعن في الجاهلية: «فأمر أن يقام أولادهن على آبائهن، ولا يسترقوا تبايعن» - يعني بعن -

باب «هل يحصن الرجل ولم يدخل»

[ج ٧ - ص ٣٠٤]

أخبرنا

13276 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء قال: «الإحصان أن يجامعها، ليس دون ذلك إحصان، ولا يرجم حتى يشهدوا لرأيناه يغيب في ذلك منها». وعمرو، وابن طاوس مثله

أخبرنا

13277 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: في البكر ينكح، ثم يزني قبل أن يجمع مع امرأته قال: «الجلد عليه، ولا رجم»

عبد الرزاق،

13278 - عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب، عن رجل زنى وقد أحصن، ولم يمس امرأته قال: «لا يرجم، ولكن يجلد مئة»

عبد الرزاق،

13279 - عن معمر، عن الزهري، وقتادة في الرجل ينكح المرأة، فيزني قبل أن يجامعها، قالا: «ليس بإحصان حتى يجامعها». قال معمر: " ولا أعلم أحدا خالف قولهما قال: وبلغني أنه لا يرجم حتى يشهدوا لرأيناه يغيب في ذلك منها

عبد الرزاق،

13280 - عن الثوري قال: لا يكون الإحصان إلا بالجماع، ثم قال: أخبرني سماك بن حرب، عن حنش، عن علي، أنه أتى رجل زنى، فقال: «أدخلت بامرأتك؟» قال: لا، فضربه

عبد الرزاق،

13281 - عن إسرائيل، عن سماك بن حرب، عن حنش قال: أتى عليا رجل قد زنى بامرأة، وقد تزوج بامرأة، ولم يدخل، فقال: «أزنيت؟»، فقال: لم أحصن. قال: فأمرض به فجلد مائة

عبد الرزاق،

13282 - عن الحسن بن عمارة، عن العلاء بن بدر قال: فجرت امرأة على عهد علي بن أبي طالب وقد تزوجت، ولم يدخل بها فأتي بها علي: «فجلدها مائة، ونفاها سنة إلى نهري كربلاء»

باب نكاح الأمة ليس بإحصان

[ج ٧ - ص ٣٠٦]

أخبرنا

13283 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء قال: «ليس نكاح الأمة بإحصان»

عبد الرزاق،

13284 - عن معمر، عن قتادة، عن الحسن، والنخعي، قالا: «لا تحصن الأمة الحر»

عبد الرزاق،

13285 - عن الثوري، عن جابر، عن الشعبي قال: «لا يحصن الحر بالمملوكة». وقاله إبراهيم

عبد الرزاق،

13286 - عن معمر، عن قتادة قال: «الأمة تحصن بحر»

عبد الرزاق،

13287 - عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب، عن رجل زنى وقد أحصن أمة قال: «حد فحد المحصن من الرجم إذا كان حرا»

عبد الرزاق،

13288 - عن معمر، عن الزهري قال: سأل عبد الملك بن مروان، عبد الله بن عتبة بن مسعود: " أتحصن الأمة الحر؟ قال: «نعم» قال: عمن قال: «أدركنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك»

عبد الرزاق،

13289 - عن محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن عطاء قال: «ليس نكاح الأمة بإحصان»

باب الحرة عند العبد أيحصنها

[ج ٧ - ص ٣٠٧]

عبد الرزاق،

13290 - عن ابن جريج، عن عطاء قال: «ليس نكاح العبد الحرة بإحصان»

عبد الرزاق،

13291 - عن معمر، عن قتادة، عن النخعي قال: «لا يحصن العبد الحرة»

عبد الرزاق،

13292 - عن معمر، عن قتادة، عن ابن المسيب، والحسن، قالا: «يحصن العبد الحرة»

عبد الرزاق،

13293 - عن معمر، عن قتادة، عن الحسن، والنخعي في عبد تزوج بامرأة، ثم أعتق، فزنى قبل أن يجامعها، قالا: «يجلد ولا رجم عليه». وقال قتادة: «يرجم»

عبد الرزاق،

13294 - عن معمر، عن الزهري في عبدين تناكحا، ثم عتقا، ثم بغيا قبل أن يجامعها قال: «يجلدان»، وقال غيره: «إن أصابها، ثم زنيا رجم ورجمت»

باب الإحصان بالمرأة من أهل الكتاب

[ج ٧ - ص ٣٠٨]

أخبرنا

13295 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء قال: «نكاح المرأة من أهل الكتاب إحصان»

عبد الرزاق،

13296 - عن معمر، عن الزهري، وقتادة، قالا: «تحصن اليهودية والنصرانية المسلم»

عبد الرزاق،

13297 - عن محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن عطاء قال: «نكاح أهل الكتاب إحصان»

عبد الرزاق،

13298 - عن ابن جريج، عن ابن شهاب قال: «هو إحصان»

عبد الرزاق،

13299 - عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى قال: «هو إحصان»

عبد الرزاق،

13300 - عن الثوري، عن جابر، عن الشعبي قال: «لا يحصن الحر بالنصرانية» وقاله إبراهيم

عبد الرزاق،

13301 - عن إبراهيم بن عمارة، عن الحكم، عن إبراهيم قال: «لا تحصن المسلم اليهودية، ولا النصرانية، وهو يحصنهما»

باب «الرجل يحصن في الشرك، ثم يزني في الإسلام»

[ج ٧ - ص ٣٠٨]

عبد الرزاق،

13302 - عن معمر، عن قتادة في الرجل يحصن في الشرك، ثم يزني في الإسلام قال: «ليس بإحصان حتى يصيبها في الإسلام». وقال الزهري: «يرجم لأنه قد أحصن»

عبد الرزاق،

13303 - عن عثمان بن مطر، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، وعن أبي معشر، عن إبراهيم، قالا: «ليس إحصانه في الشرك بشيء حتى يغشاها في الإسلام»

عبد الرزاق،

13304 - عن معمر، عن الزهري في رجل يتزوج وهو مشرك فدخل بامرأته، ثم أسلم، ثم زنى قال: «يرجم لأنه قد أحصن إن كان من أهل الكتاب، وإن لم يكن من أهل الكتاب فلا». وقال قتادة: «يرجم»

باب «هل يكون النكاح الفاسد إحصانا»

[ج ٧ - ص ٣٠٩]

عبد الرزاق،

13305 - عن ابن جريج، عن عطاء في رجل تزوج بامرأة، ثم دخل بها فإذا هي أخته من الرضاعة قال: «ليس بإحصان». وقاله معمر، عن قتادة

باب البكر

[ج ٧ - ص ٣٠٩]

أخبرنا

13306 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء قال: «البكر يجلد مائة، وينفى سنة»

عبد الرزاق،

13307 - عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاوس، عن أبيه، أنه قال في البكر يزني: «يجلد مائة، ويغرب سنة»

عبد الرزاق،

13308 - عن معمر، عن قتادة، عن الحسن قال: أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: «خذوا، خذوا قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب جلد مائة، والرجم، والبكر بالبكر جلد مائة، ونفي سنة». قال: وكان الحسن يفتي به

عبد الرزاق،

13309 - عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة، وعن زيد بن خالد الجهني، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت منه بوليدة ومائة شاة، ثم أخبرني أهل العلم أن على ابني جلد مائة، وتغريب عام، وأن على امرأة

هذا الرجم حسبته قال: فاقض بيننا بكتاب الله عز وجل فقال: «أما الغنم والوليدة، فرد عليك، وأما ابنك فعليه جلد مائة، وتغريب عام»، ثم قال لرجل من بني أسلم يقال له أنيس: «قم يا أنيس فأرسل امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها»

13310 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني، أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله عز وجل، فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله عز وجل، وأذن لي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «قل» قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، ثم سألت أهل العلم، فأخبروني إنما على ابني جلد مائة، وتغريب عام، وأن على امرأته الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " والذي نفسي بيده، لأقضين بينكما بكتاب الله عز وجل: «الغنم والوليدة رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة، وتغريب عام، واغد يا أنيس لرجل من أسلم لامرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها» فغدا عليها، فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت

عبد الرزاق،

13311 - عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، أن رجلا وقع على جارية بكر، فأحبلها، فاعترفت ولم يكن أحصن: «فأمر به أبو بكر فجلد مائة، ثم نفي». عبد الرزاق،

13312 - عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن صفية بنت أبي عبيد مثله

عبد الرزاق،

13313 - عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: قال عبد الله بن مسعود في البكر يزني بالبكر: «يجلدان مائة، وينفيان سنة» قال إبراهيم: «لا ينفيان إلى قرية واحدة، ينفى كل واحد منهما إلى قرية». وقال علي: «حسبهما من الفتنة أن ينفيا»

باب «هل على المملوكين نفي أو رجم»

[ج ٧ - ص ٣١٢]

عبد الرزاق،

13314 - عن معمر، عن قتادة، عن أنس قال: «ليس على المملوكين نفي، ولا رجم». قال معمر: وسمعت حمادا يقول ذلك

عبد الرزاق،

13315 - عن عثمان، عن سعيد، عن حماد، عن إبراهيم، أن عليا، قال في أم الولد: «إذا أعتقها سيدها أو مات عنها، ثم زنت، فإنها تجلد، ولا تنفى». وقال ابن مسعود: «تجلد وتنفى، ولا ترجم»

الرزاق،

13316 - عن معمر، عن أيوب، عن نافع، أن ابن عمر: «حد مملوكة له في الزنا، ونفاها إلى فدك»

عبد الرزاق،

13317 - عن معمر، عن الزهري قال: «على العبيد والإماء الجلد تزوجوا، أو لم يتزوجوا». وكان الزهري يقول: «إن الإحصان يكون على غير المتزوج يكون على العفة»

باب النفي

[ج ٧ - ص ٣١٣]

عبد الرزاق،

13318 - عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قد قضى الله ورسوله إن شهد أربعة على بكرين جلدا كما قال الله عز وجل: {مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله}، وغربا سنة غير الأرض التي كانا بها، وتغريبهما شتى " وقيل: إن أول حد أقيم في الإسلام لرجل أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم سرق، فشهد عليه، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع، فلما حف الرجل نظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما سفي فيه الرماد، فقال الرجل: يا رسول الله كأنه اشتد عليك قطع هذا، فقال: «وما يمنعني، وأنتم أعوان للشيطان على أخيكم». قالوا: فأرسله قال: «فهلا قبل أن تأتيني به، إن الإمام إذا أتي بحد لم ينبغ له أن يعطله»

عبد الرزاق،

13319 - عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: «إذا نفي الزانيان نفي كل واحد منهما إلى قرية»

عبد الرزاق،

13320 - عن ابن جريج، عن عبد الله بن عمر، أن أبا بكر بن أمية بن خلف غرب في الخمر إلى خيبر، فلحق بهرقل قال: فتنصر. فقال عمر: «لا

أغرب مسلما بعده أبدا» وعن إبراهيم، أن عليا قال: «حسبهم من الفتنة أن ينفوا»

عبد الرزاق،

13321 - عن معمر قال: سمعت الزهري وسئل: إلى كم ينفى الزاني؟ قال: «نفى عمر من المدينة إلى البصرة، ومن المدينة إلى خيبر» عبد الرزاق،

13322 - عن ابن جريج قال: سمعت ابن شهاب يحدث بهذا الحديث

عبد الرزاق،

13323 - عن الثوري، عن أبي إسحاق، أن عليا: «نفى من الكوفة إلى البصرة» عبد الرزاق،

13324 - عن ابن جريج قال: سمعت ابن شهاب يحدث بهذا الحديث

عبد الرزاق،

13325 - عن الثوري، عن أبي إسحاق، قلت لعطاء: نفي من مكة إلى الطائف قال: «حسبه ذلك»

عبد الرزاق،

13326 - عن معمر، عن أيوب، عن نافع، أن ابن عمر «نفى إلى فدك»

عبد الرزاق،

13327 - عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: قال عبد الله في البكر: «تزني بالبكر يجلدان مائة وينفيان». قال: وقال علي: «حسبهما من الفتنة أن ينفيا»

عبد الرزاق،

13328 - عن ابن جريج، عن عبد الله بن عمر أن أبا بكر نفى إلى فدك وعمر "

باب الرجم، والإحصان

[ج ٧ - ص ٣١٥]

عبد الرزاق،

13329 - عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس قال: سمعت عمر يقول: " إن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل معه الكتاب فكان مما أنزل عليه آية الرجم، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجمنا بعده، وإني خائف أن يطول بالناس الزمان فيقول قائل: والله، ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق على من زنى إذا أحصن، وقامت البينة أو كان الحمل أو الاعتراف "

عبد الرزاق،

13330 - عن معمر، عن الزهري قال: أخبرني رجل، من مزينة، ونحن عند ابن المسيب، عن أبي هريرة قال: أول مرجوم رجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود زنى، رجل منهم وامرأة، فتشاور علماؤهم قبل أن يرفعوا أمرهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم لبعض: إن هذا النبي بعث بتخفيف، وقد علمنا أن الرجم فرض في التوراة، فانطلقوا بنا نسأل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، عن أمر صاحبينا اللذين زنيا بعدما أحصنا، فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلنا وأخذنا بتخفيف، واحتججنا بها عند الله حين نلقاه وقلنا: قبلنا فتيا نبي من أنبيائك، وإن أمرنا بالرجم عصيناه، فقد عصينا الله فيما كتب علينا، أن الرجم في

التوراة، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه فقالوا: يا أبا القاسم، كيف ترى في رجل منهم وامرأة زنيا بعدما أحصنا؟ فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرجع إليهما شيئا، وقام معه رجال من المسلمين حتى أتوا بيت مدراس اليهود وهم يتدارسون التوراة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الباب فقال: «يا معشر اليهود، أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن؟» قالوا: يحمم ويجبه. قالوا: والتحميم: أن يحمل الزانيان على حمار ويقابل أقفيتهما ويطاف بهما. قال: وسكت

حبرهم وهو فتى شاب، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ألظ فقال حبرهم: اللهم إذ نشدتنا فإنا نجد في التوراة الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فما أول ما ارتخصتم أمر الله؟» قالوا: زنى رجل منا ذو قرابة، من ملك من ملوكنا فسجنه، وأخر عنه الرجم، ثم زنى بعده آخر في أسرة من الناس، فأراد الملك رجمه فحال قومه - أو قال: فقام قوم دونه - فقالوا: لا والله، لا يرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك، فترجمه فأصلحوا هذه العقوبة بينهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «فإني أحكم بما في التوراة»، فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما قال الزهري: فأخبرني سالم، عن ابن عمر قال: " لقد رأيتهما حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما، فلما جاء رأيته يجافي بيده عنها، ليقيها الحجارة، فبلغنا أن هذه الآية أنزلت فيه: {إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها

النبيون الذين أسلموا للذين هادوا} [المائدة: 44] وكان النبي صلى الله عليه وسلم منهم "

عبد الرزاق،

13331 - عن معمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتي بيهوديين زنيا، فأرسل إلى قارئهم، فجاءه بالتوراة فسأله: «أتجدون الرجم في كتابكم؟» فقالوا: لا، ولكن يجبهان ويحممان قال: فقال - أو قيل له -: «اقرأ» فوضع يده على آية الرجم، فجعل يقرأ ما حولها. فقال عبد الله بن سلام: أخر كفك، فأخر كفه، فإذا هو بآية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال ابن عمر: «فلقد رأيتهما يرجمان، وإنه يقيها الحجارة»

عبد الرزاق،

13332 - عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم، وامرأة قد زنيا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: «كيف تفعلون بمن زنى منكم؟» قالوا: نضربهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «فما تجدون في التوراة؟» قالوا: لا نجد فيها شيئا. فقال عبد الله بن سلام: كذبتم في التوراة الرجم، فأتوا بالتوراة، فاقرأوها إن كنتم صادقين فأتوا بالتوراة فوضع مدراسها الذي

يدرسها كفه على آية الرجم فطفق يقرأ ما فوق يده، وما وراءها، ولا يقرأ آية الرجم، فنزع عبد الله بن سلام يده عن

آية الرجم فقال: ما هذه؟ فلما رأوا ذلك قال: هي آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما، حيث توضع الجنائز ". قال عبد الله: «فرأيت صاحبها يحنو عليها ليقيها الحجارة»

عبد الرزاق،

13333 - قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: «رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم، ورجلا من اليهود، وامرأة»

أخبرنا

13334 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء، أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: زنيت، فأعرض عنه ثم قالها الثانية، فأعرض عنه، ثم قالها الثالثة، فأعرض عنه، ثم قال الرابعة. فقال: «ارجموه» قال عطاء: فجزع ففر، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فر يا رسول الله. فقال: " فهلا تركتموه؟ فلذلك يقولون: إذا رجع بعد الأربع أقيل ولم يرجم، وإذا اعترف عند غير الإمام لم يكن ذلك شيئا حتى يعترف عند الإمام أربعا "

عبد الرزاق،

13335 - عن معمر، عن الزهري قال: «إذا اعترف بالزنا، ثم أنكر فلا يحد، وإن اعترف مرات»

عبد الرزاق،

13336 - عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله، أن رجلا، من أسلم، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحدثه أنه زنى شهد على نفسه أربع شهادات: «فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم»، وكان قد أحصن. زعموا أنه ماعز بن مالك. قال ابن جريج: فأخبرني يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن دينار مولى ابن عمر، أنه بلغه، أن رجلا من أسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى الله عنها، فمن ألم بشيء منها، فليستتر»

عبد الرزاق،

13337 - عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله، أن رجلا من أسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فاعترف بالزنا، فأعرض عنه، ثم اعترف فأعرض عنه، حتى شهد على نفسه أربع مرات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أبك جنون؟» قال: لا. قال: «أحصنت؟» قال: نعم. قال: فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم

فرجم بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة فر، فأدرك فرجم حتى مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «خيرا» ولم يصل عليه. قال معمر: وأخبرني ابن طاوس، عن أبيه قال: لما أخبر رسول

الله صلى الله عليه وسلم أنه فر قال: " فهلا تركتموه - أو قال: فلولا تركتموه - ". قال معمر: وأخبرني أيوب، عن حميد بن هلال قال: لما رجم النبي صلى الله عليه وسلم الأسلمي، قال: «واروا عني من عوراتكم ما وارى الله منها، ومن أصاب منها شيئا، فليستتر»

عبد الرزاق،

13338 - عن معمر، وأخبرني يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لماعز حين اعترف بالزنا: «أقبلت، أباشرت؟»

أخبرنا

13339 - عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن أبي بكر قال: أخبرني أيوب، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم ضرب ماعز، وطول الأوليين من الظهر، حتى كاد الناس يعجزوا عنها من طول القيام، فلما انصرف أمر به أن يرجم، فرجم، فلم يقتل، حتى رماه عمر بن الخطاب بلحيي بعير، فأصاب رأسه، فقتله، فقال: فاظ حين لماعز نفست، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله تصلي عليه؟ قال:

«لا»، فلما كان الغد صلى الظهر، فطول الركعتين الأوليين كما طولهما بالأمس، أو أدنى شيئا، فلما انصرف قال: «فصلوا على صاحبكم»، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم والناس

عبد الرزاق،

13340 - عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، عن عبد الرحمن بن الصامت، عن أبي هريرة، أنه سمعه يقول: جاء الأسلمي نبي الله صلى الله عليه وسلم، فشهد على نفسه أنه أصاب حرة حراما أربع مرات، كل ذلك يعرض عنه، فأقبل في الخامسة قال: «أنكتها؟» قال: نعم. قال: «حتى غاب ذلك منك في ذلك منها كما يغيب المرود في المكحلة، والرشاء في البئر؟» قال: نعم. قال: «هل تدري ما الزنا؟» قال: نعم. أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا قال: «فما تريد بهذا القول؟» قال: أريد أن تطهرني. قال: فأمر به فرجم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه: انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه، فلم تدعه نفسه، حتى رجم رجم الكلب، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم عنهما، حتى مر بجيفة حمار شائل برجله، فقال: «أين فلان وفلان؟» قالا: نحن ذا يا رسول الله قال: «انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار». فقالا: يا نبي الله غفر الله لك من يأكل من هذا؟ قال: «فما نلتما من عرض

أخيكما آنفا أشد من أكل الميتة، والذي نفسي بيده، إنه الآن لفي أنهار الجنة يتغمس فيها»

عبد الرزاق،

13341 - عن الثوري، عن منصور، عن مجاهد قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرده أربع مرات، فرده، ثم أمر به فرجم، فلما مسته الحجارة حال وجزع، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «هلا تركتموه»

عبد الرزاق،

13342 - عن ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أن رجلا من أسلم أتى عمر، فقال: إن الأخر زنى قال: فتب إلى الله، واستتر بستر الله، فإن الله يقبل التوبة، عن عباده، وإن الناس يعذرون ولا يعيرون، فلم تدعه نفسه ". حتى أتى أبا بكر، فقال له مثل قول عمر فلم تدعه نفسه. حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فأعرض عنه، فأتاه من الشق الآخر، فأعرض عنه، فأتاه من الشق الآخر، فذكر ذلك له، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهله فسألهم عنه: «أبه جنون، أبه ريح؟» فقالوا: لا. فأمر به فرجم. قال ابن عيينة: فأخبرني عبد الله بن دينار قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فقال: «يا أيها الناس اجتنبوا هذه القاذورة التي نهاكم الله عنها، ومن

أصاب من ذلك شيئا، فليستتر». قال يحيى بن سعيد: عن نعيم بن عبد الله بن هزال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهزال: «لو سترته بثوبك لكان خيرا لك». قال وهزال الذي كان أمره أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فيخبره

عبد الرزاق،

13343 - عن إسرائيل بن يونس، عن سماك بن حرب قال: سمعت جابر بن سمرة يقول: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بماعز بن مالك رجل قصير في إزار ما عليه رداء قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ على وسادة على يساره، فكلمه وما أدري ما كلمه، وأنا بعيد بيني وبينه القوم. فقال: اذهبوا به ثم قال: ردوه وكلمه وأنا أسمع غير أن بيني وبينه القوم ثم قال: اذهبوا به، فارجموه ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: «كلما نفرنا في سبيل الله خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس، يمنح إحداهن من الكثبة من اللبن، والله، والله، لا أقدر على أحد منهم إلا نكلت به»

عبد الرزاق،

13344 - عن إسرائيل بن يونس، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بماعز فاعترف

مرتين، ثم قال: «اذهبوا به»، ثم قال: «ردوه» فاعترف مرتين حتى اعترف أربعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اذهبوا به فارجموه»

عبد الرزاق،

13345 - عن معمر، عن أيوب، عن عطاء بن أبي رباح، أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فاعترفت على نفسها بالزنا، فردها أربع مرات، فقالت له في الرابعة: يا رسول الله أتريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك؟ قال: فأخرها حتى وضعت، ثم قال: «أرضعيه» فقال رجل إلي رضاعه، فأمر بها فرجمت

عبد الرزاق،

13346 - عن الثوري، عن محمد بن سالم، عن الشعبي قال: «لا يقام حد على حامل حتى تضع»

عبد الرزاق،

13347 - عن معمر، والثوري، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عمران قال: اعترفت امرأة عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا، فأمر بها، فشكت عليها ثيابها، ثم رجمها، ثم صلى عليها، فقال له عمر: يا رسول الله رجمتها، ثم تصلي عليها؟ فقال: «لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة وسعتهم، وهل وجدت شيئا أفضل بأن جادت بنفسها لله»

عبد الرزاق،

13348 - عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين، أن امرأة من جهينة اعترفت عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا، وقالت: أنا حبلى. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها، فقال: «أحسن إليها، فإذا وضعت فأخبرني» ففعل، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال عمر: يا رسول الله رجمتها وتصلي عليها؟ قال: «لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة وسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل»

عبد الرزاق،

13349 - عن ابن جريج، عن محمد بن المنكدر، أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم امرأة، فقال بعض المسلمين: حبط عمل هذه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «بل هذه كفارة لما عملت، وتحاسب أنت بعد بما عملت». وذكره إبراهيم، عن ابن المنكدر

أخبرنا

13350 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو جحيفة، أن الشعبي، أخبره، أن عليا أتي بامرأة من همدان حبلى، يقال لها شراحة: قد زنت. فقال لها علي: «لعل الرجل استكرهك؟» قالت: لا. قال: «فلعل

الرجل قد وقع عليك، وأنت راقدة؟» قالت: لا. قال: «فلعل لك زوجا من عدونا هؤلاء، وأنت تكتمينه؟» قالت: لا. فحبسها حتى إذا وضعت جلدها يوم الخميس مائة جلدة، ورجمها يوم الجمعة، فأمر فحفر لها حفرة بالسوق فدار الناس عليها - أو قال: بها فضربهم بالدرة -، ثم قال: «ليس هكذا الرجم، إنكم إن تفعلوا هذا يفتك بعضكم بعضا، ولكن صفوا كصفوفكم للصلاة»، ثم قال: " يا أيها الناس، إن أول الناس يرجم الزاني: الإمام إذا كان الاعتراف، وإذا شهد أربعة شهداء على الزنا. أول الناس برجم الشهود بشهادتهم عليه، ثم الإمام، ثم الناس، ثم رماها بحجر، وكبر " ثم أمر الصف الأول فقال: «ارموا» ثم قال: «انصرفوا، وكذلك صفا صفا حتى قتلوها»

عبد الرزاق،

13351 - عن الثوري، عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن القاسم بن عبد الرحمن قال: «حفر علي لشراحة الهمدانية حين رجمها، وأمر بها أن تحبس حتى تضع»

عبد الرزاق،

13352 - عن معمر، عن قتادة قال: «يحفر للمرجوم حتى يغيب بعضه»

عبد الرزاق،

13353 - عن الثوري، عن أبي حصين، وإسماعيل، عن الشعبي قال: أتي علي بشراحة فجلدها يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة، ثم قال: " الرجم رجمان رجم سر، ورجم علانية، فأما رجم العلانية: فالشهود، ثم الإمام، وأما رجم السر: فالاعتراف، فالإمام، ثم الناس "

قال الثوري: فأخبرني ابن حرب يعني سماك بن حرب قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن رجل من أهل هذيل، وعداده في قريش قال: كنت مع علي حين رجم شراحة، فقلت: لقد ماتت هذه على شر حالها. فضربني بقضيب - أو بسوط - كان في يده حتى أوجعني. فقلت: قد أوجعتني. قال: وإن أوجعتك. قال

: فقال: «إنها لن تسأل عن ذنبها هذا أبدا كالدين يقضى» [ج ٧ - ص ٣٢٧]

قال: وأخبرني علقمة بن مرثد، عن الشعبي قال: لما رجم علي شراحة جاء أولياؤها فقالوا: كيف نصنع بها؟ فقال: «اصنعوا بها ما تصنعون بموتاكم» - يعني من الغسل والصلاة عليها - [ج ٧ - ص ٣٢٨]

عبد الرزاق،

13354 - عن معمر، عن قتادة، أن عليا، جلد يوم الخميس، ورجم يوم الجمعة. فقال: «أجلدك بكتاب الله، وأجلدك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم»

عبد الرزاق،

13355 - عن إسرائيل قال: أخبرني سماك بن حرب قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن رجل، من هذيل، وعداده في قريش قال: سمعت عليا يقول: «من عمل سوءا فأقيم عليه الحد فهو كفارة»

عبد الرزاق،

13356 - عن ابن التيمي، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر قال: قال علي في الثيب: «أجلدها بالقرآن، وأرجمها بالسنة». قال: وقال أبي بن كعب مثل ذلك

عبد الرزاق،

13357 - عن الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: ليس على المرجوم جلد، بلغنا أن عمر «رجم ولم يجلد»

عبد الرزاق،

13358 - عن معمر، عن الزهري، أنه كان ينكر الجلد مع الرجم، ويقول: «قد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر الجلد»

عبد الرزاق،

13359 - عن عبد الله بن محرر، عن حطان بن عبد الله الرقاشي، عن عبادة بن الصامت قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه تربد لذلك وجهه قال: " فأنزل عليه ذات يوم، فلقي فلما سري عنه قال: «خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب جلد مائة، ثم رجم بالحجارة، والبكر بالبكر جلد مائة، ثم نفي سنة»، عبد الرزاق،

13360 - عن معمر، عن قتادة، عن الحسن، عن حطان بن عبد الله، عن عبادة بن الصامت مثله

عبد الرزاق،

13361 - عن الثوري، عن الأعمش، عن مسروق قال: «البكران يجلدان أو ينفيان، والثيبان يرجمان ولا يجلدان، والشيخان يجلدان ويرجمان»

عبد الرزاق،

13362 - عن الثوري، قال في الرجل الثيب يزني، ثم يجلد وهو يرى أنه يكبر، ثم يعلم ذلك قال: يرجم قال: قد أخبرني به أبو حصين، عن

الشعبي، أن عليا: «جلد ورجم»

عبد الرزاق،

13363 - عن الثوري، عن عاصم بن أبي النجود، عن

زر بن حبيش قال: قال لي أبي بن كعب: «كأين تقرءون سورة الأحزاب؟» قال: قلت: إما ثلاثا وسبعين، وإما أربعا وسبعين. قال: «أقط؟ إن كانت لتقارب سورة البقرة، أو لهي أطول منها، وإن كانت فيها آية الرجم». قال: قلت: أبا المنذر وما آية الرجم؟ قال: «إذا زنيا الشيخ والشيخة، فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم». قال الثوري: وبلغنا أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرءون القرآن أصيبوا يوم مسيلمة فذهبت حروف من القرآن "

عبد الرزاق،

13364 - عن معمر، عن ابن جدعان، عن يوسف بن مهران، أنه سمع ابن عباس يقول: أمر عمر بن الخطاب مناديا فنادى أن الصلاة جامعة، ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «يا أيها الناس، لا تخدعن عن آية الرجم، فإنها قد نزلت في كتاب الله عز وجل وقرأناها، ولكنها ذهبت في قرآن كثير ذهب مع محمد صلى الله عليه وسلم، وآية ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قد رجم، وأن أبا بكر قد رجم، ورجمت بعدهما، وإنه سيجيء قوم من هذه الأمة يكذبون بالرجم، ويكذبون بطلوع الشمس من

مغربها ويكذبون بالشفاعة، ويكذبون بالحوض، ويكذبون بالدجال، ويكذبون بعذاب القبر، ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعدما أدخلوها»

باب الرجل يقذف امرأته، ويجيء بثلاثة يشهدون

[ج ٧ - ص ٣٣١]

أخبرنا

13365 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني علي بن حصين، أنه سمع أبا الشعثاء يقول: كان ابن عباس لا يرى على المرأة رجما شهد عليها ثلاثة رجال، وزوجها الرابع بالزنا، ويقول: «يلاعنها». قال: وقال أبو الشعثاء: «ما أراها إلا ترجم»

عبد الرزاق،

13366 - عن معمر، عن قتادة في امرأة شهد عليها أربعة بالزنا أحدهم زوجها قال: «يلاعنها زوجها، ويجلد الثلاثة». قال: وقال الزهري: «ترجم»

عبد الرزاق،

13367 - عن الثوري، عن سليمان الشيباني، عن الشعبي قال: «إذا كانوا أربعة أحدهم الزوج أحرزوا ظهورهم، وأقيم الحد». قال: وقال إبراهيم: «يضربون حتى يجيء معهم رابع غير الزوج»

عبد الرزاق،

13368 - عن معمر، عن الزهري، وقتادة في رجل قذف امرأته وجاء بثلاثة يشهدون، قالا: «يجلدون، ولا يلاعنها زوجها»

عبد الرزاق،

13369 - عن معمر، عن الزهري في رجل قذف امرأته، وجاء بثلاثة يشهدون، فجلدوا الحد، ثم جاء برجلين فشهدا قال: «يجلدان، ويحد معهما؛ لأنه أعقب شهادة خالف الحق بعدما وقعت الحدود، كأنه يعني أن الزوج قد لاعن، ثم جاء بشهداء»

باب الرجل يقذف الرجل، ويجيء بثلاثة وامرأتين

[ج ٧ - ص ٣٣٢]

عبد الرزاق،

13370 - عن الثوري، عن سالم، عن إبراهيم قال: سأله وبرة عن ثلاث نفر وامرأتين شهدوا على امرأة بالزنا، فقال: «لا، إلا هكذا» - وأشار بأربع أصابع - يقول: «إلا الأربعة»

عبد الرزاق،

13371 - عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: لو شهد ست نسوة على زنا مع رجل قال: «لا، إلا ثلاثة رجال وامرأتان»

عبد الرزاق،

13372 - عن ابن جريج قال: أخبرني ابن حجير، عن بعض من يرضى به كأنه ابن طاوس، فإنه يجيز شهادة النساء معهن الرجال على كل شيء إلا الزنا، من أجل أنهن لا ينبغي لهن أن ينظرن إلى ذلك قال: «والرجل ينبغي له أن ينظر إلى ذلك حتى يعلمه»

عبد الرزاق،

13373 - عن معمر، عن الزهري، وقتادة في رجل شهد ست نسوة ورجل بالزنا قال: «لا تجوز شهادتهن في ذلك». قال: «لا تجوز شهادة النساء في حد، ولا نكاح، ولا طلاق»

عبد الرزاق،

13374 - عن الثوري، عن جابر، عن الشعبي قال: «لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا شهادة رجل على شهادة رجل، ولا تكفل في حد»

عبد الرزاق،

13375 - عن الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: «لا تجوز شهادة النساء في الحدود»

باب الرجل يقذف، ويجيء بثلاثة

[ج ٧ - ص ٣٣٣]

عبد الرزاق،

13376 - عن معمر، عن قتادة في الرجل يقذف الرجل، ثم يأتي بثلاثة بشهدون قال: «يجلدون، ويجلد إلا أن يأتي بأربعة، فإن جاء بأربعة فشهدوا جميعا أقيم الحد»

عبد الرزاق،

13377 - عن الثوري، عن بيان، عن إبراهيم قال: «يضربون حتى يأتي برابع»

عبد الرزاق،

13378 - عن معمر، عن الزهري في رجل قفا امرأة له، وجاء بثلاثة، فجلدوا الحد، ثم جاء برجلين، فشهدوا قال: «يجلدان ويحد معهما؛ لأنه أعقب بشهادة تخالف الحق بعدما وقعت الحدود، كأنه يعني أن الزوج قد لاعن، ثم جاء برجلين»

باب شهادة أربعة على امرأة بالزنا واختلافهم في الموضع

[ج ٧ - ص ٣٣٣]

عبد الرزاق،

13379 - عن الثوري، عن الشعبي في أربعة شهداء على امرأة بالزنا، فإذا هي عذراء، فقال: «أضربها، وعليها خاتم ربها فتركها ودرأ عنها الحد»

عبد الرزاق،

13380 - عن الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن إبراهيم في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا، ثم اختلفوا في الموضع، فقال بعضهم: بالكوفة، وقال بعضهم: بالبصرة. قال: «يدرأ عنهم جميعا»

عبد الرزاق،

13381 - عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب في امرأة شهد عليها أربعة عدول بالزنا، وأتى أربعة عدول فشهدوا بالله لكانت عندنا ليلة شهدوا هؤلاء أنهم رأوها تزني، وإن هؤلاء لكذبة أثمة وكلا الفريقين عدول مقبولة شهادتهم. قال: سواء عدلهم. قال: «يحد الذين قفوها إذا سموا ليلة واحدة لا يختلفون فيها»

باب السحاقة

عبد الرزاق،

13382 - عن إبراهيم بن محمد، عن حرام بن عثمان، عن سعيد بن ثابت، عن عبد الله بن كعب بن مالك قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراكبة، والمركوبة»

أخبرنا

13383 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب قال: «أدركت علماءنا يقولون في المرأة تأتي المرأة بالرفغة وأشباهها، تجلدان مائة مائة، الفاعلة والمفعولة بها»

عبد الرزاق،

13384 - عن معمر، عن الزهري في المرأة تأتي المرأة بالرفغة قال: «تجلدان، كل واحدة منهما مائة»

باب الرجل يشهد على نفسه أكثر من أربع شهادات

[ج ٧ - ص ٣٣٥]

عبد الرزاق،

13385 - عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ثيب شهد على نفسه ثلاثا، ثم رجع قبل أن يتم أربعا أو يكبر قال: ينكل بهما. قال: غير حد، قال ابن جريج: وأقول: ذكر أمر المغيرة بن شعبة التي قضى فيها عبد الملك. وقال ابن جريج: سمعت بعض أصحابنا، يحدث، عن امرأة باليمن اعترفت على نفسها بالزنا، فكتب فيها محمد بن يوسف إلى عبد الملك فكتب أن احبسها سنة، ثم سلها بعد كل ثلاثة أشهر، فإن اعترفت أربع مرار فارجمها، فاعترفت بعد ثلاثة أو ستة أشهر أو تسعة شهور، ثم نكلت بعد اثني عشر شهرا، فتركت لا نرى إلا أن اعترافها الأول كان عنده لم يكن شيئا "

عبد الرزاق،

13386 - عن معمر، عن الزهري في الرجل يعترف، ثم ينكر قال: «لا يقام عليه الحد إذا أنكر بعد اعترافه، وإن اعترف أربع مرات»

عبد الرزاق،

13387 - عن الثوري في رجل شهد على نفسه ثلاث مرات أو أربعا، ثم نكل قال: «ليس عليه تعزير ولا شيء» قال عبد الرزاق: «والناس عليه»

عبد الرزاق،

13388 - عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: شهد على نفسه أنه سرق واحدة، ثم نزع قال: حسبه قلت: «لم لا يكون مثل الزنا حتى يشهد مرتين على نفسه بالسرقة» قال: ليس مثله. قيل في ذلك: «ولم يقل في هذا»

عبد الرزاق،

13389 - عن معمر، عن الزهري قال: «إذا اعترف بعد عقوبة، فلا يؤخذ به في حد ولا غيره»

باب الحريزني بالأمة وقد أحصن

[ج ٧ - ص ٣٣٦]

عبد الرزاق،

13390 - عن معمر، عن قتادة قال: «إذا زنى حر بأمة رجم إذا كان قد أحصن»

أخبرنا

13391 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء قال: «لا يرجم إذا زنى بكر أو ثيب بأمة يجلدان مائة، وينفيان سنة». قال: «وكذلك إن زنت حرة بعبد». وكان يقول: قبل ذلك غير ذلك حتى سمع عن حبيب بن ثابت يقول ذلك فقاله

عبد الرزاق،

13392 - عن الثوري قال: «في الحر يزني بالأمة عليه الرجم إن كان قد أحصن»

باب «لا حد على من لم يبلغ الحلم، ووقت الحلم»

[ج ٧ - ص ٣٣٧]

أخبرنا

13393 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: غلام تزوج امرأة، ولم يبلغ أن ينزل، ثم زنى بعد ذلك، أيرجم؟ قال: «ما أرى أن يرجم حتى ينزل إذا أصابها» قلت: شهد رجلان لرأيناه على بطنها بريدان على ذلك قال: «ينكلان». قال ابن جريج وأقول أنا: «لا يحدان من أجل أنهما لم يشهدا على الزنا، ولكن ينكلان نكالا»

عبد الرزاق،

13394 - عن معمر، عن الزهري، وحماد في جارية بنى بها زوجها، ولم تكن حاضت، ثم أتت الفاحشة، قالا: «إن كان مثلها تحيض وجب عليها الحد، وإلا فلا»

عبد الرزاق،

13395 - عن معمر، عن الزهري في الصبيان قال: «ليس عليهم حد حتى يحتلموا أو تحيض الجواري، ومن قذفهم فليس عليه حد؛ لأنه لم تجب عليهم الحدود، فلا حد على من قفاهم، إذا قفاهم خاصة لا يذكر آباءهم، ولا يذكر أمهاتهم»

عبد الرزاق،

13396 - عن الثوري قال: «سمعنا أن الحلم أدناه أربع عشرة، وأقصاه ثمان عشرة، فإذا جاءت الحدود أخذ بأقصاها»

عبد الرزاق،

13397 - عن الثوري، عن أيوب بن موسى، عن محمد بن حبان قال: ابتهر ابن أبي الصعبة بامرأة في شعره، فرفع إلى عمر فقال: انظروا إلى مؤتزره، فلم ينبت قال: «لو كنت أنبت بالشعر لجلدتك الحد»

عبد الرزاق،

13398 - عن الثوري، عن أبي حصين، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، أن عثمان أتي بغلام قد سرق فقال: «انظروا إلى مؤتزره» فنظروا، فلم يجدوه أنبت فلم يقطع

عبد الرزاق،

13399 - عن الثوري، عن أبي سلمة، عن القاسم بن عبد الرحمن قال: «أتي بجارية لم تحض سرقت فلم يقطعها»

عبد الرزاق،

13400 - عن الثوري في الصغير يصيب، ولا ينزل قال: «ليس عليه حد، ولا عليها حتى يحتلم»

باب الصغير يزني بالكبيرة

[ج ٧ - ص ٣٣٨]

عبد الرزاق،

13401 - عن الثوري قال: «إن أصابها وهي ثيب، وهو صغير أو هو كبير، وهي صغيرة أقيم عليها الحد، ولا يقام عليها، وإن كان صغيرا افتض بكرا حد، وكان عليه الصداق في ماله ليس على العاقلة»

عبد الرزاق،

13402 - عن الثوري، عن إسماعيل، عن الحسن قال: «يقام الحد على الأكبرين إذا أصاب صغير كبيرة، أو أصاب كبير صغيرة»

عبد الرزاق،

13403 - عن معمر، عن الزهري قال: «يقام الحد على الكبير، وليس على الصغير حد»

باب «يطلقها، ثم يدخل عليها»

[ج ٧ - ص ٣٣٩]

عبد الرزاق،

13404 - عن معمر، عن الزهري، وقتادة في رجل طلق امرأته عند شهيدين وهو غائب ثلاثا، ثم قدم فدخل على امرأته فأصابها، وقال: الشاهدان شهدنا لقد طلقها قالا: «يحد مائة، ويفرق بينهما، وإذا هو جحد» فقال: «والله، لقد شهد هذان علي بباطل، وإن اعترف أنه قد كان طلقها رجم»

عبد الرزاق،

13405 - عن الثوري في رجل طلق ثلاثا، ثم دخل عليها قال: «يدرأ عنها الحد، ويكون عليها الصداق»

عبد الرزاق،

13406 - عن الثوري، عن ابن جرير، عن عيسى، عن عاصم، عن شريح، أن رجلا طلق امرأته ثلاثا، فشهد عليه قوم أنه يجامعها بعد ذلك قال: «إن شئتم شهدتم أنه زان»

عبد الرزاق،

13407 - عن معمر، عن الزهري في رجل طلق امرأته ثلاثا، ثم أفتاه رجل بأن يراجعها فدخل عليها قال: «ينكل الذي أفتاه، ويفرق بينه وبين امرأته، ويغرم الصداق»

عبد الرزاق،

13408 - عن ابن جريج، عن عطاء في رجل طلق امرأته ثلاثا، ثم أصابها، وأنكر أن يكون طلقها، فشهد عليه بطلاقها قال: «يفرق بينهما، وليس عليه رجم، ولا عقوبة». قال ابن جريج: وبلغني أن عمر بن الخطاب قضى بذلك. عبد الرزاق،

13409 - عن ابن جريج قال: أخبرني سليمان بن موسى وغيره، أن عبد الملك قضى بمثل ذلك

باب الرجل يقول لامرأته: رأيتك تزنين قبل أن أدخل عليك

[ج ٧ - ص ٣٤٠]

عبد الرزاق،

13410 - عن عثمان، عن سعيد، عن قتادة، عن ابن المسيب في الرجل يقول لامرأته: رأيتك تزنين قبل أن أتزوجك قال: «يجلد، ولا ملاعنة بينهما». وقال قتادة: قال الحسن: وزرارة بن أوفى: «يلاعنها»، وهو قول الناس، هكذا قال ابن أبي أوفى

باب الرجل يقذف امرأته فترجم أيرثها

[ج ٧ - ص ٣٤١]

عبد الرزاق،

13411 - عن معمر، عن قتادة: في رجل قذف امرأته، فأقام عليها البينة، فرجمت قال: «يرثها»

باب الرجل يجلد، ثم يموت أو يزني في الشرك

[ج ٧ - ص ٣٤١]

عبد الرزاق،

13412 - عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب قال: «إذا جلد الرجل في حد، ثم أونس منه توبة فغير به إنسان نكل»

عبد الرزاق،

13413 - عن ابن جريج قال: أخبرت في رجل جلد في الزنا، ثم تاب قال: «لا حد على الذي رماه»

أخبرنا

13414 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء، قال علي: «من ابتاع بالزنا نكل، وإن صدق»

عبد الرزاق،

13415 - عن معمر، عن الزهري قال: «لو أن رجلا أصاب حدا في الشرك، ثم أسلم فعيره به رجل في الإسلام نكل»، وقال في العبد والأمة والنصراني والنصرانية: «ينكل قاذفهم»

باب المسلم يزني بالنصرانية

[ج ٧ - ص ٣٤٢]

عبد الرزاق،

13416 - عن الثوري، عن سماك بن حرب، عن قابوس بن مخارق، أن محمد بن أبي بكر، كتب إلى علي يسأله عن مسلمين تزندقا، وعن مسلم زنى بنصرانية، وعن مكاتب ترك بقية من كتابته، وترك ولدا أحرارا فكتب إليه علي: «أما اللذين تزندقا، فإن تابا وإلا فاضرب عنقهما، وأما المسلم فأقم عليه الحد، وادفع النصرانية إلى أهل دينها، وأما المكاتب فيؤدي بقية كتابته، وما بقي فلولده الأحرار»

باب الرجل يصيب وليدة امرأته

[ج ٧ - ص ٣٤٢]

عبد الرزاق،

13417 - عن معمر، عن قتادة، عن الحسن، عن قبيصة بن ذؤيب، عن سلمة بن المحبق قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل وطئ جارية امرأته، إن كان استكرهها فهي حرة، وعليه مثلها، وإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها» عبد الرزاق،

13418 - عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار قال: سمعت الحسن البصري، يحدث عن قبيصة بن ذؤيب، عن سلمة بن المحبق، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

عبد الرزاق،

13419 - عن الثوري، عن سليمان الشيباني، عن عامر بن مطر الشيباني قال: قال ابن مسعود: «إن كان استكرهها عتقت وغرم لها مثلها، وإن كانت طاوعته أمسكها هو وغرم لها مثلها»

عبد الرزاق،

13420 - عن إسرائيل بن يونس، أن سماك بن حرب، أخبره، عن معبد، وعبيد ابني حمران، أن عبد الله «ضربه دون الحد، ولم يرجمه»

عبد الرزاق،

13421 - عن إسرائيل بن يونس، عن سماك، عن معبد، وعبيد ابني حمران بن ذهل، قالا: مر ابن مسعود برجل فقال: إني زنيت. فقال: «إذا نرجمك إن كنت أحصنت» فقال: إنما أتى جارية امرأته، فقال عبد الله: «إن كنت استكرهتها فأعتقها، وأعط امرأتك جارية مكانها». فقال: والله لقد استكرهتها وضربتها قال: فلم يرجمه، وأمر به فضرب دون الحد

عبد الرزاق،

13422 - عن الثوري، عن نسير، عن إبراهيم قال: «يعزر ولا حد»

عبد الرزاق،

13423 - أظنه عن الثوري، عن مطرف، عن الشعبي، أن ابن مسعود قال: «لا نرى عليه حدا، ولا عقرا»

عبد الرزاق،

13424 - عن الثوري، عن خالد، عن ابن سيرين قال: قال علي: «لو أتيت به لرجمته» - يعني الذي يقع على جارية امرأته -، إن ابن مسعود لا يدري ما حدث بعده "

عبد الرزاق،

13425 - عن الثوري، عن عاصم بن عبيد الله بن عاصم، عن نافع، عن ابن عمر قال: «لو أتيت به الذي يقع على جارية امرأته لرجمته وهو

محصن»

عبد الرزاق،

13426 - عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة قال: «ما أبالي أعلى جارية امرأتي، وقعت أم على جارية عوسجة - رجل من النخع»

عبد الرزاق،

13427 - عن معمر، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: «ما أبالي أعلى جارية امرأتي وقعت أم على جارية من النخع»

عبد الرزاق،

13428 - عن معمر، عن الزهري، عن القاسم بن محمد قال: خرج رجل مسافرا وبعثت معه امرأته بجارية لها لتخدمه فقومها على نفسه، وأصابها فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب فقال: «بعت إحدى يديك من الأخرى» فجلده مائة، ولم يرجمه

13429 - عن ابن عيينة، عن ابن شهاب، عن القاسم بن محمد، عن عبيد بن عمير مثله. إلا أنه قال: «مرض فكانت تطلع منه» - يعني العورة -

عبد الرزاق،

13430 - عن معمر، عن سماك بن الفضل قال: أخبرني عبد الرحمن بن البيلماني، قال: مررت بأبي سلمة بن عبد الرحمن وعنده رجل يحدثه

فدعاني، فقال: " إذا سمعنا مغربة أحببنا أن نسمعكما، وإذا سمعتما أحببنا أن تحدثا بها، ثم قال: لي سله يريد الرجل الذي عنده عما يحدث. فقال الرجل: بعث عثمان مصدقا إلى بني سعد بن هدير فبينا هو يصدق، إذ قال رجل لامرأته ومعها جارية فقال لامرأته: اصدقي عن مولاتك - يعني الجارية - فقالت امرأته: بل اصدق عن ابنتك. فقال المصدق: وما شأن هذه؟ فقال الرجل

: كانت أم هذه الجارية أمة لامرأتي هذه، فوقعت عليها، فولدت هذه الجارية، فقال المصدق: لأرفعنك حتى أبلغك أمير المؤمنين. فقال: فإن كان أمير المؤمنين قد قضى فينا، قال المصدق: وما قضى فيكم؟ قال: رفع أمره إلى عمر أمير المؤمنين فجلده مائة، ولم يرجمه فقال: لا أعلمه إلا قال: فسأل المصدق عن ذلك فوجده كما أخبره الرجل "

عبد الرزاق،

13431 - عن معمر، عن الزهري في رجل زنى بوليدة امرأته قال: «يجلد، ولا يرجم»

عبد الرزاق،

13432 - عن معمر، عن قتادة قال: «من زنى بوليدة امرأته رجم»

عبد الرزاق،

13433 - عن معمر، عن سماك بن الفضل، عن عبد الرحمن البيلماني، قال: رفع إلى عمر، «رجل زنى بجارية امرأته فجلده مائة، ولم يرجمه»

عبد الرزاق،

13434 - عن ابن جريج، عن عبد الكريم قال: ذكر لعلي أن رجلا يقول: لا بأس أن يصيب الرجل وليدة امرأته. فقال: «لو أتينا به لثلغنا رأسه بالصخر»

عبد الرزاق،

13435 - عن ابن جريج، عن عطاء في الذي يصيب وليدة امرأته قال: «هو الزنا»

عبد الرزاق،

13436 - عن عمرو بن حوشب قال: سألت عطاء بن أبي رباح، عن رجل وقع على جارية امرأته، فقذفه رجل، فقال: يا زاني. فقال: «ليس على قاذفه حد»

باب المرأة تقذف زوجها بأمتها

[ج ٧ - ص ٣٤٧]

عبد الرزاق،

13437 - عن الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن حجية بن عدي، أن امرأة جاءت إلى علي، فقالت: إن زوجها وقع على جاريتها، فقال: «إن تكوني صادقة نرجمه، وإن تكوني كاذبة نجلدك ثمانين»، فقالت: يا ويلها غيرى نغرة قال: وأقيمت الصلاة، فذهبت قال: وجاء رجل، فقال: يا أمير المؤمنين البقرة. قال: «عن سبعة» قال: القرن؟ قال: «لا يضرك». قال: العرجاء؟ قال: «إذا بلغت المنسك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن»

عبد الرزاق،

13438 - عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة قال: كانت ابنة لخارجة تحت أبي بكر الصديق، فتزوجت بعده وهبتها له، «فجلدها عمر حد الفرية»

أخبرنا

13439 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن أبي بكر، أن أم كلثوم ابنة أبي بكر، وهي أنصارية أخبرته، أن حبيبة بنت خارجة بعثت بجارية لها مع زوج لها من الأنصار يقال له: حبيب بن إساف إلى الشام، فقالت: إنها بالشام أنفق لها، فبعها ما رأيت، وقالت: تغسل ثيابك، وتنظر رحلك، وتخدمك فذهب، فابتاعها لنفسه، ثم رجع بها إلى المدينة حبلى فجاءت ابنة خارجة عمر بن الخطاب، فأنكرت أن

تكون أمرته ببيعها، فهم عمر بزوجها يرجمه، حتى كلمها قومها، فقالت: اللهم آنفا أشهد أني كنت أمرته ببيعها، فأقرت بذلك لعمر فضربها ثمانين "

عبد الرزاق،

13440 - عن معمر، عن قتادة، أن امرأة، جاءت إلى عمر، فقالت: إن زوجها زنى بوليدتها، فقال الرجل لعمر: إن المرأة وهبتها لي. فقال عمر: «لتأتين بالبينة أو لأرضخن رأسك بالحجارة»، فلما رأت المرأة ذلك قالت: صدق، قد كنت وهبتها له، ولكن حملتني الغيرة. فجلدها عمر الحد، وخلى سبيله

باب المرأة تزني بعبد زوجها

[ج ٧ - ص ٣٤٩]

عبد الرزاق،

13441 - عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي واقد الليثي، قال: إني لمع عمر بن الخطاب، إذ جاءه رجل، فقال: عبدي زنى بامرأتي وهي هذه تعترف قال: أبو واقد: فأرسلني إليها. فقال: سل امرأة هذا عما قال: قال: فانطلقت فإذا جارية حديثة السن قد لبست ثيابها قاعدة على فنائها، فقلت لها: إن زوجك جاء أمير المؤمنين، فأخبره أنك زنيت بعبده، فأرسلني أمير المؤمنين لنسألك عن ذلك، فقال أبو واقد: فإن كنت لم تفعلي، فلا بأس عليك فصمتت ساعة، ثم قلت: اللهم أفرخ فاها عما شئت اليوم، - أبو واقد القائل -. فقالت: والله، لا أجمع فاحشة وكذبا، ثم قالت: صدق، فأمر بها عمر فرجمت

عبد الرزاق،

13442 - عن الثوري في العبد يزني بامرأة سيده فقال: «يقام عليها الحد»

باب التي تضع لستة أشهر

[ج ٧ - ص ٣٤٩]

عبد الرزاق،

13443 - عن معمر، عن قتادة قال: رفع إلى عمر امرأة ولدت لستة أشهر فسأل عنها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال علي: ألا ترى أنه يقول: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} [الأحقاف: 15] وقال: {وفصاله في عامين} [لقمان: 14] فكان الحمل هاهنا ستة أشهر فتركها، ثم قال: «بلغنا أنها ولدت آخر لستة أشهر»

عبد الرزاق،

13444 - عن عثمان بن مطر، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي حرب بن الأسود الديلي، عن أبيه قال: رفع إلى عمر امرأة ولدت لستة أشهر، فأراد عمر أن يرجمها فجاءت أختها إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقالت: إن عمر يرجم أختي، فأنشدك الله إن كنت تعلم أن لها عذرا لما أخبرتني به. فقال علي: «إن لها عذرا»، فكبرت تكبيرة سمعها عمر من عنده، فانطلقت إلى عمر فقالت: إن عليا زعم أن لأختي عذرا، فأرسل عمر إلى علي: ما عذرها؟ قال: إن الله عز وجل يقول: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} [البقرة: 233] وقال: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} [الأحقاف: 15] فالحمل ستة أشهر، والفصل أربعة وعشرون شهرا. قال: فخلى عمر

سبيلها قال: ثم إنها ولدت بعد ذلك لستة أشهر

13445 - عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل تزوج امرأة فجامعها ليلة تزوجها فوضعت عنده ولدا لها تاما لستة أشهر أترجم؟ فذكر عليا وما قال في ذلك

عبد الرزاق،

13446 - عن معمر، عن الزهري، عن أبي عبيد، مولى عبد الرحمن بن عوف قال: رفعت إلى عثمان امرأة ولدت لستة أشهر فقال: إنها رفعت إلي امرأة لا أراه إلا قال: وقد جاءت بشر أو نحو هذا ولدت لستة أشهر فقال له ابن عباس: إذا أتمت الرضاع كان الحمل ستة أشهر قال: وتلا ابن عباس: " {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} [الأحقاف: 15] فإذا أتمت الرضاع كان الحمل ستة أشهر "

عبد الرزاق،

13447 - عن الثوري، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن قائد، لابن عباس قال: كنت معه فأتي عثمان بامرأة وضعت لستة أشهر فأمر عثمان برجمها، فقال له ابن عباس: " إن خاصمتكم بكتاب الله فخصمتكم، قال الله عز وجل: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} [الأحقاف: 15] فالحمل ستة أشهر والرضاع سنتان ". قال: «فدرئ عنها»، عبد الرزاق،

13448 - عن الثوري، عن عاصم، عن عكرمة، وذكر غير واحد أن عمر، أتي بمثل الذي أتي به عثمان، فقال علي: فيها نحو ما قال ابن عباس

أخبرنا

13449 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عثمان بن أبي سليمان، أن نافع بن جبير، أخبره، أن ابن عباس أخبره قال: " إني لصاحب المرأة التي أتي بها عمر وضعت لستة أشهر، فأنكر الناس ذلك فقلت لعمر: «لم تظلم؟» فقال: كيف. قال: قلت له: " اقرأ: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} [الأحقاف: 15] " وقال: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} [البقرة: 233] كم الحول؟ قال: سنة. قال: قلت: «كم السنة؟» قال: اثنا عشر شهرا. قال: قلت: «فأربعة وعشرون شهرا، حولان كاملان ويؤخر من الحمل ما شاء الله ويقدم» فاستراح عمر إلى قولي

عبد الرزاق،

13450 - قال: أخبرنا ابن جريج، عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي

، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن أبي أمية، أن امرأة توفي زوجها فعرض لها رجل بالخطبة حتى إذا خلت إلى زوجها فمكثت أربعة أشهر ونصف شهر، ثم وضعت فقال الرجل: ما هذا؟ فقالت: هو منك. فقال: لا والله ما هو مني، فبلغ شأنهما عمر بن الخطاب، فأرسل إلى المرأة فسألها فقالت: هو والله ولده، فسأل عن المرأة فلم يخبر عنها إلا خيرا فأسقط في يدي عمر، ثم أرسل إلى نساء من نساء أهل الجاهلية فجمعهن

فسألهن عن شأنها، وأخبرهن خبرها، فقالت لها امرأة منهن أكنت تحيضين؟ قالت: نعم. قالت: أنا أخبرك خبر هذه المرأة، حملت من زوجها الأول، وكانت تهريق عليه فحش ولدها على الإهراقة حتى إذا تزوجت وأصابه الماء من زوجها انتعش وتحرك وانقطع عنه الدم، فهذا حين ولدت لتمام تسعة أشهر. فقالت النساء: صدقت هذا شأنه. ففرق عمر بينهما، وقال: «إني لم أفرق بينكما سخطة عليكما، وقد سألت عنكما فلم يبلغني إلا خير، ولكني أردت أن تحتاط النساء فلا يعجلن بالنكاح»، عبد الرزاق،

13451 - عن إبراهيم بن محمد، عن يزيد بن عبد الله، عن محمد بن إبراهيم، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن أبي أمية، عن عمر مثله. وزاد «وألحقه بالأول»

عبد الرزاق،

13452 - عن الثوري في رجل تزوج امرأة، فإذا هي حبلى وقد دخل بها قال: «إن جاءت به فيما لا تضع له النساء فرق بينهما ولها الصداق»

عبد الرزاق،

13453 - عن معمر، عن قتادة قال: «طلق رجل امرأته فاعتدت ثلاث حيض، ثم تزوجت رجلا فاستبان حملها من زوجها الأول ففرق بينهما

عبد الملك، وأعطى صداقها من زوجها الآخر بما أصاب منها فألحق الولد بالأول، وأمرها أن تعتد»

باب التي تضع لسنتين

[ج ٧ - ص ٣٥٤]

عبد الرزاق،

13454 - عن الثوري، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن أشياخ لهم، عن عمر، أنه رفعت له امرأة قد غاب عنها زوجها سنتين فجاء وهي حبلى فهم عمر برجمها، فقال له معاذ بن جبل: يا أمير المؤمنين إن يك لك السبيل عليها فليس لك السبيل على ما في بطنها، فتركها عمر حتى ولدت غلاما قد نبتت ثناياه، فعرف زوجها شبهه به، قال عمر: «عجز النساء أن يلدن مثل معاذ، لولا معاذ هلك عمر»

باب الأمة فيها شركاء يصيبها بعضهم

[ج ٧ - ص ٣٥٥]

عبد الرزاق،

13455 - عن معمر، عن الزهري في رجل وطئ جارية له فيها شرك قال: «يجلد مائة، وتقوم عليه هي وولدها». قال معمر: فسألت ابن شبرمة قال: «تقوم عليه ولا يقوم ولدها لأنه ولد لأبيه وهو حر»

عبد الرزاق،

13456 - عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير قال: سئل ابن المسيب ورجلان معه من فقهاء المدينة، عن رجل وطئ جارية له فيها شرك فقالوا: «يجلد مائة، إلا سوطا، وتقوم عليه هي وولدها»

عبد الرزاق،

13457 - عن ابن جريج، وابن سبرة، قالا: أخبرنا يحيى بن سعيد، وأبو الزناد، عن ابن المسيب قال: «وليحد كل واحد منهما الأدنى، وإن كان ولدها فليدع له القافة» قاله ابن جريج، وقاله عكرمة بن خالد أيضا

أخبرنا

13458 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني داود بن أبي عاصم، عن جارية كانت بين رجلين شطرين، فأصاباها كلاهما في طهر واحد، بينهما ثلاث ليال، فولدت غلاما فكتب عبد الملك إلى عامله بالمدينة أن سل سعيد بن المسيب، فقال ابن المسيب: «اكتبوا إليه وأبى

هو أن يكتب أن تدعوا القافة فألحقوه بشبهها، وليجلد كل واحد منهما شطر العذاب، فإنما درأ عنهما الرجم نصيب كل واحد منها، ثم ليبع كل شطر الغلام الذي لم يلحق به من الذي لحق به، وليقاربه فيه» ففعل ذلك عبد الملك

أخبرنا

13459 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء، وداود بن أبي عاصم، أن امرأة توفيت بالشام فتركت جارية بين زوجها وبين شركاء، فأصابها زوجها، وكان له الربع، فأتي في ذلك ابن بحدل قاض من أهل الشام، فقال: «ارجموه». ثم نما ذلك إلى ابن غنم، فقال: «اجلدوه ثلاثة أرباع الحد، ولم يأمر برجمه من أجل الذي له فيها»

عبد الرزاق،

13460 - عن معمر، عن الزهري، وقتادة في جارية تداولها تجار قالا: «يدعى القافة فيلحقوا بالشبه، وتكون أمه أمة وينكلون عن مثل هذا»

عبد الرزاق،

13461 - عن معمر، عن الزهري في رجل وطئ جارية له فيها شرك قال: «يجلد مائة، وتقوم عليه هي وولدها، ثم يغرم لصاحبه الثمن». وأما

ابن شبرمة وغيره من أهل الكوفة فيقولون: «تقوم عليه هي، ولا يقوم عليه ولدها»

عبد الرزاق،

13462 - عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم في الجارية تكون بين رجلين فتلد، عن أحدهما قال: " يدرأ عنه الحد بجهالته، ويضمن لصاحبه نصيبه ونصف ثمن ولده قال: وإن كانت من أخوين فوقع عليها أحدهما، فولدت قال: «يدرأ عنه الحد، ويضمن لأخيه قيمة نصيبه من الجارية وليس عليه قيمة في ولدها لأنه يعتق حين يملكه»

عبد الرزاق،

13463 - عن الثوري، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي السرية قال: سئل ابن عمر، عن رجل وقع على جارية بينه وبين شركاء قال: «هو خائن ليس عليه حد». قال سفيان: " ونحن نقول: لا جلد ولا رجم ولكن تعزير "

عبد الرزاق،

13464 - عن معمر، عن الزهري قال: «يجلد مائة أحصن أو لم يحصن»

عبد الرزاق،

13465 - عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: «لا يحل لرجل يطأ فرجا إلا فرجا، إن شاء باع، وإن شاء وهب، وإن شاء أعتق»

عبد الرزاق،

13466 - عن ابن جريج قال: رفع إلى عمر بن الخطاب، أن رجلا وقع على جارية له فيها شرك، فأصابها: «فجلده عمر مائة سوط إلا سوطا»

باب الرجل يصيب الجارية من الغنائم

[ج ٧ - ص ٣٥٨]

عبد الرزاق،

13467 - عن معمر، عن قتادة، عن ابن المسيب في رجل وطئ جارية من الغنائم قبل أن يقسم قال: «يجلد مائة إلا سوطا أحصن أو لم يحصن»

عبد الرزاق،

13468 - عن معمر، عن أيوب، عن نافع، أن غلاما لعمر استكره وليدة من الخمس: «فضربه عمر ولم يضربها»

أخبرنا

13469 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني إسماعيل، أن رجلا عجل فأصاب وليدة من الخمس قال: ظننت أنها لي. فقال علي: «إن لي فيها حقا فلم يجلده، ولم يحده من أجل الذي له فيها»

أخبرنا

13470 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن نافع أن غلاما لعمر وقع على وليدة من الخمس استكرهها، فأصابها وهو أمير على ذلك الرقيق، فجلده الحد، ونفاه، وترك الجارية فلم يجلدها من أجل أنه استكرهها "

عبد الرزاق،

13471 - عن ابن جريج، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد: «أنه عبد من رقيق الإمارة»

باب النفر يقعون على المرأة في طهر واحد

[ج ٧ - ص ٣٥٩]

أخبرنا

13472 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن صالح، عن الشعبي، عن عبد خير الحضرمي، عن زيد بن أرقم قال: " كان علي باليمن فأتي بامرأة وطئها ثلاثة في طهر واحد، فسأل اثنين أتقران لهذا بالولد؟ فلم يقرا، ثم سأل اثنين أتقران لهذا بالولد؟ فلم يقرا، ثم سأل اثنين: أتقران لهذا بالولد؟ حتى فرغ فسأل اثنين اثنين عن واحد فلم يقروا، فأقرع بينهم فألزم الولد الذي خرجت عليه القرعة، وجعل عليه ثلثي الدية فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم: فضحك حتى بدت نواجذه "

أخبرنا

13473 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن علي قال: أتاه رجلان وقعا على امرأة في طهر فقال: «الولد لكما وهو للباقي منكما»

أخبرنا

13474 - عبد الرزاق قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم في الرجلين يقعان على المرأة في طهر واحد، ثم تلد قال: «إن ادعاه الأول ألحق به، وإن ادعاه الآخر ألحق به، وإن شكا فيه فهو ابنهما يرثهما ويرثانه»

عبد الرزاق،

13475 - عن معمر، عن الزهري، عن عروة بن الزبير أن رجلين ادعيا ولدا: فدعا عمر القافة، واقتدى في ذلك ببصر القافة وألحقه أحد الرجلين "

عبد الرزاق،

13476 - عن معمر، عن قتادة قال: رأى عمر والقافة جميعا شبهه فيهما وشبههما فيه، فقال عمر: «هو بينكما ترثانه ويرثكما». قال: فذكرت ذلك لابن المسيب، فقال: «نعم هو للآخر منهما»

عبد الرزاق،

13477 - عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: لما دعا عمر القافة فرأوا شبهه فيهما ورأى عمر مثل ما رأت القافة قال: «قد كنت أعلم أن الكلبة تلقح، لأكلب فيكون كل جرو لأبيه ما كنت أرى أن مائين يجتمعان في ولد واحد»

عبد الرزاق،

13478 - عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، أن رجلين وقعا على امرأة في طهر واحد فحملت فنفست غلاما فأبصر القافة شبهه فيهما فقال عمر بن الخطاب: «هذا أمر لا أقضي فيه شيئا»، ثم قال للغلام: «اجعل نفسك حيث شئت»

عبد الرزاق،

13479 - عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: " اختصم إلى الأشعري في ولد ادعاه دهقان ورجل من العرب، فدعا القافة فنظروا إليه فقالوا للعربي أنت أحب إلينا من هذا العلج، أو كما قال: ولكن ليس بابنك نخل عنه، فإنه ابنه "

عبد الرزاق،

13480 - عن معمر، عن الزهري في رجل وقع على أمته في عدتها من وفاة زوجها، فقال: يدعى لولدها القافة، فإن عمر بن الخطاب ومن بعده قد أخذوا بنظر القافة في مثل هذا "

باب المرأتين تدعيان

[ج ٧ - ص ٣٦١]

عبد الرزاق،

13481 - عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: " بينما امرأتان راقدتان مع كل واحد منهما صبي لها وذلك أول ما

بنيت البصرة جاء الذئب فخطف بأحد الصبيين، فادعت كل واحدة منهما الباقي من الصبيين فرفع أمرهما إلى كعب بن سور فدعا أربعة من القافة، ثم دعا برمل فبسط، ثم دعا أحد الفريقين، فأمرهم أن يمشوا في الرمل، ثم مشى الآخرون، ثم جاء بالصبي فوضع رجله في الرمل، ثم فرق القافة فدعاهم رجلا رجلا فسألهم فجعل كل واحد منهم ينسبه إلى أحد الفريقين، فيقول هذا ابن عمه، وهذا كذا منه حتى اتفقوا على ذلك كلهم، ثم جمعهم، فقال: أتشهدون أنه منهم؟ قالوا: نعم قال: فشهد أربعة من المسلمين لا أجد لكم قضاء غير هذا إني لست بسليمان بن داود "

عبد الرزاق،

13482 - عن الثوري في المرأتين تدعيان الولد هو لهما جميعا مثل الرجال يدعون الولد "

13483 - عن ابن عيينة، وغيره، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " بينما امرأتان نائمتان معهما ولداهما عدا الذئب عليهما، فأخذ ولد إحداهما فاختصما إلى داود في الباقي، فقضى به للكبرى منهما فخرجتا فلقيهما سليمان بن داود فقال:

ما قضى به الملك بينكما قالت: الصغرى قضى به للكبرى قال سليمان: هاتوا السكين نشقه بينكما قالت: الصغرى هو للكبرى دعه لها فقال سليمان: هو لك خذيه - يعني الصغرى - حين رأى رحمتها له ". قال أبو هريرة: «وما سمعت بالسكين قط إلا يومئذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كنا نسميه إلا المدية»

باب من عمل عمل قوم لوط

[ج ٧ - ص ٣٦٣]

13484 - عن ابن جريج في الذي يعمل عمل قوم لوط قال: «يرجم إن كان محصنا ويجلد، وينفى إن كان بكرا» وقاله ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد

عبد الرزاق،

13485 - عن معمر، عن الزهري قال: «يرجم إن كان محصنا، ويجلد إن كان بكرا، ويغلظ عليه في الحبس والنفي»

عبد الرزاق،

13486 - عن معمر، عن قتادة قال: «يرجم إن كان محصنا، وإن كان بكرا جلد مائة»

عبد الرزاق،

13487 - عن الثوري، عن حماد، عن إبراهيم قال: «في الرجل يعمل عمل قوم لوط حد الزنا، إن كان محصنا رجم، وإلا جلد»

عبد الرزاق،

13488 - عن الثوري، عن ابن أبي ليلى، رفعه إلى علي «أنه رجم في اللوطية»

عبد الرزاق،

13489 - عن ابن جريج، وإبراهيم بن محمد، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب، أنه قال: «فيه مثل حد الزاني إن كان محصنا رجم»، عبد الرزاق،

13490 - عن ابن أبي سبرة، عن يحيى بن سعيد، وعمرو بن سليم، وسعيد بن خالد، عن ابن المسيب مثله

عبد الرزاق،

13491 - عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم، سمع مجاهدا، وسعيد بن جبير، يحدثان، عن ابن عباس أنه قال في البكر يوجد على اللوطية قال: «يرجم»

عبد الرزاق،

13492 - عن إبراهيم بن محمد، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقتلوا الفاعل والمفعول به - يعني الذي يعمل بعمل قوم لوط ومن أتى بهيمة - فاقتلوه واقتلوا البهيمة». قال ابن عباس: «لئلا يعير أهلها بها، ومن أتى ذات محرم فاقتلوه»

عبد الرزاق،

13493 - عن إبراهيم بن محمد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم حزينا فقالت: يا رسول الله وما الذي يحزنك؟ قال: «شيء تخوفت على أمتي أن يعملوا بعدي بعمل قوم لوط»

عبد الرزاق،

13494 - عن ابن جريج، عن عطاء الخراساني، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة نفر، فلعن واحدا منهم ثلاث لعنات، ولعن سائرهم لعنة لعنة، فقال: «ملعون، ملعون، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من سب شيئا من والديه، ملعون من غير شيئا من تخوم الأرض، ملعون من جمع بين امرأة وابنتها، ملعون من تولى قوما بغير إذنهم، ملعون من وقع على بهيمة، ملعون من ذبح لغير الله عز وجل»،

عبد الرزاق،

13495 - عن ابن جريج قال: بلغني عن عكرمة، عن ابن عباس مثله إلا أنه لم يذكر البهيمة

باب الذي يأتي البهيمة

[ج ٧ - ص ٣٦٦]

أخبرنا

13496 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: سألت عطاء عن الذي يأتي البهيمة لم يكن الله نسيا أن ينزل فيه، ولكنه قبيح فقبحوا ما كان قبيحا "

عبد الرزاق،

13497 - عن الثوري، عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس في الذي يقع على البهيمة قال: «ليس عليه حد»

عبد الرزاق،

13498 - عن معمر، عن الزهري في الذي يأتي البهيمة قال: «يجلد مائة أحصن، أو لم يحصن»

أخبرنا

13499 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار، أن ابن منبه، قال «إن في التوراة من أصاب بهيمة فهو ملعون عند الله»

13500 - عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج قال: قال ابن شهاب: في الرجل يقع على البهيمة من الأنعام قال: «لم أسمع فيها سنة، ولكن نراه مثل الزاني إن كان أحصن أو لم يحصن»

باب من قذف ببهيمة

[ج ٧ - ص ٣٦٦]

عبد الرزاق،

13501 - عن الثوري، عن جابر، عن الشعبي قال: سألته عن رجل قذف ببهيمة، أو وجد على بهيمة قال: «ليس عليه حد»

عبد الرزاق،

13502 - عن معمر، عن الزهري قال: «من قذف رجلا ببهيمة جلد حد الفرية»

باب: {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله}

[النور: 2] [ج ٧ - ص ٣٦٧]

أخبرنا

13503 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء في قوله عز وجل {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله} [النور: 2] قال: «ذلك في أن تضيعوا حدود الله، ولا تقيموها» وقاله مجاهد "

عبد الرزاق،

13504 - عن الثوري، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله: {ولا تأخذكم بهما رأفة} [النور: 2] قال: «أن لا يقام الحد». وفي قوله: {طائفة من المؤمنين} [النور: 2] قال: " الطائفة: رجل فما فوقه "

13505 - عن ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قول الله عز وجل: {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} [النور: 2] قال: «واحد إلى ألف». قال: وقال عطاء: «اثنان فصاعدا»

عبد الرزاق،

13506 - عن معمر، عن الكلبي في قوله عز وجل: {ولا تأخذكم بهما رأفة} [النور: 2] قال: «تعطيل الحدود»

باب ضرب الحدود، وهل ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بالسوط

عبد الرزاق،

13507 - عن الثوري، عن جابر، عن القاسم، عن أبيه، أن عليا، «ضرب رجلا في حد قاعدا»

عبد الرزاق،

13508 - عن ابن جريج، عن عطاء قال: «جلد الزاني أشد من جلد الفرية والخمر» قال: «وجلد الفرية والخمر نحو واحد، فأما الخمر، فإنما كانوا يضربون بالأيدي حتى جعله عمر الحد»

عبد الرزاق،

13509 - عن الثوري، عن إسماعيل، عن الحسن قال: «الزنا أشد من حد القذف، والقذف أشد من الشرب»

عبد الرزاق،

13510 - عن ابن عيينة، عن سعد بن إبراهيم قال: أشهد على أبي، أنه أخبرني، «أن أمه أمرت بشاة فسلخت حين جلد عمر أبا بكرة فألبستها إياه فهل كان ذلك إلا من جلد شديد»

أخبرنا

13511 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء قال: «أما الفرية فيجلد ولا يرفع يده»

عبد الرزاق،

13512 - عن معمر، عن قتادة قال: «يجتهد في حد الزنا، ويخفف في الفرية والشراب»

عبد الرزاق،

13513 - عن معمر، عن الزهري قال: «يجتهد في جلد الزنا والفرية، ويخفف في الشراب»

أخبرنا

13514 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: سمعت عبد الله بن أبي مليكة يقول: " بعث عبد الملك بن مروان الهمداني يقيم الحد على أيوب الهمداني، وعلى صفوان بن صفوان بسوط جديد لم يجلد به قط قال: ارفع يدك حتى إذا رئي إبطك فحسبك قال: فنظرت إلى ظهر صفوان قد حد، ولم يبضع، ونظرت إلى ظهر أيوب وقد بضع بعضه قال: ورأيت الهمداني وضع أرديتهما حين جلدهما "

عبد الرزاق،

13515 - عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، أن رجلا، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقمه علي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوط، جديد عليه ثمرته، فقال: «لا، سوط

دون هذا». فأتي بسوط مكسور العجز، فقال: «لا، سوط فوق هذا». فأتي بسوط بين السوطين، فأمر به فجلد، ثم صعد المنبر، والغضب يعرف في وجهه فقال: «أيها الناس، إن الله تعالى حرم عليكم الفواحش ما ظهر منها، وما بطن فمن أصاب منها شيئا فليستتر بستر الله، فإنه من يرفع إلينا من ذلك شيئا نقمه»

عبد الرزاق،

13516 - عن الثوري، عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهدي، قال: أتي عمر برجل في حد، فأمر بسوط فجيء بسوط فيه شدة، فقال: «أريد ألين من هذا»، فأتي بسوط فيه لين، فقال: «أريد أشد من هذا» قال: فأتي بسوط بين السوطين فقال: «اضرب به، ولا يرى إبطك وأعط كل عضو حقه»

عبد الرزاق،

- 13517

عن الثوري، عن ابن أبي ليلى، عن عدي بن ثابت، عن عكرمة بن خالد قال: أتى عليا رجل في حد فقال: «اضرب، وأعط كل عضو حقه، واجتنب وجهه ومذاكيره»

عبد الرزاق،

13518 - عن الثوري، عن أبي حصين، عن مخبر، حدثه، عن علي قال: أتى رجل شرب الخمر، فقال علي: «اضرب ودع يديه يتق بهما»

عبد الرزاق،

13519 - عن الثوري، عن يحيى بن عبد الله التيمي، عن أبي ماجد الحنفي، أن ابن مسعود، أتاه رجل بابن أخيه وهو

سكران فقال: إني وجدت هذا سكران يا أبا عبد الرحمن. فقال: ترتروه ومزمزوه واستنكهوه فترتروه ومزمزوه واستنكهوه، فوجدوا منه ريح شراب فأمر به عبد الله إلى السجن، ثم أخرجه من الغد، ثم أمر بسوط فدقت ثمرته حتى آضت له مخفقة - يعني صارت - قال: ثم قال للجلاد: اضرب وارجع يدك، وأعط كل عضو حقه قال: فضربه عبد الله ضربا غير مبرح، وأوجعه. - قال: قلت: يا أبا ماجد، ما المبرح؟ قال: ضرب الأمر. قال: فما قوله: ارجع يدك؟ قال: لا يتمتى قال: - يعني يتمطى، ولا برى إبطه - قال: فأقامه في قباء وسراويل - قال: ثم قال: بئس، لعمر الله والي اليتيم، هذا ما أدبت فأحسنت الأدب، ولا سترت الخربة ". قال: يا أبا عبد الرحمن إنه لابن أخي، وإني لأجد له من اللوعة - يعني الشفقة - ما أجد لولدي، ولكن لم آله. فقال عبد الله: إن الله عفو، يحب العفو، وإنه لا ينبغي لوال أن يؤتى بحد إلا أقامه، ثم أنشأ عبد الله يحدث، عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أول رجل قطع من المسلمين رجل من

الأنصار - أو في الأنصار - أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنما أسف في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم رمادا - يعني ذر عليه رماد - فقالوا: يا رسول الله كأن هذا شق عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وما يمنعني وأنتم أعوان الشيطان على أخيكم، إن الله عفو يحب العفو، وإنه لا ينبغي لوال أن يؤتى بحد إلا أقامه»، ثم قرأ: {وليعفوا وليصفحوا} [النور: 22]

عبد الرزاق،

13520 - عن إسرائيل، عن عيسى بن أبي عزة قال: شهدت عامرا، «ينهى عن ضرب رأس رجل قذف وهو يضرب»

أخبرنا

13521 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن عبيد الله، أن عمر بن الخطاب كان يختار للحدود رجلا، وأنه كان يقيم الحدود عبد الله بن أبي مليكة، وأمير مكة يومئذ محرز بن حارثة، ثم قال لعبد الله بن أبي مليكة: «إذا أردت أن تجلد فلا تجلد حتى تدق ثمرة السوط بين حجرين حتى تلينها»

باب وضع الرداء

[ج ٧ - ص ٣٧٣]

عبد الرزاق،

13522 - عن الثوري، عن جويبر، عن الضحاك بن مزاحم، عن ابن مسعود قال: «لا يحل في هذه الأمة التجريد، ولا مد، ولا غل، ولا صفد»

عبد الرزاق،

13523 - عن الثوري، عن جابر، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن علي أنه أتي برجل في حد فضربه وعليه كساء له قسطلاني قاعدا "

عبد الرزاق،

13524 - عن معمر، عن ابن سيرين قال: رأيت عامرا الشعبي، «جلد رجلا في حد فرية، فجلده وعليه قميصه»

عبد الرزاق،

13525 - عن إسرائيل بن يونس، عن عيسى بن أبي عزة قال: رأيت عامرا الشعبي «ضرب رجلا افترى على رجل في قميص، ولم يضربه في المسجد»

عبد الرزاق،

13526 - عن ابن عيينة، عن مطرف، عن الشعبي قال: سألت المغيرة بن شعبة، عن القاذف أتنزع عنه ثيابه؟ قال: «لا تنزع عنه إلا أن يكون

فروا أو محشوا»

عبد الرزاق،

13527 - عن الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن إبراهيم قال: «لا يوضع عن القاذف، إلا الرداء» قال الحكم: وأخبرني يحيى الجزار، عن علي، مثل قول إبراهيم

عبد الرزاق،

13528 - عن معمر، عن قتادة قال: «يجلد القاذف والشارب وعليهما ثيابهما وينزع، عن الزاني ثيابه حتى يكون في إزاره»

أخبرنا

13529 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنا عمران بن موسى قال: حضرت عمر بن عبد العزيز يجلد في الحد، فيضع الرداء إن كان عليه قميص، وإن كان عليه إزار، ورداء فهو واضع الرداء على كل حال قال: " فأما القميص فربما وضع عن الرجل، وهو ينظر فلم ينه عنه، وربما أرادوا أن يضعوه، عن الرجل فينهاهم قال: فأما الرداء فهو واضعه عن هذا وهذا " قال: «وضع أبو بكر بن محمد رداء أبي الحارث بن عبد الله بن السائب بن أبي حبيش وعليه قميص حين حدوه وحده على رءوس الناس»

باب ضرب المرأة

[ج ٧ - ص ٣٧٤]

عبد الرزاق،

13530 - عن الثوري، عن واصل، عن معرور بن سويد قال: أتي عمر بامرأة راعية زنت، فقال عمر: «ويح المرية أذهبت حسنها اذهبا فاضرباها، ولا تخرقا جلدها إنما جعل الله أربعة شهداء سترا ستركم به دون فواحشكم فلا يطلعن ستر الله منكم أحد ولو شاء لجعله رجلا صادقا أو كاذبا»

عبد الرزاق،

13531 - عن إسرائيل بن يونس، عن أبي إسحاق، عن علي، أن رجلا جلد جارية فجرت، وتحت ثيابها درع حديد ألبسها إياه أهلها، ونفاها إلى البصرة "

عبد الرزاق،

13532 - عن الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن يحيى، عن علي قال: «تضرب المرأة جالسة، والرجل قائما في الحد»

عبد الرزاق،

13533 - عن الثوري، عن جابر، عن القاسم، عن أبيه، أن عليا «ضرب رجلا في الحد قاعدا»

عبد الرزاق،

13534 - عن معمر قال: بلغني «أن المرأة تضرب قاعدة عليها ثيابها في الحد»

عبد الرزاق،

13535 - عن ابن جريج قال: سمعت أن: «المرأة تضرب قاعدة»

عبد الرزاق،

13536 - عن ابن جريج قال: أخبرت، أن شريحا «كان يأمر بها، فتربط رجلاها وساقاها إلى فخذيها، فتجلد كذلك جالسة عليها ثيابها»

أخبرنا

13537 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: حدثنا ابن أبي مليكة، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن أمته التي حدت في الزنا أنه حدها في الزنا قال للجالد وأشار إلى الرجلين : «وخفف». قلت: فأين قوله: {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله} [النور: 2] قال: «أفيقتلها؟»

باب حد الخمر

[ج ٧ - ص ٣٧٦]

عبد الرزاق،

13538 - عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل شرب الخمر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم «من كان عنده فضرب كل واحد منهم ضربتين بنعله أو سوطه، أو ما كان في يده وهم حينئذ عشرون رجلا أو قريبه»

عبد الرزاق،

13539 - عن معمر، عن عقبة بن عامر قال: «أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل شرب خمرا فأمر فضربوا بالأيدي، وبجريد النخل» فكنت فيهم

أخبرنا

13540 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، وابن جريج قال: سئل ابن شهاب: كم جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر؟ قال: " لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض فيها حدا، كان يأمر من حضره يضربون بأيديهم ونعالهم حتى يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارفعوا، وفرض فيها أبو بكر أربعين سوطا، وفرض فيها عمر ثمانين سوطا "

أخبرنا

13541 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء، أنه سمع عبيد بن عمير يقول: «كان الذي يشرب الخمر يضربونه بأيديهم ونعالهم ويصكونه، فكان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر وبعض إمارة عمر، ثم خشي أن يغتال الرجل فجعله أربعين سوطا، فلما رآهم لا يتناهون جعله ستين، فلما رآهم لا يتناهون جعله ثمانين»، ثم قال: «هذا أدنى الحدود»

عبد الرزاق،

13542 - عن معمر، عن أيوب، عن عكرمة، أن عمر بن الخطاب، شاور الناس في جلد الخمر، وقال: «إن الناس قد شربوها واجترءوا عليها». فقال له علي: «إن السكران إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى»، فاجعله حد الفرية، فجعله عمر حد الفرية ثمانين

عبد الرزاق،

13543 - عن الثوري، عن أبي حصين، عن عمير بن سعيد النخعي قال: قال علي: «ما كنت لأقيم على أحد حدا، فيموت، فأجد على نفسي إلا صاحب الخمر، لو مات وديته، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه»

عبد الرزاق،

13544 - عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي جعفر قال: «جلد علي الوليد بن عقبة أربعين جلدة في الخمر بسوط له طرفان»

عبد الرزاق،

13545 - عن عثمان بن مطر، عن سعيد بن أبي عروبة، عن رجل يقال له: عبد الله، عن الحصين بن المنذر بن الحارث، أن عليا، أمر عبد الله بن جعفر فجلده وعثمان يعد حتى بلغ أربعين سوطا، ثم قال: أمسك. فقال علي: «جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، فكملها عمر ثمانين، وكل سنة»

عبد الرزاق،

13546 - عن الثوري، عن زيد العمي، عن أبي صديق الناجي، عن أبي سعيد الخدري، أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه «ضرب في الخمر بالنعلين أربعين»

عبد الرزاق،

13547 - عن الثوري، عن عوف، أو غيره، عن الحسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم «ضرب في الخمر ثمانين»

عبد الرزاق،

13548 - عن ابن عيينة، عن عمرو بن عبيد، عن الحسن قال: هم عمر بن الخطاب أن يكتب في المصحف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «ضرب في الخمر ثمانين، ووقت لأهل العراق ذات عرق»

أخبرنا

13549 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاقتلوه». فقال ابن المنكدر: «قد ترك ذلك بعد» , «قد أتي النبي صلى الله عليه وسلم بابن النعيمان فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به الرابعة فجلده، ولم يزده على ذلك»

أخبرنا

13550 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري , عن عاصم ابن أبي النجود , عن ذكوان , عن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شارب الخمر: «إذا شرب الخمر فاجلدوه , ثم إذا شرب فاجلدوه , ثم إذا شرب فاجلدوه , ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه» قال الثوري: فحدثنا أصحابنا عن الزهري أن ابن النعمان ضرب أربع مرات ورفع القتل

عبد الرزاق،

13551 - عن عمر بن حبيب قال: سمعت ابن شهاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من شرب الخمر فاضربوه، ثم إن شرب الثانية فاضربوه، ثم إن شرب الثالثة فاضربوه، ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه» قال: فأتي برجل قد شرب فضربه، ثم الثانية فضربه، ثم الثالثة فضربه، ثم الرابعة فضربه ووضع الله تعالى القتل

أخبرنا

13552 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن زيد بن أسلم قال: أتي بابن النعيمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، أكثر من أربع، فجلده في كل ذلك، فقال رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم العنه ما أكثر ما يشرب، وما أكثر ما يجلد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله»

عبد الرزاق،

13553 - عن معمر، عن ابن جريج، عن الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب قال: «أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل، قد شرب الخمر، فجلده، ثم الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة في كل ذلك يجلده، لم يزد على ذلك»

عبد الرزاق،

13554 - عن محمد بن راشد، عن عبد الكريم أبي أمية، عن قبيصة بن ذؤيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «ضرب رجلا في الخمر أربع مرات». وأن عمر: «ضرب أبا محجن الثقفي في الخمر ثمان مرات»

أخبرنا

13555 - عبد الرزاق قال: أخبرنا محمد بن راشد قال: سمعت عمرو بن شعيب، يحدث، أن أبا موسى الأشعري حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن سأله، فقال: إن قومي يصنعون شرابا من الذرة، يقال له: المزر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «أيسكر؟» قال: نعم قال: «فانهم عنه» قال: ثم رجع فسأله، فقال: «انهم عنه»، ثم سأله الثالثة فقال: قد نهيتهم عنه، فلم ينتهوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من لم ينته فاقتله»

باب من شرب الخمر في رمضان

[ج ٧ - ص ٣٨٢]

عبد الرزاق،

13556 - عن الثوري، عن عطاء، عن أبيه، أن عليا، ضرب النجاشي الحارثي الشاعر شرب الخمر في رمضان فضربه ثمانين، ثم حبسه، فأخرجه الغد، فضربه عشرين، ثم قال له: «إنما جلدتك هذه العشرين لجرأتك على الله، وإفطارك في رمضان»

عبد الرزاق،

13557 - عن الثوري، عن أبي سنان، عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: أتي عمر بشيخ شرب الخمر في رمضان، فقال: «للمنخرين للمنخرين، وولدانا صيام» قال: فضربه ثمانين، ثم سيره إلى الشام

باب حد العبد يشرب الخمر

[ج ٧ - ص ٣٨٢]

عبد الرزاق،

13558 - عن معمر، عن الزهري في العبد يشرب الخمر قال: «يضرب نصف حد الحر، وقد ضرب عثمان غلاما له نصف الحد في الخمر»

عبد الرزاق،

13559 - عن معمر، ومالك، عن ابن شهاب، أن عمر، وعثمان، وعبد الله بن عمر: «جلدوا عبيدهم في الخمر نصف حد الحر»

باب قوله: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا}

[النور: 4] [ج ٧ - ص ٣٨٣]

عبد الرزاق،

13560 - عن ابن جريج قال: أخبرني عمران بن موسى، أنه حضر عمر بن عبد العزيز، وأبا بكر بن محمد «أجازا شهادة القاذف بعدما تاب»

عبد الرزاق،

13561 - عن ابن جريج، عن عطاء في قوله: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا} [النور: 4] قال: «إذا تاب القاذف قبلت شهادته»

عبد الرزاق،

13562 - عن ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: «إذا تاب من فريته قبلت شهادته»

عبد الرزاق،

13563 - عن معمر، عن قتادة، عن ابن المسيب قال: «إذا تاب القاذف قبلت، وتوبته أن يكذب نفسه»

عبد الرزاق،

13564 - عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب قال: شهد على المغيرة بن شعبة ثلاثة بالزنا، ونكل زياد فحد عمر الثلاثة، وقال لهم: «توبوا تقبل شهادتكم»، فتاب رجلان، ولم يتب أبو بكرة، فكان لا يقبل شهادته،

وأبو بكرة أخو زياد لأمه، فلما كان من أمر زياد ما كان حلف أبو بكرة، أن لا يكلم زيادا أبدا، فلم يكلمه حتى مات

عبد الرزاق،

13565 - عن محمد بن مسلم قال: أخبرني إبراهيم بن ميسرة، عن ابن المسيب قال: «شهد على المغيرة أربعة بالزنا، فنكل زياد، فحد عمر الثلاثة، ثم سألهم أن يتوبوا، فتاب اثنان فقبلت شهادتهما، وأبى أبو بكرة أن يتوب، فكانت لا تجوز شهادته، وكان قد عاد مثل النصل من العبادة، حتى مات»

عبد الرزاق،

13566 - عن الثوري، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، قال: شهد أبو بكرة، ونافع، وشبل بن معبد على المغيرة بن شعبة أنهم نظروا إليه كما ينظرون إلى المرود في المكحلة. قال: فجاء زياد، فقال عمر: «جاء رجل لا يشهد إلا بالحق» قال: رأيت مجلسا قبيحا وانبهارا. قال: فجلدهم عمر الحد

عبد الرزاق،

13567 - عن الثوري، عن الأعمش، عن أبي الضحى، أن عمر قال: «حين شهد الثلاثة، أودى المغيرة الأربعة»

عبد الرزاق،

13568 - عن معمر، عن بديل العقيلي، عن أبي الوضيء قال: " شهد ثلاثة نفر على رجل، وامرأة بالزنا، وقال الرابع: رأيتهما في ثوب واحد، فإن كان هذا هو الزنا، فهو ذلك فجلد علي الثلاثة، وعزر الرجل والمرأة "

أخبرنا

13569 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عمران بن موسى قال: " استسب هشام بن مسور بن مخرمة، والمسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عند هشام بن إسماعيل، فافترى هشام بن المسور على المسور بن إبراهيم، فأخذه هشام بن إسماعيل، قال عمران: فلا أقول: حضرت ذلك من أمرهما، ولكن أقول: قد كان قال: ثم حضرت عمر بن عبد العزيز في آخر زمانه، وهو على المدينة، ومرة بن أبي مرة، وعبد الله بن أبي مرة، مولى الكثير بن الصلت، وهما يختصمان، فسمعت عبد الله بن أبي مرة ادعى شهادة هشام بن

المسور، فقال مرة: ذلك رجل لا تجوز شهادته علي ولا على مسلم، لأنه محدود مسخوط، فقال له عمر: ذلك إليك أو إلى أمك؟ فأمر به عمر، فأدني منه حتى نالته العصا، فضربه بها، حتى شقها على رأسه ويديه، ثم أمر به فجر على استه، حتى انتهى إلى طرف السماط، ثم أقبل على عبد

الله بن أبي مرة المدعي شهادة هشام فقال: جازت شهادة هشام لك مع عدل "

أخبرنا

13570 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عمران بن موسى، أنه كان بين عيسى بن طلحة بن عبيد الله، وبين أبي الحارث بن عبد الله بن السائب خصومة قال: فافترى أبو الحارث على عيسى عند أبي بكر بن محمد، فحد أبو بكر أبا الحارث وأنا حاضر قال: «ثم حضرت أبا بكر بعد ذلك، فقضى بين اثنين وحضره أبو الحارث، فأمر كاتبه أن يكتب شهادة أبي الحارث على قضائه ذلك، وناس من قريش»، قال عمران: " وكانت فرية أبي الحارث على عيسى أن امرأة منهم جعلها أبوها إلى عيسى مالها وبضعها، فأنكحها عمها عياض بن نوفل بن عبد الله بن نوفل، وهي ابنة أخي عياض بن نوفل، فكلم عيسى عمر في ذلك فرد نكاحها، ثم إن عيسى خطبها إلى نفسها ففعلت فذكر ذلك عيسى لعمر فأرسل إليها ابن المنكدر وآخر فذكرا ذلك لها فسكتت، فنكحها

عيسى، فلما اختصم أبو الحارث وعيسى إلى أبي بكر، قال أبو الحارث: وهذا أنت تبوك امرأة رجل مسلم، فكتب أبو بكر في ذلك إلى عمر وهو خليفة، فكتب أن احدد أبا الحارث "

أخبرنا

13571 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن عمرو بن شعيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قضى الله ورسوله أن لا تقبل شهادة ثلاث، ولا اثنين، ولا واحد على الزنا، ويجلدون ثمانين ثمانين، ولا تقبل لهم شهادة حتى تتبين للمسلمين منهم توبة نصوح وإصلاح»

عبد الرزاق،

13572 - عن معمر، عن قتادة، عن الحسن، وغيره قال: «لا تقبل شهادة القاذف أبدا إنما توبته فيما بينه وبين الله». قال: وقاله شريح أيضا

عبد الرزاق،

13573 - عن الثوري، عن واصل، عن إبراهيم: «لا تقبل شهادة القاذف، توبته فيما بينه وبين ربه عز وجل». قال الثوري: «ونحن على ذلك»

عبد الرزاق،

13574 - عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم قال: " جاءه رجل فشهد عنده بشهادة فقال: قم قد عرفناك، وكان جلد حدا في القذف "

عبد الرزاق،

13575 - عن الثوري، عن أشعث، عن الشعبي، عن شريح قال: «أجيز شهادة كل صاحب حد إلا القاذف، توبته فيما بينه وبين ربه عز وجل»

عبد الرزاق،

13576 - عن الثوري، عن إسماعيل، عن الشعبي قال: سمعته يقول: «يقبل الله توبته، ولا تقبلون شهادته» - يعني القاذف - قال عبد الرزاق: وبه آخذ

عبد الرزاق،

13577 - عن معمر، عن علي بن الحكم البناني قال: «شهد أربعة على رجل بالزنا عند محمد بن زيد، وكان قاضيا بخراسان ولم يعدلوا فدرأ الرجم عن الرجل، وترك الشهود، فلم يحددهم» قال عبد الرزاق،: «وما أحسبه من حديث لأن شهادتهم لم تصح عنده حين لم يعدلوا»

باب «شهدوا لرأيناه على بطنها»

[ج ٧ - ص ٣٨٨]

عبد الرزاق،

13578 - عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: شهد رجلان لرأيناه على بطنها لا يزيدان على ذلك. قال: «ينكلان»

عبد الرزاق،

13579 - عن الثوري في قوم شهدوا على رجل وامرأة لرأيناه على بطنها لا يزيدون. قال: «يعزر الرجل والمرأة، ولا يعزر الشهود»

باب استتابته عند الحد، وحسم يد المقطوع

[ج ٧ - ص ٣٨٩]

أخبرنا

13580 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: حضرت عبد العزيز بن عبد الله، جلد إنسانا الحد في فرية، فلما فرغ ذكر له أبو بكر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة، أن من الأمر أن يستتاب عند ذلك. فقال عبد العزيز للمجلود: «تب» - فحسبت أنه قال: أتوب إلى الله -

عبد الرزاق،

13581 - عن ابن جريج قال: أخبرني بعض علماء أهل المدينة: «أنهم لا يختلفون أنه يستتاب كل من عمل عمل قوم لوط، أو زنى، أو افترى، أو شرب، أو سرق، أو حرب»

13582 - قال عبد الرزاق، عن ابن جريج، وأخبرنا أبو بكر، عن غير واحد، عن ابن المسيب، أنه قال: «سنة الحد أن يستتاب صاحبه إذا فرغ من جلده». قال ابن المسيب: " إن قال: قد تبت، وهو غير رضي لم تقبل شهادته "

عبد الرزاق،

13583 - عن ابن جريج، والثوري، عن ابن خصيفة، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل سرق شملة فقيل: يا رسول الله إن هذا قد سرق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما

إخاله يسرق، أسرقت؟» قال: نعم. قال: «فاذهبوا به فاقطعوا يده، ثم احسموها، ثم ائتوني به» فأتوا به، فقال: «تب إلى الله عز وجل». قال: فإني أتوب إلى الله. قال: «اللهم تب عليه». عبد الرزاق،

13584 - عن معمر، عن أيوب مثله

عبد الرزاق،

13585 - عن معمر، عن ابن المنكدر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع رجلا، ثم أمر به فحسم، وقال: «تب إلى الله». فقال: أتوب إلى الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن السارق إذا قطعت يده وقعت في النار، فإن عاد تبعها، وإن تاب استشلاها». قال عبد الله: يقول: «استرجعها»

باب الاستمناء

[ج ٧ - ص ٣٩٠]

عبد الرزاق

13586 - قال: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء، أنه كره الاستمناء. قلت: أفيه؟ قال: «ما سمعته»

عبد الرزاق،

13587 - عن الثوري، عن عبد الله بن عثمان، عن مجاهد قال: سئل ابن عمر عنه قال: «ذلك نائك نفسه»

عبد الرزاق،

13588 - عن الثوري، ومعمر، عن الأعمش، عن أبي رزين، عن أبي يحيى، عن ابن عباس قال: قال رجل: إني أعبث بذكري حتى أنزل؟ قال: «إن نكاح الأمة خير منه، وهو خير من الزنا»،

13589 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الأعمش مثله بإسناده، عن ابن عباس

عبد الرزاق،

13590 - عن ابن عيينة، عن عمار الدهني، عن مسلم قال: رأيت سعيد بن جبير، لقي أبا يحيى فتذاكرا حديث ابن عباس فقال له أبو يحيى: سئل ابن عباس عن رجل يعبث بذكره حتى ينزل؟ فقال ابن عباس: «إن نكاح الأمة خير من هذا، وهذا خير من الزنا»

عبد الرزاق،

13591 - عن الثوري، عن عباد، عن منصور، عن جابر بن زيد أبي الشعثاء قال: «هو ماؤك فأهرقه»

أخبرنا

13592 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني إبراهيم بن أبي بكر، عن رجل، عن ابن عباس، أنه قال: «وما هو إلا أن يعرك أحدكم زبه حتى ينزل ماء»

باب الرخصة فيه

[ج ٧ - ص ٣٩١]

أخبرنا

13593 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني إبراهيم بن أبي بكر، عن مجاهد قال: «كان من مضى يأمرون شبانهم بالاستمناء، والمرأة كذلك تدخل شيئا». قلنا لعبد الرزاق: ما تدخل شيئا؟ قال: " يريد السق يقول: تستغني به عن الزنا "

عبد الرزاق

13594 - قال: أخبرنا ابن جريج قال: قال عمرو بن دينار: «ما أرى بالاستمناء بأسا»

باب «زنى، ثم عتق»

[ج ٧ - ص ٣٩٢]

عبد الرزاق،

13595 - عن معمر، عن الزهري قال: في أمة زنت وهي مملوكة فلم يقم عليها الحد حتى عتقت قال: «يقام عليها حد الأمة لأنه وجب عليها وهي مملوكة»، عبد الرزاق،

13596 - عن ابن جريج، عن ابن شهاب مثله

باب زنا الأمة

[ج ٧ - ص ٣٩٢]

عبد الرزاق،

13597 - عن عبيد الله بن عمر قال: أخبرني سعيد المقبري، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا زنت أمة أحدكم، فليجلدها، ولا يعيرها، ولا يفندها، ثم إذا زنت فليجلدها، ولا يعيرها، ولا يفندها، ثم إذا زنت الثالثة فليبعها، ولو بحبل من شعر»

عبد الرزاق،

13598 - عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة، وعن زيد بن خالد الجهني، قالا: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الأمة التي لم تحصن؟ فقال: «إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت في الثالثة أو في الرابعة - الزهري يشك - فبيعوها ولو بضفير»

عبد الرزاق،

13599 - عن ابن جريج، عن رجل، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إذا زنت فتبين زناها، فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إذا زنت الثالثة، فليبعها ولو بحبل من شعر»

أخبرنا

13600 - عبد الرزاق قال: أخبرنا محمد بن راشد، أنه سمع مكحولا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا زنت الأمة فاجلدوها، ثم إذا زنت الثالثة فبيعوها ولو بضفير»

عبد الرزاق،

13601 - عن الثوري، عن عبد الأعلى، عن ميسرة الطهوي أبي جميلة، عن علي قال: أحدثت جارية النبي صلى الله عليه وسلم زنت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يجلدها، فوجدها علي قد وضعت، فلم يجلدها حتى تعلت من نفاسها، فجلدها خمسين جلدة. فقال: «أحسنت» أخبرنا

13602 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار، أن حسن بن محمد، أخبره، أن فاطمة ابنة محمد صلى الله عليه وسلم جلدت أمة لها. . الحديث. عبد الرزاق،

13603 - عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن الحسن مثله

عبد الرزاق،

13604 - عن الثوري، عن حماد، عن إبراهيم، أن معقل بن مقرن المزني جاء إلى عبد الله، فقال: إن جارية لي زنت؟ فقال: «اجلدها خمسين». قال: ليس لها زوج. قال: «إسلامها إحصانها»

عبد الرزاق،

13605 - عن الثوري، عن عبد الكريم أبي أمية، عن إبراهيم قال: كان علقمة والأسود: «يقيمان الحدود على جواري قومهما»

عبد الرزاق،

13606 - عن معمر، عن الزهري قال: «مضت السنة أن يحد العبد والأمة أهلوهما في الفاحشة إلا أن يرفع أمرهما إلى السلطان فليس لأحد أن يفتات على السلطان». عبد الرزاق،

13607 - عن الثوري، عن ابن جريج، عن الزهري مثله

عبد الرزاق،

13608 - عن ابن جريج، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة قال: أحدثت ولائد من رقيق الإمارة، فأمر بهن عمر بن الخطاب فتيانا من فتيان قريش فجلدوهن الحد " قال: قال عبد الله بن عياش: «وكنت ممن جلدهن»

عبد الرزاق،

13609 - عن ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار قال: أخبرني عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة قال: «أحدثت ولائد للإمارة

فبعث عمر بن الخطاب شبابا من قريش فجلدوهن الحد». قال: «فكنت ممن جلدهن»

عبد الرزاق،

13610 - عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال: «في الأمة إذا كانت ليست بذات زوج، فزنت جلدت نصف ما على المحصنات من العذاب يجلدها سيدها، فإن كانت من ذوات الأزواج رفع أمرها إلى السلطان»

عبد الرزاق،

13611 - عن معمر، عن الزهري، أن عمر بن الخطاب «جلد ولائد من الخمس أبكارا في الزنا»

باب الرخصة في ذلك

[ج ٧ - ص ٣٩٦]

أخبرنا

13612 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء، وعمرو، عن الحارث بن عبد الله، عن أبيه عبد الله بن أبي ربيعة، أنه سأل عمر بن الخطاب، عن الأمة كم حدها؟ فقال: «ألقت فروتها وراء الدار»

عبد الرزاق،

13613 - عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة، أنه سأل عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن حد الأمة فقال: «ألقت فروتها وراء الدار»

عبد الرزاق،

13614 - عن المثنى بن الصباح، عن عكرمة بن خالد، عن الحارث بن عبد الله، عن أبيه، أنه سأل عمر، عن حد الأمة فقال: «ألقت فروتها وراء الدار»

عبد الرزاق،

13615 - عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار، عن مجاهد، عن ابن عباس: «كان لا يرى على عبد، ولا على أهل الذمة، اليهود والنصارى حدا»، عبد الرزاق،

13616 - عن الثوري، عن عمرو بن دينار، عن مجاهد، عن ابن عباس مثله

عبد الرزاق،

13617 - عن معمر، عن أيوب، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: «لا حد على عبد، ولا على معاهد»

عبد الرزاق،

13618 - عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء، عن ابن عباس قال: «كان لا يرى على عبد حدا، إلا أن تحصن الأمة بنكاح، فيكون عليها شطر العذاب، فكان ذلك قوله»

عبد الرزاق،

13619 - عن ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: «ليس على الأمة حد حتى تحصن»

أخبرنا

13620 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنا ابن طاوس، عن أبيه، أنه كان «لا يرى على العبد حدا، إلا أن تنكح الأمة حرا فيحصنها، فيجب عليه مهرها تجلد»

عبد الرزاق،

13621 - عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: فزنى عبد ولم يحصن؟ قال: «يجلد غير حد». قال: قلت: فزنت هي، ولم يحصنها حر بنكاح؟ قال: " كتاب الله: {فإذا أحصن} [النساء: 25] "

عبد الرزاق،

13622 - عن رجل، عن حماد، عن إبراهيم في الأمة تزني؟ قال: «تجلد خمسين، فإن عفا عنها سيدها فهو أحب إلي». قال عبد الرزاق: وما أحسنه قلنا له: وتأخذ به؟ قال: «نعم»

عبد الرزاق،

13623 - عن رجل، عن سالم بن مسكين قال: أخبرني عن حبيب بن أبي فضالة، أن صالح بن كريز، حدثه، أنه جاء بجارية زنت إلى الحكم بن أيوب قال: فبينا أنا جالس، إذ جاء أنس بن مالك فجلس فقال: «يا صالح، ما هذه الجارية معك؟» قال: قلت: جارية لي بغت، فأردت أن أدفعها إلى الإمام ليقيم عليها الحد. فقال: «لا تفعل، رد جاريتك، واتق الله واستر عليها». قال: ما أنا بفاعل حتى أدفعها. قال له أنس: «لا تفعل، وأطعني» قال صالح: فلم يزل يراجعني حتى قلت له: أردها على أنه ما كان علي فيها من ذنب، فأنت ضامن؟ قال: فقال أنس: «نعم». قال: فردها

باب المرأة ذات الزوج تنكح

[ج ٧ - ص ٣٩٨]

أخبرنا

13624 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: امرأة ذات زوج انطلقت إلى قرية، فنكحت فجومعت قال: " إن اعتلت، فقالت: أخبرت أنه طلقها أو مات، لم ترجم، وإن لم تعتل رجمت "، قلت: فالصداق الذي أصدقها الآخر قال: «هو لزوجها دون وارثها»

13625 - قال عبد الرزاق: قال ابن جريج: وقال لي عمرو بن دينار: «وهو لورثتها كلهم». قال: قلت لعطاء: كيف يكون لها صداق، وإنما هي زانية جاءته طائعة؟ قال: «قد أصدقها، وأخذت منه بما أصاب منها»

عبد الرزاق،

13626 - عن ابن جريج قال: أخبرني بعض، أهل الكوفة، أن عليا: «رجم امرأة كذلك، كانت ذات زوج فجاءت أرضا، فتزوجت، ولم تعتل أنه جاءها موت زوجها، ولا طلاقه»

عبد الرزاق،

13627 - عن معمر، عن الزهري قال: «إذا تزوجت ولها زوج، فإنها تجلد مائة، وترد إلى زوجها الأول، ولها مهرها من زوجها الآخر»

عبد الرزاق،

13628 - عن معمر، عن رجل، عن عكرمة قال: «تجلد مائة ولا ترجم، إنها أتت ذلك علانية، وجهرت به»

عبد الرزاق،

13629 - عن معمر، عن الزهري في رجل تزوج امرأة بأرض، فجاء زوجها الأول، فقالت: إنه كان قد طلقني، قال: «إن لم تقم البينة جلدت أهون الحدين، وفرق بينها وبين زوجها الآخر، ولها مهرها بما استحل منها، وتعزر وترد إلى زوجها الأول، ويستحلف بالله ما كان طلقها، فإن لم تدعي أنه طلقها، ولم تدخل عذرا، فإنها ترجم»

عبد الرزاق،

13630 - عن الثوري في المرأة تغر الرجل، ولها زوج؟ قال: «تعزر، ولا حد»

عبد الرزاق،

13631 - عن معمر، عن الزهري في الرجل تزوج الخامسة؟ قال: «يجلد، فإن طلق الرابعة من نسائه واحدة أو اثنتين، ثم تزوج الخامسة قبل عدة التي طلق، جلد مائة»

عبد الرزاق،

13632 - عن ابن جريج قال: قال ابن شهاب في رجل نكح الخامسة فدخل بها قال: «إن كان علم ذلك أن الخامسة لا تحل له رجم، وإن كان جاهلا جلد أدنى الحدين، ولها مهرها بما استحل منها، ثم يفرق بينهما، ولا يجتمعان أبدا، وذكر مثل هذه القصة في علمها وجهالتها، إن كانت أحصنت رجمت، وجلدت مائة، وإن لم تكن أحصنت، ولم تحل بعلم أن تحته أربع نسوة، فلا عقوبة عليها، وإن ولدت، فليس لها ولا لولدها منه ميراث»

عبد الرزاق،

13633 - عن ابن جريج، عن الحكم بن عتيبة، عن إبراهيم النخعي في الذي ينكح الخامسة متعمدا، قبل أن تنقضي عدة الرابعة من نسائه قال: «يجلد مائة، ولا ينفى»

عبد الرزاق،

13634 - عن الثوري في الرجل ينكح الخامسة قال: «يعزر ولا حد». قال عبد الرزاق: «والناس عليه»

باب الرجل يوجد مع المرأة في ثوب أو بيت

[ج ٧ - ص ٤٠٠]

أخبرنا

13635 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: حدثني جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي، أنه كان «إذا وجد الرجل والمرأة في ثوب واحد جلدهما مائة، كل إنسان منهما»

عبد الرزاق،

13636 - عن ابن جريج، عن رجل، عن الحسن، أن رجلا وجد مع امرأته رجلا قد أغلق عليهما، وقد أرخى عليهما الأستار «فجلدهما عمر بن الخطاب مائة، مائة»

عبد الرزاق،

13637 - عن بديل العقيلي، عن أبي الوضيء قال: شهد ثلاثة نفر على رجل وامرأة بالزنا، وقال الرابع: رأيتهما في ثوب واحد، فإن كان هذا هو الزنا فهو ذاك: «فجلد علي الثلاثة، وعزر الرجل والمرأة»

عبد الرزاق،

13638 - عن محمد بن راشد قال: سمعت مكحولا، فحدث، أن رجلا وجد في بيت رجل بعد العتمة ملففا في حصير: «فضربه عمر بن الخطاب مائة»

عبد الرزاق،

13639 - عن ابن عيينة، عن الأعمش، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه قال: أتي ابن مسعود برجل وجد مع امرأة في لحاف، فضرب كل واحد منهما أربعين سوطا، وأقامهما للناس، فذهب أهل المرأة وأهل الرجل، فشكوا ذلك إلى عمر بن الخطاب، فقال عمر لابن مسعود: «ما يقول هؤلاء»؟ قال: قد فعلت ذلك قال: «أو رأيت ذلك؟» قال: نعم قال: «نعما ما رأيت». فقالوا: أتيناه نستأديه، فإذا هو يسأله

باب إعفاء الحد

[ج ٧ - ص ٤٠٢]

عبد الرزاق،

13640 - عن الثوري، ومعمر، عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال ابن مسعود: «ادرءوا الحدود والقتل عن عباد الله ما استطعتم»

عبد الرزاق،

13641 - عن الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم، أن عمر بن الخطاب قال: «ادرءوا الحدود ما استطعتم»

باب لا حد إلا على من علمه

[ج ٧ - ص ٤٠٢]

عبد الرزاق،

13642 - عن معمر، عن عمرو بن دينار، عن ابن المسيب، أن عاملا لعمر - قال معمر: وسمعت غير عمرو يزعم، أن أبا عبيدة بن الجراح - كتب إلى عمر، أن رجلا اعترف عبده بالزنا، فكتب إليه أن يسأله: " هل كان يعلم أنه حرام؟ فإن قال: نعم، فأقم عليه حد الله، وإن قال: لا، فأعلمه أنه حرام، فإن عاد فاحدده "

عبد الرزاق،

13643 - عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن المسيب قال: ذكروا الزنا بالشام، فقال رجل: زنيت. قيل: ما تقول؟ قال: أو حرمه الله؟ قال: ما علمت أن الله حرمه. فكتب إلى عمر بن الخطاب، فكتب: «إن كان علم أن الله حرمه فحدوه، وإن كان لم يعلم فعلموه، وإن عاد فحدوه»

عبد الرزاق،

13644 - عن ابن جريج قال: أخبرني هشام بن عروة، عن أبيه، أن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، حدثه قال: توفي عبد الرحمن بن حاطب، وأعتق من صلى من رقيقه وصام، وكانت له نوبية قد صلت وصامت وهي أعجمية لم تفقه، فلم يرع إلا حبلها، وكانت ثيبا، فذهب إلى عمر فزعا فحدثه فقال له عمر: «لأنت الرجل لا يأتي بخير، فأفزعه ذلك»، فأرسل إليها فسألها فقال: «حبلت؟» قالت: نعم من مرغوش بدرهمين، وإذا هي

تستهل بذلك لا تكتمه، فصادف عنده عليا وعثمان وعبد الرحمن بن عوف فقال: أشيروا علي، وكان عثمان جالسا، فاضطجع فقال علي، وعبد الرحمن: «قد وقع عليها الحد»، فقال: أشر علي، يا عثمان. فقال: قد أشار عليك أخواك. قال: أشر علي أنت. قال عثمان: «أراها تستهل به كأنها لا تعلمه، وليس الحد إلا على من علمه»، فأمر بها فجلدت مائة، ثم غربها، ثم قال: «صدقت والذي نفسي بيده ما الحد إلا على من علم»

عبد الرزاق،

13645 - عن معمر قال: أخبرني هشام، عن أبيه، أن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب جاء إلى عمر بأمة سوداء كانت لحاطب، فقال لعمر: إن العتاقة أدركت هذه، وقد أصابت فاحشة، وقد أحصنت، فقال له عمر: «أنت الرجل، لا يأتي بخير» فدعاها عمر فسألها عن ذلك، فقالت: نعم، من مرغوش بدرهمين، وقال غيره من مرغوش، وهي حينئذ تذكر ذلك لا ترى به بأسا، فقال عمر: لعلي، وعبد الرحمن، وعثمان وهم عنده جلوس: أشيروا علي، قال علي، وعبد الرحمن: «نرى أن ترجمها»، فقال عمر، لعثمان: أشر علي قال: قد أشار عليك أخواك. قال: أقسمت عليك إلا ما أشرت علي برأيك قال: «فإني لا أرى الحد إلا على من علمه، وأراها تستهل به كأنها لا ترى به بأسا»، فقال عمر: «صدقت، والذي نفسي بيده ما الحد إلا على من علمه» فضربها عمر مائة، وغربها عاما

عبد الرزاق،

13646 - عن ابن جريج قال: أخبرني عبد العزيز بن عمر، أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز، أن عمر بن الخطاب كتب: «ولا قود، ولا قصاص، ولا جراح، ولا قتل، ولا حد، ولا نكال على من لم يبلغ الحلم حتى يعلم ما له في الإسلام، وما عليه»

عبد الرزاق،

13647 - عن الثوري، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن يحيى بن حاطب، عن أبيه قال: زنت مولاة له يقال لها: مركوش، فجاءت تستهل بالزنا، فسأل عنها عمر عليا، وعبد الرحمن بن عوف، فقالا: «تحد» فسأل عنها عثمان، فقال: «أراها تستهل به كأنها لا تعلم، وإنما الحد على من علمه» فوافق عمر فضربها، ولم يرجمها

عبد الرزاق،

13648 - عن الثوري، عن مغيرة، عن الهيثم بن بدر، عن حرقوص قال: أتت امرأة إلى علي فقالت: إن زوجي زنى بجاريتي؟ فقال: صدقت هي، وما لها حل لي. قال: «اذهب ولا تعد، كأنه درأ عنه بالجهالة»

باب الحد في الضرورة

[ج ٧ - ص ٤٠٥]

عبد الرزاق،

13649 - عن معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن رفقة، من أهل اليمن نزلوا الحرة، ومعهم امرأة قد أصابت فاحشة، فارتحلوا وتركوها، فأخبر عمر خبرها فسألها، فقالت: كنت امرأة مسكينة لا يعطف علي أحد بشيء، فما وجدت إلا نفسي قال: فأرسل إلى رفقتها، فردوهم، وسألهم عن حاجتها، فصدقوها فجلدها مائة، وأعطاها، وكساها، وأمرهم أن يحملوها معهم "

أخبرنا

13650 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: حدثني هشام بن عروة، عن أبيه، أنه حدث أن امرأة من أهل اليمن قدمت في ركب حاجين، فنزلوا بالحرة حتى إذا ارتحلوا ذاهبين تركوها، وجاء رجل منهم عمر، فأخبره أن امرأة منهم قد زنت وهي بالحرة، فأرسل عمر إليها فسألها، فقالت: يا أمير المؤمنين كنت يتيمة ليس لي شيء من الدنيا و. . . . على الموالي، فلا يقبل علي أحد منهم، ولم أجد إلا نفسي، وهي ثيب، فبعث في أثر الركب، فردهم، فسألهم عما قالت، و. . . . فصدقوها، فجلدها مائة، ثم كساها وحملها، ثم قال: «اذهبوا بها». عبد الرزاق،

13651 - عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يحدث نحو هذا غير أنه قال: فتركوها ببعض الحرة حتى بذلت نفسها، فردها عمر إلى اليمن، وقال: «لا

تذكروا ما فعلت»

أخبرنا

13652 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: حدثني محمد بن الحارث بن سفيان، عن أبي سلمة بن سفيان، أن امرأة جاءت عمر بن الخطاب فقالت: يا أمير المؤمنين أقبلت أسوق غنما، فلقيني رجل فحفن لي حفنة من تمر، ثم حفن لي حفنة من تمر، ثم حفن لي حفنة من تمر، ثم أصابني، فقال عمر: «قلت ماذا؟» فأعادت. فقال عمر ويشير بيده: «مهر مهر»، ويشير بيده كلما قال، ثم تركها

عبد الرزاق،

13653 - عن ابن عيينة، عن الوليد بن عبد الله، عن أبي الطفيل، أن امرأة أصابها جوع، فأتت راعيا، فسألته الطعام، فأبى عليها حتى تعطيه نفسها قالت: فحثا لي ثلاث حثيات من تمر، وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع، فأخبرت عمر فكبر، وقال: «مهر مهر مهر، كل حفنة مهر» ودرأ عنها الحد

أخبرنا

13654 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب، أن عمر بن الخطاب، أتي بامرأة لقيها راع بفلاة من الأرض

وهي عطشى، فاستسقته، فأبى أن يسقيها إلا أن تتركه فيقع بها، فناشدته بالله فأبى، فلما بلغت جهدها أمكنته، فدرأ عنها عمر الحد بالضرورة "

باب البكر والثيب تستكرهان

[ج ٧ - ص ٤٠٨]

عبد الرزاق،

13655 - عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: البكر تستكره نفسها؟ قال: «مثل صداق إحدى نسائها». قال: «وصداق. . أن تصيح، أو يوجد بها أثر»، قلت: الثيب؟ قال: «لم أسمع فيها بشيء»

عبد الرزاق،

13656 - عن معمر، عن الزهري قال: «من استكره امرأة بكرا، فلها صداقها وعليه الحد، ولا حد عليها». قال معمر، وقال قتادة مثل ذلك قال: «وآية البكر تستكره أن تصيح»، وقالا: «الثيب في ذلك مثل البكر»

عبد الرزاق،

13657 - عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم قال: أنبئت عن علي، وابن مسعود يرويه أصحاب هذا، عن هذا، ويرويه أصحاب هذا عن هذا في البكر تستكره نفسها: «أن للبكر مثل صداق إحدى نسائها، وللثيب مثل صداق مثلها»

عبد الرزاق،

- 13658

عن معمر، عن الزهري في رجل دخل على امرأة فصاحت، وعندها امرأة، فأخذها وهي تصيح، فوقع عليها قال: " إن كان الرجل لم يعلم جلد

أدنى الحدين لصياح المرأة، وقولها: لست امرأتك، وغرم صداقها، وإن كان علم، أقيم عليه الحد الأكبر إن كان أحصن "

عبد الرزاق،

13659 - عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب في بكر افتضت كصداق نسائها قال: «قضى بذلك عبد الملك»

عبد الرزاق،

13660 - عن الثوري في التي تقول غصبت نفسي يدرأ عنها الحد، وإن كان حمل "

عبد الرزاق،

13661 - عن الثوري، عن جابر، عن الشعبي قال: سألته عن الرجل، يستكره الجارية، فقال: «إذا أقيم الحد بطل الصداق» عبد الرزاق،

13662 - عن ابن شبرمة، مثل قول الشعبي

عبد الرزاق،

13663 - عن هشيم، عن داود بن أبي هند قال: حدثنا عمرو بن شعيب، أن رجلا استكره امرأة، فافتضها: فضربه عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحد، وأغرمه ثلث ديتها "

عبد الرزاق،

13664 - عن الثوري، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب قال: بلغ عمر، أن امرأة متعبدة حملت، فقال عمر: «أراها قامت من الليل تصلي فخشعت فسجدت فأتاها غاو من الغواة فتحشمها، فأتته فحدثته بذلك سواء فخلى سبيلها»

عبد الرزاق،

13665 - عن الثوري، عن علي بن الأقمر، عن إبراهيم قال: بلغ عمر، عن امرأة أنها حامل، فأمر بها أن تحرس حتى تضع، فوضعت ماء أسود، فقال عمر: «لمة من الشيطان»

عبد الرزاق،

13666 - عن ابن عيينة، عن عاصم بن كليب الجرمي، عن أبيه، أن أبا موسى، كتب إلى عمر في امرأة أتاها رجل وهي نائمة فقالت: إن رجلا أتاني، وأنا نائمة، فوالله ما علمت حتى قذف في مثل شهاب النار، فكتب عمر: «تهامية تنومت قد يكون مثل هذا»، وأمر أن يدرأ عنها الحد

باب الأمة تستكره

[ج ٧ - ص ٤١٠]

عبد الرزاق،

13667 - عن معمر، عن قتادة قال: «إذا استكرهت الأمة ثيبا فنصف عشر ثمنها، وإن كانت بكرا فالعشر»

عبد الرزاق،

13668 - عن ابن جريج، عن عبد الكريم، أن عليا، وابن مسعود، قالا: في الأمة إذا استكرهت: «إن كانت بكرا فعشر ثمنها، وإن كانت ثيبا فنصف عشر ثمنها»

عبد الرزاق،

13669 - عن عبد الله بن كثير، عن شعبة، عن الحكم، وإبراهيم، قالا: «إذا افتض العبد الأمة، فليس عليه صداق» قال شعبة، وأخبرني منصور، عن الحسن قال: عليه الصداق

عبد الرزاق،

13670 - عن معمر، عن الزهري، وسئل عن رجلين كانا في منزل واحد، مع كل واحد منهما جارية، فجاء أحدهما فدعا جاريته، فجاءت جارية صاحبه، فوقع عليها وهو يرى أنها جاريته قال: «أرى أن يقام عليه أهون الحدين، أحصن أو لم يحصن، حين لم يتبين ويسأل عن ذلك، وتجلد الجارية خمسين جلدة، حين قرت له»

باب المرأة تفتض المرأة بإصبعها

[ج ٧ - ص ٤١١]

عبد الرزاق،

13671 - عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، وعن أبي عبد الكريم، ومغيرة، عن إبراهيم، أن جارية كانت عند رجل، فخشيت امرأته أن يتزوجها فافتضتها بإصبعها، وأمسكها نساء معها فرفعت إلى علي، فأمر الحسن أن يقضي بينهم فقال: أرى أن تجلد الحد لقذفها إياها، وأن تغرم الصداق بافتضاضها. فقال علي: " كان يقال: لو علمت الإبل طحينا لطحنت ". قال: وقال مغيرة، عن إبراهيم، قال الحسن: «عليها الصداق، وعلى الممسكات». «لم يقله غير المغيرة»

أخبرنا

13672 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء، عن علي، أن رجلا كانت عنده يتيمة فغارت امرأته عليها فدعت نسوة، فأمسكنها، فافتضتها بإصبعها، وقالت لزوجها: زنت، فحلف ليرفعن شأنها فقالت الجارية: كذبت، فأخبرته الخبر، فرفع شأنها إلى علي، فقال للحسن: قل: فيها. فقال: بل أنت يا أمير المؤمنين. قال: لتقولن. قال: تجلد أول ذلك بما اقترف عليها، وعلى النسوة مثل صداق إحدى نسائها، سوى العقل بينهن، فقال علي: «لو علمت الإبل طحينا لطحنت». قال: وما طحنت الإبل حينئذ فقضى بذلك علي

عبد الرزاق،

13673 - عن معمر، عن الزهري قال: «لو افتضت جارية جارية بإصبعها غرمت صداقها كصداق امرأة من نسائها». «فقضى بذلك عبد الملك»

باب لا يبلغ بالحدود العقوبات

[ج ٧ - ص ٤١٣]

عبد الرزاق،

13674 - عن الثوري، عن حميد الأعرج، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي، أن عمر، كتب إلى أبي موسى الأشعري، «ولا يبلغ بنكال فوق عشرين سوطا»

عبد الرزاق،

13675 - عن قيس بن الربيع قال: حدثني أبو حصين، عن حبيب بن صهبان، سمعت عمر يقول: «ظهور المسلمين حمى لا يحل لأحد إلا أن يخرجها حد» قال: ولقد رأيت بياض إبطه قائما بنفسه

أخبرنا

13676 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني إسماعيل بن أيوب، عن أبيه، وغيره، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه قال: «لا تبلغ العقوبة بالحدود»

أخبرنا

13677 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: وأخبرني مسلم بن أبي مريم، أن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله، أخبره، عن رجل من الأنصار، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا عقوبة فوق عشرة أسواط إلا أن يكون في حد من حدود الله»

أخبرنا

13678 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: صاحت جارية في بيت بدمشق فتغوثت، فإذا هي قد أفرغت الدم في البيت، وقد فر صاحب البيت , فكتب فيها الضحاك بن عبد الرحمن، إلى عمر بن عبد العزيز في خلافته، فكتب: «أن قد اتهم بنفسه، فعاقبه عقوبة مؤلمة، ولا تبلغ حدا وأن انفه»

عبد الرزاق،

13679 - عن إبراهيم بن عثمان، عن عبيد الله بن رافع، عن سليمان بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا ضرب فوق عشر ضربات إلا في حدود الله عز وجل»

باب لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن

[ج ٧ - ص ٤١٤]

عبد الرزاق،

13680 - عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: سمعت أبا هريرة، مرارا يقول: «العين تزني، والفم يزني، والقلب يزني، واليدان تزنيان، والرجل تزني فعددهن كذلك، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه»

قال: وأخبرني أنه سمع أبا هريرة يقول: «لا يزني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر وهو مؤمن حين يشرب» قال: لا أعلمه إلا قال: «وإذ اعتزل خطيئته رجع إليه الإيمان»

[ج ٧ - ص ٤١٤]

عبد الرزاق،

13681 - عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاوس، عن أبيه قال: «لا يزني وهو مؤمن حين يزني، ولا يسرق وهو مؤمن حين يسرق، ولا يشرب الخمر وهو مؤمن حين يشرب». قال: وما أعلمه إلا كان يخبره، عن ابن عباس

عبد الرزاق،

13682 - عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يغل حين يغل وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع إليه الناس فيها أبصارهم وهو مؤمن» قال معمر: وأخبرني ابن طاوس، عن أبيه إذا فعل ذلك زال منه الإيمان قال: يقول: الإيمان كالظل. عبد الرزاق،

13683 - عن معمر، عن الزهري، وقتادة، وعن رجل، عن عكرمة، عن أبي هريرة، وعن أبي هارون، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال: «لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن» قال: هذا نهي، يقول حين هو مؤمن لا يفعلن يعني لا يسرق، ولا يزني، ويغل "

عبد الرزاق،

13684 - عن معمر، عن همام بن منبه، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يسرق سارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني زان وهو حين يزني مؤمن، ولا يشرب الحدود - يعني الخمر - حين يشربها وهو مؤمن، والذي نفس محمد بيده لا ينتهب أحدكم نهبه ذات شرف يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهو حين ينتهبها مؤمن، ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن» قال: ثم يقول أبو هريرة: «إياكم، إياكم»

أخبرنا

13685 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عثمان بن أبي سليمان، أنه سمع نافع بن جبير يقول: «لا يزني وهو مؤمن حين يزني، فإذا زال رجع إليه الإيمان ليس إذا تاب منه، ولكن إذا ارتجع عن العمل» قال: وحسبت أنه ذكر ذلك عن ابن عباس

عبد الرزاق،

13686 - عن الثوري، عن الأعمش، عن ذكوان، عن أبي هريرة، أراه قال: «لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد»

عبد الرزاق،

13687 - عن الثوري، عن إبراهيم بن المهاجر، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: كان يعرض على مملوكه الباءة ويقول: «من أراد منكم الباءة زوجته، فإنه لا يزني زان إلا نزع الله منه ربقة الإسلام، فإن شاء أن يرد إليه بعد رده، وإن شاء أن يمنعه منعه»

أخبرنا

13688 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن القعقاع بن حكيم، أن أبا صالح، حدثه أنه، سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن»

باب زنا الفم

[ج ٧ - ص ٤١٧]

أخبرنا

13689 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني ميمون بن مهران، أنه سمع ابن عباس، وجاءه رجل فقال: كيف ترى في رجل قبل أمة؟ فقال ابن عباس: «زنى فوه» قال: ابتاعها بعد قال: «هي له حلال». قال: فما كفارة ما مضى قال: «يتوب ولا يعود» عبد الرزاق،

13690 - عن ابن محرر، أنه سمع ميمون بن مهران، يخبر عن ابن عباس مثله

عبد الرزاق،

13691 - عن معمر، عن جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران قال: سأل رجل ابن عباس، فقال: قبلت امرأة لا تحل لي قال: «زنى فوك» قال: فما علي في ذلك؟ قال: «استغفر الله»

عبد الرزاق،

13692 - عن الثوري، عن الأعمش، عن ميمون بن مهران قال: سأل ابن عباس رجل فقال: قبلت جارية قال: «زنى فوك»

عبد الرزاق،

13693 - عن ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن ميمون بن مهران قال: سأل ابن عباس رجل، فقال: رجل قبل أمة لغيره قال: «زنى فوه» قال:

بشتريها فيصيبها قال: «إن شاء فعل» قال: وأخبرني جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، أنه قال لابن عباس: ما توبته. قال: أن لا يعود

عبد الرزاق،

13694 - عن الثوري، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق قال: «ما شيء في الناس أكثر من الزنا ليس له ريح يوجد، ولا يظهر فتقوم عليه بينة»

باب الرجل يقذف الآخر، أيهما يسأل البينة

[ج ٧ - ص ٤١٩]

أخبرنا

13695 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء قال: «إنما البينة على النافي»، واستشارني عياض في عاتق رميت قال: «فأراد أن يرسل إليها ليكشفها، فنهيته»، فأرسل إلى أبي سفيان بن عبد الله وأبي سلمة فنهياه عن ذلك

13696 - قال عبد الرزاق: وسمعت أبا حنيفة، يسأل عن رجل قذف رجلا فلما رفعه قال: إن أمه يهودية أو نصرانية قال: «يسأل هذا - يعني البينة - أن أمه حرة مسلمة». قال سفيان في الرجل ينفي الرجل أيهما يسأل البينة يقول: «لست ابن فلان». قال: يسأل المنفى البينة، وأنه ابن فلان، فإن أخرج ضرب القاذف، قال سفيان: " لا يستحلف القاذف، ولا المقذوف، وكذلك القذف كله إن قذف رجل رجلا: ليست له بينة لم يحلف واحدا منهما "

عبد الرزاق،

13697 - عن معمر، عن الزهري، سأله عن القاذف، فقال الزهري: «يستحلف». وقال حماد: «لا يستحلف». قال معمر: وكان عمر بن عبد العزيز يستحلفه إذا لم تكن بينة. قلنا لعبد الرزاق: فأيهما أحب إليك؟ قال: «يستحلف»

عبد الرزاق،

13698 - عن الثوري، عن أشعث، عن الشعبي قال: سئل عن القوم يشهدون أن فلانا ليس بابن فلان قال: «إذا أثبت نسبه، فلو جاء بمثل ربيعة ومضر يشهدون لم يخرجوه من نسبه»

باب قذف الصغيرين

[ج ٧ - ص ٤٢٠]

عبد الرزاق،

13699 - عن معمر، عن الزهري قال: «من قذف صبيا أو صبية، فلا حد عليه»

عبد الرزاق،

13700 - عن الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن إبراهيم قال: «ليس على قاذف الصبي والصبية حد»

باب التعريض

[ج ٧ - ص ٤٢٠]

أخبرنا

13701 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: التعريض؟ قال: «ليس فيه حد» قال هو وعمر: «فيه نكال» قال: قلت له: «يستحلف ما أراد كذا وكذا؟»

أخبرنا

13702 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: قال رجل لأخيه إن ابنه ليس بأخي. قال: «لا يحد»

عبد الرزاق،

13703 - عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، أن عمر كان «يحد في التعريض بالفاحشة»

عبد الرزاق،

13704 - عن معمر، عن إسماعيل بن أمية قال: قذف رجل رجلا في هجاء، أو عرض له فيه، فاستأدى عليه عمر بن الخطاب، فقال له: لم أعن هذه إنما أردت شيئا آخر. قال الرجل فيسمي لك من عنى. قال عمر: " صدق، قد أقررت على نفسك بالقبيح - أو قال: بالأمر القبيح - فوركه على من شئت، فلم يذكر أحدا فجلده الحد "،

13705 - عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي مليكة، عن صفوان، وأيوب، أنه حد في التعريض، والذي كان يحد في التعريض عمر بن الخطاب عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار هجا وهب بن زمعة بن الأسود بن عبد المطلب بن أسد فتعرض له في هجائه. قال ابن جريج: وسمعت ابن أبي مليكة يحدث ذلك

عبد الرزاق،

13706 - عن معمر، عن الزهري في رجل قال لآخر: يا ابن العبد، أو أيها العبد قال: «إنما عنيت عبد الله يستحلف بالله ما أراد إلا ذلك، ولا حد عليه، وإن نكل، عن ذلك جلد»

عبد الرزاق،

13707 - عن معمر، عن الزهري في رجل قال لآخر: يا ابن الحائك، يا ابن الخياط، يا ابن الإسكاف، يعيره ببعض الأعمال قال: «يستحلف بالله ما أراد نفيه، وما عنى إلا عمل أبيه، فإن حلف ترك، وإن نكل حد»

عبد الرزاق،

13708 - عن الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: «في التعريض عقوبة»

عبد الرزاق،

13709 - عن الثوري، عن إبراهيم بن عامر بن مسعود، عن ابن المسيب، أن رجلا قال لرجل: يا ابن أبي كرانة قال: «يضرب الحد إلا أن يقيم البينة أنه لقب»

عبد الرزاق،

13710 - عن الثوري، عن إسماعيل، عن الشعبي، سئل عن رجل قال لرجل: إنك الدعي، قال: " ليس عليه حد، ولو قال: ادعاك ستة لم يكن عليه حد "

عبد الرزاق،

13711 - عن سفيان في رجل قال لرجل: يا ابن الزنجي قال: «يضرب إذا نقل نسبا إلى نسب»

عبد الرزاق،

13712 - عن معمر، عن قتادة قال: " لو قال رجل لآخر: إني أراك زانيا عزر، ولم يحد، والتعريض كله يعزر فيه " في قول قتادة

عبد الرزاق،

13713 - عن معمر، عن عبد الكريم الجزري، عن ابن المسيب قال: «إنما الحد على من نصب الحد نصبا»

عبد الرزاق،

13714 - عن الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، أنه سئل عن رجل قال لرجل: يا ابن الجزار قال: «ليس بشيء ما نعلم الحد إلا في القذف البين، والنفي البين»

عبد الرزاق،

13715 - عن الثوري، عن جابر، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن مسعود قال: " لا حد إلا في اثنتين: رجل نفى من أبيه، أو قذف محصنة ". عبد الرزاق،

13716 - عن معمر، عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن القاسم، عن ابن مسعود مثله

عبد الرزاق،

13717 - عن معمر، عن قتادة قال: قال زياد: «من عرض عرضنا له، ومن صرح صرحنا له». قال: وقال قتادة: «يعزر في التعريض»

عبد الرزاق،

13718 - عن ابن جريج قال: أخبرت، أن عمر بن عبد العزيز قال: «من عرض عرضنا له بالسياط، وكان يجلد في التعريض»

أخبرنا

13719 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: سمعت حفص بن عمر بن رفيع يقول: كان بين أبي، وبين يهودي مدافعة في القول في شفعة، فقال أبي لليهودي: يهودي ابن يهودي. فقال: أجل، والله إني ليهودي ابن يهودي إذ لا يعرف رجال كثير آباءهم، فكتب عامل الأرض إلى عمر بن عبد العزيز وهو عامل على المدينة بذلك فكتب: «إن كان الذي قال له ذلك يعرف أبوه، فخد اليهودي، فضربه ثمانين سوطا»

أخبرنا

13720 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: سمعت محمد بن هشام يقول: " قال رجل في إمارة عمر بن عبد العزيز لرجل: إنك لتسري على جاراتك. فقال: والله ما أردت إلا نخلات كان يسرقهن، فخده عمر بن عبد العزيز "

عبد الرزاق،

13721 - عن ابن جريج قال: قال رجل لرجل: يا ابن المطوق، فكتب فيه هشام، إلى عمر بن عبد العزيز فكتب: «إن لم يكن أبوه مطوقا فاحدده»

عبد الرزاق،

13722 - عن ابن جريج قال: سئل ابن شهاب، عن رجل قيل له: يا ابن القين، ولم يكن أبوه قينا قال: «نهى، أن يجلد الحد»

عبد الرزاق،

13723 - عن ابن جريج قال: قال ابن شهاب في رجل قال لرجل: يا مولى، يا دعي قال: «يجلد الحد»

عبد الرزاق،

13724 - عن معمر، عن الزهري في رجل قال لآخر: إنما التقطت أمك لقطا قال: «يجلد حد الفرية لأنه نفى امرأة من أبيها»

عبد الرزاق،

13725 - عن ابن جريج قال: أخبرني يحيى بن سعيد قال: إن رجلا في زمن عمر بن الخطاب قال لرجل: ما أمي بزانية، ولا أبي بزان، قال عمر: «ماذا ترون؟» قالوا: رجل مدح نفسه. قال: «بل هو، انظروا، فإن كان بالآخر بأس فقد مدح نفسه، وإن لم يكن به بأس، فلم قالها؟ فوالله لأحدنه» فحده

عبد الرزاق،

13726 - عن إبراهيم بن محمد، عن إسحاق بن عبد الله، عن مكحول، أن معاذ بن جبل، وعبد الله بن عمرو بن العاص، قالا: «ليس الحد إلا

في الكلمة التي ليس لها مصرف، وليس لها إلا وجه واحد»

عبد الرزاق،

13727 - عن إبراهيم بن محمد، عن صاحب له، عن الضحاك بن مزاحم، عن علي، قال: «إذا بلغ في الحدود لعل وعسى فالحد معطل»

أخبرنا

13728 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قال عطاء: " لا حد في أن يقال: يا سكران، ولا يا سارق، ولكن جلد "

باب القول سوى الفرية

[ج ٧ - ص ٤٢٦]

أخبرنا

13729 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: قال لآخر حتى يقول: «إنك لتصنع بفلان»

عبد الرزاق،

13730 - عن الثوري، عن حماد، عن إبراهيم في رجل قال لرجل يا لوطي، قال: «نيته يسأل ماذا أراد بذلك»

عبد الرزاق،

13731 - عن معمر، عن الزهري في رجل قال لآخر لقد جلدت في الزنا قال: «يجلد ثمانين حد الفرية» قال: " فإن قال: جلدت حدا في الخمر، نكل نكالا "

عبد الرزاق،

13732 - عن معمر، عن الزهري في رجل يقول لآخر: يا ابن البربرية، يا ابن الحبشية، وأمه عربية قال: «ليس عليه جلد» قال: " فإن قال: يا ابن فلان لغير أبيه الذي يدعى له ضرب الحد "

عبد الرزاق،

13733 - عن معمر، عن الزهري، وقتادة في رجل قال لرجل: يا لوطي، قالا: «لا يحد»

عبد الرزاق،

13734 - عن معمر، عن الزهري في رجل قال لآخر: ما أمك فلانة قال: «لا يحد حتى ينفيه من أمه هذه كذبة»

عبد الرزاق،

13735 - عن الثوري، عن جابر، عن الشعبي في رجل قال لرجل: لست بابن فلانة قال: «ليس بشيء»

عبد الرزاق،

13736 - عن معمر، عن الزهري في رجل قال: هو زان إن لم يفعل كذا وكذا، ثم لم يفعل قال: «أرى أن يضرب حدا»

عبد الرزاق،

13737 - عن الثوري، عن إسماعيل، عن الشعبي، أنه سئل عن رجل قال لرجل عربي: يا نبطي، قال: «كلنا نبطي ليس في هذا حد»

أخبرنا

13738 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قال عطاء: " لا حد في أن يقال: يا سكران، ولا يا سارق، ولكن جلد "

عبد الرزاق،

13739 - عن ابن جريج قال: أخبرني سليمان بن موسى، عن رجاء بن حيوة قال: استقام بنا سليمان في خلافته، ومعه عمر بن عبد العزيز فقال: " كيف تقولون في رجل قال لرجل: يا شارب الخمر؟ " قال: قلنا: يحد، قال عمر: «سبحان الله، ما الحد إلا على من قذف مسلما»

عبد الرزاق،

13740 - عن معمر، عن الزهري، وقتادة، قالا: إذا قال: يا سارق، يا منافق، يا كافر، يا شارب الخمر قال: «في هذا كله تعزير»

عبد الرزاق،

13741 - عن معمر، عن قتادة قال: إذا قال رجل لآخر: إن فلانا يزعم أنك زان قال: «يسأل فلان عن ذلك، فإن أقر، وإلا عزر الذي بلغه»

أخبرنا

13742 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل قال لرجل: إن فلانا يقول: إنك زان قال: «إن جاء ببينة على أن ذلك قد قاله، فليس عليه شيء إلا أنه بئس ما مشى به، وإن لم يأت على ذلك ببينة جلد المبلغ» وقال رجل من أهل الكوفة، ونحن مع عطاء، إن أهل الكوفة يرون إذا شهد أربعة على رجل بالزنا، فتقدم أحدهم إلى الإمام يقولون: هو بمنزلة خصم، ولا يجعلونه شاهدا، وإن أتوا مرة واحدة جازت

شهادتهم، فوافقهم على ذلك عطاء. قال ابن جريج: " وأقول: أنا وشأن المغيرة "

عبد الرزاق،

13743 - عن ابن جريج قال: بلغني عن عمرو بن العاص - وهو أمير مصر -، قال لرجل من تجيب يقال له قنبرة: يا منافق قال: فأتى عمر بن الخطاب، فكتب عمر إلى عمرو: «إن أقام البينة عليك جلدتك تسعين»، فنشد الناس، فاعترف عمرو حين شهد عليه زعموا أن عمر قال لعمرو: «أكذب نفسك على المنبر»، ففعل، فأمكن عمرو قنبرة من نفسه، فعفا عنه لله عز وجل

عبد الرزاق،

13744 - عن إبراهيم، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان: " من قال لرجل: يا مخنث، فاضربوه عشرين "

أخبرنا

13745 - عبد الرزاق قال: أخبرنا إبراهيم، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قال لرجل من الأنصار يا يهودي، فاضربوه عشرين»

عبد الرزاق،

13746 - عن عبد الله بن كثير قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا أبو مسلمة، عن أبي نضرة، عن سنان بن سلمة بن محبق، وكان سلمة قد أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل لرجل: يا لوطي فرفع ذلك إلى سنان بن سلمة فقال: «نعم الرجل أنت إن كنت من قوم لوط»

عبد الرزاق

13747 - قال: قال سفيان في رجل قال لرجل: زنيت في الشرك قال: " يضرب الحد إلا أن يأتي بالبينة لأنه إنما قذفه حينئذ، وإن قال: زنيت وأنت مملوك ضرب الحد، فإن قال: زنيت وأنت صبي لم يضرب لأن الصبي لا يزني "

عبد الرزاق،

13748 - عن سفيان في رجل قال لامرأة كانت أمة، ثم عتقت قد زنيت، وأنت أمة قال: «يسأل البينة عن ذلك، وإلا ضرب الحد لأنه إنما قذفها وهي حرة»

عبد الرزاق

13749 - قال: قال سفيان في الذي يقول: زنيت بفلانة قال: «تسأل، فإن أنكرت ضرب الحد بقذفه إياها، ثم قيل له إن شهدت على نفسك أربع شهادات أقمنا عليك الحد، وإن لم تشهد لم نقم عليك الحد»

أخبرنا

13750 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل قال لامرأة كانت أمة، ثم عتقت: قد زنيت، وأنت بيعة، فلم يأت ببينة على ذلك قال: «يجلد إذا قال ذلك، ولم يأت عليه ببينة» قيل له: فكانت قد زنت وهي أمة قال: «فلا حد»

أخبرنا

13751 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل قال لرجل أربع مرات: قد زنيت بفلانة، وسماها قال: «يجلد مائة إن كان بكرا، وينفى سنة، ويرجم إن كان ثيبا»، قلت: أفلا يحد بما قال؟ قال: «حسبه حد واحد»، قلت: فإنهم يقولون: لا تحد هي، ولا بد إن صدقته على نفسه صدقته عليها. قال: «بل أصدقه على نفسه، ولا أصدقه عليها»

عبد الرزاق،

13752 - عن معمر، عن قتادة في امرأة قذفت رجلا بنفسها أنه غلبها على نفسها، والرجل ينكر ذلك، وليس لها بينة قال: «تضرب حد الفرية». قال معمر: وقال الزهري أيضا

عبد الرزاق،

13753 - عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب في رجل قال لامرأته: قد زنيت بك قبل أن أتزوجك قال: «يجلد الحد»

عبد الرزاق،

13754 - عن معمر، عن الزهري في الرجل يقول: زنيت بفلانة قال: «إن استقام على قوله أقيم عليه حد الفرية، وحد الزنا»

باب الذي يقذف المحدود، أو يعيره

[ج ٧ - ص ٤٣١]

أخبرنا

13755 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء قال: «على الذي يشيع الفاحشة نكال، وإن صدق»

أخبرنا

13756 - عبد الرزاق قال: قال سفيان: في الرجل يجلد الحد، فيقول له رجل: يا زان قال: " يستحب الدرأ بعذر، ومنا من يقول: «إذا أقيم عليه الحد جلد من قذفه، ومن لم يجلده ابن أبي ليلى»

عبد الرزاق،

13757 - عن معمر، عن الزهري قال: سئل ابن المسيب، عن الرجل يصيب الحد، ثم يعيره به رجل بعد ذلك قال: «إن كان قد أونس منه توبة عزر الذي عيره»

عبد الرزاق،

13758 - عن معمر، عن الزهري في رجل قال لرجل: يا زان، ولامرأة يا زانية، وقد كانا حدا قبل ذلك، قالا: «ينكل بأذاهما لحرمة المسلم». ذكره عن ابن المسيب

باب: لا يؤجل في الحدود

[ج ٧ - ص ٤٣١]

عبد الرزاق،

13759 - عن الثوري، عن جابر، عن الشعبي قال: «لا يؤجل في الحدود إلا قدر ما يقوم القاضي»

عبد الرزاق،

13760 - عن ابن عيينة، عن مسعر، عن أبي عون قال: قال عمر بن الخطاب: «أيما رجل شهد على حد، لم يكن بحضرته، فإنما ذلك عن ضغن»

باب: لا يكفل في حد

[ج ٧ - ص ٤٣٢]

عبد الرزاق،

13761 - عن الثوري، عن جابر، ومطرف، عن الشعبي قال: «لا تجوز شهادة رجل على شهادة في حد، ولا يكفل في حد»

عبد الرزاق،

13762 - عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر قال: كان شريح، ومسروق: «لا يجيزان شهادة على شهادة في حد، ولا يكفلان صاحب حد»

باب الرجل يفتري على الجماعة

[ج ٧ - ص ٤٣٢]

أخبرنا

13763 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني ابن طاوس، عن أبيه قال: «إذا افترى عليهم جميعا فحد واحد»

عبد الرزاق،

13764 - عن ابن جريج قال: سألت عطاء: عن رجل افترى على جماعة قال: «حد واحد»

أخبرنا

13765 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم: أنه سأل طاوسا قال: قلت له: رجل دخل على أهل بيت فقذفهم قال: «حد واحد»

عبد الرزاق،

13766 - عن معمر، عن قتادة قال: «إذا افترى رجل على جماعة فحد واحد»

عبد الرزاق،

13767 - عن معمر، عن الزهري قال: «إن قذفهم جميعا، فحد واحد، وإن جاءوا مجتمعين أو مفترقين»

أخبرنا

13768 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: قال في قول واحد: يا فلان، أنت لبغية. قال: «حد واحد». قال ابن جريج: وأقول أنا: حدان. قلت لعطاء: فحلف على أمور شتى في قول واحد فحنث؟ قال: «كفارتان»

عبد الرزاق،

13769 - عن معمر، عن قتادة قال: «إذا افترى على جماعة سمى كل إنسان باسمه، حد لكل إنسان منهم حدا»

أخبرنا

13770 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم قال: قلت لطاوس: لقي ناسا فرادى فقذفهم؟ قال: «حد واحد»

أخبرنا

13771 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: افترى على إنسان، ثم خرج فلقي إنسانا آخر، فافترى عليه قال: «حدان»

أخبرنا

13772 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم، عن أصحاب ابن مسعود، أنهم يقولون: «إن افترى رجل على رجل، ثم

مكث، ثم افترى على آخر، فإنما هو حد واحد ما لم يحد»

عبد الرزاق،

13773 - عن الثوري، عن سليمان الشيباني، وجابر، وفراس، كلهم، عن الشعبي في الرجل يقذف القوم جميعا قال: «إن فرق ضرب لكل إنسان منهم، وإن جمع فحد واحد».

13774 - قال عبد الرزاق: عن الثوري، عن إبراهيم، مثل قول الشعبي، عبد الرزاق،

13775 - عن الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن إبراهيم، مثل قول الشعبي

13776 - قال الثوري: «وضرب ابن أبي ليلى امرأة حدودا في مجالس ثلاثة حدود أو أربعة»

أخبرنا

13777 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: «إذا جاءوا جميعا فحد واحد، وإن جاءوا متفرقين حد لكل إنسان منهم لحدة». أخبرنا

13778 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، وابن جريج، عن هشام بن عروة، عن أبيه مثله. وزاد فيه قال: وقال عروة: «والسارق كذلك»

باب الفرية على أهل الجاهلية

[ج ٧ - ص ٤٣٥]

عبد الرزاق،

13779 - عن معمر، عن الزهري، أن عمر بن الخطاب، «جلد الحد رجلا في أم رجل هلكت في الجاهلية قذفها»

عبد الرزاق،

13780 - عن معمر، عن الزهري، أن رجلا قال لرجل: يا ابن ذات الراية، وكانت أمه هلكت في الجاهلية، فقال له مروان: " لتأتين بالبينة أنها كانت ذات راية، وإلا جلدتك، فلم يأت ببينة، فجلده من أجل أنه كان يقال للبغي: ذات الراية "

عبد الرزاق،

13781 - عن معمر، عن الزهري قال: «إذا كان لها ولد مسلم جلد قاذفها لحرمة المسلم»

عبد الرزاق،

13782 - عن معمر، عن الزهري قال: كان أبو بكر ومن بعده من الخلفاء يجلدون من دعا أم رجل زانية، وإن كانت يهودية أو نصرانية لحرمة المسلم، حتى أمر عمر بن عبد العزيز على المدينة، فلم يكن سمع في ذلك بشيء، فاستشار في ذلك، فقال له عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب: «لا نرى أن تحد مسلما في كافر، فترك الحد بعد ذلك اليوم»

أخبرنا

13783 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني يحيى بن المغيرة، أن مخرمة بن نوفل، افترى على أم رجل في الجاهلية، فقال: أنا صنعت بأمك في الجاهلية، وإن عمر بن الخطاب بلغه ذلك، فقال: «لا يعد لها أحد بعد ذلك»

عبد الرزاق،

13784 - عن ابن جريج، عن عطاء في رجل قذف نصرانية تحت مسلم قال: «ينكل، ولا يحد»، وقال: «إن افترى على مشرك، فعقوبة، ولا حد»

عبد الرزاق،

13785 - عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة: أن رجلا عير رجلا بفاحشة عملتها أمه في الجاهلية، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فقال: «لا حد عليه»

باب العبد يفتري على الحر

[ج ٧ - ص ٤٣٦]

أخبرنا

13786 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء قال: «إن افترى عبد على حر جلد أربعين أحصن بنكاح حرة، أو لم يحصن». قلت: فإنهم يقولون: يجلد ثمانين، فأنكر ذلك، وتلا: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا} [النور: 4] ولا شهادة لعبد "

أخبرنا

13787 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن رجل انطلق إلى عبد الملك يسأله عن أشياء قد سماها لي، فعرض عبد الملك على قبيصة الكتاب فيه: العبد يفتري على الحر، فقال قبيصة: «يجلد ثمانين»

عبد الرزاق،

13788 - عن ابن جريج قال: سمعت جعفر بن محمد بن علي، يحدث، عن أبيه أنه أخبره، عن علي بن أبي طالب: «أنه ضرب عبدا افترى على حر أربعين». عبد الرزاق،

13789 - عن الثوري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي مثله

عبد الرزاق،

13790 - عن ابن جريج قال: أخبرني عمر بن عطاء، عن عكرمة مولى ابن عباس أنه كان يقول: «حد العبد يفتري على الحر أربعون»

عبد الرزاق،

13791 - عن معمر، عن رجل، عن الحسن قال: «إن افترى عبد على حر جلد أربعين»

عبد الرزاق،

13792 - عن معمر، عن قتادة، عن ابن المسيب قال: «يجلد أربعين». قال معمر: «وما رأيت عامتهم إلا يقولون ذلك»

عبد الرزاق،

13793 - عن الثوري، عن ذكوان، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: أدركت عمر، وعثمان ومن بعدهم من الخلفاء «لا يضربون المملوك في القذف إلا أربعين»

عبد الرزاق،

13794 - عن مالك، عن أبي الزناد، أن عمر بن عبد العزيز: جلد عبدا في فرية ثمانين قال: أبو الزناد، فسألت عبد الله بن عامر عن ذلك؟ فقال: أدركت عمر والخلفاء هلم جرا: «فما رأيت أحدا ضرب في الفرية أكثر من أربعين»

عبد الرزاق،

13795 - عن معمر، عن الزهري في العبد يفتري على الحر قال: «يجلد ثمانين»

باب فرية الحر على المملوك

[ج ٧ - ص ٤٣٨]

أخبرنا

13796 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل افترى على عبد أو أمة قال: «لا حد، ولا نكال ولا شيء، وإن نكحت الأمة حرا، فكذلك ليس على من قذف أمة، أو نصرانية تحت مسلم حد إلا أن يعاقبه السلطان إلا أن يرى ذلك»

عبد الرزاق،

13797 - عن معمر، عن الزهري في رجل افترى على عبد، أو أمة قال: «يعزر»

باب الرجل يقذف الرجل وهو سكران

[ج ٧ - ص ٤٣٨]

عبد الرزاق،

13798 - عن معمر قال: سألت الزهري، عن الرجل يقذف رجلا وهو سكران قال: «يحد حد الفرية، وحد السكر»

باب الفرية على أم الولد

[ج ٧ - ص ٤٣٩]

عبد الرزاق،

13799 - عن معمر، عن أيوب، عن نافع، أن أميرا من الأمراء سأل ابن عمر عن رجل قذف أم ولد لرجل قال: «يضرب الحد صاغرا»

عبد الرزاق،

13800 - عن عمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة قال: سئل ابن عمر، عن قاذف أم الولد، فقال ابن عمر: «يسأل عنها، فإن كان لا يطعن عليها حد قاذفها»

عبد الرزاق،

13801 - عن الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم، والشعبي، قالا: «يضرب قاذف أم الولد» قال الثوري: وقال غيره، عن الشعبي، إذا نفى ابن أم الولد من نسبه، فقال: «لست لأبيك ضرب»

عبد الرزاق،

13802 - عن جابر، عن الشعبي قال: " إذا قال الرجل لابن أم الولد: لست بابن فلان، فأخرجه من نسبه جلد الحد، وإن كانت أمه لم تمت "

أخبرنا

13803 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قال لي ابن شهاب: في أم الولد تزني، وسئل أيبيعها سيدها؟ قال: «لا يصلح له أن يبيعها ولكن

يقام عليها حد الأمة»

عبد الرزاق،

13804 - عن الثوري، عن حماد قال: " إذا قال رجل لرجل: أمه أم ولد، أو نصرانية: لست لأبيك لم يضرب لأن النفي إنما وقع على الأم، ولو أن رجلا قال لرجل: لست من بني تميم لم يضرب لأن النفي إنما وقع على مشرك ". وقال الحكم بن عتيبة: «يضرب»

عبد الرزاق،

13805 - عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: «أراد عبيد الله بن زياد أن يضرب قاذف أم ولد، فلم يتابعه على ذلك أحد»

باب الأب يفتري على ابنه

[ج ٧ - ص ٤٤٠]

أخبرنا

13806 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء قال: «إن افترى الأب على ابنه، فلا يحد»

قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «تعافوا فيما بينكم، فما بلغني من حد، فقد وجب» [ج ٧ - ص ٤٤٠]

13807 - عن معمر، عن الزهري قال: «إذا بلغت الحدود السلطان، فلا يحل لأحد أن يعفو عنها».

13808 - عن ابن جريج، عن ابن شهاب مثله

13809 - عن الثوري، عمن، سمع الحسن، وعطاء، يقولان: «ليس على الأب لابنه حد»

عبد الرزاق،

13810 - عن الثوري، عن ليث، عن مجاهد قال: «لا يقاد والد من ولده»

عبد الرزاق،

- 13811

عن الثوري، عن خالد الحذاء، أن عمر بن عبد العزيز: «دفع رجلا إلى ابنه»

عبد الرزاق،

13812 - عن ابن جريج قال: أخبرني رزيق صاحب أيلة، أنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز في رجل افترى على ابنه، فكتب: «بحد الأب إلا أن يعفو عنه ابنه»

عبد الرزاق،

13813 - عن ابن عيينة قال: أخبرني رزيق قال: قذف رجل ابنه عندي، فأردت أن أحده، فقال: إن أنت حددت أبي اعترفت، فما أدر كيف أصنع؟ فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز فكتب: «أن حده إلا أن يعفو عنه»

عبد الرزاق،

13814 - عن سفيان: «في الأب يفتري على ابنه، أما الابن، فلا يشك أنه يحد لأبيه، وأما الأب، فإنهم يستحبون الدرأ»

13815 - عبد الرزاق، قال سفيان: في المرأة تزني، وتقتل ولدها ولم تحصن قال: «يدرأ عنها الحد»

عبد الرزاق،

13816 - عن ابن جريج قال: أخبرني عبد العزيز بن عمر، عن عمر بن عبد العزيز، عن عمر بن الخطاب قال: «لا عفو عن الحدود عن شيء منها بعد أن يبلغ الإمام، فإن إقامتها من السنة»

عبد الرزاق،

13817 - عن معمر، عن إسماعيل بن أمية قال: أخبرني رزيق، أن عمر بن عبد العزيز: كتب إليه في رجل قذف ابنه أن اجلده إلا أن يعفو ابنه

عنه " قال: فظننت أنها للأب خاصة، فكتبت إليه: فقال «أنها للناس عامة»

باب الرجلان يدعيان الولد

[ج ٧ - ص ٤٤٢]

أخبرنا

13818 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، أن عتبة بن أبي وقاص، قال لأخيه سعد: أتعلم أن ولد جارية زمعة ابني؟ قالت عائشة: فلما كان يوم الفتح رأى سعد الغلام فعرفه بالشبه، فاعتنقه إليه قال: ابن أخي ورب الكعبة فجاءه عبد بن زمعة، فقال: بل هو أخي ولد على فراش أبي من جاريته، فانطلقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي أنظر إلى شبهه بعتبة. فقال عبد بن زمعة: بل هو أخي ولد على فراش أبي من جاريته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة». قالت عائشة: «فوالله ما رآها حتى مات».

13819 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة نحوه

عبد الرزاق،

13820 - عن الثوري، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن الزبير، أن زمعة: كانت له جارية، وكان يتطئها، وكانوا يتهمونها، فولدت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسودة: «أما الميراث فله، وأما أنت فاحتجبي منه يا سودة ليس لك بأخ»

عبد الرزاق،

13821 - عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، وأبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الولد للفراش، وللعاهر الحجر»

عبد الرزاق،

13822 - عن سفيان في الرجلين يتنازعان في الولد ولد على فراش أحدهما، فقال: «هو للذي في يده إذا وضعت في ستة أشهر، فإن كان دون ستة أشهر فهو للأول، إلا أن يكون يوما واحدا أو يومين، هذا في الرجل يبيع الجارية من الرجل»

عبد الرزاق،

13823 - عن سفيان في الولد يدعيه الرجلان يرث من كل واحد منهما نصيب ذكر تام، وهما جميعا يرثانه السدس، فإذا مات أحدهما فهو للباقي منهما، ومن نفاه من أحدهما لم يضرب، حتى ينفيه منهما جميعا، فإذا صار للباقي منهما، فإنه يرث إخوته من الميت، ولا يرثونه حجبه أبوه هذا الحي عن أن يرثه الإخوة من الميت ويرثهم هو، لأنه أخوهم ويكون ميراثه للباقي وعقله عليه، فإذا مات الآخر من الأبوين صار عقله وميراثه لإخوته من الأبوين جميعا "

أخبرنا

13824 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص، وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: يا رسول الله، أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه، قال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته قال: فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه، فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: «هو لك يا عبد، الولد للفراش، وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة». قالت: «فلم ير سودة قط»

باب التعدي في الحرمات العظام

[ج ٧ - ص ٤٤٤]

أخبرنا

13825 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل وجد يأكل لحم الخنزير، وقال: أشتهيه، أو مرت به بدنة فنحرها، وقد علم أنها بدنة، أو امرأة أفطرت في رمضان

، فقالت: أنا حائض، فنظر إليها النساء فإذا هي غير حائض، أو رجل واقع امرأته في رمضان، أو أصاب امرأته حائضا، أو قتل صيدا في الحرم متعمدا، أو شرب خمرا، أو ترك بعض الصلاة فذكرتهن له، فقال: ما كان الله نسيا لو شاء جعل في ذلك شيئا يسميه ما سمعت في ذلك بشيء، ثم رجع إلى أن قال: «إن فعل ذلك مرة، فليس عليه شيء، فإن عاود ذلك فلينكل». وذكر الرجل الذي قبل المرأة، وأقول: الذي أصاب أهله في رمضان

عبد الرزاق،

13826 - عن معمر، عن قتادة قال: «إذا أكل لحم الخنزير عرضت عليه التوبة، فإن تاب، وإلا قتل»

عبد الرزاق،

13827 - عن معمر، عن الزهري في رجل أفطر في شهر رمضان قال: «إذا كان فاسقا من الفساق نكل نكالا موجعا، ويكفر أيضا، وإن كان

يفعل ذلك انتحال دين غير الإسلام عرضت عليه التوبة»

عبد الرزاق،

13828 - عن الثوري في أكل لحم الخنزير قال: «ليس فيه حد، ولا يعزر»

أخبرنا

13829 - عبد الرزاق قال: أخبرنا إسرائيل بن يونس، عن سماك بن حرب، أنه سمع إبراهيم، يحدث، عن علقمة، والأسود، عن عبد الله بن مسعود قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله إني أخذت امرأة في البستان، ففعلت بها كل شيء غير أني لم أجامعها، قبلتها ولزمتها ولم أفعل غير ذلك، فافعل بي ما شئت. قال: فلم يقل له رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا: فذهب الرجل، فقال عمر: لقد ستر الله عليه لو ستر على نفسه، فأتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، ثم قال: «ردوه علي»، فردوه، فقرأ عليه: {أقم الصلاة طرفي النهار} [هود: 114]، حتى بلغ {للذاكرين} [هود: 114] قال: فقال معاذ بن جبل ألله وحده يا نبي الله أم للناس كافة؟ قال: «بل للناس كافة»

عبد الرزاق،

13830 - عن معمر، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، - أحسبه - عن ابن مسعود قال: قبل رجل امرأة فجاء عمر بن الخطاب، فذكر له أنه كان يسأله عن كفارته؟ فقال عمر: أمعزبة هي؟ فقال: نعم. فقال عمر: لا أدري يقال: جاء الرجل أبا بكر فذكر له أيضا، فرد عليه كما رد عليه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال: «أمعزبة هي؟» قال: نعم قال: فصمت عنه، فأنزل الله عز وجل: {أقم الصلاة طرفي النهار} [هود: 114] إلى {للذاكرين} [هود: 114] "

عبد الرزاق،

13831 - عن محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن يحيى بن جعدة، أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر امرأة وهو جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاستأذنه لحاجة، فأذن له، فذهب في طلبها، فلم يجدها، فأقبل الرجل يريد أن يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بالمطر، فوجد المرأة جالسة على غدير فدفع في صدرها، فجلس بين رجليها، فصار ذكره مثل الهدبة، فقام نادما، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره بما صنع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «استغفر ربك وصل أربع ركعات»، ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: {أقم الصلاة طرفي النهار} [هود: 114] "

عبد الرزاق،

13832 - عن ابن عيينة، عن بيان، عن قيس بن أبي حازم قال: جاء رجل يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان حدث امرأة بالأمس قال: فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم بكفه، - أو قال: بأطراف أصابعه -، وقال: «أنت صاحب الحديث بالأمس»

باب القافة

[ج ٧ - ص ٤٤٧]

أخبرنا

13833 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم: دخل عليها مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: " ألم تسمعي ما قال مجزر المدلجي لزيد، وأسامة؟ ورأى أقدامهما، فقال: «إن هذه الأقدام بعضها من بعض». عبد الرزاق،

13834 - عن ابن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة نحوه، وزاد فيه: " وهما في قطيفة قد غطيا رءوسهما، وبدت أقدامهما، ولم يذكر بريق أسارير وجهه

عبد الرزاق،

13835 - عن الثوري، عن عبد الكريم الجزري، عن زياد قال: كنت مع ابن عباس فجاءه رجل أظنه من بني كرز، فرأى ابن عباس يسب الغلام، وأمه تتناوله، فقال: «إنه لابنك» قال: فدعاه ابن عباس وحمل أمه على راحلته، وكان ابن عباس انتفى منه

عبد الرزاق،

13836 - عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها مسرورا، فقال: " ألم تسمعي ما قال

المدلجي، ورأى أسامة وزيدا نائمين في ثوب واحد أو في قطيفة قد خرجت أقدامهما، فقال: «إن هذه الأقدام بعضها من بعض»

عبد الرزاق،

13837 - عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: رأى عمر بن الخطاب رجلا، فقال: «ممن أنت؟»، فقال: من بني فلان قال: «هل لك من نسب بنجران؟» قال: لا. قال: عمر: «بلى». قال الرجل: لا. قال عمر: «أذكر الله رجلا كان يعرف لهذا الرجل نسبا بنجران، إلا أخبرناه»، فقال رجل: أنا أعرفه يا أمير المؤمنين ولدته امرأة من أهل نجران، فقال عمر: «مه، إنا نقوف الآثار»

باب اللقيط

[ج ٧ - ص ٤٤٩]

عبد الرزاق،

13838 - عن معمر، عن الزهري قال: أخبرني أن رجلا حدثه أنه جاء إلى أهله، وقد التقطوا منبوذا، فذهب به إلى عمر فذكر له فقال عمر: «عسى الغوير أبؤسا، كأنه اتهمه»، فقال الرجل: ما التقطوه إلا وأنا غائب، وسأل عنه عمر، فأثني عليه خيرا، فقال له عمر: «فولاؤه لك، ونفقته علينا من بيت المال». عبد الرزاق،

13839 - عن ابن عيينة مثله إلا أنه قال: حدثني الزهري، عن سنين أبي جميلة

عبد الرزاق،

13840 - عن معمر، عن ابن شهاب قال: حدثني أبو جميلة، أنه وجد منبوذا على عهد عمر بن الخطاب، فأتاه فاتهمه، فأثني عليه خيرا، فقال عمر: «هو حر، وولاؤه لك، ونفقته من بيت المال»

عبد الرزاق،

13841 - عن الثوري، عن زهير بن أبي ثابت، عن ذهل بن أوس، عن تميم أنه «وجد لقيطا، فأتى به إلى علي، فألحقه علي على مئة»

عبد الرزاق،

13842 - عن الثوري، عن الشعبي، وإبراهيم في اللقيط، قالا: «هو حر»

عبد الرزاق،

13843 - عن الثوري، عن جابر، عن الشعبي في الرجل عند اللقيط، ثم ينفق عليه قال: «ليس له من نفقته شيء، إنما هو شيء احتسب به عليه»

عبد الرزاق،

13844 - عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: «لو أن رجلا التقط ولد زنا، فأراد أن ينفق عليه وهو له عليه دين، فليشهد، وإن كان يريد أن يحتسب عليه، فلا يشهد». قال أبو حنيفة: وأقول أنا: «ليس له شيء إلا أن يفرض عليه السلطان»

عبد الرزاق،

13845 - عن الحسن بن عمارة، عن الحكم، أن امرأة التقطت صبيا، فأنفقت عليه، ثم جاءت شريحا تطلب نفقتها، فقال: «لا نفقة لك، وولاؤه لك». قال سفيان في ميراث اللقيط: «عن أصحابه في بيت المال»

أخبرنا

13846 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء قال: «إنما ولد الزنا الذي يلتقط إما حر، وإما عبد قوم، فلا يسترق حر، ولا عبد قوم آخرين، فهو ينكر أن يسترق». وعمرو بن دينار قال ذلك

أخبرنا

13847 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: أخبرني ابن طاوس، عن أبيه، عن ولد الزنا يلتقط؟ قال: «هو حر». قال ابن جريج: «وأعتقهم عمر بن عبد العزيز في خلافته بأرضنا»

عبد الرزاق،

13848 - عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار، عن ابن شهاب، أن رجلا التقط ولد زنا، فقال عمر: «استرضعه ولك ولاؤه، ورضاعه من بيت المال»

باب ميراث اللقيط

[ج ٧ - ص ٤٥٢]

عبد الرزاق،

13849 - عن معمر، عن الزهري، وعن ابن طاوس، عن أبيه، في الذي يدعي الولد من الأمة، أو الحرة لا ينازعه فيه أحد، قالا: «لا يرثه، إنه كان سفاحا»

عبد الرزاق،

13850 - عن الثوري، عن جابر، عن الشعبي قال: قال عمر بن الخطاب: «لا يجوز دعواه ولد الزنا في الإسلام»

أخبرنا

13851 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن عمرو بن شعيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من عهر بامرأة حرة، أو بأمة قوم، فالولد ولد زنا لا يرث، ولا يورث»

عبد الرزاق،

13852 - عن ابن عيينة، عن يعقوب بن عطاء قال: سمعت عمرو بن شعيب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من عهر بأمة قوم، أو زنى بامرأة حرة، فالولد ولد زنا لا يرث، ولا يورث»

أخبرنا

13853 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: سألت ابن طاوس: كيف كان أبوك يقول: في ولد الزنا يعتقه سيده، ثم يستلحقه أبوه، ويخلي مواليه بينه وبين أبيه؟ قال: كان يقول: «لا يرث»

عبد الرزاق،

13854 - عن ابن جريج قال: سئل عطاء: عن ولد الزنا ولدته أمة، فأعتقه سادة الأم، ثم إن أباه استلحقه، وعرف مواليه أنه ابنه، ثم مات، أيرثه أبوه؟ قال: «نعم». وعمرو بن دينار. عبد الرزاق،

13855 - عن معمر، أو غيره يحدث عن الحسن، مثل قول عطاء

أخبرنا

13856 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: إن عرف مواليه أنه ابنه فخاصموه في ميراثه قال: «يرثه أبوه إذا عرفوا أنه ابنه، ولكن إن أنكروا أنه ابنه كان ميراثه لهم»

13857 - عبد الرزاق، قال سفيان: في ميراث اللقيط عن أصحابه: أنه قال: «في بيت المال»

باب شر الثلاثة

[ج ٧ - ص ٤٥٣]

أخبرنا

13858 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، ومعمر، قالا: أخبرنا ابن طاوس، أن أباه كان يقول: «في معاد ولد الزنا قولا شديدا»

أخبرنا

13859 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابان، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يدخل الجنة عاق لوالديه، ولا مدمن خمر، ولا منان، ولا ولد زنا»

عبد الرزاق،

13860 - عن معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، كانت إذا قيل لها: هو شر الثلاثة، عابت ذلك، وقالت: " ما عليه من وزر أبويه، قال الله: {لا تزر} [الأنعام: 164] وازرة وزر أخرى "

عبد الرزاق،

13861 - عن الثوري، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: " ما عليه من وزر أبويه، قال الله: {لا تزر وازرة وزر أخرى} [الأنعام: 164] "

عبد الرزاق،

13862 - عن أبي معشر، عن محمد بن كعب، عن ميمون بن مهران أنه شهد ابن عمر صلى على ولد زنا، فقال له: إن أبا هريرة لم يصل عليه، وقال: هو شر الثلاثة، فقال له ابن عمر: «هو خير الثلاثة»

أخبرنا

13863 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني حازم، عن عكرمة مولى ابن عباس، أنه قال: «هو خير الثلاثة للابن»

أخبرنا

13864 - عبد الرزاق قال: أخبرني عبد الكريم قال: كان أبو ولد زنا قد عرف ذلك يكثر أن يمر بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الناس: هو رجل سوء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «هو خير الثلاثة للأب»، فحوله الناس فقالوا: الولد هو شر الثلاثة

أخبرنا

13865 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن جابر، عن الشعبي قال: قال عمر: «لا تجوز دعوة لولد الزنا في الإسلام»

عبد الرزاق،

13866 - عن ابن التيمي قال: حدثنا خالد الربعي قال: وكان عندنا مثل وهب عندكم في بعض الكتب إنه قرأ في بعض الكتب: «أن ولد الزنا لا

يدخل الجنة إلى سبعة، فخفف الله عن هذه الأمة، فجعلها إلى خمسة آباء»

عبد الرزاق،

13867 - عن معمر، عن الزهري قال: بلغني أن عمر بن الخطاب كان يقول: «لأن أحمل على نعلين في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق ولد الزنا»

باب عتاقة ولد الزنا

[ج ٧ - ص ٤٥٦]

أخبرنا

13868 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: كان عطاء: «يأمر بعتاقته، وكفالته» - يعني ولد الزنا -

أخبرنا

13869 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار، أن الزبير بن موسى بن ميناء، أخبره، أن أم صالح بنت علقمة بن المرتفع أخبرته، أنها سألت عائشة أم المؤمنين عن عتق أولاد الزنا؟ فقالت: «أعتقوهم وأحسنوا إليهم». عبد الرزاق،

13870 - عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن الزبير بن موسى، عن أم حكيم بنت طارق، عن عائشة مثله

أخبرنا

13871 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو، أيضا، أن سليمان بن يسار، أخبره، أن عمر بن الخطاب: «كان يوصي بأولاد الزنا خيرا»

13872 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر: «كان يعتق ولد الزنا يتطوع به»

عبد الرزاق،

13873 - عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، أن ابن عمر، «أعتق ولد الزنا، وأمه»

عبد الرزاق،

13874 - عن الثوري، عن يحيى بن أبي إسحاق، عن سالم قال: «أعتق ابن عمر ولد زنا وأمه»

عبد الرزاق،

13875 - عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن سليمان بن يسار، أن عمر بن الخطاب، قال في أولاد الزنا: «أعتقوهم وأحسنوا إليهم»

عبد الرزاق،

13876 - عن ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن نافع قال: «أعتق ابن عمر بغيا وابنها»

عبد الرزاق،

13877 - عن ابن التيمي، عن ليث، عن مجاهد في ولد الزنا قال: «لا يعتقه، ولا يشتريه، ولا يأكل ثمنه»

13878 - أخبرنا عبد الرزاق، عن عمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير، أن رجلا، حدثه، أن مولاة للنبي صلى الله عليه وسلم حدثته، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها جارية، وأن تلك الجارية ولدت من

الزنا، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عتق ولدها ذلك؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنك أن تصدقي بصدقة خير من أن تعتقيها»

13879 - قال يحيى بن أبي كثير: وكان عمر بن عبد العزيز «لا يجيز شهادة ولد الزنا»

أخبرنا

13880 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن عبد الكريم، أن نافعا قال: «أعتق ابن عمر ولد زنا»

أخبرنا

13881 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن ابن المنكدر، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «أكرمه، وأحسن إليه» - يعني ولد الزنا -

عبد الرزاق،

13882 - عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن سليمان بن يسار، أن عمر بن الخطاب، قال في أولاد الزنا: «أعتقوهم، وأحسنوا إليهم»

باب رضاع الكبير

[ج ٧ - ص ٤٥٨]

أخبرنا

13883 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: سمعت عطاء يسأل، قال له رجل: سقتني امرأة من لبنها بعد ما كنت رجلا كبيرا أأنكحها؟ قال: «لا». قلت: وذلك رأيك؟ قال: «نعم» قال عطاء: كانت عائشة: «تأمر بذلك بنات أخيها»

عبد الرزاق،

13884 - عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، أن القاسم بن محمد بن أبي بكر، أخبره، أن عائشة أخبرته، أن سهلة بنت سهيل بن عمرو جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله إن سالما مولى أبي حذيفة معنا

في بيتنا، وقد بلغ ما يبلغ الرجال، وعلم ما يعلم الرجال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أرضعيه تحرمي عليه». قال ابن أبي مليكة: فمكثت سنة أو قريبا منها لا أحدث به رهبة له، ثم لقيت القاسم فقلت: لقد حدثتني حديثا ما حدثته بعد قال: «وما هو؟» فأخبرته؟ فقال: «حدث به عني أن عائشة أخبرتني به»

عبد الرزاق،

13885 - عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: جاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن سالما كان يدعى لأبي حذيفة، وإن الله عز وجل قد أنزل في كتابه: {ادعوهم لآبائهم} [الأحزاب: 5] وكان يدخل علي وأنا فضل، ونحن في منزل ضيق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أرضعي سالما تحرمي عليه». قال الزهري: «قالت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا ندري لعل هذه كانت رخصة لسالم خاصة». قال الزهري: وكانت عائشة «تفتي بأنه يحرم الرضاع بعد الفصال حتى ماتت»

عبد الرزاق،

13886 - عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة وكان بدريا، وكان قد تبنى سالما الذي يقال له: سالم مولى أبي حذيفة، كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم

زيدا، وأنكح أبو حذيفة سالما , وهو يرى أنه ابنه , ابنة أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة، وهي من المهاجرات الأول، وهي يومئذ من أفضل أيامى قريش، فلما أنزل الله عز وجل ذلك ما أنزل: {ادعوهم لآبائهم} [الأحزاب: 5] الآية. رد كل واحد من أولئك إلى أبيه، فإن لم يعلم أبوه رد إلى مواليه، فجاءت سهلة بنت سهيل وهي امرأة أبي حذيفة وهي من بني عامر بن لؤي، فقالت: يا رسول الله، كنا نرى أن سالما ولد، وكان

يدخل علي، وأنا فضل، وليس لنا إلا بيت واحد فماذا ترى؟ - قال الزهري: فقال لها فيما بلغنا والله أعلم -: «أرضعيه خمس رضعات، فتحرم بلبنها»، وكانت تراه ابنا من الرضاعة، فأخذت بذلك عائشة، فيمن كانت تريد أن يدخل عليها من الرجال، فكانت تأمر أم كلثوم ابنة أبي بكر، وبنات أخيها يرضعن لها من أحبت أن يدخل عليها من الرجال، وأبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة قلن: والله ما نرى الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به سهلة إلا رخصة في رضاعة سالم وحده "

أخبرنا

13887 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال

: أخبرني ابن شهاب قال: أخبرني عروة، عن عائشة، أن أبا حذيفة تبنى سالما وهو مولى امرأة من الأنصار، كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا، وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس ابنه، وورث من ميراثه، حتى أنزل الله عز وجل: {ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين} [الأحزاب: 5] فردوا إلى آبائهم، ومن لم يعرف له أب، فمولى وأخ في الدين، فجاءت سهلة، فقالت: يا رسول الله، إنا كنا نرى سالما ولدا يأوي معي، ومع أبي حذيفة ويراني فضلا،

وقد أنزل الله عز وجل فيه ما علمت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أرضعيه خمس رضعات»، وكان بمنزلة ولدها من الرضاعة

أخبرنا

13888 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم، أن سالم بن أبي الجعد، مولى الأشجعي أخبره، ومجاهد، أن أباه أخبره، أنه سأل عليا، فقال: إني أردت أن أتزوج امرأة قد سقتني من لبنها، وأنا كبير تداويت، قال علي: «لا تنكحها» ونهاه عنها.

وأنه قال عن علي أيضا كان يقول: «سقته امرأته من لبن سريته - أو سريته - من لبن امرأته لتحرمها عليه فلا يحرمها ذلك» [ج ٧ - ص ٤٦١]

أخبرنا

13889 - عبد الرزاق قال: أخبرني ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: " جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إن امرأتي أرضعت سريتي لتحرمها علي، فأمر عمر بالمرأة أن تجلد، وأن يأتي سريته بعد الرضاع "

عبد الرزاق،

13890 - عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، أن امرأة أرضعت جارية لزوجها لتحرمها عليه، فأتى عمر فذكر ذلك له، فقال: «عزمت عليك لما رجعت، فأوجعت ظهر امرأتك وواقعت جاريتك»

عبد الرزاق،

13891 - عن ابن جريج قال: أخبرت، أن عمر بن الخطاب جاءه أعرابي، فقال: إن امرأتي قالت: خفف عني من لبني. فقال: أخشى أن يحرمك علي، فقالت: لا. نخفف عنها، ولم يدخل بطنه، وقد وجد حلاوته في حلقه، فقالت: اعرف فقد حرمت عليك. فقال عمر: «هي امرأتك فاضربها»

عبد الرزاق،

13892 - عن ابن جريج قال: بلغني أن رجلا من الأنصار من بني حارثة كانت له وليدة يطؤها، فخرج يوما يصلي مع عمر بن الخطاب فأرضعت امرأته وليدته، وأكرهتها، فحدث ذلك عمر، فقال عمر: «لترجعن إلى وليدتك فلتطأنها، ولتوجعن ظهر امرأتك». «واسمه عيسى بن حزم بن عمرو بن زيد بن حارثة»

عبد الرزاق،

13893 - عن ابن جريج قال: أرسلت إلى عطاء إنسانا في سعوط اللبن الصغير وكحله به أيحرم؟ قال: «ما سمعنا أنه يحرم»

أخبرنا

13894 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن سليمان الشيباني، عن الشعبي قال: «كل سعوط، أو وجور، أو رضاع يرضع قبل الحولين، فهو يحرم، وما كان بعد الحولين، فلا يحرم». قال عبد الرزاق: «والناس على هذا»

عبد الرزاق،

13895 - عن الثوري، عن أبي حصين، عن أبي عطية الوادعي قال: جاء رجل إلى ابن مسعود، فقال: إنها كانت معي امرأتي، فحصر لبنها في ثديها، فجعلت أمصه ثم أمجه، فأتيت أبا موسى فسألته، فقال: حرمت

عليك. قال: فقام وقمنا معه، حتى انتهى إلى أبي موسى، فقال: ما أفتيت هذا، فأخبره بالذي أفتاه. فقال ابن مسعود، وأخذ بيد الرجل: «أرضيعا ترى هذا إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم». فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم "

عبد الرزاق،

13896 - عن معمر، عن قتادة: «والله لا أفتيكم ما كان بها»

باب: لا رضاع بعد الفطام

[ج ٧ - ص ٤٦٤]

عبد الرزاق،

13897 - عن معمر، عن جويبر، عن الضحاك بن مزاحم، عن النزال، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا رضاع بعد الفصال»

عبد الرزاق،

13898 - عن الثوري، عن جويبر، عن الضحاك، عن النزال، عن علي قال: «لا رضاع بعد الفصال». وسمعته يقول لمعمر: " إنه لم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. قال معمر: «بلى»

أخبرنا

13899 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن حرام بن عثمان، عن عبد الرحمن، ومحمد ابني جابر، عن أبيهما جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يمين لولد مع يمين والد، ولا يمين لزوجة مع يمين زوج، ولا يمين لمملوك مع يمين مالك، ولا يمين في قطيعة، ولا نذر في معصية، ولا طلاق قبل نكاح، ولا عتاقة قبل ملك، ولا صمت يوم إلى الليل، ولا مواصلة في الصيام، ولا يتم بعد حلم، ولا رضاع بعد الفطام، ولا تعرب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح»

عبد الرزاق،

13900 - عن معمر، عن الزهري، أن ابن عمر، أو ابن عباس قال: «لا رضاع بعد الفصال، الحولين»

عبد الرزاق،

13901 - عن معمر، عن عمرو بن دينار قال: قال ابن عباس: «لا رضاع بعد فصال سنتين»

عبد الرزاق،

13902 - عن الثوري، عن عمرو بن دينار، عمن، سمع ابن عباس يقول: «لا رضاع بعد الفطام»

عبد الرزاق،

13903 - عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار قال: كان ابن عباس يقول: «لا رضاع إلا ما كان في الحولين»

عبد الرزاق،

13904 - عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: «لا أعلم الرضاع، إلا ما كان في الصغر»

عبد الرزاق،

13905 - عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أنه قال: «لا رضاع إلا لمن أرضع في الصغر، ولا رضاعة لكبير»

أخبرنا

13906 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني موسى بن عقبة، عن نافع، أن ابن عمر كان يقول: «لا نعلم الرضاع، إلا ما أرضع في الصغر»

عبد الرزاق،

13907 - عن ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب قال: «لا رضاع إلا ما كان في المهد»

عبد الرزاق،

13908 - عن معمر، عن الحسن، والزهري، وقتادة قالوا: «لا رضاع بعد الفصال»

عبد الرزاق،

13909 - عن معمر، عمن، سمع عكرمة يقول: «الرضاع بعد الفطام، مثل الماء الجاري يشربه»

باب القليل من الرضاع

أخبرنا

13910 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، ومعمر، قالا: حدثنا هشام بن عروة، عن عروة، عن الحجاج بن الحجاج الأسلمي، أنه استفتى أبا هريرة، فقال: «لا يحرم إلا ما فتق الأمعاء»

أخبرنا

13911 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قال عطاء: «يحرم منها ما قل وما كثر»

قال: وقال ابن عمر: لما بلغه، عن ابن الزبير أنه يأثر عن عائشة في الرضاع أنه قال: «لا يحرم منها دون سبع رضعات» قال: " الله خير من عائشة قال الله تعالى: {وأخواتكم من الرضاعة} [النساء: 23] ولم يقل رضعة ولا رضعتين " [ج ٧ - ص ٤٦٦]

عبد الرزاق،

13912 - عن معمر، عن الزهري، عن عائشة قالت: «لا يحرم دون خمس رضعات معلومات»

عبد الرزاق،

13913 - عن ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة قالت: «نزل القرآن بعشر رضعات معلومات، ثم صرن إلى خمس»

عبد الرزاق،

13914 - عن معمر قال: أخبرني ابن طاوس، عن أبيه قال: «كان لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضعات معلومات» قال: «ثم ترك ذلك بعد فكان قليله، وكثيره يحرم»

عبد الرزاق،

13915 - عن معمر أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أرضعن الكبير دخل عليهن، فكان ذلك لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ولسائر الناس لا يكون إلا ما كان في الصغر "

عبد الرزاق،

13916 - عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم، عن طاوس قال: قلت له: إنهم يزعمون أنه لا يحرم من الرضاع دون سبع رضعات، ثم صار ذلك

إلى خمس، فقال طاوس: «قد كان ذلك فحدث بعد ذلك أمر جاء التحريم، المرة الواحدة تحرم»

13917 - عبد الرزاق، عن الثوري، وابن عيينة، عن عبد الكريم أبي أمية، عن طاوس قال: «تحرم من الرضاعة المرة الواحدة»

عبد الرزاق

13918 - قال: أخبرني ابن جريج قال: أخبرني ابن طاوس، عن أبيه أنه قال: «تحرم المرة الواحدة». قلت: هي المصة؟ قال: «نعم»

أخبرنا

13919 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار، أنه سمع ابن عمر سأله رجل، أتحرم رضعة أو رضعتان؟ فقال: «ما نعلم الأخت من الرضاعة إلا حراما»، فقال رجل: إن أمير المؤمنين يريد ابن الزبير يزعم أنه لا تحرم رضعة، ولا رضعتان. فقال ابن عمر: «قضاء الله خير من قضائك وقضاء أمير المؤمنين». عبد الرزاق،

13920 - عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، وابن الزبير مثله

عبد الرزاق،

13921 - عن معمر، عن إبراهيم بن عقبة قال: أتيت عروة بن الزبير فسألته عن صبي شرب قليلا من لبن امرأة؟ فقال لي عروة: كانت عائشة، تقول: «لا يحرم دون سبع رضعات، أو خمس». قال: فأتيت ابن المسيب، فسألته قال: لا أقول قول عائشة، ولا أقول قول ابن عباس ولكن لو دخلت بطنه قطرة بعد أن يعلم أنها دخلت بطنه حرم "

عبد الرزاق،

13922 - عن معمر، عن أيوب، أن ابن الزبير كان يقول: «لا تحرم المصة، والمصتان». يروي ابن الزبير ذلك، عن عائشة

عبد الرزاق،

- 13923

عن معمر، عن الزهري، وقتادة، عمن سمع الحسن، قالوا في الرضاع: «قليله وكثيره سواء»

عبد الرزاق،

13924 - عن الثوري، عن ليث، عن مجاهد، عن علي، وابن مسعود، قالا في الرضاع: «يحرم قليله وكثيره». فحدثت معمرا، فقال: «صدق»

أخبرنا

13925 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني هشام بن عروة، عن عروة، عن عبد الله بن الزبير، أنه حدث، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «لا تحرم المصة من الرضاعة، ولا المصتان»

عبد الرزاق،

13926 - عن معمر، عن أيوب، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن أم الفضل، أن امرأة طلقها زوجها، ثم تزوج الرجل امرأة أخرى، فزعم أن امرأته أرضعتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنها لا تحرم الملجة، ولا الملجتان»

عبد الرزاق،

13927 - عن معمر، عن الزهري، أن عائشة، «أمرت أم كلثوم، أن ترضع سالما، فأرضعته خمس رضعات، ثم مرضت، فلم يكن يدخل سالم على عائشة»

أخبرنا

13928 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: سمعت نافعا، يحدث، أن سالم بن عبد الله، حدثه، أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أرسلت به إلى أختها أم كلثوم ابنة أبي بكر لترضعه عشر رضعات ليلج عليها إذا كبر، فأرضعته ثلاث مرات، ثم مرضت، فلم يكن سالم يلج

عليها قال: زعموا أن عائشة قالت: " لقد كان في كتاب الله عز وجل: عشر رضعات، ثم رد ذلك إلى خمس، ولكن من كتاب الله ما قبض مع النبي صلى الله عليه وسلم "

أخبرنا

13929 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: سمعت نافعا مولى ابن عمر، يحدث، أن ابنة أبي عبيد امرأة ابن عمر أخبرته، أن حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أرسلت بغلام نفيس لبعض موالي عمر إلى أختها فاطمة بنت عمر: «فأمرتها أن ترضعه عشر مرات»، ففعلت فكان يلج عليها بعد أن كبر. قال ابن جريج: «وأخبرت أن اسمه عاصم بن عبد الله بن سعد مولى عمر». أخبرنيه موسى، عن نافع

أخبرنا

13930 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن ابن عجلان قال: أخبرت، أن عمر أتي بغلام، وجارية أرادوا أن يتناكحوا بينهما، فأعلموا أن قد أرضعت إحداهما قال: فكيف أرضعت الأخرى؟ قال: مرت به وهو يبكي فأرضعته، - أو أمصصته -. فعلاهما بالدرة، ثم قال: «ناكحوا بينهما، فإنما الرضاعة الحضانة»

أخبرنا

13931 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن ثور، عن عمرو بن شعيب، أن سفيان بن عبد الله، كتب إلى عمر يسأله ما يحرم من الرضاع؟ فكتب إليه: " إنه لا يحرم منها الضرار، والعفافة، والملجة، والضرار: أن ترضع الولدين كي يحرم بينهما، والعفافة: الشيء اليسير الذي يبقى في الثدي، والملجة: اختلاس المرأة ولد غيرها فتلقمه ثديها "

باب لبن الفحل

[ج ٧ - ص ٤٧١]

أخبرنا

13932 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، وابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه، أنه قال: «لا يحرم لبن الأب، وكان يسميه لبن الفحل»

أخبرنا

13933 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: " لبن الفحل أيحرم؟ قال: " نعم. قال الله: {وأخواتكم من الرضاعة} [النساء: 23] فهي أختك من أبيك

أخبرنا

13934 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع أبا الشعثاء: «يرى لبن الفحل يحرم»

عبد الرزاق،

13935 - عن الثوري، عن منصور، عن مجاهد: أنه كان «يكره لبن الفحل»

عبد الرزاق،

13936 - عن الثوري، عن عباد بن منصور، عن القاسم بن محمد، والحسن: أنهما «كرها لبن الفحل أيضا»

عبد الرزاق،

13937 - عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن عليها، فقال: إني عمها، فأبت أن تأذن له، فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أفلا أذنت لعمك» قالت: يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة، ولم يرضعني الرجل قال: «فأذني له، فإنه عمك تربت يمينك». قال: «وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة». عبد الرزاق،

13938 - عن معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة نحوه

أخبرنا

13939 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء قال: أخبرني عروة بن الزبير، أن عائشة، أخبرته قالت: استأذن علي عمي من الرضاعة أبو الجعد فرددته. - قال ابن جريج قال لي هشام: إنما هو أبو القعيس - فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بذلك. قال: " فهلا أذنتي له تربت يمينك - أو قال: يدك - "

أخبرنا

13940 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: جاء عمي من الرضاعة بعد ما ضرب علي الحجاب،

فاستأذن علي، فقلت: والله لا آذن لك حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأذنه. قال لها: «فليلج عليك عمك» قالت: إنما أرضعتني المرأة، ولم يرضعني الرجل قال: «إنما هو عمك فليلج عليك». عبد الرزاق،

13941 - عن الثوري، عن هشام، عن عروة، عن عائشة نحوه. «وبه يأخذ الثوري»

عبد الرزاق،

13942 - عن مالك، عن ابن شهاب، عن عمرو بن الشريد قال: سئل ابن عباس، عن رجل، تزوج امرأتين، فأرضعت الواحدة جارية، وأرضعت الأخرى غلاما، هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال: «لا، اللقاح واحد لا تحل له»

عبد الرزاق،

13943 - عن الثوري، عن خصيف، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر قال: «لا بأس بلبن الفحل». قال محمد: وأخبرني محمد بن إسحاق، عن رجل، عن جابر بن عبد الله أنه قال: «لا بأس به»

عبد الرزاق،

13944 - عن الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: «لا بأس به»

13945 - قال عبد الرزاق: وقوله: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إذا شربت معك جارية لبن أمك لم تحل لك ولا لأحد من إخوانك، وأما إذا رضعت لبن أخرى مع جارية فهي حلال لأخيك، إذا لم يرضع أخوك من أمها»

باب: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

[ج ٧ - ص ٤٧٥]

عبد الرزاق،

13946 - عن الثوري، عن علي بن زيد بن جدعان، عن ابن المسيب، عن علي قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أحسن فتاة من قريش؟ قال: «من هي؟» قلت: ابنة حمزة. قال: «إنها ابنة أخي من الرضاعة، أما علمت أن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب»

13947 - عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، ومعمر، قالا: حدثنا هشام بن عروة، عن عروة، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم حبيبة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: هل لك في أختي ابنة أبي سفيان؟ قال: «أفعل ماذا؟» قلت: تنكحها. قال: «أختك؟» قالت: نعم. قال: «أو تحبين ذلك؟» قالت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب - أو قالت: وأحق - من شركتي في خير أختي. قال: «فإنها لا تحل لي». قالت: والله، لقد خبرت أنك تخطب درة بنت أبي سلمة. قال: «بنت أم سلمة؟» قالت: نعم. قال: «فوالله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن»

عبد الرزاق،

13948 - عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، وجابر الجعفي، عن عكرمة قال: عرضت ابنة حمزة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «إنها ابنة أخي

من الرضاعة»

عبد الرزاق،

13949 - عن معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة»

أخبرنا

13950 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء، أنه كان يقول: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب»

عبد الرزاق،

13951 - عن إسرائيل بن يونس، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب»

عبد الرزاق

13952 - قال: أخبرنا ابن جريج، وإبراهيم، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة»

عبد الرزاق،

13953 - عن عمر بن حبيب قال: حدثني شيخ قال: جلست إلى ابن عمر، فقال: أمن بني فلان أنت؟ قلت: لا، ولكنهم أرضعوني قال: أما إني سمعت عمر يقول: «إن اللبن يشبه عليه»

أخبرنا

13954 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني مسلم بن أبي مريم، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، أنها كانت تقول: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة»

عبد الرزاق،

13955 - عن معمر، عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير، عن زينب بنت أبي سلمة، أن أم حبيبة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، انكح أختي ابنة أبي سفيان. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أتحبين ذلك؟» فقالت: نعم، وما أنا لك بمخلية، وخير من شركني في خير أختي قال: «فإن ذلك لا يحل». قالت: فوالله إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة قال: «ابنة أم سلمة؟» قالت: فقلت: نعم. قال: «فوالله لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، لقد أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن وأخواتكن». قال عروة: " وكانت ثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها، فأرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

، فلما مات أبو لهب رآه بعض أهله في النوم، فقال له: ماذا لقيت؟ - أو قال: وجدت؟ - قال أبو لهب لم ألق أو أجد بعدكم رخاء أو. قال: راحة غير أني سقيت في هذه مني لعتقي ثويبة وأشار إلى النقرة التي تلي الإبهام والتي تليها "

باب مذهب مذمة الرضاع

[ج ٧ - ص ٤٧٨]

عبد الرزاق،

13956 - عن معمر، وابن جريج، والثوري قالوا: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن الحجاج الأسلمي، عن أبيه، أنه قال: قلت: يا رسول الله، ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ قال: «غرة عبد أو أمة». قال معمر: «ولها بعد ذلك حق في الصلة»

13957 - عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم قال: سألته، عن امرأة مرضع بلبن ولد الزنا؟ قال: «لا بأس به اليهودية والنصرانية والمجوسية ترضع المسلم» قال إبراهيم: «وقد كانوا يستحبون أن يرضخ للمرضع عند الفصال بشيء»

عبد الرزاق،

13958 - عن أبي بكر بن أبي سبرة، عن إبراهيم بن عبد الله، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاءت أخت رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدية إليه مرجعه من حنين، فلما رآها رحب بها وبسط لها رداء لأن تجلس عليه، فأعظمت ذلك فعزم عليها، فجلست فذرفت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى بلت لحيته دموعه، فقال رجل من القوم: أتبكي يا رسول الله قال: «نعم لرحمتها وما دخل عليها لو كان لأحدكم أحد ذهبا فأعطاه في حق رضاعه ما أدى حقها، أما حقي الذي آخذ منك فلك، وأما ما

للمسلمين فلست بآخذ به، إلا أن يطيبوا به نفسا» قالت: فلم يبق أحد من المسلمين إلا أدى إليها ما أخذ منها

باب الرجل ينكح ابنة امرأة أصابها أبوه

[ج ٧ - ص ٤٧٩]

عبد الرزاق،

13959 - عن معمر، عن الزهري، والحسن، وقتادة، كانوا «لا يرون بأسا أن ينكح الرجل ابنة امرأة كان أبوه قد أصابها»

أخبرنا

13960 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: كان عطاء يقول: رجل طلق امرأة، فنكحت رجلا فولدت له جارية، وكان لزوجها الأول ابن قال: «لا بأس أن ينكح ابنه ابنة امرأته من الرجل الذي كان تزوجها بعده»

عبد الرزاق،

13961 - عن الثوري قال: «لا بأس به». وذكر ليث، عن مجاهد أنه كان «يكرهه فلم يعجبنا ذلك»

عبد الرزاق،

13962 - عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، أنه كان «يكره أن ينكح الرجل ابنة امرأة، قد كان أبوه وطئها، فما ولدت من ولد قبل أن يطأها أبوه، فلا بأس أن ينكحها، وما ولدت من ولد بعد أن وطئها أبوه فلا يتزوج شيئا من ولدها». عبد الرزاق،

13963 - عن معمر قال: قلت: لابن أبي نجيح أعلمت أحدا يكره ذلك؟ قال: كان مجاهد يكرهه. قال معمر: ولم أجد أحدا كرهه إلا ما ذكر، عن طاوس، ومجاهد

باب الرجل يتزوج امرأة الرجل وابنته

[ج ٧ - ص ٤٨٠]

عبد الرزاق،

13964 - عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: «لا بأس أن يتزوج الرجل ابنة الرجل وامرأته إذا كانت ابنته من غيرها»

13965 - عن معمر، عن الزهري قال: «جمع عبد الله بن جعفر بين امرأة علي وابنته من غيرها تزوجهما جميعا»

عبد الرزاق،

13966 - عن الثوري، وقد سئل عن الرجل يتزوج امرأة رجل وابنته يجمع بينهما من غيرها قال: «لا بأس بذلك وفعله بعض من يشار إليه»

باب شهادة امرأة على الرضاع

[ج ٧ - ص ٤٨١]

أخبرنا

13967 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي مليكة، أن عقبة بن الحارث بن عامر، أخبره - أو سمعه منه، إن لم يكن خصه به -، أنه نكح أم يحيى بنت أبي إهاب فقالت امرأة سوداء: قد أرضعتكما. قال: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له: فأعرض عني، فجئت إليه الثانية فذكرت ذلك له فقال: «كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما فنهاه عنها»

عبد الرزاق،

13968 - عن معمر، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عبيد بن أبي مريم، عن عقبة بن الحارث، قال ابن أبي مليكة: وقد سمعته من عقبة أيضا قال: تزوجت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة سوداء، فزعمت أنها أرضعتنا جميعا. قال: فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له وقلت: إنها كاذبة , فأعرض عني، ثم تحولت من الجانب الآخر فقلت: يا رسول الله إنها كاذبة. قال: «فكيف تصنع بقول هذه؟» دعها عنك. قال معمر: وسمعت غيره يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «كيف بك قد قيل؟»

عبد الرزاق،

13969 - عن معمر، عن الزهري، أن عثمان، «فرق بين أهل أبيات بشهادة امرأة»

أخبرنا

13970 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن ابن شهاب قال: " جاءت امرأة سوداء في إمارة عثمان إلى أهل ثلاثة أبيات قد تناكحوا، فقالت: أنتم بني، وبناتي ففرق بينهم "

عبد الرزاق،

13971 - عن معمر، عن قتادة، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس قال: «شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع إذا كانت مرضية وتستحلف مع شهادتها» قال: وجاء ابن عباس رجل، فقال: زعمت فلانة أنها أرضعتني وامرأتي وهي كاذبة فقال ابن عباس: «انظروا فإن كانت كاذبة فسيصيبها بلاء» قال: فلم يحل الحول حتى برص ثديها

عبد الرزاق،

13972 - عن ابن جريج، عن عطاء قال: «تجوز شهادة النساء على كل شيء لا ينظر إليه إلا هن، ولا تجوز منهن دون أربع نسوة»

عبد الرزاق،

13973 - عن معمر، عن قتادة قال: «لا تجوز شهادتهن، إلا أن يكن أربعا»

عبد الرزاق،

13974 - عن معمر، عن الزهري، وعن رجل، عن الحسن، قالا: «تجوز شهادة الواحدة المرضية في الرضاع والنفاس».

عبد الرزاق،

13975 - عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: «تجوز شهادة المرأة الواحدة في الرضاع». عبد الرزاق،

13976 - عن ابن عيينة، عن ابن طاوس، عن أبيه مثله. وزاد فيه «وإن كانت سوداء»

عبد الرزاق،

13977 - عن الثوري، عن جابر، عن الشعبي قال: «كانت القضاة يفرقون بشهادة امرأة في الرضاع»

عبد الرزاق،

13978 - عن الثوري قال: أخبرني أشعث، عن الشعبي: «تجوز شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال». عبد الرزاق،

13979 - عن الثوري، عن أشعث، عن الحسن، مثل قول الشعبي

عبد الرزاق،

13980 - عن الثوري، عن منصور، عن الحكم قال: «امرأتين»

عبد الرزاق،

13981 - عن الثوري، عن زيد بن أسلم، أن عمر: «لم يأخذ بشهادة امرأة في رضاع». قال: وكان ابن أبي ليلى لا يأخذ بشهادة امرأة في رضاع "

عبد الرزاق،

13982 - عن شيخ من أهل نجران قال: سمعت ابن البيلماني، يحدث، عن أبيه، عن ابن عمر قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود؟ فقال: «رجل أو امرأة»

عبد الرزاق،

13983 - عن عبد الله بن كثير، عن شعبة، عن أبي البختري قال: سمعت الشعبي يقول: «تجوز شهادة النساء على ما لا يراه الرجال، أربع» قال شعبة: وسمعت الحكم قال: «اثنتين» وسألت حمادا فقال: «واحدة»

عبد الرزاق،

13984 - عن ابن التيمي، عن يونس، عن الحسن قال: «واحدة»

عبد الرزاق،

13985 - عن أبي بكر بن أبي سبرة، عن أبي الزناد، ويحيى بن ربيعة أن شهادة المرأة الواحدة إذا كانت مرضية، وسمع ذلك منها قبل النكاح جازت وحدها في الرضاع والاستهلال "

عبد الرزاق،

13986 - عن الثوري، عن جابر، عن عبد الله بن نجي، عن علي، وعن عبد الأعلى، عن شريح، وعن حماد، عن إبراهيم، «أنهم أجازوا شهادة امرأة واحدة في الاستهلال»

باب: نعم المرضعون

[ج ٧ - ص ٤٨٥]

أخبرنا

13987 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عنبسة، مولى طلحة بن داود أنه سمع طلحة بن داود يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نعم المرضعون أهل عمان»

أخبرنا

13988 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني ابن نوفل بن أنس، أن أمه أرضعت أم سلمة بنت حمزة بن عبد الله بن الزبير قالت: فجاءت بها إلى أسماء بنت أبي بكر، فقالت: ممن أنت يا بنية؟ قالت: من هذيل. قالت: إن أبا بكر قال: «إن خير مراضع أثقلن رقاب الإبل نساء هذيل»

أخبرنا

13989 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، قال عطاء في الإيغال، بدا للنبي صلى الله عليه وسلم فنهى عنه فقال: «لو كان ضائرا ضر الروم وفارس»

باب الذي يورث المال غير أهله

[ج ٧ - ص ٤٨٦]

عبد الرزاق،

13990 - عن الثوري، عن إسماعيل بن أمية قال: جاء رجل فشكا امرأته إلى ابن المسيب، فقال ابن المسيب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة لم تستغن عن زوجها، ولم تشكر له لم ينظر الله عز وجل إليها يوم القيامة» فقال رجل عند ابن المسيب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيتما امرأة أقسم عليها زوجها قسم حق، فلم تبره حطت عنها سبعون صلاة» قال: فقال رجل آخر عند ابن المسيب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة ألحقت بقوم نسبا ليس منهم لم يعدل وزنها يوم القيامة مثقال ذرة»

أخبرنا

13991 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن شريك بن أبي نمر، عن الحكم بن ثوبان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الذي يورث المال غير أهله عليها نصف عذاب الأمة»

باب شبه المرأة بالرجل

[ج ٧ - ص ٤٨٧]

أخبرنا

13992 - عبد الرزاق قال: أخبرني إسماعيل، أن عائشة كانت تنهى المرأة ذات الزوج أن تدع ساقيها لا تجعل فيها شيئا، وأنها كانت تقول لا تدع المرأة الخضاب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره الرجلة "

أخبرنا

13993 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، أنها قالت: «ما رأيت أسماء لبست إلا معصفرة حتى لقيت الله، وإن كانت لتلبس الدرع يقوم قائما من المعصفر»

أخبرنا

13994 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني حرام بن عطلة، أن خالته، أخبرته، أنها رأت عائشة أم المؤمنين، «مخضبة عليها ثياب مضرجة» قال: ورأيت أنا صفية بنت شيبة مخضبة عليها ثياب معصفرة "

باب نساء النبي صلى الله عليه وسلم

[ج ٧ - ص ٤٨٨]

عبد الرزاق،

13995 - عن معمر، عن الزهري قال: " أزواج النبي صلى الله عليه وسلم : خديجة بنت خويلد، وعائشة بنت أبي بكر، وأم سلمة بنت أبي أمية، وحفصة بنت عمر، وأم حبيبة بنت أبي سفيان، وجويرية بنت الحارث، وميمونة بنت الحارث، وزينب بنت جحش، وسودة بنت زمعة، وصفية بنت حيي، اجتمعن عنده تسعة بعد خديجة، والكندية من بني الجون، والعالية بنت ظبيان من بني عامر بن كلاب، وزينب بنت خزيمة امرأة من بني هلال "

قال معمر: وأخبرني الزهري، عن عروة بن الزبير، لما دخلت الكندية على النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أعوذ بالله منك فقال: «لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك» [ج ٧ - ص ٤٨٩]

عبد الرزاق،

13996 - عن معمر، عن الزهري، أن النبي صلى الله عليه وسلم، «طلق العالية بنت ظبيان فتزوجها ابن عم لها وذلك قبل أن يحرم نكاحهن على الناس، وولدت له»

عبد الرزاق،

13997 - عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير قال: " أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم: خديجة، ثم تزوج سودة بنت زمعة، ثم نكح عائشة بمكة، وبنى بها بالمدينة، ونكح بالمدينة زينب بنت خزيمة الهلالية، ثم نكح أم سلمة، ثم نكح جويرية بنت الحارث، وكانت مما أفاء الله عليه، ثم نكح ميمونة بنت الحارث، وهي

التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم نكح صفية بنت حيي وهي مما أفاء الله عليه يوم خيبر، ثم نكح زينب بنت جحش، وكانت امرأة زيد بن حارثة، وتوفيت زينب بنت خزيمة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وخديجة أيضا توفيت بمكة، ونكح امرأة من بني كلاب بن ربيعة يقال لها: العالية بنت ظبيان فطلقها حين أدخلت عليه، وجويرية من بني المصطلق من خزاعة، وحفصة، وأم حبيبة، وامرأة من كلب فكان جميع ما تزوج أربع عشرة منهن الكندية "

أخبرنا

13998 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء، وعمرو، قالا: «اجتمعن عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمر أن يضرب على صفية الحجاب، خديجة، وعائشة، وأم سلمة، وحفصة، وأم حبيبة، وجويرية المصطلقية، وميمونة، وزينب بنت جحش من بني أسد في بني حرب، وسودة من بني عامر بن لؤي، وصفية بنت حيي»

عبد الرزاق،

13999 - عن المجالد، عن رجل، عن الشعبي، أن النبي صلى الله عليه وسلم: «تزوج امرأة من كندة، فجيء بها بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم»

أخبرنا

14000 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قال ابن أبي مليكة، وعمرو: اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة بعد خديجة، ومات عنهن كلهن " قال: وزاد عثمان بن أبي سليمان امرأتين سوى التسع من بني عامر بن صعصعة كلتاهما جمع، كانت إحداهما تدعى

أم المساكين كانت خير نسائه للمساكين، ونكح امرأة من بني الجون، فلما جاءته استعاذت منه فطلقها، ونكح امرأة أخرى من كندة ولم يجمعها، فتزوجت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ففرق عمر بينهما، وضرب زوجها، فقالت: اتق الله في يا عمر، فإن كنت من أمهات المؤمنين

فاضرب علي الحجاب، وأعطني مثل ما أعطيتهن قال: «أما هنالك فلا» قالت: فدعني أنكح قال: «لا ولا نعمة عين ولا أطيع في ذلك أحدا»

14001 - عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، عن عطاء، أن عائشة قالت: «ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أحل له أن ينكح ما شاء». قلت: عمن تأثر هذا؟ قلت: لا أدري، حسبت أني سمعت عبدا يقول ذلك. قال: وقال لي عمرو سمعت عطاء منذ حين يقول: «ما مات النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحل له أن ينكح ما شاء»

عبد الرزاق،

14002 - عن معمر، عن الزهري قال: «مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نعلمه ينكح النساء»

عبد الرزاق،

14003 - عن معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: «توفيت خديجة قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين - أو نحو ذلك -، وتزوج عائشة قريبا من موت خديجة، ولم يتزوج على خديجة حتى ماتت»

عبد الرزاق،

14004 - عن معمر، عمن سمع الحسن يقول: " لما خير النبي صلى الله عليه وسلم نساءه خرن فاخترن الله ورسوله فصبر عليهن، فقال الله: {لا يحل لك النساء من بعد} [الأحزاب: 52] " الآية

عبد الرزاق،

14005 - عن معمر، عن الزهري قال: لا أعلمه إلا أخبرني قال: " كان للنبي صلى الله عليه وسلم سريتين: القبطية، وريحانة ابنة شمعون "

أخبرنا

14006 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، وابن جريج، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر، أن علي بن أبي طالب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «خير نسائها مريم، وخير نسائها خديجة بنت خويلد»

عبد الرزاق،

14007 - عن معمر قال: سمعت الزهري يقول: لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة حتى ماتت، وقالت عائشة: «ما رأيت خديجة قط، وما غرت على امرأة قط أشد من غيرتي على خديجة، وذلك من كثرة ما كان يذكرها»

أخبرنا

14008 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم: «لم ينكح على خديجة حتى ماتت»

باب ولد النبي صلى الله عليه وسلم

[ج ٧ - ص ٤٩٣]

عبد الرزاق،

14009 - عن معمر، عن الزهري قال: «ولدت خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم القاسم، وطاهرا، وفاطمة وزينب، وأم كلثوم، ورقية». قال الزهري: وإن رجالا من العلماء ليقولون: «ما نعلم خديجة ولدت له ذكرا إلا القاسم»

عبد الرزاق،

14010 - عن معمر، عن الزهري قال: «ولدت له القبطية إبراهيم». قال الزهري: «ولم تلد له امرأة من نسائه إلا خديجة»

عبد الرزاق،

14011 - عن ابن جريج قال: قال لي غير واحد: «ولدت له خديجة أربع نسوة، وعبد الله، والقاسم، وولدت له القبطية إبراهيم، وكانت زينب كبرى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت فاطمة أصغرهن وأحبهن إليه، وكان تركها عند أم هانئ، ونكح علي وعثمان في الإسلام، ونكحت زينب في الجاهلية»

أخبرنا

14012 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قال مجاهد: قال: «مكث القاسم ابن النبي صلى الله عليه وسلم سبع ليال، ثم مات»

عبد الرزاق،

14013 - عن الثوري، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن البراء بن عازب قال: توفي إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم ابن ستة عشر شهرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ادفنوه بالبقيع، فإن له مرضعا تتم رضاعه في الجنة»

عبد الرزاق،

14014 - عن الثوري، عن جابر، عن الشعبي، أن النبي صلى الله عليه وسلم: «صلى على ابن مارية القبطية، وهو ابن ستة عشر شهرا»

باب الطروق

[ج ٧ - ص ٤٩٤]

عبد الرزاق،

14015 - عن معمر، عن الزهري قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يطرق الرجل أهله بعد العتمة»

عبد الرزاق،

14016 - عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قفل من غزوة فلما جاء الجرف قال: «لا تطرقوا النساء، ولا تغتروهن، وبعث راكبا إلى المدينة يخبرهم أن الناس يدخلون بالغداة»

عبد الرزاق،

14017 - عن ابن جريج قال: بعث عمر بن الخطاب مقدمه من الشام أسلم مولاه إلى أهل المدينة يؤذنهم: «إنا قادمون عليكم لكذا وكذا»

عبد الرزاق،

14018 - عن ابن عيينة، عن عبد الرحمن بن حرملة قال: لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعرس، أمر مناديا فنادى: «لا تطرقوا النساء». قال: فتعجل رجلان فكلاهما وجد مع امرأته رجلا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «قد نهيتكم أن تطرقوا النساء»

عبد الرزاق،

14019 - عن ابن جريج، عن محمد، عن إبراهيم التيمي، أن ابن رواحة كان في سرية فقفل فأتى بيته متوشحا السيف، فإذا هو بالمصباح فارتاب فتسور، فإذا امرأته على سرير مضجعة إلى جنبها فيما يرى رجلا ثائر شعر الرأس فهم أن يضربه، ثم أدركه الورع، فغمز امرأته فاستيقظت، فقالت: وراءك وراءك قال: ويلك من هذا؟ قالت: هذه أختي ظلت عندي فغسلت رأسها، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: «نهى عن طروق النساء» فعصاه رجلان فطرقا أهليهما فوجد كل واحد منهما مع امرأته رجلا، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ألم أنهكم عن طروق النساء»

باب المتعة

[ج ٧ - ص ٤٩٦]

عبد الرزاق،

14020 - عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم قال: كانت بمكة امرأة عراقية تنسك جميلة لها ابن يقال له: أبو أمية، وكان سعيد بن جبير يكثر الدخول عليها، قلت: يا أبا عبد الله ما أكثر ما تدخل على هذه المرأة قال: «إنا قد نكحناها ذلك النكاح للمتعة» قال: وأخبرني أن سعيدا، قال له: «هي أحل من شرب الماء للمتعة»

عبد الرزاق،

14021 - عن ابن جريج، عن عطاء قال: لأول من سمعت منه المتعة صفوان بن يعلى قال: أخبرني، عن يعلى، أن معاوية

، استمتع بامرأة بالطائف فأنكرت ذلك عليه، فدخلنا على ابن عباس فذكر له بعضنا، فقال له: «نعم». فلم يقر في نفسي حتى قدم جابر بن عبد الله، فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء، ثم ذكروا له المتعة، فقال: " نعم، استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر، حتى إذا كان في آخر خلافة عمر، استمتع عمرو بن حريث بامرأة سماها جابر فنسيتها، فحملت المرأة فبلغ ذلك عمر فدعاها فسألها، فقالت: نعم قال: من أشهد؟ قال: عطاء لا أدري قالت: أمي أم وليها قال: فهلا غيرهما قال: خشي أن يكون دغلا الآخر، قال عطاء، وسمعت ابن عباس يقول: «يرحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رخصة من الله عز وجل رحم بها أمة

محمد صلى الله عليه وسلم، فلولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي» قال: كأني والله أسمع قوله: إلا شقي - عطاء القائل - قال عطاء: " فهي التي في سورة النساء: {فما استمتعتم به منهن} [النساء: 24] إلى كذا وكذا من الأجل على كذا وكذا ليس يتشاور " قال: «بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل، وأن يتفرقا فنعم، وليس بنكاح»

عبد الرزاق،

14022 - عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أنه سمع ابن عباس، يراها الآن حلالا، وأخبرني أنه كان يقرأ: «فما استمتعتم به منهن إلى أجل فآتوهن أجورهن»، وقال ابن عباس: «في حرف إلى أجل». قال عطاء: وأخبرني من شئت، عن أبي سعيد الخدري قال: «لقد كان أحدنا يستمتع بملء القدح سويقا». وقال صفوان: هذا ابن عباس يفتي بالزنا فقال ابن عباس: «إني لا أفتي بالزنا أفنسي صفوان أم أراكة فوالله إن ابنها لمن ذلك أفزنا هو؟» قال: «واستمتع بها رجل من بني جمح»

عبد الرزاق

14023 - قال: قال ابن جريج: وأخبرني عمرو بن دينار، عن حسن بن محمد بن علي، عن جابر بن عبد الله، وسلمة بن الأكوع رجل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالا: كنا في غزوة، فجاء رسول

رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «استمتعوا»

14024 - عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: " لم يرع عمر أمير المؤمنين إلا أم أراكة، قد خرجت حبلى فسألها عمر عن حملها؟ فقالت: استمتع بي سلمة بن أمية بن خلف، فلما أنكر صفوان على ابن عباس بعض ما يقول في ذلك " قال: «فسل عمك هل استمتع»

عبد الرزاق،

14025 - عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: «استمتعنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى نهي عمرو بن حريث» قال: وقال جابر: «إذا انقضى الأجل، فبدا لهما أن يتعاودا فليمهرها مهرا آخر» قال: وسأله بعضنا كم تعتد؟ قال: «حيضة واحدة كن يعتددنها للمستمتع منهن»

14026 - وقال أبو الزبير: وسمعت جابر بن عبد الله يقول: " استمتع معاوية بن أبي سفيان مقدمه من الطائف على ثقيف بمولاة ابن الحضرمي يقال لها: معانة " قال جابر: «ثم أدركت معانة خلافة معاوية حية، فكان معاوية يرسل إليها بجائزة في كل عام حتى ماتت»

14027 - قال أبو الزبير: وسمعت طاوسا يقول: قال ابن صفوان: يفتي ابن عباس بالزنا قال: فعدد ابن عباس رجالا كانوا من أهل المتعة قال: «فلا أذكر ممن عدد غير معبد بن أمية»

14028 - قال أبو الزبير: سمعت جابرا يقول: «كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق أيام عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر حتى نهي الناس في شأن عمرو بن حريث»

عبد الرزاق،

14029 - عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: " قدم عمرو بن حريث من الكوفة فاستمتع بمولاة، فأتي بها عمر وهي حبلى فسألها، فقالت: استمتع بي عمرو بن حريث فسأله، فأخبره بذلك أمرا ظاهرا " قال: «فهلا غيرها فذلك حين نهى عنها»

قال ابن جريج: وأخبرني من أصدق، أن عليا، قال بالكوفة: " لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب - أو قال: من رأي ابن الخطاب - لأمرت بالمتعة، ثم ما زنا إلا شقي " [ج ٧ - ص ٥٠٠]

عبد الرزاق،

14030 - عن ابن جريج قال: سألت عطاء، أيستمتع الرجل بأكثر من أربع جميعا؟ وهل الاستمتاع إحصان؟ وهل يحل استمتاع المرأة لزوجها إن كان بتها؟ فقال: «ما سمعت فيهن بشيء، وما راجعت فيهن أصحابي»

عبد الرزاق،

14031 - عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم، أن محمد بن الأسود بن خلف أخبره، أن عمرو بن حوشب استمتع بجارية بكر من بني عامر بن لؤي، فحملت، فذكر ذلك لعمر فسألها؟ فقالت: استمتع منها عمرو بن حوشب فسأله؟ فاعترف، فقال عمر: «من أشهدت؟» قال: - لا أدري أقال: أمها، أو أختها، أو أخاها وأمها، فقام عمر على المنبر، فقال: «ما بال رجال يعملون بالمتعة ولا يشهدون عدولا، ولم يبينها إلا حددته». قال: أخبرني هذا القول عن عمر من كان تحت منبره سمعه حين يقوله قال: «فتلقاه الناس منه»

عبد الرزاق،

14032 - عن معمر، عن الزهري، أن حسنا، وعبد الله ابني محمد، أخبراه، عن أبيهما محمد بن علي، أنه سمع أباه علي بن أبي طالب، يقول لابن عباس: وبلغه أنه يرخص في المتعة، فقال له علي: إنك امرؤ تائه، إن

رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية»

عبد الرزاق،

14033 - عن معمر قال: أخبرني الزهري، عن خالد بن المهاجر بن خالد قال: أرخص ابن عباس في المتعة، فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري: «ما هذا يا أبا عباس؟» فقال ابن عباس: فعلت مع إمام المتقين. فقال ابن أبي عمرة: «اللهم غفرا، إنما كانت المتعة رخصة كالضرورة إلى الميتة، والدم، ولحم الخنزير، ثم أحكم الله تعالى الدين بعد»

عبد الرزاق،

14034 - عن معمر، عن الزهري، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه -، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حرم متعة النساء»

عبد الرزاق،

14035 - عن معمر، عن الزهري، عن سالم، قيل لابن عمر: إن ابن عباس يرخص في متعة النساء فقال: «ما أظن ابن عباس يقول هذا». قالوا: بلى، والله إنه ليقوله قال: «أما والله ما كان ليقول هذا في زمن عمر، وإن كان عمر لينكلكم عن مثل هذا، وما أعلمه إلا السفاح»

عبد الرزاق،

14036 - عن معمر، عن الزهري، عن القاسم بن محمد قال: «إني لأرى تحريمها في القرآن» قال: فقلت: أين؟ قال: " فقرأ علي هذه الآية: {والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} [المؤمنون: 6] "

عبد الرزاق،

14037 - عن الثوري، عن يحيى بن سعيد قال: سئل القاسم، عن المتعة قال: " فتلا هذه الآية: {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} [المؤمنون: 6] "

عبد الرزاق،

14038 - عن معمر، عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير، أن ربيعة بن أمية بن خلف تزوج مولدة من مولدات المدينة بشهادة امرأتين إحداهما خولة بنت حكيم، وكانت امرأة صالحة، فلم يفجأهم إلا الوليدة قد حملت، فذكرت ذلك خولة لعمر بن الخطاب فقام يجر صنفة ردائه من الغضب حتى صعد المنبر، فقال: «إنه بلغني أن ربيعة بن أمية تزوج مولدة من مولدات المدينة بشهادة امرأتين، وإني لو كنت تقدمت في هذا لرجمت»

عبد الرزاق،

14039 - عن معمر، عن الزهري قال: " ازدادت العلماء لها مفتاحا حين قال الشاعر:

[البحر البسيط]

يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس "

عبد الرزاق،

14040 - عن معمر، والحسن، قالا: «ما حلت المتعة قط إلا ثلاثا في عمرة القضاء، ما حلت قبلها ولا بعدها»

عبد الرزاق،

14041 - عن معمر، عن عبد العزيز بن عمر، عن ربيع بن سبرة، عن أبيه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة في حجة الوداع حتى إذا كنا بعسفان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن العمرة قد دخلت في الحج» فقال له سراقة: يا رسول الله علمنا تعليم قوم كأنما ولدوا اليوم، عمرتنا هذه ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال: «بل للأبد» فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت، وبين الصفا والمروة، ثم أمرنا بمتعة النساء، فرجعنا إليه فقلنا: أن قد أبين إلا إلى أجل مسمى قال: «فافعلوا» قال: فخرجت أنا وصاحب لي , علي برد وعليه برد، فدخلنا على امرأة فعرضنا عليها أنفسنا فجعلت تنظر إلى برد صاحبي فتراه أجود من بردي، وتنظر

إلي فتراني أشب منه، فقالت: برد مكان برد واختارتني فتزوجتها ببردي، فبت معها تلك الليلة فلما أصبحت غدوت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، على المنبر يقول: «من كان تزوج امرأة إلى أجل فليعطها ما سمى لها، ولا يسترجع مما أعطاها شيئا، ويفارقها فإن الله عز وجل قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة»

عبد الرزاق،

14042 - عن الثوري، عن إسماعيل بن أمية، عن رجل قال: سئل ابن عمر عن المتعة؟ فقال: «هو السفاح»

عبد الرزاق،

14043 - عن الثوري، عن مالك بن مغول، عن الحسن قال: «ما كانت المتعة إلا ثلاثة أيام حتى حرمها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم»

عبد الرزاق،

14044 - عن الثوري، عن صاحب له، عن الحكم قال: قال ابن مسعود: «نسخها الطلاق والعدة والميراث»

عبد الرزاق،

14045 - عن الثوري، عن داود، عن ابن المسيب قال: «نسخها الميراث»

14046 - قال عبد الرزاق: وسمعت رجلا، يحدث معمرا قال: أخبرني الأشعث، والحجاج بن أرطأة، أنهما سمعا أبا إسحاق، يحدث، عن الحارث، عن علي، أنه قال: «نسخ رمضان كل صوم، ونسخت الزكاة كل صدقة، ونسخ المتعة الطلاق والعدة والميراث». قال: وسمعت غير الحجاج، يحدث، عن محمد، عن علي قال: «ونسخت الضحية كل ذبح»

عبد الرزاق،

14047 - عن إسرائيل بن يونس، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة قال: سمعت عمر: «ينهى عن متعة النساء»

عبد الرزاق،

14048 - عن ابن عيينة، عن إسماعيل، عن قيس، عن عبد الله بن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتطول غربتنا فقلنا: ألا نختصي يا رسول الله؟: «فنهانا، ثم رخص أن نتزوج المرأة إلى أجل بالشيء، ثم نهانا عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية»

باب قوة النبي صلى الله عليه وسلم

[ج ٧ - ص ٥٠٦]